

بسم الله الرحمن الرحيم

به نام خدایی که انسان‌ها را ضعیف و محتاج آفرید.

جزوه کلاس رایگان تدریس جزا (احمد غفوری)

این جزوه صرفاً برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست.

آدرس سایت (که تدریس‌ها علاوه بر تلگرام در این سایت قرار می‌گیرد): **ahmadghafoori.com**

پیج اینستا (آرای وحدت رویه، مطالب مشاوره‌ای و علمی و...): **@ghafooriasli**

کانال‌های تلگرام:

کانال اصلی (آرای وحدت رویه، مطالب مشاوره‌ای و علمی و...): **@ghafooriasli**

کانال تدریس رایگان جزا: **@jazaghafoori**

کانال تدریس رایگان کیفری: **@keyfarighafoori**

طرح هرگونه پرسش و نظر و پیشنهاد و انتقاد صرفاً از دو طریق زیر امکان دارد:

۱- ارسال پیام در تلگرام به پی وی:
@ahmadghafoori۶۹

۲- ارسال دایرکت در اینستاگرام به نشانی:
@ghafooriasli

تقسیم بندی قانون مجازات:

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

۱- کلیات (جزای عمومی): مواد ۱ تا ۲۱۶ ق.م.ا: در این مبحث به مباحث کلی (نه جرم خاص) پرداخته شده است.

۲- حدود: (مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ ق.م.ا): جرایم دارای مجازات حد عبارتند از:

۱- زنا ۲- لواط ۳- تخیذ ۴- مساحقه ۵- قوادی ۶- قذف ۷- سبّ نبی ۸- مصرف مسکر ۹- سرقت حدی ۱۰- محاربه ۱۱- بغی ۱۲- افساد فی الارض ۱۳- ارتداد.

۳- قصاص: (مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ ق.م.ا)

۴- دیات: (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۸ ق.م.ا)

۵- تعزیرات (مواد ۴۹۸ تا ۷۸۵ ق.م.ا.ت مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۸۸)

عناصر سه گانه تحقق جرم: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی

۱- عنصر قانونی

نکته ۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات به این معنی که فقط رفتارهایی که در قانون به آن تصریح شده جرم است. (مستندات مواد ۲ و ۱۲ ق.م.ا و اصل ۱۶۷ قانون اساسی)

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر داشته است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ماده ۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.»

سه نتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

نکته ۲- تفسیر مضیق (محدود) قوانین جزایی، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، ممنوعیت قیاس

نتیجه اول: تفسیر مضیق قوانین جزایی:

نکته ۳- یعنی به کمترین مصادیق ممکن را شامل ماده بدانیم مثلاً اگر شک کنیم که یک ماده یک رفتار یا دو رفتار را جرم دانسته است فرض کنیم ماده فقط یک رفتار را جرم دانسته است.

مثال ۱- ماده ۵۱۳ ق.م.ا.ت- هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرين (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبى باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

آیا انجیل یا تورات که از نظر مسلمانان تحریف شده‌اند جزء مقدسات اسلام هستند؟

نتیجه دوم: عطف به ما سَبَق نشدن قوانین کیفری:

نکته ۴- قانون فقط در مورد رفتارهایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است اعمال می‌شود (نه در مورد رفتارهای قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون)

مثال ۲- در قانون کاهش حبس تعزیری که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شد امکان اعمال مجازات تکمیلی برای جرایم تعزیری درجات هفت و هشت وجود دارد اما در قانون قبلی چنین امکانی وجود نداشت حال اگر شخصی در سال ۱۳۹۸ جرم درجه هفت انجام داده و در سال ۱۴۰۰ قاضی بخواهد رأی بدهد امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود ندارد. (توضیحات کامل مواد ۱۰ و ۱۱)

نتیجه سوم: ممنوعیت قیاس در قوانین جزایی:

نکته ۵- قیاس یعنی به این استناد که علت حکم یک ماده با یک رفتار دیگر که در ماده به آن اشاره نشده مشترک است رفتار دیگر که در ماده نیست را شامل آن ماده بدانیم.

مثال ۳- ماده ۲۷۹ ق.م.ا: «محرابه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارباب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»

نکته ۶- موارد جواز قیاس و تفسیر موسع و عطف به ماسبق شدن قوانین:

۱- قوانین مساعد به حال متهم یا مجرم ۲- قوانین شکلی و تفسیری

مورد اول: قوانین مساعد به حال متهم یا مجرم:

نکته ۷- تعریف قوانین مساعد: قوانینی که باعث مجازات نشدن یا عدم اجرای مجازات یا کاهش مقدار مجازات و... می شود.

مثال ۴- (جواز تفسیر موسع قوانین مساعد):

ماده ۳۸ ق.م.ا: «جهات تخفيف عبارتند از:

ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن»

آیا منظور از کوشش، فقط کوششی است که مؤثر باشد یا علاوه بر آن کوششی که مؤثر واقع نشده را نیز شامل می شود؟

مثال ۵- (عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد): تا قبل از

لازم الاجرا شدن قانون کاهش حبس تعزیری در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ مجازات خیانت در امانت شش ماه تا سه سال حبس بود ولی پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مجازات خیانت در امانت سه ماه تا یک سال و نیم حبس است حال اگر کسی در سال ۱۳۹۸ مرتکب خیانت در امانت شده و در سال

۱۴۰۰ قاضی بخواهد رأی صادر کند منطبق با قانون جدید مجازات را تعیین می‌کند. (توضیحات کامل مواد ۱۰ و ۱۱)

مورد دوم: قوانین شکلی و تفسیری:

نکته ۸- قوانین شکلی که به ماهیت توجه ندارند بلکه شکل رسیدگی را تعیین می‌کنند و قانون تفسیری قانونی است که ماده‌ای که پیش از آن وجود داشته را تفسیر می‌کند.

مثال ۶- (جواز قیاس در قوانین شکلی): ماده ۲۸۰ ق.آ.د.ک: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. ...»

مثال ۷- (جواز تفسیر موسع در قوانین شکلی):

ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک: «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

طبق رأی وحدت رویه ۷۵۶ حکم این ماده شامل اسقاط حق فرجام خواهی نیز می شود.

۲- عنصر مادی: به معنی رفتار (فعل یا ترک فعلی) که از مرتکب سر می زند.

نکته ۹- تقسیم بندی انواع جرایم بر اساس عنصر مادی:

نکته ۹/۱- بر اساس ماهیت رفتار ارتكابی :

۱- فعل

۲- ترک فعل

۳- فعل ناشی از ترک فعل

۴- حالت

نکته ۹/۲- بر اساس اجرای تشکیل دهنده:

۱- مرکب: چند فعل متفاوت: مانند کلاهبرداری که با توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال متعلق به غیر محقق می شود.

۲- به عادت: تکرار یک فعل شبیه هم مانند تکدی (ماده ۷۱۲ ق.م.ا.ت)

۳- ساده: یک بار یک فعل: مانند جعل، سرقت

نکته ۹/۳- بر اساس طول زمان (امتداد عنصر مادی):

۱- آنی: عنصر مادی در یک لحظه محقق می‌شود. آدم ربایی، تشکیل جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت

۲- مستمر: عنصر مادی در طول زمان در حال تکرار است: ترک انفاق، پوشیدن لباس نظامی، نگهداری مواد مخدر، حمل اسلحه

۳- استمرار یافته (در حکم آنی): عنصر مادی در یک لحظه ولی نتایج حاصله ادامه دارد مانند تغییر کاربری اراضی (رأی وحدت رویه ۸۲۲) ساخت و ساز غیر مجاز، فرار از زندان

نکته ۹/۴- از حیث نیاز به نتیجه:

۱- مطلق: صرف رفتار کافی است و نیاز به تحقق نتیجه ندارد.

۲- مقید به نتیجه: علاوه بر فعل مادی نیاز به تحقق نتیجه دارد.

مثال‌های مطلق و مقید:

مثال ۸- ماده ۶۰۸ ق.م.ا.ت: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»

مثال ۹- ماده ۲۷۹ ق.م.ا: «محرابه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارباب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»

مثال ۱۰- ماده ۵۶۰ ق.م.ا.ت: «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»

مثال ۱۱- ماده ۴۹۸ ق.م.ا.ت: «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»

مثال ۱۲- ماده ۵۵۴ ق.م.ا.ت: «هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت

مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

مثال ۱۳- ماده ۷۴۵ (۱۷ ق.ج.ر): «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مثال ۱۴- ماده ۴۹۹ مکرر ق.م.ا.ت: «هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر

اینصورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»

۳- عنصر روانی: مواد قانونی (مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ ق.م.ا)

نکته ۱۰- تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر روانی:

۱- عمدی ۲- غیرعمدی ۳- مادی صرف

نکته ۱۱- عنصر روانی جرایم عمدی: در جرایم عمدی شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص و در جرایم غیرعمدی تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) است.

ماده ۱۴۴- در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

سوء نیت عام: داشتن اراده هنگام ارتکاب جرم و آگاهی به موضوع جرم (قسمت اول ماده ۱۴۴)

مثال ۱۵- برداشتن مال دیگری با تصور اینکه مال خود شخص است.

مثال ۱۶- شخصی در حال خواب اقدام به تخریب اتومبیل دیگری می‌کند.

مثال ۱۷- شخصی در حالت مستی و زمانی که به طور کامل مسلوب‌الاراده شده اقدام به سرقت مال دیگری دیگری کند.

سوء نیت خاص: قصد نتیجه در جرایم مقید به نتیجه (قسمت انتهایی ماده ۱۴۴)

مثال ۱۸- ماده ۶۹۸ ق.م.ا.ت- هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید ...

مثال ۱۹- «الف» به «ب» بدهکار است «الف» با وجود توانایی مالی از پرداخت طلب خودداری می‌کند «ب» به همراه سه نفر از دوستانش به منظور ارباب «الف» بر روی وی سلاح می‌کشد از قضا همسایه «الف» از این دعوا فیلم گرفته و آن را در اینستاگرام پخش می‌کند که این امر باعث ناامنی در آن شهر می‌شود آیا محاربه محقق شده است؟

ماده ۲۷۹ ق.م.ا: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارباب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»

عنصر روانی جرایم غیر عمدی: (ماده ۱۴۵ ق.م.ا و تبصره):

ماده ۱۴۵ - تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره - تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

نکته ۱۲ - وجود رابطه علیت بین تقصیر و جرم غیر عمدی لازم است.

مثال ۲۰ - راننده اتومبیلی که برف پاک کن آن خراب است در یک روز آفتابی با رعایت تمام مقررات و در اثر اینکه عابر در محل غیر مجاز بوده و ناگهانی جلوی اتومبیل پریده با عابر تصادف کند.

نکته ۱۳ - تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص: انگیزه هدف نهایی است ولی سوءنیت خاص همان قصد نتیجه است. انگیزه مرتکب اصولاً بی تأثیر است.

مثال ۲۱- «الف» به «ب» توهین کرده «ب» برای انتقام، با قصد قتل تیری به مغز «الف» زده و «الف» می‌میرد.

نکته ۱۴- ابتدا به عنصر مادی توجه شود و سپس به عنصر روانی

مثال ۲۲- عنصر مادی جرم سرقت ربودن مال متعلق به غیر است حال فرض کنیم «الف» به خانه پدرش رفته و با قصد سرقت، سکه‌های طلای پدر را می‌رباید پس از مدتی مشخص می‌شود یک ساعت قبل از سرقت، پدر «الف» از دنیا رفته بوده و تمام اموال وی به «الف» که تنها وارث وی بوده رسیده است.

نکته ۱۵- عنصر مادی و روانی باید هم تقارن داشته باشد:

مثال ۲۳- «الف» ساعتی را با تصور اینکه ساعت خودش است به خانه می‌برد بعد از اینکه متوجه می‌شود ساعت متعلق به «ب» است آن را تصاحب می‌کند.

مثال ۲۴- «الف» با قصد قتل چوبی به سر «ب» می‌کوبد سپس با تصور اینکه «ب» مرده است او را دفن می‌کند بعداً مشخص می‌شود که «ب» هنگام دفن زنده بوده و در اثر دفن شدن مرده است.

نکته ۱۶- عنصر مادی و روانی علاوه بر تقارن باید تطابق داشته باشد. معیار تطابق عنوان مجرمانه است.

مثال ۲۵- بخواهد قتل انجام بدهد و سنگی پرتاب کند و تخریب رخ دهد: مرتکب تخریب نشده است.

مثال ۲۶- با قصد تخریب سنگی به اتومبیل حسن پرت کرده ولی به اتومبیل کناری که متعلق به علی است خورده و شیشه اتومبیل علی تخریب شود: تخریب محقق است.

مثال ۲۷- اتومبیلی را با تصور اینکه متعلق به حسن است تخریب کرده و مشخص شود اتومبیل متعلق به علی بوده است: تخریب است.

قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان (مواد ۳ تا ۹ ق.م.ا)

چهار اصطلاح در مورد جرایمی که در خارج از ایران اتفاق افتاده است:

شرط یافت یا اعاده به ایران: یافت یعنی در ایران پیدا شود اعاده یعنی دولت خارجی مرتکب را به ایران تسلیم کند.

مجرمیت متقابل: رفتار ارتكابی هم در ایران و هم در کشوری که رفتار در آن اتفاق افتاده است جرم باشد.

نکته ۱۷- وقتی گفته می‌شود در فلان اصل صلاحیتی مجرمیت متقابل رعایت می‌شود یعنی برای اینکه دادگاه ایران صالح باشد باید رفتار ارتكابی هم در ایران و هم در محل ارتكاب رفتار، جرم باشد ولی وقتی گفته می‌شود در فلان اصل صلاحیتی مجرمیت متقابل رعایت می‌شود یعنی برای اینکه دادگاه ایران صالح باشد صرف جرم بودن رفتار طبق قوانین ایران کافی است.

مثال ۲۸- اگر در کشور پاکستان جعل جرم نباشد و شخصی در پاکستان مرتکب جعل شود:

اگر مشمول صلاحیتی باشد که مجرمیت متقابل شرط نیست: در ایران قابل محاکمه است چون جعل طبق قانون ایران جرم است.

اگر مشمول صلاحیتی باشد که مجرمیت متقابل شرط است: قابل محاکمه در ایران نیست چون جعل طبق قانون پاکستان جرم نیست.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف: اگر مجرم در خارج از ایران محاکمه و تبرئه شده یا اینکه مجازات شده باشد دیگر در ایران محاکمه و مجازات نمی‌شود.

قاعده احتساب: اگر مجرم در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده بود در ایران مجازات می‌شود اما میزان مجازاتی که در خارج تحمل کرده از محکومیت وی کسر می‌شود.

مثال ۲۹- شخصی در انگلیس مرتکب سرقت تعزیری که طبق قوانین ایران دارای مجازات پنج سال حبس است شده و در انگلیس محاکمه و دو سال حبس می‌شود:

طبق قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف: مجرم در ایران محاکمه و مجازات نمی‌شود.

طبق قاعده احتساب: مجرم در ایران محاکمه و مجازات می‌شود ولی در صورت محکومیت به پنج سال حبس آن دو سالی که در انگلستان اجرا شده از مجازات کسر و به جای پنج سال، سه سال حبس می‌شود.

تعریف صلاحیت‌ها

صلاحیت سرزمینی (مواد ۳ و ۴): تمام یا بخشی از عملیات مادی جرم یا نتیجه جرم در قلمرو ایران اتفاق افتاده باشد.

صلاحیت واقعی (حمایتی، حفاظتی) (ماده ۵):

۱- تمام جرم (تمام عملیات مادی و نتیجه جرم) خارج از ایران اتفاق افتاده باشد.

۲- جرم از جرایم مذکور در ماده ۵ باشد.

مثال ۳۰- شخصی در فرانسه مرتکب جعل دستخط رسمی رئیس جمهور ایران شود.

صلاحیت شخصی فعال (شخصی مثبت، مبتنی بر تابعیت بزهکار) (ماده ۷):

۱- تمام جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد.

۲- جرم از جرایم ماده ۵ نباشد.

۳- بزهکار ایرانی باشد.

مثال ۳۱- یک ایرانی در کشور فرانسه مرتکب سرقت شود.

**صلاحیت شخصی منفعل (شخصی منفی، مبتنی بر تابعیت
بزه دیده) (ماده ۸):**

- ۱- تمام جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد.
 - ۲- جرم از جرایم ماده ۵ نباشد.
 - ۳- بزهکار خارجی باشد.
 - ۴- بزه دیده ایرانی باشد.
- مثال ۳۲-** یک ایتالیایی در کشور ایتالیا مرتکب سرقت از
یک ایرانی شود.

صلاحیت جهانی (ماده ۹):

- ۱- تمام جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد
- ۲- جرم از جرایم ماده ۵ نباشد
- ۳ و ۴- بزهکار و بزه دیده هر دو خارجی باشند.
- ۵- جرم از جرایمی باشد که مرتکب به موجب قانون
خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری
یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود.

تست ۱- تبعه آمریکا در کشور آمریکا مرتکب کلاهبرداری از یک ایرانی می‌شود رسیدگی به جرم وی مطابق کدام اصل صلاحیت است؟ (تألیفی)

(۱) واقعی (۲) شخصی فعال (۳) شخصی منفعل

(۴) سرزمینی (۵) جهانی (۶) صلاحیت ندارد.

تست ۲- یک ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح است؟ (وکالت ۹۸)

(۱) رسیدگی در هر حال ادامه می‌یابد.

(۲) رسیدگی موقوف می‌گردد.

(۳) اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می‌گردد وگرنه ادامه می‌یابد.

(۴) بسته به مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود.

اصل صلاحیت سرزمینی:

ماده ۳- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکته ۱۸- هیچ یک از قواعد، مجرمیت متقابل، شرط یافت یا اعاده به ایران، قاعده احتساب و منع محاکمه و مجازات مضاعف رعایت نمی‌شود.

مثال ۳۳- «الف» در ایران به وسایل متقلبانه توسل و در ترکیه مال دیگری را می‌برد سپس در ترکیه به دو سال حبس محکوم و حکم اجرا می‌گردد.

مثال ۳۴- شخصی در عراق به دیگری شلیک کرده و شخص آسیب داده برای درمان به ایران آمده و در ایران از دنیا می‌رود.

مثال ۳۵- شخصی قصد شناسنامه جعلی دارد در ایران در شناسنامه جعلی نام و نام خانوادگی خود را نوشته سپس با سفر به آلمان بقیه مشخصات را در آلمان کامل می‌کند.

مثال ۳۶- شخصی دستگاهی که ویژه چاپ اسکناس تقلبی است را در ایران خریداری و این دستگاه را به ترکیه برده و در ترکیه به جعل اسکناس می‌پردازد.

نکته ۱۹- اصل صلاحیت سرزمینی شناور: با وجود اینکه جرم خارج از ایران است اما در حکم جرم ارتکاب یافته در ایران است از جمله جرایم ارتكابی در کشتی و هواپیماها

مثال ۳۷- اگر در هواپیمایی که پرچم ایران روی آن نقش بسته و در فراز آسمان اصفهان در حال پرواز است جرمی انجام دهد: صلاحیت سرزمینی

مثال ۳۸- اگر در هواپیمایی که پرچم ایران روی آن نقش بسته و در فراز آسمان فرانسه در حال پرواز است جرمی انجام دهد: صلاحیت سرزمینی شناور

نکته ۲۰- درمورد کشتی‌های غیرجنگی در صورت وجود یکی از چهار شرط زیر دادگاه ایران صالح به رسیدگی است:

۱. چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

۲. چنانچه جرم ارتكابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

۳. چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

۴. چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروری باشد.

نکته ۲۱- در مورد هواپیماهای غیر جنگی در صورت وجود یکی از سه شرط زیر دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند:

۱. جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

۲. متهم یا مجنی‌علیه تبعه ایران باشد.

۳. هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

نکته ۲۲- یک شریک در ایران شریک دیگر در خارج: هر دو سرزمینی

معاون در خارج مباشر در ایران: هر دو سرزمینی

معاون در ایران مباشر در خارج: اگر رفتار مباشر در ایران هم جرم باشد رسیدگی به جرم معاون (نه مباشر) طبق صلاحیت سرزمینی در صلاحیت دادگاه ایران است.

اصل صلاحیت واقعی (حمایتی، حفاظتی) (مواد ۵ و ۶ ق.م.ا)

ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می‌کند:

الف) اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب) جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ) جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا استفاده از آن‌ها

ت) جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث) جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

نکته ۲۳- در اصل صلاحیت واقعی فقط قاعده احتساب آن هم در جرایم تعزیری رعایت می‌شود و مجرمیت متقابل، شرط یافت یا اعاده به ایران، و منع محاکمه و مجازات مضاعف رعایت نمی‌شود.

نکته ۲۴- مهمترین مصادیق بند الف (اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی) در این ماده و مواد دیگری که به جرایم علیه امنیت اشاره کرده است (مانند مواد ۴۷، ۷۱ و ۱۰۹ ق.م.ا) جرایم مذکور در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ ق.م.ا.ت است که عبارتند از:

تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت برای برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸)

عضویت در دسته یا جمعیتی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است. (ماده ۴۹۹)

فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام
(ماده ۵۰۰)

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار (ماده ۵۰۱)
ارتکاب جرایم جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر
دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران (ماده ۵۰۲)
ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات (ماده ۵۰۳)
عکسبرداری یا فیلم برداری یا نقشه برداری غیرمجاز
(ماده ۵۰۳)

تحریک مؤثر نیروهای رزمنده به فرار (ماده ۵۰۴)
جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده (ماده ۵۰۵)
بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده (ماده ۵۰۶)
همکاری با دول متخاصم خارجی (ماده ۵۰۸)
مخفی نمودن جاسوسان (ماده ۵۱۰)
شناسایی جذب و معرفی جاسوسان به کشور بیگانه
(تبصره ماده ۵۱۰)

تهدید یا ادعای بمب گذاری در کشتی، هواپیما، یا وسایل
نقلیه عمومی (ماده ۵۱۱)
تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر (ماده ۵۱۲)
تبانی در جرم علیه امنیت (ماده ۶۱۰ ق.م.ا.ت)

نکته ۲۵- تبصره ۳ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم: «برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد...»

نکته ۲۶- ماده ۷ قانون قاچاق انسان: «هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.»

ماده ۶ ق.م.ا: «به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.»

اصل صلاحیت شخصی فعال و شخصی منفعل (مواد ۷ و ۸ ق.م.ا)

نکته ۲۷- در صورتی جرم مشمول صلاحیت شخصی فعال است که:

۱- تمام جرم و نتیجه جرم در خارج از ایران باشد.

۲- جرم از جرایم مذکور در ماده ۵ ق.م.ا نباشد.

۳- مجرم (بزهکار، مرتکب) ایرانی باشد.

نکته ۲۸- در اصل شخصی فعال موارد زیر برای محاکمه و مجازات باید وجود داشته باشد:

شرط اول: (در تمامی جرایم) مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شده باشد.

شرط دوم: در تعزیرات غیر منصوص مرتکب در محل وقوع جرم، تبرئه نشده باشد و در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد. (در سایر جرایم غیر از تعزیرات غیر منصوص این شرط لازم نیست).

۲۸/۱- به عبارتی در تعزیرات غیر منصوص هر دو شرط فوق باید وجود داشته باشد اما در سایر جرایم (جرایم مستوجب، حد قصاص، دیه و تعزیرات منصوص) فقط شرط اول باید وجود داشته باشد.

۲۸/۲- در موردی که مجرم، در خارج از ایران محاکمه شده است چهار حالت است:

۱- متهم تبرئه شده باشد: در ایران محاکمه و مجازات نمی‌شود.

۲- متهم محکوم شده (مثلاً به سه سال حبس) و تمام حبس (سه سال) اجرا شده است: متهم در ایران محاکمه نمی‌شود.

۳- متهم محکوم شده (مثلاً به سه سال حبس) و بخشی از حبس (یک سال یا یک روز از حبس) اجرا شده است: متهم در ایران محاکمه نمی‌شود.

۴- متهم محکوم شده (مثلاً به سه سال حبس) هیچ قسمت از آن (حتی یک روز از آن) اجرا نشده است: متهم در ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

۲۸/۳- مجرمیت متقابل در این صلاحیت شرط نیست و صرف جرم بودن رفتار طبق قوانین ایرانی کافی است.

مثال ۳۹- یک ایرانی در ژاپن مرتکب قتل عمدی یک ایرانی شده و در ژاپن پنج سال حبس می‌شود که دو سال از آن را گذرانده است.

مثال ۴۰- یک ایرانی در بلاروس مرتکب خیانت در امانت نسبت به مال یک کانادایی می‌شود.

مثال ۴۱- یک ایرانی مرتکب شرب خمر در کشور آلمان می‌شود که طبق قوانین آلمان جرم نیست

مثال ۴۲- یک ایرانی در بلژیک مرتکب جعل شده و در بلژیک به دو سال حبس محکوم که سه ماه اجرا شده است.

صلاحیت شخصی منفعل

نکته ۲۹- برای اینکه جرمی مشمول صلاحیت شخصی منفعل باشد چهار شرط لازم است:

۱- تمام جرم و نتیجه جرم در خارج از ایران باشد.

۲- جرم از جرایم مذکور در ماده ۵ ق.م.ا نباشد.

۳- مجرم (بزهکار، مرتکب) خارجی باشد.

۴- بزه دیده ایرانی باشد.

نکته ۳۰- در اصل شخصی منفعل موارد زیر برای محاکمه و مجازات باید وجود داشته باشد:

شرط اول: (در تمامی جرایم) مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شده باشد.

شرط دوم: در تعزیرات غیر منصوص مرتکب در محل وقوع جرم، تبرئه نشده باشد و در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد. (در سایر جرایم غیر از تعزیرات غیر منصوص این شرط لازم نیست.)

شرط سوم: در تعزیرات غیر منصوص شرط مجرمیت متقابل (جرم بودن رفتار در ایران و خارج) (در سایر جرایم غیر از تعزیرات غیر منصوص این شرط لازم نیست).

۳۰/۱- به عبارتی در تعزیرات غیر منصوص هر سه شرط فوق باید وجود داشته باشد اما در سایر جرایم (جرایم مستوجب، حد قصاص، دیه و تعزیرات منصوص) فقط شرط اول باید وجود داشته باشد.

۳۰/۲- در مورد تفاوت احکام صلاحیت شخصی فعال و منفعل لازم به توضیح است که در جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر منصوص هیچ تفاوتی بین این دو صلاحیت نیست و در هر دو مورد فقط شرط یافت یا اعاده به ایران کافی است اما در تعزیرات غیر منصوص بین این دو صلاحیت فقط یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه در شخصی فعال مجرمیت متقابل شرط نیست اما در شخصی منفعل شرط است.

مثال ۴۳- یک برزیلی در برزیل مرتکب زنای به عنف با یک زن ایرانی می‌شود و طبق قوانین برزیل این عمل جرم نیست.

مثال ۴۴- یک تبعه چینی در کشور چین مرتکب کلاهبرداری از یک ایرانی می‌شود.

مثال ۴۵- یک ارمنستانی در کشور قزاقستان مرتکب سرقت از یک ایرانی می‌شود و در قزاقستان به چهار سال حبس محکوم می‌شود اما مجازات وی اجرا نمی‌شود.

مثال ۴۶- یک هندی در کشور پاکستان مرتکب تحصیل مال نامشروع از یک ایرانی می‌شود و این عمل طبق قوانین پاکستان جرم نیست.

ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:

الف) رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب) در صورتی که جرم ارتكابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸- هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:

الف) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

ب) رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

اصل صلاحیت جهانی

ماده ۹- مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

نکته ۳۱- کاربرد قواعد مختلف در هر صلاحیت:

صلاحیت سرزمینی: هیچ یک از قواعد احتساب، مجرمیت متقابل، منع محاکمه و مجازات مضاعف و شرط یافت یا اعاده به ایران رعایت نمی‌شود.

صلاحیت واقعی: فقط قاعده احتساب در جرایم تعزیری اجرا می‌شود.

صلاحیت شخصی فعال: شرط یافت یا اعاده به ایران در کلیه جرایم، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در جرایم تعزیری غیر منصوص اجرا می‌شود.

صلاحیت شخصی منفعل: شرط یافت یا اعاده به ایران در کلیه جرایم

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در جرایم تعزیری غیر منصوص،

مجرمیت متقابل در جرایم تعزیری غیر منصوص

نکته ۳۲- هر قاعده در کدام صلاحیت اجرا می‌شود:

قاعده احتساب: فقط در صلاحیت واقعی (فقط در جرایم تعزیری)

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف: در صلاحیت‌های شخصی فعال و شخصی منفعل (فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص)

اصل مجرمیت متقابل: فقط در صلاحیت شخصی منفعل (فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص)

شرط یافت شدن یا اعاده به ایران: در صلاحیت‌های شخصی فعال، شخصی منفعل و جهانی (البته در صلاحیت جهانی فقط به یافت شدن اشاره شده است).

نحوه تشخیص صلاحیت در تست‌ها

در آزمون‌های حقوقی برای اینکه تشخیص داده شود دادگاه‌های ایران طبق کدام اصل صالح به رسیدگی هستند باید به ترتیب زیر عمل شود:

ابتدا باید شرایط صلاحیت سرزمینی بررسی شود (به محل ارتکاب جرم توجه می‌شود) و اگر جرم (یا حتی بخشی از جرم یا نتیجه جرم) در ایران اتفاق افتاده باشد مورد مشمول صلاحیت سرزمینی است (صرف نظر از اینکه جرم ارتكابی چیست یا مرتكب یا بزه دیده چه کسی است).

بعد از صلاحیت سرزمینی باید شرایط صلاحیت واقعی بررسی شود (و به جرم ارتكابی توجه شود) و اگر جرمی در خارج از کشور رخ داده و از جرایم مذکور در ماده ۵ باشد مورد مشمول اصل صلاحیت واقعی است. (چه مرتكب ایرانی باشد چه خارجی)

بعد از صلاحیت واقعی باید شرایط صلاحیت شخصی فعال بررسی شود (به تابعیت بزهكار توجه شود) و اگر جرمی در خارج از کشور اتفاق افتاده و مرتكب ایرانی بوده و جرم ارتكابی از جرایم مذکور در ماده ۵ نباشد مورد مشمول صلاحیت شخصی فعال است (چه بزه‌دیده ایرانی باشد چه خارجی)

بعد از صلاحیت شخصی فعال باید شرایط اصل صلاحیت شخصی منفعل بررسی شود (به تابعیت بزه دیده توجه شود) و اگر جرمی در خارج از کشور اتفاق افتاده و مرتكب خارجی و بزه دیده ایرانی بوده و جرم ارتكابی از جرایم مذکور در ماده ۵ نباشد مشمول صلاحیت شخصی منفعل خواهد بود.

بعد از صلاحیت شخصی منفعل باید شرایط صلاحیت جهانی بررسی شود.

به عبارتی ابتدا به محل وقوع جرم سپس به جرم ارتكابی سپس به تابعیت بزهكار و سپس به تابعیت بزه دیده توجه می‌شود.

چند نمونه تست:

تست ۳- «الف» که تبعه نروژ است در کشور مالزی مرتكب جرم جعل اجراییه دادگاه کیفری دو تهران می‌شود رسیدگی به جرم وی مطابق کدام اصل صلاحیت است؟ (تألیفی)

(۱) واقعی (۲) شخصی فعال (۳) شخصی منفعل

(۴) سرزمینی (۵) جهانی (۶) صلاحیت ندارد.

تست ۴- «الف» در ایران با توسل به وسایل متقلبانه در تبریز «ب» را فریب داده و «ج» در کشور ترکیه مال را از «ب» می‌گیرد اگر «الف» و «ج» هر دو تبعه ترکیه و «ب» ایرانی باشد رسیدگی به جرم «الف» و «ج» به ترتیب طبق کدام اصل صلاحیتی است؟ (تألیفی)

(۱) سرزمینی - شخصی فعال

(۲) سرزمینی - سرزمینی

(۳) شخصی فعال - شخصی فعال

(۴) شخصی فعال - سرزمینی

تست ۵- یک ایرانی در کشور روسیه مرتکب قتل یک ایرانی می‌شود رسیدگی به جرم وی مطابق کدام اصل صلاحیت است؟ (تألیفی)

(۱) واقعی (۲) شخصی فعال (۳) شخصی منفعل

(۴) سرزمینی (۵) جهانی (۶) صلاحیت ندارد.

تست ۶- تبعه آمریکا در کشور آمریکا مرتکب کلاهبرداری از یک ایرانی می‌شود رسیدگی به جرم وی مطابق کدام اصل صلاحیت است؟ (تألیفی)

(۱) واقعی (۲) شخصی فعال (۳) شخصی منفعل

(۴) سرزمینی (۵) جهانی (۶) صلاحیت ندارد.

تست ۷- یک ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح است؟ (وکالت ۹۸)

(۱) رسیدگی در هر حال ادامه می‌یابد.

(۲) رسیدگی موقوف می‌گردد.

(۳) اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می‌گردد وگرنه ادامه می‌یابد.

(۴) بسته به مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود.

تست ۸- «الف» که تبعه کشور یونان است در کشور یونان با یک زن ایرانی زنای به عنف می‌کند دادگاه ایران در چه صورتی می‌تواند به جرم «الف» رسیدگی کند؟ (تألیفی)

(۱) مطلقاً دادگاه ایران صالح است.

(۲) «الف» در ایران یافت یا به ایران اعاده شود.

(۳) «الف» در ایران یافت یا به ایران اعاده شود - «الف» در یونان محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد.

(۴) «الف» در ایران یافت یا به ایران اعاده شود - «الف» در یونان محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد - عمل ارتكابی طبق قوانین یونان نیز جرم باشد.

تست ۹- یک ایرانی در استرالیا مرتکب ساخت سکه بهار آزادی ایران می‌شود وی با کدام شرایط در ایران قابل محاکمه است؟ (تألیفی)

(۱) در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد.

(۲) در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد و مرتکب در استرالیا محاکمه و تبرئه یا مجازات نشده باشد.

۳) در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد و مرتکب در استرالیا محاکمه و تبرئه یا مجازات نشده باشد عمل ارتكابی طبق قوانین ایران جرم باشد.

۴) بدون هیچ قید و شرطی دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.

تست ۱۰- چنانچه یک تبعه ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرم حدی شود و در ایران یافت شود، کدام شرط برای محاکمه و مجازات او ضروری نیست؟ (وکالت ۹۷)

۱) رفتار ارتكابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.

۲) متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد.

۳) طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.

۴) به موجب قوانین ایران، موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

تست ۱۱- در کدام مورد فقط در صورتی که رفتار ارتكابی علاوه بر قوانین ایران طبق قانون محل وقوع، نیز جرم باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی است؟ (تألیفی)

(۱) تبعه سوئد در تهران مرتکب سرقت از یک ایرانی شود.
(۲) تبعه اتریش در این کشور مرتکب اقدام علیه امنیت ایران شود.

(۳) تبعه نروژ در فرانسه، مرتکب قطع دست یک ایرانی شود.

(۴) تبعه کانادا در این کشور مرتکب خیانت در امانت نسبت به اموال یک ایرانی شود.

تست ۱۲- شرط مجرمیت متقابل در کدام اصل یا اصول صلاحیتی پذیرفته شده است؟ (تألیفی)

- (۱) شخصی فعال و منفعل (۲) شخصی منفعل
(۳) واقعی و شخصی منفعل (۴) شخصی فعال

قلمرو و اجرای قوانین جزائی در زمان (مواد ۱۰ و ۱۱ و ۹۹ ق.م.ا)

نکته ۳۳- موضوع بحث مواد ۱۰ و ۱۱: اگر قانونی در سال ۱۴۰۱ مثلاً در مورد کلاهبرداری لازم الاجرا شود بدیهی است در مورد کلاهبرداری‌های بعد از لازم الاجرا شدن قانون (مثلاً کلاهبرداری که در سال ۱۴۰۲ ارتکاب یابد)، همین قانون جدید اجرا می‌شود اما در مورد کلاهبرداری‌های قبل از لازم الاجرا شدن این قانون (مثلاً کلاهبرداری‌های سال ۱۴۰۰ ارتکاب یافته است) قانون جدید (قانون لاحق) اجرا می‌شود یا همان قانونی که در زمان ارتکاب رفتار (سال ۱۴۰۰) جاری بوده است؟

نکته ۳۴- در این فصل یا سه اصطلاح عطف به ماسبق نشدن، عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری روبرو هستیم که با مثال زیر به توضیح آن می‌پردازیم:

مثال ۴۷- در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ مجازات جرم تخریب مشخص شده است (قانون سابق) حال فرض کنیم ۲۰ نفر در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مرتکب تخریب شده‌اند و در سال ۱۴۰۶ قانون حاکم بر تخریب تغییر می‌کند

(قانون لاحق) حال در سال ۱۴۰۸ قاضی در حال رسیدگی به پرونده این بیست متهم است:

عطف به ماسبق نشدن: یعنی قاضی در مورد همه مصادیق (همه بیست نفر) طبق قانون زمان وقوع رفتار (قانون سابق) یعنی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حکم دهد.

عطف به ماسبق شدن: یعنی قاضی در مورد همه مصادیق (همه بیست نفر) طبق قانون زمان صدور حکم (قانون لاحق) یعنی قانون مصوب ۱۴۰۶ حکم دهد.

اجرای فوری: یعنی قاضی در مورد برخی از مصادیق، طبق قانون سابق و در مورد برخی از مصادیق طبق قانون لاحق حکم دهد مثلاً ممکن است در مورد ۱۲ متهم طبق قانون سابق و در مورد ۸ متهم طبق قانون لاحق حکم دهد.

به این ترتیب که اگر حکم قانون سابق به طور کامل محقق شده بود قانون جدید در این موارد اعمال نمی‌شود اما اگر حکم قانون سابق به طور کامل محقق نشده بود قانون لاحق در مورد آن‌ها اعمال می‌شود. (مثال و توضیحات کامل ذیل ماده ۱۱ ارائه می‌شود).

ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است...

نکته ۳۵- بنابراین در سایر مجازات‌ها یعنی حد، قصاص، دیه و تعزیرات منصوص، قانون مطلقاً عطف به ماسبق می‌شود...

...و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...

نکته ۳۶- بنابراین اگر قانون جدید به ضرر متهم باشد مطلقاً عطف به ماسبق نمی‌شود اما اگر قانون به نفع متهم باشد عطف به ماسبق می‌شود و اگر لازم الاجرا شدن قانون قبل از صدور حکم قطعی باشد قاضی طبق قانون جدید حکم می‌دهد.

مثال ۴۸- مثلاً در سال ۱۴۰۰ «الف» مرتکب جرم شده و سال ۱۴۰۱ قانون تغییر یافته و قانون جدید به نفع متهم است و در سال ۱۴۰۲ قاضی می‌خواهد رأی صادر کند در این صورت قاضی باید طبق قانون مصوب ۱۴۰۱ حکم دهد.

... هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری

است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

مثال ۴۹- شخصی به دلیل استفاده غیر مجاز از لباس نظامی در سال ۱۴۰۰ به حبس محکوم شده است و در سال ۱۴۰۲ قانون این رفتار را جرم نمی‌داند:

قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.

مثال ۵۰- شخصی به دلیل ارتکاب جرمی با مجازات سه تا ده سال حبس به شش سال حبس محکوم شده است و چند ماه بعد مجازات جرم به یک تا هفت سال تبدیل می‌شود:

قاضی اجرای احکام موظف و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را بخواهد.

نکته ۳۷- معیار شدید بودن حداکثر مجازات است:

مثال ۵۱- مجازات از سه تا ده سال حبس به دو تا پانزده سال حبس تغییر کند.

مثال ۵۲- مجازات از دو تا پانزده سال حبس به سه تا ده سال حبس تغییر کند.

مثال ۵۳- مجازات از دو تا ده سال به یک تا ده سال حبس تغییر کند.

تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

مثال ۵۴- در سال ۱۴۰۰ و در اثر تحریم اقتصادی قانون گذار نگهداری هر مقدار از ارز را دارای مجازات یک تا پنج سال حبس اعلام می‌کند و در سال ۱۴۰۳ در اثر کاهش‌ها تحریم‌ها این قانون لغو و نگهداری ارز آزاد می‌شود «الف» در سال ۱۴۰۲ ارز نگهداری کرده و در سال ۱۴۰۴ در حال محاکمه است:

«الف» به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود و نسخ قانون در مورد وی مؤثر نیست مگر اینکه در قانون جدید تصریح شده باشد که نسخ قانون در حق وی مؤثر است.

نکته ۳۸- در اجرای فوری اگر حکم قانون سابق به طور کامل محقق نشده بود طبق قانون جدید رفتار می‌شود ولی اگر حکم قانون سابق به طور کامل محقق شده بود قانون جدید شامل حال آن رفتار نمی‌شود برای مثال:

ماده ۱۱- قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

مثال ۵۵- در سال ۱۴۰۰ «الف» مرتکب جرمی می‌شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما در سال ۱۴۰۳ جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرد:

حالت اول: به جرم «الف» در سال ۱۴۰۱ رسیدگی و دادگاه انقلاب رأی به پنج سال حبس صادر کرده است: «الف» نمی‌تواند پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۴۰۳ خواهان رسیدگی مجدد در دادگاه کیفری دو شود.

حالت دوم: «الف» در سال ۱۴۰۴ تحت تعقیب قرار بگیرد: طبق قانون لاحق عمل شده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و «الف» نمی‌تواند به این استناد که در زمان وقوع جرم، جرم ارتكابی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده خواهان رسیدگی در دادگاه انقلاب شود.

حالت سوم: «الف» در سال ۱۴۰۲ تحت تعقیب قرار گرفته و در اثنای رسیدگی در دادگاه انقلاب قانون جدید تصویب می‌شود:

دادگاه انقلاب باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو بفرستد.

ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

تبصره - در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

نکته ۳۹- در این بند تا قبل از صدور حکم، طبق قانون لاحق عمل می‌شود اما بعد از صدور حکم، اگر حکم به محکومیت داده شده باشد و حکم به طور کامل اجرا نشده باشد پرونده مجدداً رسیدگی می‌شود ولی در مورد حکم برائت رسیدگی مجدد وجود ندارد.

مثال ۵۶- «الف» در سال ۱۴۰۰ جرمی انجام داده که با شهادت شهود قابل اثبات است اما در سال ۱۴۰۴ طبق قانون لاحق جرم با شهادت شهود قابل اثبات نیست.

حالت اول: اگر «الف» سال ۱۴۰۵ محاکمه شود:

دادگاه نمی‌تواند به استناد شهادت شهود حکم به محکومیت «الف» بدهد.

حالت دوم: «الف» در سال ۱۴۰۲ محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شده است:

«الف» می تواند پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید تقاضای رسیدگی مجدد کند.

حالت سوم: «الف» در سال ۱۴۰۱ محاکمه و به دو سال حبس محکوم و در سال ۱۴۰۳ حبس تمام می شود:

«الف» نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند چون قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید حکم محکومیت به طور کامل اجرا شده است.

مثال ۵۷- «الف» سال ۱۴۰۰ جرمی انجام داده که با شهادت شهود قابل اثبات نبوده ولی در سال ۱۴۰۴ با شهادت شهود قابل اثبات دانسته شده است:

حالت اول: «الف» در سال ۱۴۰۵ محاکمه شود:

جرم با شهادت شهود قابل اثبات است.

حالت دوم: سال ۱۴۰۲ «الف» محاکمه و تبرئه شود:

شاکی نمی تواند در سال ۱۴۰۴ و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید تقاضای رسیدگی و محاکمه مجدد «الف» کند.

پ) قوانین مربوط به شیوه دادرسی

نکته ۴۰- «الف» در سال ۱۴۰۰ مرتکب جرم علیه امنیت شده که طبق قوانین جاری در سال ۱۴۰۰ حق داشتن

وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را ندارد اما سال ۱۴۰۳ قانون حق داشتن وکیل را می‌دهد:

حالت اول: در سال ۱۴۰۲ تحقیقات مقدماتی جرم «الف» انجام شده و به اتمام رسیده است:

«الف» نمی‌تواند پس از تصویب قانون جدید تقاضا کند تحقیقات مقدماتی وی مجدداً با وکیل انجام شود.

حالت دوم: تحقیقات مقدماتی در سال ۱۴۰۵ آغاز شود:

متهم حق داشتن وکیل را دارد و دادگاه نمی‌تواند به این استناد که در زمان وقوع جرم، طبق قوانین متهم حق داشتن وکیل نداشته او را از داشتن وکیل محروم کند.

ت) قوانین مربوط به مرور زمان

مثال ۵۸- «الف» در سال ۱۴۰۰ و «ب» در سال ۱۴۰۲ مرتکب تخریب شده‌اند که طبق قانون حاکم در زمان ارتکاب رفتار این دو نفر، مدت مرور زمان پنج سال بوده است حال طبق قانون جدید که ۱۴۰۶ لازم الاجرا شده است مدت مرور زمان به ده سال افزایش می‌یابد در سال ۱۴۰۸ می‌توان به جرم «الف» و «ب» رسیدگی کرد یا جرمشان مشمول مرور زمان شده است؟

جرم «الف»: مشمول مرور زمان شده است و دادگاه نمی‌تواند رسیدگی کند چون در سال ۱۴۰۵ (و قبل از لازم الاجرا شدن قانون لاحق) جرم «الف» مشمول مرور زمان شده و در نتیجه قانون جدید که مدت مرور زمان را ده سال کرده در مورد جرم «الف» اعمال نمی‌شود.

جرم «ب»: مشمول مرور زمان نشده است و در سال ۱۴۰۸ می‌توان به این جرم رسیدگی کرد چون در زمان لازم الاجرا شدن قانون لاحق چهار سال از وقوع جرم گذشته و در نتیجه هنوز مشمول مرور زمان نشده است (حکم قانون سابق تحقق نیافته) لذا قانون جدید مشمول این رفتار شده و جرم در سال ۱۴۱۲ مشمول مرور زمان می‌شود.

نکته ۴۱- تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک: دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

نکته ۴۲- تعیین قانون حاکم بر رفتار ارتكابی مجرم (قانونی که مجازات مجرم بر اساس آن تعیین می‌شود) با توجه به ماهیت جرایم مختلف متفاوت است و احکام آن به شرح زیر است:

۱- جرایم آنی و ساده: تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است.

۲- جرایم به عادت: فقط در صورتی تابع قانون جدید هستند که رفتار تشکیل‌دهنده عادت به اندازه کافی در زمان حکومت قانون لاحق هم تحقق یافته باشد مثلاً اشتغال به تکدی با حداقل دوبار تکدی محقق می‌شود حال:

مثال ۵۹- اگر «الف» در سال ۱۴۰۲ و در حالی که تکدی‌گری جرم نیست پنجاه بار تکدی کند و سپس با تصویب قانونی تکدی‌گری جرم شود و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «الف» یک بار تکدی‌گری کند نمی‌توان «الف» را مجازات کرد.

جرایم مستمر: هرگاه رفتار مجرمانه در زمان قانون جدید نیز ادامه یابد تابع قانون لاحق است (چه قانون لاحق خفیف‌تر از قانون سابق باشد چه شدیدتر)

مثال ۶۰- «الف» در سال ۱۴۰۳ و درحالی که مجازات نگهداری مواد مخدر یک تا سه سال حبس است مواد مخدر را نگهداری کند و در سال ۱۴۰۵ مجازات نگهداری مواد مخدر به دو تا پنج سال حبس تغییر کند در صورتی که پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید «الف» به نگهداری مواد مخدر ادامه دهد مطابق با قانون جدید محاکمه و مجازات می شود.

جرایم مرکب: اگر آخرین جزء در زمان حاکمیت قانون لاحق ارتکاب یابد مطلقاً تابع قانون لاحق است چه قانون لاحق به نفع متهم باشد چه به ضرر وی

مثال ۶۱- «الف» در مرداد ۱۴۰۱ توسل به وسایل متقلبانه کرده است و در شهریور ۱۴۰۱ مجازات کلاهبرداری تغییر می کند سپس «الف» در مهر ماه ۱۴۰۱ مال را می برد:

«الف» منطبق با قانون جدید محاکمه و مجازات می شود چه به نفع «الف» باشد چه به ضرر وی

عطف به ماسبق شدن یا نشدن آرای وحدت رویه:

در امور حقوقی: اگر رأی وحدت رویه قبل از صدور حکم قطعی باشد مؤثر است و اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد مؤثر نیست.

در امور کیفری: اگر رأی وحدت رویه قبل از صدور حکم قطعی باشد مؤثر است (چه رأی وحدت رویه به نفع متهم باشد چه به ضرر وی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد مؤثر نیست مگر اینکه به نفع محکوم باشد.

مثال ۶۲- در سال ۱۴۰۲ قانونی لازم الاجرا شده که در جرم دانستن یکی از رفتار بین قضات اختلاف نظر وجود دارد «الف» در سال ۱۴۰۴ آن رفتار را انجام داده:

حالت اول: در سال ۱۴۰۵ رأی وحدت رویه دایر بر جرم نبودن آن رفتار تصویب می‌شود و «الف» در سال ۱۴۰۶ محاکمه می‌شود:

قاضی باید «الف» را تبرئه کند.

حالت دوم: در سال ۱۴۰۵ رأی وحدت رویه دایر بر جرم دانستن آن رفتار تصویب می‌شود و «الف» در سال ۱۴۰۶ محاکمه می‌شود:

قاضی باید «الف» را به مجازات قانونی محکوم کند.

حالت سوم: «الف» در سال ۱۴۰۵ محاکمه شده و حکم برائت صادر می‌شود شاکی تجدیدنظر خواهی کرده و در این فاصله و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، رأی وحدت رویه دایر بر جرم بودن آن رفتار صادر می‌شود:

دادگاه تجدیدنظر باید «الف» مطابق با رأی وحدت رویه محکوم کند.

حالت چهارم: «الف» در سال ۱۴۰۵ به موجب حکم قطعی تبرئه می شود و در سال ۱۴۰۶ رأی وحدت رویه دائر بر جرم بودن رفتار صادر می شود:

نمی توان «الف» را دوباره محاکمه یا مجازات کرد.

حالت پنجم: «الف» در سال ۱۴۰۵ به موجب حکم قطعی محکوم به پنج سال حبس می شود و در سال ۱۴۰۶ رأی وحدت رویه دائر بر جرم نبودن رفتار صادر می شود: منطبق با ماده ۱۰ ق.م.ا. عمل شده و ادامه حبس «الف» اجرا نمی شود.

چند نمونه تست

تست ۱۳ - (الف) مرتکب جرم فرار از زندان و توقیف غیرقانونی در سال ۱۳۹۷ می شود. اگر پیش از دستگیری مجدد و آزاد کردن فرد توقیف شده، قانون لاحق، مجازات هر دو جرم را افزایش دهد و سپس فرد دستگیر شود، کدام قانون به ترتیب نسبت به «توقیف غیرقانونی» و «فرار از زندان» اعمال می شود؟ (ارشد ۱۴۰۰)

(۱) سابق - لاحق (۲) سابق - سابق

(۳) لاحق - لاحق (۴) لاحق - سابق

تست ۱۴- به موجب قانون جزایی لاحق، مجازات جرم ارتكابی تخفیف می‌یابد. محكوم علیه برای اعمال تخفیف در مجازات موضوع حکم چگونه باید اقدام کند؟ (مرکز وکلا ۹۸)

(۱) می‌تواند از دیوان عالی کشور با اعمال اعاده دادرسی تقاضای تخفیف کند.

(۲) می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای اعمال تخفیف کند.

(۳) می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اعمال تخفیف را بنماید.

(۴) می‌تواند از قاضی اجرای احکام کیفری تقاضا کند و قاضی مزبور تخفیف را اعمال کند.

تست ۱۵ - «الف» مرتکب جرمی شده که مرور زمان تعقیب آن ۳ سال بوده است. «ب» پس از چهار سال، از «الف» شکایت کرده و بازپرس به دلیل شمول مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. پس از قعطیت قرار، قانون لاحق مهلت مرور زمان را به ۷ سال افزایش می‌دهد و «ب» مجدداً مبادرت به شکایت از «الف» می‌کند. حکم قضیه چیست؟ (ارشد ۹۹)

(۱) مرتکب قابل تعقیب نیست.

(۲) با توجه به اجرای فوری مقررات مرور زمان، بازپرس رسیدگی می‌کند.

(۳) بازپرس در صورتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، مکلف به رسیدگی است.

(۴) در صورتی که رأی سابق هنوز به «الف» ابلاغ نشده باشد، مجدداً طبق قانون لاحق رسیدگی می‌شود.

فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نکته ۴۳- ماده اشاره به قانونی بودن اجرای مجازات دارد که قبلاً توضیح داده شده است.

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره - چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده ۴۸۶ - هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

نکته ۴۴ - ضمانت اجرای زمانی که در مرحله اجرای حکم آسیبی اضافه تر از آنچه مورد حکم بوده به محکوم علیه وارد می شود (ماده ۴۸۵) به ترتیب زیر است:

ردیف	علت ورود آسیب اضافه به محکوم علیه	حکم مسأله
۱	اگر عمل ارتكابی از روی عمدِ مأمور اجرای حکم باشد.	مأمور اجرای حکم به قصاص و تعزیر مقرر در ماده ۵۷۹ ق.م.ا.ت محکوم می شود.
۲	اگر عمل ارتكابی به دلیل تقصیر مأمور اجرای حکم باشد.	مأمور اجرای حکم به پرداخت دیه محکوم می شود.
۳	اگر آسیب اضافه مستند به محکوم علیه باشد (یعنی آسیب در نتیجه فعل محکوم علیه به وجود آمده باشد).	ضمان منتفی است (قصاص، دیه و تعزیر ساقط است).
۴	اگر هیچ یک از حالات فوق نباشد (یعنی مأمور اجرای حکم عامد و مقصر نبوده و آسیب نیز مستند به محکوم علیه نباشد).	در مورد قصاص و حد ضمان وجود ندارد اما در مورد تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

نکته ۴۵- ضمانت اجرای زمانی که در مرحله صدور حکم، حکم به مجازات شخص بی گناه یا مجازات اضافه بر قانون داده شود (ماده ۴۸۶) به ترتیب زیر است:

ردیف	علت ورود آسیب اضافه به محکوم علیه	حکم مسأله
۱	اگر از روی عمد قاضی باشد.	دیه از بیت المال پرداخت شده و قاضی به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
۲	اگر از روی تقصیر قاضی باشد.	دیه از بیت المال پرداخت شده و قاضی به بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
۳	اگر قاضی عامد نباشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد.	دیه از بیت المال پرداخت می شود (در این مورد بر خلاف ردیف ۴ جدول قبلی فرقی بین حد و قصاص و تعزیر نیست و در هر حال دیه پرداخت می شود).

نکته ۴۶- در آزمون‌های حقوقی اگر به طور مطلق به خسارت یا صدمه به محکوم‌علیه اشاره شده بود (بدون اینکه در سؤال به اینکه این آسیب در مرحله صدور حکم یا اجرای مجازات باشد اشاره شود) باید مطابق با ماده ۱۳ و به نحو زیر به سؤال پاسخ داده شود:

ردیف	علت ورود صدمه به محکوم‌علیه	حکم مسأله
۱	در صورتی که صدمه یا خسارت از روی عمد یا تقصیر باشد.	حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی است.
۲	در صورتی که از روی عمد یا تقصیر نباشد.	دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۱۴- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف) حد

ب) قصاص

پ) دیه

ت) تعزیر

تبصره - چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتكابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

اصل شخصی بودن مجازات استثنائاتی نیز دارد به عبارتی در مواردی شخصی به دلیل جرمی که شخص دیگری مرتکب شده است مجازات می‌شود که این موارد عبارتند از:

- ماده ۱۴۲ق.م.ا: برطبق این ماده اگر شخصی به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود مسؤولیت اعمال دیگری برعهده وی خواهد بود. با توجه به ذکر کلمه (یا) در متن ماده در صورت وجود یکی از دو مورد مذکور در ماده، شخص مسؤول رفتار دیگری خواهد بود.

- در برخی از موارد عاقله مسؤول پرداخت دیه است که این امر استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات است.

- در برخی از قوانین خاص قانون گذار شخص دیگری غیر از مرتکب جرم را مسؤول شناخته است که مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از:

۱. تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مقرر داشته است:

«مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به‌عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» در این ماده با وجود اینکه خود مدیر مسئول جرم را انجام نداده اما به دلیل جرمی که نویسنده انجام داده مجازات می‌شود.

۲. طبق مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اگر کارفرما یا مسئولین واحدهای مربوط دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت را رعایت نکنند و در اثر عدم رعایت این مقررات حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول است.

تفاوت برخی از مجازات‌هایی که تا حدودی شبیه به هم هستند:

نکته ۴۷- شباهت جزای نقدی، ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه این است که هر سه مجرم باید پولی بپردازد اما تفاوت این سه مورد به نحو زیر است:

۱- جزای نقدی: در برخی از جرایم تعزیری قانون گذار مجرم را موظف به پرداخت مبلغی به دولت کرده است. جزای نقدی متعلق به دولت است (نه بزه دیده) ضمناً جزای نقدی امری جزایی است.

ماده ۶۳۵ ق.م.ا.ت - هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از چهار تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۲- ضرر و زیان ناشی جرم: امری حقوقی است (نه جزایی) به این معنی است که اگر مجرم خسارت مالی به بزه دیده وارد کرده است آن را جبران کند مثلاً اگر «الف» اتومبیل «ب» که سه میلیارد قیمت دارد را تخریب کند موظف است سه میلیارد به «ب» بدهد بدیهی است که این امر مرتبط با حقوق خصوصی است و مبلغ پرداخت شده توسط مجرم متعلق به بزه دیده و قابل گذشت است.

۳- دیه: در غالب موارد در مورد جنایتی که امکان قصاص نباشد قانون گذار حکم به پرداخت دیه داده است به این معنی که مجرم باید مبلغی را به بزه دیده (مجنی علیه) بپردازد دیه هم مجازات و هم جبران خسارت است.

نکته ۴۸- شباهت اعدام، قصاص نفس و رجم (سنگسار) این است که در هر سه مجرم باید کشته شود تفاوت این سه مورد:

رجم (سنگسار): مجرم در گودالی گذاشته شده و سنگ به وی زده می‌شود تا بمیرد. رجم فقط در جرم زنای محصنه اعمال می‌شود.

قصاص نفس: به این معنی است که مجرم قتل عمدی انجام داده است و با درخواست اولیای دم کشته شود. قصاص نفس با درخواست اولیای دم صورت می‌گیرد و در صورت گذشت آنان قابل اعمال نیست.

اعدام: در سایر موارد (غیر از زنای محصنه و قتل عمدی) که در قانون مجازات اعدام پیش بینی شده است و طبق رویه شخص به وسیله دار زدن کشته می‌شود مانند زنای به عنف، افساد فی الارض، محاربه، لواط و... که موارد اعدام نیاز به درخواست شخص خاصی ندارد.

نکته ۴۹- تفاوت ضبط، مصادره، توقیف اموال: در توقیف، مال به صورت موقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد ولی در ضبط و مصادره از مالک مال به طور دائم سلب مالکیت شده و مال متعلق به دولت می‌شود.

نکته ۵۰- ماده ۱۹ ق.م.ا

درجه	حبس	شلاق	جزای نقدی	محرومیت از حقوق اجتماعی
درجه ۸	تا ۳ ماه	تا ۱۰ ضربه	تا ۳۰ میلیون ریال	
درجه ۷	بیش از ۳ ماه تا ۶ ماه	از ۱۱ تا ۳۰ ضربه	بیش از ۳۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال	تا ۶ ماه
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	از ۳۱ تا ۹۹ ضربه	بیش از ۶۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون ریال	بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال		بیش از ۲۴۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال	بیش از ۵ تا ۱۵ سال
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال		بیش از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال	انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال		بیش از یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ ریال	
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال		بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ ریال تا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال	
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال		بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال	

تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

ماده ۵۷۰ ق.م.ا.ت- هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

مثال ۶۳- مجازات جرمی شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است.

مثال ۶۴- مجازات جرمی یک تا هفت سال حبس است.

مثال ۶۵- مجازات جرمی از ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق است.

تبصره ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...

نکته ۵۱- در مقایسه حبس و جزای نقدی حبس ملاک است (رأی وحدت رویه ۷۴۴) در مقایسه سایر مجازات‌ها به درجه توجه می‌شود.

مثال ۶۶- جرمی دارای مجازات یک تا پنج سال حبس و ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی است.

مثال ۶۷- جرمی دارای مجازات‌های حبس از یک تا شش ماه و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه است.

مثال ۶۸- جرمی دارای مجازات ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی است.

ادامه تبصره ۳... همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

نکته ۵۲- از جمله این موارد انفصال موقت، کسر از حقوق و جزای نقدی نسبی است. (رأی وحدت رویه ۷۵۹) جزای نقدی دو حالت دارد:

مثال ۶۹- ماده ۶۳۵- هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از چهار تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مثال ۷۰- ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) ق.م.ا.ت- هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده ... محکوم می‌شود.

مثال ۷۱- طبق ماده ۳ قانون اصلاح قانون کاربری اراضی شخصی که به تغییر کاربری اراضی اقدام کند: «به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است»

تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده

است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مثال ۷۲- هم اکنون فقط در سه مورد امکان صدور حکم حبس ابد وجود دارد که عبارتند از:

- سرقت حدی در مرتبه سوم: (بند پ ماده ۲۷۸ ق.م.ا)
- اکراه در قتل عمدی (ماده ۳۷۵ ق.م.ا و تبصره ۲ این ماده)
- ممسک در قتل (ماده ۱۲۷ و موازین فقهی)

مسئولیت کیفری شخص حقوقی (تبصره ماده ۱۴ و مواد ۲۰ تا ۲۲ و ماده ۱۴۳ ق.م.ا، مواد ۷۴۷ و ۷۴۸ ق.م.ا.ت و ماده ۶۹۴ ق.آ.د.ک)

ماده ۱۴۳- در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۷۴۷ ق.م.ا.ت- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف) انحلال شخص حقوقی [درجه یک]

ب) مصادره کل اموال [درجه یک]

پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال [درجه پنج یا شش]

ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال [درجه پنج یا شش]

ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال [درجه شش]

ج) جزای نقدی

چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها [درجه شش]

تبصره - مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۱ - میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

ماده ۲۲ - انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرأً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

اعمال حاکمیتی: اعمالی که فقط دولت می تواند انجام دهد.
مانند روابط سیاسی با دیگر کشورها، دستگیری متهمین
اعمال تصدی: علاوه بر دولت، افراد دیگر نیز می توانند
انجام دهند. مانند واردات و صادرات

مجازات شخص حقوقی

نکته ۵۳- اگر برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا پس از
تشکیل، هدف شخص حقوقی منحصرأ ارتکاب جرم باشد:
انحلال و مصادره اموال

نکته ۵۴- اگر برای ارتکاب جرم به وجود نیامده باشد و
فعالیت منحصرانه مجرمانه نداشته باشد:

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی
به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

۲- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

۳- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر
برای مدت پنج سال

۴- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

۵- جزای نقدی (اگر مجازات جرم ارتكابی برای شخص
حقیقی جزای نقدی باشد).

تست ۱۶- اگر رئیس یک دانشگاه غیر دولتی، به نام شخص حقوقی، مرتکب پنج فقره جرم تصرف عدوانی با مجازات یک ماه تا یک سال حبس شود، در صورت محکومیت دانشگاه، کدام مجازات را می‌توان نسبت به شخص حقوقی تعیین کرد؟ (دکتر ۹۸ - دکتر ۱۴۰۱)

(۱) انحلال و مصادره اموال

(۲) انتشار حکم محکومیت

(۳) دو تا چهار برابر جزای نقدی درجه شش

(۴) اساساً دانشگاه دارای مسئولیت کیفری نیست.

تست ۱۷- مدیرعامل یک شرکت تجاری با سابقه و شهرت نیک، در راستای منافع شرکت، مرتکب دو فقره کلاهبرداری به مبلغ دویست میلیون تومان می‌شود. دادگاه برای شخص حقوقی، کدام مورد زیر را به‌عنوان مجازات می‌تواند تعیین نماید؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال

(۲) مصادره کل اموال و انتشار حکم به‌وسیله رسانه‌ها

(۳) جزای نقدی و ممنوعیت از انجام موقت چند فعالیت شغلی

(۴) خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و انتشار حکم به‌وسیله رسانه‌ها

نکته ۵۵- در برخی از قوانین خاص مجازات‌های مشخصی برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده است. نمونه‌های این موارد عبارتند از:

- ماده ۲۷۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴: «چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری.»

- تبصره ۵ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳): «در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.»

- ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: «... در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توییح، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم،

تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

- در مواردی که شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای می‌شود طبق ماده ۷۴۸ ق.م.ا.ت به نحو زیر عمل می‌شود:

ماده ۷۴۸- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

• در صورتی که ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی عمده‌اً از پالایش (فیلتر) محتویات مجرمانه که توسط کارگروه مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی تعیین شده است خودداری کنند منحل خواهند شد. (مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ ق.م.ا.ت)

• ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی»

در این موارد مسؤول شناخته شدن شخص حقوقی تابع ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی است اما مجازات این اشخاص همان مجازات‌هایی که در خود قوانین خاص اشاره شده است.

موارد انحلال شخص حقوقی:

شخص حقوقی جرم رایانه‌ای که مجازات آن بیش از پنج سال حبس است را تکرار کند. (ماده ۷۴۸ ق.م.ا.ت)

در صورتی که ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی عمداً از پالایش (فیلتر) محتویات مجرمانه که توسط کارگروه مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی تعیین شده است خودداری کنند (مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ ق.م.ا.ت)

قاچاق کالای ارز و کالای غیرممنوع در بار دوم

قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته در همان بار اول

موارد الزامی جزای نقدی

جرم پولشویی (دو تا چهار برابر)

جرم قاچاق کالا و ارز (دو تا چهار برابر)

جرایم رایانه‌ای (سه تا شش برابر)

ماده ۶۹۴ آ.د.ک- در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.

مثال ۷۳- شرکت «الف» که مرکزیت آن در تهران است و دارای چند شعبه در شهرهای مختلف است حال اگر شعبه اصفهان مرتکب جرم شود: فقط شعبه اصفهان مجازات می شود مگر اینکه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام کرده باشد که در این صورت هم مرکزیت اصلی و هم شعبه اصفهان مسؤولیت کیفری دارد.

مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی (مواد ۲۳ تا ۲۶ ق.م.ا)

نکته ۵۶- مجازات قضایی و قانونی:

مجازات قانونی آن مجازاتی که در قانون آمده است.

مجازات قضایی مجازاتی که قاضی تعیین می‌کند.

مثال ۷۴- «الف» جرم قلب سکه طلا (ماده ۵۱۸ ق.م.ا.ت)

را انجام داده است:

مجازات این جرم در ماده ۵۱۸ یک تا ده سال حبس

تعیین شده است: مجازات قانونی

قاضی «الف» را به دو سال حبس محکوم می‌کند:

مجازات قضایی

مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی:

مجازات اصلی: همان مجازاتی که در قانون برای جرایم

مختلف ذکر شده است. (مانند همان یک تا ده سال

حبس در ماده ۵۱۸ که در بالا اشاره شد).

مجازات تکمیلی (تتمیمی): در برخی جرایم به قاضی این

اختیار داده شده است که علاوه بر مجازات اصلی یک یا

چند مجازات دیگر که در ماده ۲۳ ق.م.ا ذکر شده را

برای مرتکب در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی اختیاری

است و در دادنامه ذکر می‌شود.

مجازات تبعی: در برخی از جرایم به طور اتوماتیک علاوه بر مجازات اصلی محرومیت‌هایی به طور دائم یا در مدت معین بر مرتکب تحمیل می‌شود. مجازات تبعی در دادنامه ذکر نمی‌شود.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

الف) اقامت اجباری در محل معین

ب) منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

پ) منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت) انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث) منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج) منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

چ) منع از حمل سلاح

ح) منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ) اخراج بیگانگان از کشور

د) الزام به خدمات عمومی

ذ) منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ) الزام به تحصیل

س) انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

مثال ۷۵- ماده ۷۱۸ ق.م.ا.ت که در مورد برخی از مصادیق تصادفات رانندگی مقرر داشته است:

«دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»

تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

مثال ۷۶- «چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.»

تبصره ۳- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

مثال ۷۷- اگر شخصی به مدت یک سال به ممنوعیت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده باشد و در ماه اول سه بار رانندگی کند: تا چهارماه به مدت مجازات وی افزوده می‌شود:

اگر سه ماه بعد مجدداً رانندگی کرد: به جزای نقدی یا حبس درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و باقی مانده مجازات تکمیلی اجرا نمی‌شود.

تست ۱۸- مجازات تکمیلی، در کدام یک از جرایم تجویز شده است؟ (مرکز وکلا ۱۴۰۰)

- (۱) حدود، قصاص و تمام جرایم عمدی تعزیری
- (۲) حدود، قصاص و فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش
- (۳) حدود، قصاص و تمام جرایم تعزیری
- (۴) حدود، قصاص، دیات و تمام جرایم تعزیری

تست ۱۹- اگر محکوم، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، تکلیف دادگاه صادرکننده حکم چیست؟ (قضاوت ۹۸- قضاوت ۹۵- وکالت ۹۴)

(۱) می تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.

(۲) برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد.

(۳) مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می شود.

(۴) می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار اول، مجازات تکمیلی را به مجازات تکمیلی دیگر تبدیل کند.

تست ۲۰- در خصوص مجازات های تکمیلی، کدام مورد، صحیح نیست؟ (وکالت ۹۳)

(۱) در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اعمال است.

(۲) اصولاً بیش از دو سال نیست.

(۳) همراه با مجازات حدی مستوجب قصاص یا تعزیری، قابل اعمال است.

(۴) باید متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات مجرم باشد.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

مثال ۷۸- شخصی سال ۱۴۰۲ به ده سال حبس محکوم و حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۰۶ حکم آزادی مشروط به مدت ۵ سال صادر می‌شود.

تست ۲۱- شخصی مرتکب جرمی با مجازات دو تا ده سال حبس شده و به سه سال حبس محکوم می‌شود حبس وی در سال ۱۴۰۳ شروع به اجرا می‌شود.

تست ۲۲- شخصی در سال ۱۴۰۰ به اعدام یا قصاص نفس محکوم و در سال ۱۴۰۲ در اثر عفو یا گذشت، اعدام وی به ۶ سال حبس کاهش می‌یابد وی تا سال ۱۴۰۸ در حبس است.

تست ۲۳- شخصی در سال ۱۴۰۵ به دلیل ارتکاب جرم قلب سکه طلا با مجازات یک تا ده سال حبس به هشت سال حبس محکوم می‌شود اما مجازات وی اجرا نمی‌شود.

تست ۲۴- شخصی به دلیل ارتکاب جرمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و از سال ۱۴۰۰ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۰۸ حکم به چهار سال آزادی مشروط صادر می‌شود.

تست ۲۵- شخصی به دلیل ارتکاب جرمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و از سال ۱۴۰۰ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۱۰ به دلیل عفو خصوصی از زندان آزاد می‌شود.

تست ۲۶- شخصی به دلیل ارتکاب جرمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و از سال ۱۴۰۰ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۰۸ حکم به چهار سال آزادی مشروط صادر می‌شود و در سال ۱۴۱۰ به دلیل تخطی از دستورات دادگاه آزادی مشروط لغو می‌شود.

تست ۲۷- شخصی در سال ۱۴۰۰ به دلیل تصادف رانندگی به سه سال حبس محکوم و در سال ۱۴۰۱ حبس وی شروع به اجرا می‌شود.

تست ۲۸- شخصی به دلیل ارتکاب جرمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و از سال ۱۴۰۰ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۰۸ به دلیل عفو مدت حبس وی به ده سال کاهش می‌یابد.

تست ۲۹- شخصی در سال ۱۴۰۰ به حبس ابد محکوم سپس در سال ۱۴۱۲ مدت حبس وی به ۱۵ سال کاهش و در سال ۱۴۱۵ از حبس آزاد می‌شود.

تست ۳۰- شخصی در سال ۱۴۰۰ به دلیل کلاهبرداری به مجازات دو سال حبس محکوم و حبس وی از ۱۴۰۳ شروع به اجرا شده است.

نکته ۵۷- در فرضی که شخصی به چند مجازات محکوم شده است فقط یک مجازات تبعی اجرا می‌شود.

مثال ۷۹- شخصی به علت ارتکاب سه به جرم به هفت سال حبس، سه سال حبس و قطع عضو محکوم شده است.

تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

ماده ۹۵ ق.م.ا- محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

ماده ۸۷ ق.م.ا- دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف) داوطلب شدن در انتخاب ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث) عضویت در هیأت‌های منصفه و امنای شوراهای حل اختلاف

ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفترباری

خ) انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ) استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر) تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به‌عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲- هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.

نکته ۵۸- محکومیت کیفری مؤثر: کسی دارای محکومیت مؤثر کیفری است که در حال گذراندن مجازات تبعی باشد لذا افراد زیر فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر هستند:

کسی که به موجب حکم قطعی به مجازات محکوم شده نشده است.
کسی که به مجازات محکوم شده ولی مجازات وی دارای مجازات تبعی نبوده مانند حبس درجه شش
کسی که به مجازات محکوم شده و مجازات وی دارای مجازات تبعی بوده ولی مدت مجازات تبعی وی به اتمام رسیده

نکته ۵۹- نائل شدن به اعاده حیثیت: اتمام مجازات تبعی

نحوه اجرای مجازات (مواد ۲۷ تا ۳۶ ق.م.ا)

ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد...

مثال ۸۰- در سال ۱۴۰۲ حکم قطعی به ۵ سال حبس صادر و در سال ۱۴۰۴ حبس مرتکب آغاز می‌شود: مرتکب باید تا سال ۱۴۰۹ در حبس بماند.

ادامه ماده ۲۷- در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود...

مثال ۸۱- شخصی قبل از صدور حکم قطعی یک ماه در بازداشت بوده و به موجب حکم قطعی به شش ماه حبس محکوم می‌شود: پنج ماه حبس می‌شود.

ادامه ماده ۲۷- در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال است.

مثال ۸۲- شخصی به اتهام صدور تصدیق نامه خلاف واقع قبل از حکم قطعی ۱۰ روز بازداشت بوده و به موجب حکم قطعی به ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود: ۴۰ ضربه شلاق می‌خورد.

مثال ۸۳- شخصی ۲۰ روز بازداشت بوده و به موجب حکم قطعی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود:
۶۰ میلیون ریال جزای نقدی می‌پردازد.

مثال ۸۴- شخصی به اتهام شرب خمر قبل از صدور حکم قطعی ۲۰ روز بازداشت بوده و به موجب حکم قطعی به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است:
همان ۸۰ ضربه شلاق اجرا می‌شود.

ادامه ماده ۲۷- چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.
--

مثال ۸۵- شخصی قبل از صدور حکم قطعی چهار ماه بازداشت بوده:

حالت اول: به پنج ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است:
یک ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی اجرا می‌شود.

حالت دوم: به سه ماه حبس ۴۵ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود:
به ۳۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

بند الف ماده ۵۱۶ ق.آ.د.ک - به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

مثال ۸۶ - شخصی سی روز بازداشت بوده و به ۱۸۰ روز جزای نقدی روزانه محکوم شده است:

۱۵۰ روز جزای نقدی روزانه اجرا می شود.

مثال ۸۷ - شخصی پنجاه روز بازداشت بوده و به ۵۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم شده است: صد ساعت خدمات عمومی رایگان اجرا می شود.

مثال ۸۸ - شخصی دوازده روز بازداشت بوده و به شش ماه دوره مراقبت محکوم می شود: چهار ماه دوره مراقبت اجرا می شود.

مثال ۸۹ - شخصی قبل از صدور حکم قطعی دو ماه بازداشت بوده و به دو سال انفصال موقت محکوم می شود: همان دو سال انفصال در مورد وی اجرا می شود.

تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود

مثال ۹۰- شخصی نه روز و سه ساعت بازداشت بوده و به موجب حکم قطعی به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است:

۲۰ ضربه شلاق اجرا می‌شود.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده ۵۲۹ آ.د.ک - هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

مثال ۹۱- شخصی به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است: صد ساعت خدمات عمومی رایگان

بند ب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

مثال ۹۲- شخصی به هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است:

هشتاد روز حبس می شود.

ماده ۲۹- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود...

مثال ۹۳- مثلاً اگر در سال ۱۴۰۱ «الف» به جرم کلاهبرداری به سه سال و جزای نقدی محکوم و عاجز از پرداخت جزای نقدی باشد:

ابتدا تا سال ۱۴۰۴ حکم حبس اجرا می شود و پس از آن بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا می شود.

ادامه ماده ۲۹- که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

نکته ۶۰- حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی:

سه سال است مگر اینکه جرم ارتكابی علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس داشته باشد و مدت آن کمتر از سه سال باشد که در این صورت به اندازه حداکثر حبس است.

مثال ۹۴- مجازات جرمی جزای نقدی و شش ماه تا دو سال حبس است: حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی دو سال است.

مثال ۹۵- مجازات جرمی جزای نقدی و یک تا پنج سال حبس است: حداکثر بازداشت جزای نقدی سه سال است.

مثال ۹۶- مجازات جرمی صرفاً جزای نقدی است یا مجازات جرمی جزای نقدی و شلاق است: حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی سه سال است.

نکته ۶۱- حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز ۱۵ سال است. (ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

تبصره ۲ ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

مثال ۹۷- «الف» به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی سه سال بازداشت می شود:

مابقی جزای نقدی (حدود سه میلیارد ریال) برعهده «الف» باقی می ماند که در صورتی که توانایی مالی پیدا کند از وی گرفته می شود.

ماده ۳۰ - منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱ - منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲ - منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.

ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتكابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف) رشا و ارتشا

ب) اختلاس

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

- ت) مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
- ث) تبانی در معاملات دولتی
- ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی
- چ) تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت
- ح) جرایم گمرکی
- خ) قاچاق کالا و ارز
- د) جرایم مالیاتی
- ذ) پولشویی
- ر) اخلال در نظام اقتصادی کشور
- ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

تخفیف و معافیت از مجازات (مواد ۳۷ تا ۳۹ ق.م.ا)

نکته ۶۲- معاذیر معاف کننده قانونی: مانند ماده ۵۰۷ ق.م.ا.ت

نکته ۶۳- معاذیر تخفیف دهنده قانونی: مانند تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م.ا.ت

مثال ۹۸- مجازات سه تا ده سال حبس: تقلیل به یک سال حبس

مثال ۹۹- مجازات دو تا پنج سال حبس: تبدیل به پانصد میلیون ریال جزای نقدی

نحوه و میزان تبدیل و تخفیف مجازات:

مجازات جرم ارتكابی	مجازات‌ای که دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف تعیین کند.
مصادره کل اموال	جزای نقدی درجه یک تا چهار
انفصال دائم	انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
حبس درجه یک تا چهار	تقلیل به میزان یک تا سه درجه (در این مورد دادگاه در مقام تخفیف مجازات باید حتماً مجازات حبس تعیین کند و نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری مانند جزای نقدی یا شلاق تبدیل کند. مثلاً دادگاه در صورت تخفیف حبس درجه ۳ باید حبس درجه ۴ تا ۶ تعیین کند و نمی‌تواند به مجازات دیگری غیر از حبس حکم دهد).
حبس درجه پنج	حبس درجه شش یا حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج
حبس درجه شش	حبس درجه هفت یا حبس درجه هشت ^۱ یا جزای نقدی درجه شش
حبس درجه هفت	جزای نقدی درجه هفت
سایر مجازات‌های تعزیری (غیر از حبس و انفصال دائم و مصادره کل اموال) مانند شلاق و جزای نقدی	دادگاه می‌تواند یک تا دو درجه تقلیل داده یا آن را تبدیل به مجازاتی از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر کند.

۱. البته در صورتی که دادگاه مجازات حبس درجه هشت (از یک روز تا سه ماه حبس) تعیین کند طبق تبصره ماده ۳۷ ملزم است مجازات را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.

ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر

مثال ۱۰۰- مجازات جرمی پنج تا پانزده سال حبس است:

مثال ۱۰۱- مجازات جرمی یک تا هفت سال حبس است.

ب - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه

مثال ۱۰۲- مجازات جرمی یک تا سه سال حبس است.

مثال ۱۰۳- مجازات جرمی شش ماه تا دو سال حبس است.

مثال ۱۰۴- مجازات جرمی یک تا شش ماه حبس است.

پ - تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

ت - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر

مثال ۱۰۵- شلاق تعزیری درجه شش:

شلاق درجه هفت یا هشت

یا جزای نقدی درجه شش یا هفت

مثال ۱۰۶- محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج:

محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش یا هفت

یا جزای نقدی درجه پنج یا شش

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

تست ۳۱- «الف» مرتکب جرمی با مجازات دو تا پنج سال حبس شده است دادگاه در مقام تخفیف به کدام مجازات نمی تواند حکم دهد؟

(۱) سه ماه و یک روز حبس (۲) جزای نقدی درجه پنج

(۳) هشت ماه حبس (۴) جزای نقدی درجه شش

تست ۳۲- با اعمال مقررات عمومی تخفیف، کدام مجازات قابل تبدیل به مجازات از نوع دیگر نیست؟ (دکتر ۱۴۰۰- با تغییر)

(۱) حبس درجه پنج (۲) حبس درجه چهار

(۳) شلاق درجه شش (۴) مصادره کل اموال شخص حقوقی

تست ۳۳- در مورد تخفیف یا تقلیل مجازات کدام گزینه نادرست است؟ (تألیفی)

(۱) تبدیل حبس درجه شش به جزای نقدی درجه شش

(۲) تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به مدت پنج سال

(۳) تبدیل حبس درجه هفت به جزای نقدی درجه هشت

(۴) تقلیل حبس درجه سه به حبس درجه شش

نکته ۶۴- در برخی از موارد قانون گذار مقدار دیگری غیر از مقادیر مذکور در این ماده را برای تخفیف مجازات تعیین کرده است نمونه های آن عبارتند از:

- ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر مقرر داشته است: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود ...

مثال ۱۰۷- مجازات جرمی چهار سال تا ده سال حبس است.

مثال ۱۰۸- مجازات جرمی ده سال حبس است.

- طبق مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم نیروهای مسلح در مواردی که جرایم مذکور در قانون جرایم نیروهای مسلح دارای مجازات حبس باشد دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا یک سوم حداقل مجازات کاهش دهد.

مثال ۱۰۹- مجازات جرمی سه تا ده سال حبس است.

- در جرم اسید پاشی و شروع به آن فقط در صورت گذشت شاکی نسبت به مجازات تعزیری (نه در صورت وجود سایر جهات تخفیف که در ماده ۳۸ ق.م.ا آمده است) دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را فقط یک درجه تخفیف دهد. (ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن مصوب ۱۳۹۸)

نکته ۶۵- طبق ماده ۹۳ در مورد جرایم اطفال و نوجوانان، دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

نکته ۶۶- در برخی از موارد اعمال کیفیات مخففه ممنوع است نمونه‌های آن عبارتند از:

- ماده ۷۱۹ ق.م.ا.ت در مورد تصادفات رانندگی مقرر داشته است: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه نماید.»

- بر طبق ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.»

- تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مقرر داشته است: «... اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

ماده ۳۸ - جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان،
تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به
کار رفته برای ارتکاب آن

پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل
رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه
شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین
تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل
کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی
برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در
حکم خود قید کند.

نکته ۶۷- توبه در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج (ماده
۱۱۵ ق.م.ا)

نکته ۶۸- رعایت دستورات مندرج در نظارت قضایی
(ماده ۲۵۳ ق.آ.د.ک)

نکته ۶۹- گذشت شاکی پس از صدور حکم (ماده ۴۸۳
ق.آ.د.ک)

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد
خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب
همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مثال ۱۱۰- تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م.ا.ت- در تمام موارد
مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه
کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و
تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف
را درباره او رعایت خواهد نمود.

مثال ۱۱۱- ماده ۵۵۴ ق.م.ا.ت- هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

ماده ۳۹- در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

نکته ۷۰- مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. (ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

نکته ۷۱- با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود لذا نهادهایی که گذشت شاکی در آن‌ها شرط دانسته شده فقط در جرایم غیر قابل گذشت اعمال می‌شوند و در جرایم قابل گذشت قابلیت اعمال ندارند نهادهایی که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی در آن‌ها شرط دانسته شده عبارتند از: معافیت از کیفر (ماده ۳۹ ق.م.ا)، نظام نیمه آزادی (ماده ۵۷ ق.م.ا)، اعمال مجازات جایگزین حبس در مواردی که اعمال آن اختیاری است (نه مواردی که اعمال آن الزامی است) (ماده ۶۴ ق.م.ا و رأی وحدت رویه ۷۴۶)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)

نکته ۷۲- نهادهایی که عدم وجود محکومیت (سابقه) کیفری مؤثر در آن‌ها شرط است: معافیت از کیفر (ماده ۳۹ ق.م.ا)، تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ ق.م.ا)، تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ ق.م.ا)، تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)، ارجاع به میانجیگری (ماده ۸۲ ق.آ.د.ک)

تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۰ تا ۵۵ ق.م.ا)

نکته ۷۳- تعلیق تعقیب: این نهاد که در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک پیش‌بینی شده است به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب، دادستان یا دادگاه (نه بازپرس) برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند این ماده مقرر داشته است:

«در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند...»

نکته ۷۴- تعویق صدور حکم: به این معنی است که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت وی را احراز کرده باشد اما حکم محکومیت را صادر نکرده و صدور حکم را به تأخیر بیندازد.

نکته ۷۵- تعلیق اجرای مجازات: به این معنی است که دادگاه تعقیب متهم را آغاز کرده و پس از احراز مجرمیت، حکم محکومیت را نیز صادر کند ولی اجرای مجازات را به تأخیر بیندازد.

نکته ۷۶- تعویق اجرای مجازات: ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد:

الف) دوران بارداری

ب) پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده ۵۰۲- هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

ماده ۴۰- در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب) پیش بینی اصلاح مرتکب

پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۹۴- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۴۱- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب) در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورهای و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت) کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره- تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت) پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه
موتوری

ج) خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی یا
استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم
یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه

ح) گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری
مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی،
اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴- در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب
حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه
هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت
صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه،
قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به
مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره - در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵ - پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

ماده ۴۶ - در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مثال ۱۱۲- دادگاه به هفت سال حبس حکم داده و همه هفت سال را تعلیق کند.

مثال ۱۱۳- دادگاه به هفت سال حبس حکم داده و حکم به اجرای دو سال و تعلیق پنج سال بدهد.

مثال ۱۱۴- دادگاه به هفت سال حبس حکم داده و هیچ مقداری از آن را تعلیق نکند اما پس از گذشت مثلاً چهار سال، سه سال باقی مانده حبس را تعلیق کند.

نکته ۷۷- تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات: مجازات قانونی ملاک است.

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است....

نکته ۷۸- در جرایم علیه امنیت:

تعویق صدور حکم: مطلقاً ممنوع

تعلیق اجرای مجازات: تعلیق کل مجازات مطلقاً ممنوع و تعلیق بخشی از مجازات در صورت همکاری مرتکب مجاز

ب) جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا تبصره - ... همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده ... بلامانع است.

نکته ۷۹- رابطه نامشروع غیر از زنا بین زن و مرد، تظاهر به عمل حرام در اماکن و انظار عمومی، حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی (مواد ۶۳۸ و ۶۳۸ ق.م.ا.ت):

تعویق صدور حکم ممنوع ولی تعلیق اجرای مجازات جایز است.

نکته ۸۰- دایر کردن مراکز فساد و فحشا، تشویق کردن مردم به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن (ماده ۶۳۹ ق.م.ا.ت) به نمایش گذاشتن یا ساختن یا نگاهداری یا وارد یا صادر کردن یا متصدی معامله شدن یا به معرض انظار عمومی گذاشتن هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، معرفی فاعل این اعمال یا محل نگهداری آنها برای تشویق به معامله این اشیا (ماده ۶۴۰):

هم تعویق صدور حکم و هم تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست. و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد

ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج) جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - ... و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است رعایت ماده ۴۶ این قانون در خصوص تبصره الزامی است.

نکته ۸۱- کلاهبرداری: مطلقاً قابل تعلیق است و اگر صد میلیون ریال یا کمتر باشد قابل تعویق است.

نکته ۸۲- سایر جرایم اقتصادی (به جز کلاهبرداری): بالای صد میلیون ریال باشد غیر قابل تعویق و تعلیق و صد میلیون ریال یا کمتر باشد قابل تعویق و تعلیق است.

نکته ۸۳- در برخی از قوانین خاص قانون‌گذار صدور قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات را ممنوع دانسته است که با توجه به ماده ۴۷ ق.م.ا این موارد نسخ ضمنی شده است و این جرایم قابل تعلیق هستند (مستنبط از رأی وحدت رویه ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹) از جمله این موارد که سابقاً قابل تعلیق نبوده اما هم اکنون قابل تعلیق هستند عبارتند از:

- تبصره ۵ ماده ۱ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مقرر داشته است: «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده»

- ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»

• طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ ساخت، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن، در اختیار دیگری قرار دادن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست اما هم‌اکنون طبق ماده ۴۷ ق.م.ا و ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) فقط قاچاق مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست.

• طبق تبصره ماده ۲ ق.ت.م.م.ا.ک دادگاه نمی‌تواند مجازات تحصیل مال نامشروع را تعلیق کند.

نکته ۸۴- اگر قانونی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی (بعد از ۶ خرداد ۱۳۹۲) تصویب شده باشد و در آن قانون مواردی غیر قابل تعویق یا تعلیق دانسته شده باشد آن موارد غیر قابل تعویق و تعلیق هستند موارد زیر قوانینی هستند که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده و در نتیجه در موارد زیر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد:

• ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.»

- تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
- مثال ۱۱۵-** مجازات جرمی دو تا پنج سال حبس است: همه نهادها در مورد آن جایز است.
- مثال ۱۱۶-** مجازات جرمی شش تا پانزده سال حبس است و قاضی به شش سال حبس حکم دهد: همه نهادهای ارفاقی غیر از عفو رهبری ممنوع است.
- مثال ۱۱۷-** مجازات جرمی شش تا پانزده سال حبس است و قاضی به ده سال حبس حکم دهد: غیر از تعلیق سایر نهادها جایز است و تعلیق تمام مجازات جایز نیست و تعلیق بخشی از مجازات پس از گذشتن شش سال از حبس جایز است.

ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص،

دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

مثال ۱۱۸- فرض کنیم «الف» در سال ۱۴۰۰ به مجازات ده سال حبس محکوم و مجازات وی به مدت پنج سال (تا سال ۱۴۰۵) تعلیق می‌شود:

حالت اول: اگر به مدت تعلیق اضافه نشود در صورتی که «الف» در سال ۱۴۰۶ مرتکب جرم شود مجازات جرم اول وی که تعلیق شده بود اجرا نمی‌شود چون جرم جدید بعد از پایان مدت تعلیق انجام پذیرفته است.

حالت دوم: اگر دو سال به مدت تعلیق اضافه شود (تا سال ۱۴۰۷ تعلیق خواهد بود). در نتیجه در صورتی که «الف» در سال ۱۴۰۶ مرتکب جرم شود مجازات جرم اول وی که تعلیق شده بود اجرا می‌شود چون جرم جدید در مدت زمان تعلیق بوده است.

ماده ۵۵۲ ق.آ.د.ک- هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می گیرد.

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.

تست ۳۴- «الف» در سال ۱۴۰۲ به شش سال حبس محکوم که دو سال از حبس وی به مدت سه سال تعلیق می شود اگر حبس غیر معلق در همان ۱۴۰۲ شروع به اجرا شود مجازات تعلیق شده در چه سالی پایان می یابد؟ (تألیفی)

(۲) سال ۱۴۰۸

(۱) سال ۱۴۰۵

(۴) سال ۱۴۱۰

(۳) سال ۱۴۰۹

تست ۳۵- «الف» در سال ۱۴۰۴ به چهار سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود دادگاه مجازات جزای نقدی را به مدت دو سال تعلیق می‌کند اگر مجازات حبس سال ۱۴۰۵ شروع به اجرا شود مدت تعلیق جزای نقدی چه زمانی به پایان می‌رسد؟ (تألیفی)

(۱) سال ۱۴۰۶ (۲) سال ۱۴۰۷

(۳) سال ۱۴۱۱ (۴) سال ۱۴۱۲

تبصره- در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آن که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر بوده است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

نیمه آزادی - آزادی مشروط - تحت سامانه الکترونیکی قرار دادن (مواد ۵۷ تا ۶۳ ق.م.ا)

ماده ۵۶ - نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده ۵۷ - در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

مثال ۱۱۹- «الف» مرتکب جرمی با مجازات ده تا سی سال حبس شده و به پانزده سال حبس محکوم شده است:
نمی‌توان حکم به نظام نیمه آزادی داد.

مثال ۱۲۰- «الف» مرتکب جرمی با مجازات سه تا ده سال حبس شده است و قاضی به چهار سال حبس حکم داده است:
پس از گذشت یک چهارم (یک سال) می‌توان حکم به نظام نیمه آزادی داد.

مثال ۱۲۱- «الف» مرتکب جرمی با مجازات دو تا پنج سال حبس شده است و قاضی به سه سال حبس حکم داده است:
از همان ابتدا می‌توان حکم به نظام نیمه آزادی داد.

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهند که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف) و ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

- جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر است که اگر مجازات جرم ارتكابی بیش از پنج سال حبس باشد (نه پنج سال یا کمتر) و قاضی مرتکب را به حداقل مجازات قانونی محکوم کند (نه زمانی که بیش از حداقل مجازات قانونی محکوم می‌کند) امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد. (تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر)

- جرم اسیدپاشی و شروع به آن که تحت هیچ شرایطی امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد. (ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن مصوب ۱۳۹۸)
- شخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است (ماده ۲۴)
- بازداشت بدل از جزای نقدی.
- تبعید و اقامت اجباری

نکته ۸۵- مجازات قضایی ملاک است:

مثال ۱۲۲- مجازات قانونی جرمی سه پانزده سال است و قاضی به شش سال حبس حکم داده است.

ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود. لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی‌مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

مثال ۱۲۳- شخصی به دو سال حبس محکوم و پس از گذشت یک سال و سه ماه، حکم آزادی مشروط صادر می‌شود.

مثال ۱۲۴- شخصی به هشت سال حبس محکوم و پس از گذشت پنج سال، حکم به آزادی مشروط صادر می‌شود.

ماده ۶۰- دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.

ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی‌مانده محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.

ماده ۶۲- در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز در صورت گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۳- آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

آدرس سایتی که تدریس ها در آن قرار می گیرد:

ahmadghafoori.com

آدرس تلگرامی که تدریس ها در آن قرار می گیرد:

@jazaghafoori

جایگزین حبس (مواد ۶۴ تا ۸۷ ق.م.ا)

ماده ۶۴- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنجیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

۱- مجازات مندرج در دادنامه تا سه ماه (تا ۹۰ روز) حبس باشد (صرف نظر از اینکه جرم عمدی است یا غیرعمدی و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتكابی چه میزانی است^۱). (مواد ۶۵ و تبصره ماده ۳۷)	موارد الزامی جایگزین حبس
۲- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بین نود و یک روز تا ۶ ماه حبس است در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت کیفری به شرح مندرج در ماده ۶۶ را نداشته باشد. (ماده ۶۶)	
۳- جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها دو سال حبس یا کمتر است. (ماده ۶۸)	
۴- مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است. (ماده ۶۹)	

۱. بدیهی است زمانی که مجازات قانونی جرمی تا سه ماه حبس باشد چون مجازات قضایی نیز قطعاً تا سه ماه حبس است لذا حکم به جایگزین حبس الزامی است.

۱- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه (شش ماه و یک روز) تا یک سال حبس است در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت کیفری به شرح مندرج در ماده ۶۶ را نداشته باشد (ماده ۶۷)	مـوارد اختیاری جایگزین حبس
۲- جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از دو سال حبس است.	
۱- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا یک سال حبس است در صورتی که مرتکب دارای سابقه کیفری به شرح مندرج در ماده ۶۶ باشد. (مواد ۶۶ و ۶۷)	مـوارد ممنوعیت جایگزین حبس
۲- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است. حتی اگر مرتکب سابقه کیفری مندرج در ماده ۶۶ را نداشته باشد و قاضی هم با کیفیات مخفیه مجازاتی کمتر از یک سال حبس تعیین کند. (ماده ۷۳)	
۳- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با هرمیزان مجازاتی که داشته باشند مثلاً اگر چه در جرایم عمدی با حداکثر ۶ ماه حبس حکم به جایگزین حبس الزامی است اما اگر جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد صدور حکم جایگزین حبس ممنوع است. (ماده ۷۱)	

ماده ۶۸- مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر این که مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

مثال ۱۲۵- تصادف رانندگی منجر به تغییر شکل دائمی عضو (ماده ۷۱۵ ق.م.ا.ت) با مجازات دو ماه تا یک سال حبس: اجباری

مثال ۱۲۶- مسامحه و اهمال مأمور محافظت از متهم که منجر به فرار وی شود (ماده ۵۴۸ ق.م.ا.ت) با مجازات شش ماه تا سه سال حبس که قاضی به یک سال حبس حکم داده باشد: اختیاری

ماده ۶۵- مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

تبصره ماده ۳۷- (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون ریال بدهد.

مثال ۱۲۷- مجازات قانونی یک تا سه ماه حبس: جایگزین حبس قانون مجازات

مثال ۱۲۸- مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس و قاضی با اعمال تخفیف به سه ماه حبس حکم دهد: مجازات جایگزین قانون مجازات

مثال ۱۲۹- مجازات قانونی سه ماه تا دو سال حبس و قاضی به سه ماه حبس حکم دهد: طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود.

ماده ۶۶ - مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر این که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری

ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

مثال ۱۳۰- مجازات جرمی یک تا پنج ماه حبس است:

مثال ۱۳۱- «الف» در سال ۱۴۰۰ به جرم شرب خمر محکوم به شلاق شده است و حکم در سال ۱۴۰۳ اجرا می شود وی در سال ۱۴۰۶ مرتکب جرمی با مجازات یک تا شش ماه حبس می شود:

مثال ۱۳۲- «الف» در سال ۱۴۰۰ به جرم شرب خمر محکوم به شلاق شده است و حکم در سال ۱۴۰۳ اجرا می شود وی در سال ۱۴۰۹ مرتکب جرمی با مجازات یک تا شش ماه حبس می شود:

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

مثال ۱۳۳- مجازات جرمی سه ماه تا یک سال حبس است:

مثال ۱۳۴- «الف» در سال ۱۴۰۴ به سه سال حبس محکوم و در سال ۱۴۰۶ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۱۳ «الف» مرتکب جرم تعزیری عمدی با مجازات شش ماه تا یک سال حبس می‌شود:

مثال ۱۳۵- «الف» در سال ۱۴۰۴ به سه سال حبس محکوم و در سال ۱۴۰۶ حبس شروع به اجرا می‌شود در سال ۱۴۱۵ «الف» مرتکب جرم تعزیری عمدی با مجازات شش ماه تا یک سال حبس می‌شود:

ماده ۶۹- مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۷۳- در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
تبصره ماده ۳۷ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

مثال ۱۳۶- جرم عمدی با مجازات شش ماه تا دو سال حبس

مثال ۱۳۷- جرم عمدی با مجازات شش ماه تا دو سال حبس که قاضی به شش ماه حبس حکم دهد.

مثال ۱۳۸- جرم عمدی با مجازات شش ماه تا دو سال حبس که قاضی با اعمال تخفیف به سه ماه حبس حکم دهد.

ماده ۷۱- اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

مثال ۱۳۹- ماده ۵۰۶ ق.م.ا.ت- چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۵- همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

مثال ۱۴۰- «الف» مرتکب یک جرم عمدی با مجازات شش ماه تا یک سال حبس و یک جرم غیرعمدی با مجازات شش ماه تا سه سال حبس و یک جرم غیر عمدی دیگر با مجازات سه ماه تا دو سال حبس شده است.

مثال ۱۴۱- «الف» مرتکب دو جرم عمدی با مجازات یک تا سه ماه حبس و شش ماه تا سه سال حبس شده است.

مثال ۱۴۲- شخصی مرتکب یک جرم عمدی شده که مجازات آن ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا سه ماه حبس است.

مثال ۱۴۳- «الف» مرتکب سه جرم عمدی با مجازات‌های دو تا شش ماه حبس، سه ماه تا یک سال حبس و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق شده است.

مثال ۱۴۴- «الف» مرتکب سه جرم عمدی با مجازات سه ماه تا یک سال حبس، ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، شش ماه تا دو سال حبس شده است.

نکته ۸۶- در فرض مواد ۷۱ و ۷۲ اعمال جایگزین ممنوع است حتی اگر از موارد الزامی باشد:

مثال ۱۴۵- جرم علیه امنیت که مجازات یک تا سه ماه حبس داشته باشد.

مثال ۱۴۶- جرم علیه امنیت که مجازات شش ماه تا دو سال حبس دارد و قاضی با اعمال تخفیف به دو ماه حبس حکم دهد.

مثال ۱۴۷- «الف» مرتکب دو جرم عمدی با مجازات یک تا شش ماه حبس و شش ماه تا یک سال و نیم حبس شده و قاضی برای جرم دوم با اعمال تخفیف به سه ماه حبس حکم دهد.

مثال ۱۴۸- شخصی مرتکب دو جرم عمدی با مجازات شش ماه تا دو سال حبس، و ۲۰ تا ۷۰ ضربه شلاق شده است و قاضی برای جرم اول با اعمال تخفیف به سه ماه حبس حکم داده است.

تست ۳۶- اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است: (وکالت ۹۲- با تغییر)

(۱) الزامی است.

(۲) اختیاری است.

(۳) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی است.

(۴) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال اختیاری است.

تست ۳۷- در خصوص مرتکبان کدام یک از جرایم زیر، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند؟ (وکالت ۹۶ کرمانشاه)

(۱) عمدی کمتر از شش ماه حبس

(۲) غیر عمدی کمتر از دو سال حبس

(۳) عمدی متعدد کمتر از شش ماه حبس

(۴) غیر عمدی بیش از دو سال حبس

تست ۳۸- حکم به مجازات جایگزین حبس، در جرایم غیر عمدی چگونه است؟ (قضاوت ۱۴۰۰)

(۱) در حبس‌های درجه ۵ تا ۸ الزامی و در سایر موارد اختیاری است.

(۲) در حبس‌های درجه ۶، ۷ و ۸ الزامی و در سایر موارد اختیاری است.

(۳) در حبس‌های درجه ۷ و ۸ الزامی و در سایر موارد اختیاری است.

(۴) در حبس‌های درجه ۸ الزامی و در سایر موارد اختیاری است.

تست ۳۹- در کدام مورد تعیین جایگزین حبس اختیاری است؟ (تألیفی)

- (۱) جرم غیر عمدی با مجازات دو سال حبس
- (۲) جرم خیانت در امانت با مجازات سه ماه تا یک و نیم سال حبس
- (۳) جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام با مجازات سه ماه تا یک سال حبس
- (۴) تصادف رانندگی منتهی به فوت با مجازات شش ماه تا سه سال حبس

ماده ۷۴ — مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود.

مثال ۱۴۹- شخصی در سال ۱۳۹۱ به دلیل ارتکاب جرمی با مجازات یک تا شش ماه حبس، به چهار ماه حبس محکوم شده است و مجازات از سال ۱۳۹۳ شروع به اجرا می‌شود.

ماده ۷۶ — ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتكابی است.

ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

تبصره ۴ ماده ۸۴- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آن ها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۷۸- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا

شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.

ماده ۸۰- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

نهاد مورد حکم	در بار اول	در بار دوم
مجازات تکمیلی (ماده ۲۴)	تا یک سوم به مدت مجازات تکمیلی افزوده می شود.	بقیه مدت مجازات تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می شود.
تعویق صدور حکم (ماده ۴۴)	تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر می شود.	حکم محکومیت صادر می شود.
تعلیق اجرای مجازات (ماده ۵۰)	یک تا دو سال به مدت قرار اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود.	قرار تعلیق لغو می شود.
آزادی مشروط (ماده ۶۱)	یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می شود.	مدت باقی مانده محکومیت اجرا می شود.
جایگزین حبس (ماده ۸۱)	یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود.	مجازات حبس اجرا می شود.

ماده ۸۲- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا می‌شود.

ماده ۸۳- دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت) در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌گردد:

الف) جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب) جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ) جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت) جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.

ماده ۸۵- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:

الف) جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب) جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ) جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت) جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

پ- جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ت- جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

اطفال و نوجوانان (ماده ۸۸ تا ۹۵ ق.م.ا)

نکته ۸۷- بندهای ماده ۸۸

بند الف- تسلیم به والدین

بند ب- تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

بند پ- نصیحت به وسیله قاضی

بند ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

بند ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال

نکته ۸۸- برای تشخیص مجازات و اقدام تأمینی ابتدا به اینکه جرم تعزیری است یا موجب حد یا قصاص توجه شود:

اگر جرم دارای مجازات حد یا قصاص بود: به جنسیت و سپس سن مرتکب توجه شود.

اگر جرم دارای مجازات تعزیری بود: به سن و درجه مجازات توجه می‌شود.

نکته ۸۹- در جرایم تعزیری هیچ تفاوتی بین دختر و پسر وجود ندارد.

نکته ۹۰- در جرایم تعزیری معیار تفکیک بر اساس سن شمسی است اما در حد و قصاص معیار سن بلوغ (که بر اساس سال قمری است) می باشد. طبق ماده ۱۴۷ ق.م.ا.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال قمری است.

نکته ۹۱- فقط به یک مورد از اقدامات تأمینی می توان حکم داد.

۱. در جرایم تعزیری (اعم از اینکه مرتکب دختر یا پسر باشد):

سن مرتکب	درجه جرم ارتكابی	اقدام تأمینی و تربیتی که اتخاذ می‌شود
زیر ۹ سال شمسی	درجه ۱ تا ۸	مرتکب از هرگونه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی معاف است.
۹ تا ۱۲ سال شمسی	درجه ۱ تا ۸	یکی از اقدامات بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی)
۱۲ تا ۱۵ سال شمسی	درجه ۱ تا ۵	بند ۸۸ ماده ۸۸ (نگهداری در کانون اصلاح تربیت از سه ماه تا یک سال)
	درجه ۶ تا ۸	یکی از اقدامات بندهای الف تا ت (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی)
۱۵ تا ۱۸ سال شمسی	درجه ۱ تا ۸	بر اساس درجه جرم ارتكابی به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۸۹

۲. در جرایم موجب حد یا قصاص که مرتکب دختر است:

سن مرتکب	اقدامی که توسط دادگاه اتخاذ می‌شود.
زیر ۹ سال قمری	یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی)
۹ سال قمری تا ۱۸ سال	اصل بر این است که به مجازات جرم ارتكابی محکوم می‌شود (نه اقدامات تأمینی و تربیتی) مگر اینکه ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبیه وجود داشته باشد که در این صورت به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌شوند. (ماده ۹۱)

۳. در جرایم موجب حد و قصاص که مرتکب پسر باشد:

سن مرتکب	اقدامی که توسط دادگاه اتخاذ می‌شود.
زیر ۱۲ سال	یکی از اقدامات بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی)
۱۲ تا ۱۵ سال قمری	یکی از اقدامات بندهای ت و ث ماده ۸۸ (اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال)

اصل بر این است که به مجازات جرم ارتكابی محکوم می‌شود (نه اقدامات تأمینی و تربیتی) مگر اینکه ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد که در این صورت به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌شود. (ماده ۹۱)	۱۵ سال قمری تا ۱۸ سال
--	----------------------------------

مثال ۱۵۰- پسر ۱۱ ساله مرتکب جرم رشا با مجازات شش ماه تا سه سال حبس شده است:

جرم ارتكابی تعزیری است و مرتکب بین ۹ تا ۱۲ سال سن دارد و به یکی از اقدامات بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی) محکوم می‌شود.

مثال ۱۵۱- پسر ۱۴ ساله مرتکب جرم شرب خمر شده است:

ابتدا به ماهیت جرم توجه می‌شود که شرب خمر جرم حدی است و در جرم حدی به جسّنیّت و سن مرتکب توجه می‌شود که چون مرتکب پسر بوده و نابالغ بین ۱۲ تا ۱۵ سال است در نتیجه به یکی از اقدامات بندهای ت و ث ماده ۸۸ (اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار

جرم، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال) محکوم می‌شود.

مثال ۱۵۲- پسر هشت ساله مرتکب جرم لواط شده است:

جرم ارتكابی حدی بوده و مرتکب پسر زیر ۱۲ سال است و در نتیجه یکی از اقدامات بندهای الف تا پ ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی) محکوم می‌شود.

مثال ۱۵۳- پسر ۱۳ ساله مرتکب جرم تخریب با مجازات سه تا هجده ماه حبس شده است:

جرم ارتكابی تعزیری است و مرتکب بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن دارد ضمناً جرم ارتكابی درجه شش است در نتیجه مرتکب به یکی از اقدامات بندهای الف تا ت ماده ۸۸ (تسلیم به والدین، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، نصیحت به وسیله قاضی، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی) محکوم می‌شود.

مثال ۱۵۴- دختر هفت ساله مرتکب کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس می‌شود:

جرم ارتكابی تعزیری است و مرتکب زیر ۹ سال سن دارد در نتیجه هیچ مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی در مورد وی قابل اعمال نیست.

مثال ۱۵۵- دختر ۱۰ ساله مرتکب قتل عمدی شده است:

ابتدا به ماهیت جرم توجه می‌شود که قتل عمدی جرم مستوجب قصاص است سپس به جنسیت و سن مرتکب توجه می‌شود که مرتکب دختر ۱۰ ساله بوده و بالغ است در نتیجه چون جرم مستوجب قصاص و مرتکب بالغ است مجازات وی مانند بزرگسالان است و به قصاص نفس محکوم می‌شود مگر اینکه در کمال عقل وی شبهه باشد.

مثال ۱۵۶- دختر ۱۳ ساله مرتکب جرم جعل با مجازات سه تا ده سال حبس شده است:

اولاً جرم ارتكابی تعزیری است (در نتیجه جنسیت مرتکب مهم نیست) ضمناً جرم ارتكابی درجه چهار بوده و مرتکب بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن دارد در نتیجه به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شود.

تست ۴۰- یک دختر ۱۱ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج می‌گردد. کدام یک از تصمیمات زیر در مورد وی قابل اتخاذ است؟ (مرکز وکلا ۱۴۰۱)

- (۱) به مجازات قانونی جرم ارتكابی محکوم می‌گردد مگر آن که ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند.
- (۲) صرفاً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
- (۳) اخطار و تذکر یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
- (۴) تسلیم به والدین یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به تشخیص دادگاه و با رعایت سایر شرایط و یا نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه

تست ۴۱- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مجازات الزامی کدام یک از مرتکبان زیر است؟ (وکالت ۹۸)

- (۱) پسر شانزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج
- (۲) پسر چهارده ساله مرتکب جرم حدی
- (۳) دختر سیزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار
- (۴) دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص

ماده ۸۸- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

(۱) معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

(۲) فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.

(۳) اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

(۴) جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

(۵) جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی.

تبصره - تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ت) اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

تبصره ۱ - تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲- هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.

ماده ۸۹- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت و پنج میلیون (۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰- دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا

یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

تبصره ۳ ماده ۸۸- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۹۱- در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲- در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

ماده ۹۳- دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴- دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵- محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

آدرس سایتی که تدریس‌ها در آن قرار می‌گیرد:
ahmadghafoori.com

آدرس تلگرامی که تدریس‌ها در آن قرار می‌گیرد:
@jazaghafoori

آدرس در سایت آپارات
aparat.com/jazaghafoori
(لیست پخش) سپس (مشاهده کل لیست پخش)

ادامه جزوه در صفحه ۱۸۰

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ❖ ۱۷۷

ادامه جزوه در صفحه ۱۸۰

۱۷۸ ♦ جزوه تدریس رایگان کلاس جزا (احمد غفوری)

ادامه جزوه در صفحه ۱۸۰

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ❖ ۱۷۹

ادامه جزوه در صفحه ۱۸۰

عفو عمومی - عفو خصوصی - نسخ مجازات قانونی **(مواد ۹۶ تا ۹۹ ق.م.ا)**

نکته ۹۲ - تعریف این سه مورد:

نسخ مجازات قانونی (قانون جرم زدا): پس از نسخ مجازات قانونی، از این پس عمل ارتكابی اساساً جرم نیست ضمناً کسانی که قبلاً مرتکب این رفتار شده‌اند مجازات نخواهند شد و اگر در حین اجرای مجازات باشند مجازات متوقف می‌شود. به عبارتی اثر نسخ هم نسبت به آینده و هم نسبت به گذشته است.

عفو عمومی: در عفو عمومی عمل ارتكابی همچنان جرم است اما افرادی که تا قبل از عفو عمومی مرتکب آن جرم شده‌اند از مجازات معاف می‌شوند. مثلاً اگر در خرداد ۱۴۰۳ قانون گذار به افرادی که حمل سلاح کرده‌اند عفو عمومی اعطا کند افرادی که تا تاریخ عفو عمومی (خرداد ۱۴۰۳) اقدام به حمل سلاح کرده‌اند مجازات نمی‌شوند اما افرادی که بعد از عفو عمومی مثلاً در تیر ماه ۱۴۰۳ اقدام به حمل سلاح کنند مجازات می‌شوند به عبارتی اثر عفو عمومی فقط نسبت به گذشته است.

عفو خصوصی: فقط در مورد محکومان است و اشخاص خاصی به دلیل حسن رفتار و... تمام یا بخشی از مجازات معاف می‌شوند.

نکته ۹۳- شباهت این سه مورد: در هر سه متهمین یا مجرمین از تمام یا بخشی مجازات معاف می‌شوند.

نکته ۹۴- تفاوت این سه مورد:

مورد اول: در عفو عمومی و نسخ مجازات قانونی جرم خاصی نسخ یا مورد عفو قرار می‌گیرد اما در عفو خصوصی مجرمین خاصی مورد عفو قرار می‌گیرد.

مورد دوم: اثر نسخ قانون هم نسبت به گذشته هم نسبت به آینده است ولی اثر عفو عمومی فقط نسبت به گذشته است و عفو خصوصی نیز فقط در مورد همان شخصی که مورد عفو قرار گرفته است مؤثر است.

مورد سوم: نسخ مجازات قانونی و عفو عمومی در مورد شرکا و معاونین هم مؤثر است اما عفو خصوصی فقط نسبت به خود شخصی که مورد عفو قرار گرفته است مؤثر است. (نه شرکا و معاونین)

مورد چهارم: نسخ مجازات قانونی و عفو عمومی توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) اعطا می‌شود اما عفو خصوصی توسط مقام رهبری و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه اعمال می‌شود.

مورد پنجم: نسخ مجازات قانونی و عفو عمومی هم در مورد محکومین و هم در مورد متهمین قابل اعمال است اما عفو خصوصی فقط در مورد محکومین قابل اعمال است.

مورد ششم: در نسخ مجازات قانونی و عفو عمومی مجازات تبعی از بین می‌رود ولی در عفو خصوصی مجازات تبعی باقی می‌ماند.

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.
--

نکته ۹۵- طبق ماده ۲۶ آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، در برخی جرایم تعزیری نمی‌توان مقررات عفو خصوصی را اعمال کرد که عبارتند از:

قاچاقچیان حرفه‌ای.

موارد حق الناس.

سرقت مسلحانه.

مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم ربایی.

نکته ۹۶- افرادی که حق درخواست عفو دارند عبارتند از:

- ۱- رئیس دادگستری مربوط ۲- دادستان مربوط ۳- قاضی ناظر زندان مربوط ۴- رئیس زندان مربوط ۵- محکوم علیه ۶- پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علیه (ماده ۶ آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات)

نکته ۹۷- هرچند که برای عفو محکومین ضوابطی مشخص شده است و در برخی موارد با محدودیت‌هایی روبرو است (که در نکات بالا به آن‌ها اشاره شد) اما ماده ۲۰ آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مقرر داشته است: «چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط ضرورت یابد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند عفو آنان را به طور جداگانه و با ذکر علل مرجع پیشنهاد کند.»

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

گذشت شاکی (مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ ق.م.ا)

ماده ۱۰۰- در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

قصاص و دیه : مطلقاً قابل گذشت است (تعزیر بدل از قصاص نفس یا عضو قابل گذشت نیست).

حدود: گذشت شاکی اثر ندارد مگر در دو مورد:

در حد قذف: گذشت شاکی مطلقاً مؤثر بوده و باعث می‌شود مجرم مجازات شود.

در سرقت حدی: فقط در صورتی که گذشت قبل از صدور حکم باشد مؤثر است (نه بعد از آن) و در صورت گذشت قبل از صدور حکم، مرتکب به مجازات سرقت تعزیری محکوم می‌شود.

نکته ۹۸- مجازات اکراه کننده در قتل (که حبس ابد است) قابل گذشت است و در صورت گذشت اولیای دم مرتکب به جای حبس ابد به مجازات معاونت در قتل محکوم می‌شود.

نکته ۹۹- گذشت باید بعد از ارتکاب جرم باشد چون قبل از ارتکاب جرم، گذشت وجود ندارد و با رضایت روبرو هستیم که اصولاً تأثیری در عدم تحقق جرم ندارد اما پس از ارتکاب جرم، گذشت در هر زمانی (قبل از شکایت، در حین رسیدگی، بعد از صدور حکم قطعی یا حتی در حین اجرای مجازات) مؤثر است تنها استثنای آن سرقت حدی است که گذشت فقط اگر پیش از صدور حکم باشد مؤثر است.

نکته ۱۰۰- در جرایم قابل گذشت در صورت گذشت شاکی، مرتکب به هیچ مجازاتی محکوم نمی‌شود مگر در مورد جرایم زیر:

سرقت حدی: اگر گذشت قبل از صدور حکم باشد مرتکب به مجازات سرقت تعزیری محکوم می‌شود.

قصاص نفس: مرتکب به تعزیر بدل از قصاص نفس (ماده ۶۱۲ ق.م.ا.ت) محکوم می‌شود.

قصاص عضو: مرتکب به تعزیر بدل از قصاص عضو (ماده ۶۱۴ ق.م.ا.ت) محکوم می‌شود

اکراه کننده قتل (ماده ۳۷۶): مرتکب به مجازات معاونت در قتل محکوم می‌شود.

ماده ۷۰ ق.آ.د.ک - در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، مجبور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به مجبور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را

برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱ ق.آ.د.ک - در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

نکته ۱۰۱- مشروط: گذشت منوط به انجام امری شود که در اختیار متهم یا مجرم است مانند گذشت به شرط پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان توسط متهم یا مجرم

نکته ۱۰۲- معلق: گذشت منوط به تحقق امری شود که در اختیار متهم یا مجرم نیست مانند اینکه در جرم تصادف رانندگی، گذشت منوط به زنده ماندن شخص آسیب دیده شود.

تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره ۲- تأثیر گذشت قییم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

مثال ۱۵۷- اتومبیلی متعلق به «الف» و «ب» و «ج» است و شخصی آن را تخریب کرده است:

حالت اول: فقط «الف» شکایت کرده است: تعقیب شروع می‌شود.

حالت دوم: «الف» و «ب» شکایت کرده‌اند: در صورتی که هم «الف» و هم «ب» گذشت کنند تعقیب موقوف می‌شود.

مثال ۱۵۸- متضرر جرم «الف» بوده و از متهم شکایت کرده است و از دنیا می‌رود وراث وی «ب» و «ج» هستند: در صورتی که هم «ب» و هم «ج» گذشت کنند تعقیب موقوف می‌شود.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد؛ و مواد (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲

نکته ۱۰۳- برطبق ماده ۱۰۴ جرایم قابل گذشت عبارتند از: 'جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی (۵۳۶) سوء استفاده از ضعف نفس شخصی (۵۹۶)، توهین ساده،

۱. اعدادی که بعد از عنوان جرایم آمده است شماره ماده آن جرم در قانون تعزیرات است.

توهین به کارمندان دولت، توهین به نماینده رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو خاک ایران (۶۰۸ و ۶۰۹ و ۵۱۷)^۱ (سایر توهین‌های مشدد غیر قابل گذشت هستند)، سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله (۶۲۲) (بقیه موارد سقط جنین از جمله سقط جنین توسط پزشک غیرقابل گذشت است)، امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است (۶۳۲)، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی که خالی از سکنه است (۶۳۳)، مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر (۶۴۱)، تدلیس در نکاح (۶۴۷)، افشای اسرار مردم (۶۴۸)، اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید (۶۶۸)، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای اسرار (۶۶۹)، سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر (۶۷۳)، خیانت در امانت (۶۷۴)، برخی از مصادیق تخریب (۶۷۶ و ۶۷۷)، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط

۱. هرچند ماده ۵۱۷ در ماده ۱۰۴ نیامده است اما طبق تبصره ماده ۵۱۷، جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است.

دولت ممنوع است (۶۷۹)، اتلاف اسناد غیردولتی (۶۸۲) (اتلاف اسناد دولتی غیر قابل گذشت است)، چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان، باغ میوه، آسیاب، درخت نخل متعلق به دیگری (۶۸۴) و (۶۸۵) تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (۶۹۰)، تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (۶۹۲)، تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم (۶۹۳)، ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید (۶۹۴)، افترا (۶۹۷)، نشر اکاذیب (۶۹۸) (نشر اکاذیب رایانه‌ای غیر قابل گذشت است)، افترای عملی (۶۹۹)، هجو و انتشار هجویه (۷۰۰)، برخی از مصادیق تصادفات رانندگی (۷۱۶ و ۷۱۷)، هتک حیثیت رایانه‌ای (۷۴۴)، سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (ماده ۵۱۶ ق.م.ا.ت)، صدور چک پرداخت نشدنی (ماده ۱۱ قانون صدور چک) و ترک انفاق افراد واجب النفقه (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)

ادامه ماده ۱۰۴- و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتكابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

نکته ۱۰۴- برخی جرایم بزه دیده خاص دارند یعنی یک یا نفر مشخص بزه دیده محسوب می‌شوند مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و... اما در برخی جرایم بزه دیده خاصی وجود ندارد مانند جرایم علیه امنیت (مثلاً تشکیل گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت است) یا جرم استفاده غیر مجاز از لباس نظامی یا جرم خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور

نکته ۱۰۵- جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی قابل گذشت هستند که مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد. جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت داشتن بزه دیده خاص صرف نظر از مبلغ آن قابل گذشت هستند.

۱۰۵/۱- برخی جرایم در حکم کلاهبرداری عبارتند از:

فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی (ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری)

تبانی برای بردن مال غیر (ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند).

معرفی مال دیگری به جای مال خود (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند).

تقاضای ثبت ملک در حالی که تقاضا کننده مالک نباشد (مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت)

تحصیل تصدیق انحصار وراثت با علم به عدم وراثت خود یا با علم با وجود وراثی غیر از خود (ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت)

نکته ۱۰۶- سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیفری و جیب بری و امثال آن و سرقت ساده و ربایش در صورتی که هر دو شرط زیر را داشته باشند قابل گذشت هستند:

ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد

سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد.

نکته ۱۰۷- جرایمی که در نکات فوق اشاره شد و قابل گذشت هستند صرف نظر از درجه آن برای اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر ۱۸ سال) قابل گذشت هستند اما علاوه بر این جرایم، کلیه جرایم درجه ۵ تا ۸ افراد زیر ۱۸ سال به شرط اینکه بزه دیده خاص داشته باشند قابل گذشت هستند.

نکته ۱۰۸- اگر در جرم قابل گذشتی شاکی شکایت نموده و دادگاه حکم به برائت دهد دادستان (ولو اینکه شاکی اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده باشد) می تواند اقدام به تجدیدنظرخواهی کند. (رای وحدت رویه ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶) این حکم ناظر به فرضی است که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده باشد (و بدون اعلام گذشت، صرفاً تجدیدنظرخواهی نکرده باشد) و گرنه در صورتی که شاکی گذشت خود را اعلام کرده باشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و دادستان حق تجدیدنظرخواهی ندارد. ضمناً در فرضی که شاکی جرم قابل گذشت، از حکم برائت تجدیدنظر نکرده و دادستان تجدیدنظر کند همچنان حق گذشت برای شاکی وجود دارد و وی می تواند در هر زمانی (قبل یا بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدیدنظر یا حتی در حین اجرای مجازات) نسبت به گذشت اقدام کند که در نتیجه گذشت شاکی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود.

نکته ۱۰۹- در مواردی که نصاب مالی خاصی شرط شده است مانند کلاهبرداری که اگر یک میلیارد ریال یا کمتر باشد قابل گذشت باشد و اگر بیش از یک میلیارد ریال باشد غیر قابل گذشت در صورتی که مجرم چند

کلاهبرداری انجام داده باشد مبلغ هر کلاهبرداری جداگانه حساب می‌شود (نه جمع مبالغ) مثلاً اگر «الف» مرتکب دو فقره کلاهبرداری به مبالغ ۷۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون ریال شده باشد اگرچه جمع دو کلاهبرداری بیشتر از یک میلیارد ریال است اما چون مبلغ هر کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال است لذا «الف» مرتکب دو کلاهبرداری قابل گذشت شده است. این حکم در تمام موارد دیگری که حد نصاب خاصی برای جرایم تعیین شده است (مانند مواد ۳۶ و ۱۰۹ ق.م.ا) نیز جاری است و مبلغ هر جرم جداگانه حساب می‌شود.

نکته ۱۱۰- در مورد مجازات جرایم نیز همین حکم فوق جاری است لازم به توضیح است برخی از جرایم مجازاتشان بر اساس مبلغ موضوع جرم متفاوت است مثلاً در مورد تخریب (ماده ۶۷۷ ق.م.ا.ت) اگر تخریب تا صد میلیون ریال باشد مجازات مرتکب جزای نقدی معادل دو برابر مال تخریب شده، و در صورتی که ارزش مال تخریب شده، بیشتر از صد میلیون ریال باشد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال و نیم حبس است در این مورد نیز اگر شخصی مرتکب یک تخریب هفتاد میلیون ریالی و یک تخریب شصت میلیون ریالی بشود مبلغ هر یک جداگانه

محسوب می شود و مرتکب، به دو جزای نقدی محکوم می شود (نه حبس) البته در مورد چند جرم این حکم استثنا شده است و اگر شخصی چند بار مرتکب جرایم زیر شده باشد جمع مبالغ ملاک تعیین مجازات است این جرایم عبارتند از:

- اختلاس (تبصره ۴ ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک)
- رشا و ارتشا (تبصره ۱ ماده ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک)
- صدور چک پرداخت نشدنی (ماده ۷ قانون صدور چک)
- در جرایم و تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آنها، مجموع جرایم و تخلفات است. (ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

نکته ۱۱۱- همانگونه که گفته شد با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود لذا نهادهایی که گذشت شاکی در آنها شرط دانسته شده فقط در جرایم غیر قابل گذشت اعمال می شوند و در جرایم قابل گذشت قابلیت اعمال ندارند نهادهایی که طبق قانون مجازات

اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی در آن‌ها شرط دانسته شده عبارتند از: معافیت از کیفر (ماده ۳۹ ق.م.ا)، نظام نیمه‌آزادی (ماده ۵۷ ق.م.ا)، اعمال مجازات جایگزین حبس در مواردی که اعمال آن اختیاری است (نه مواردی که اعمال آن الزامی است) (ماده ۶۴ ق.م.ا و رأی وحدت رویه ۷۴۶)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد.

مثال ۱۵۹- ماده ۶۰۹ ق.م.ا.ت هر کس به کارمندان دولت توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مرور زمان (مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ ق.م.ا)

نکته ۱۱۲- مرور زمان به این معنی است که بعد از گذشت مدت زمانی که در قانون مشخص شده است متهم یا مجرم تعقیب یا مجازات نشود (به عبارتی حتی اگر شخصی مرتکب جرم شده باشد بعد از گذشت مواعیدی که در قانون مشخص شده است جرم ارتكابی مشمول مرور زمان شده و متهم یا مجرم هیچ گاه تعقیب یا مجازات نخواهد شد)

نکته ۱۱۳- مبدأ مرور زمان: یعنی تاریخی که مدت‌های مقرر در قانون از آن زمان محاسبه می‌شود:

مثال ۱۶۰- وقتی گفته می‌شود مبدأ مرور زمان تعقیب از زمان وقوع جرم است و مثلاً مدت مرور زمان جرم درجه شش، پنج سال است یعنی در جرم درجه شش باید پنج سال از زمان وقوع جرم گذشته باشد و متهم تعقیب نشده باشد تا جرم مشمول مرور زمان شود.

نکته ۱۱۴- چهار نوع مرور زمان در قانون وجود دارد:

مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵ ق.م.ا): مبدأ این مرور زمان لحظه ارتكاب جرم است و اگر از لحظه ارتكاب جرم مدت زمان مقرر در ماده ۱۰۵ بگذرد و تعقیب آغاز نشده باشد جرم مشمول مرور زمان می‌شود.

مثال ۱۶۱- مدت مرور زمان جرم درجه شش، پنج سال است حال اگر شخصی در تیر ماه سال ۱۴۰۳ مرتکب جرم درجه شش شود و تا تیر ماه سال ۱۴۰۸ تعقیب وی آغاز نشود جرم ارتكابی مشمول مرور زمان شده و نمی‌توان مرتکب را تعقیب کرد.

نکته ۱۱۵- مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ ق.م.ا): مبدأ آن تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است و اگر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مواعیدی که در ماده ۱۰۵ مشخص شده سپری شده و اقدام تعقیبی و تحقیقی دیگری انجام نشود جرم ارتكابی مشمول مرور زمان صدور حکم شده و تعقیب متهم هیچ‌گاه ادامه نمی‌یابد.

مثال ۱۶۲- مرور زمان صدور حکم جرم تعزیری درجه شش، پنج سال است حال اگر در جرم تعزیری درجه شش، مقام قضایی در تیر ماه سال ۱۴۰۳ اقدام تحقیقی یا تعقیبی انجام داده (مثلاً دستور جلب متهم را صادر کرده باشد) و تا تیر ماه سال ۱۴۰۸ اقدام تحقیقی و تعقیبی دیگری انجام نشده باشد جرم ارتكابی مشمول مرور زمان صدور حکم می‌شود.

نکته ۱۱۶- مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷ ق.م.ا): مبدأ آن قطعیت حکم است و اگر از تاریخ صدور حکم قطعی مواعیدی که در ماده ۱۰۷ مشخص شده سپری شده و مجازات، شروع به اجرا نشود جرم ارتكابی مشمول مرور زمان اجرای مجازات شده و مجازات مرتکب هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود.

مثال ۱۶۳- مدت مرور زمان اجرای مجازات جرم تعزیری درجه شش، هفت سال است حال اگر در تیر ماه ۱۴۰۳ «الف» به دلیل جرم ارتكاب جرم تعزیری درجه شش به حبس محکوم شود ولی مجازات تا تیر ماه ۱۴۱۰ شروع به اجرا نشود جرم مشمول مرور زمان اجرای حکم می‌شود.

نکته ۱۱۷- مرور زمان شکایت: فقط در جرایم قابل گذشت اعمال می‌شود و مبدأ آن تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است و اگر بزه دیده تا یک سال پس از اطلاع از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند جرم مشمول مرور زمان شکایت می‌شود.

مثال ۱۶۴- «الف» در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ جرم قابل گذشتی علیه «ب» انجام می‌دهد در دی ماه ۱۴۰۲ از وقوع جرم مطلع می‌شود اگر «ب» تا دی ۱۴۰۳ اقدام به شکایت نکند جرم مشمول مرور زمان شکایت می‌شود.

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

مثال ۱۶۵- بازپرس در مورد جرم درجه پنج سال ۱۴۰۲ متهم را احضار سال ۱۴۰۳ شاهد را احضار سال ۱۴۰۴ قرار ارجاع به کارشناس صادر و در سال ۱۴۰۵ مجدداً متهم را احضار می‌کند.

درجه جرم ارتكابی	مرور زمان تعقیب و صدور حکم	مرور زمان اجرای مجازات
۱ تا ۳	۱۵ سال	۲۰ سال
۴	۱۰ سال	۱۵ سال
۵	۷ سال	۱۰ سال
۶	۵ سال	۷ سال
۷ و ۸	۳ سال	۵ سال

لحظه شروع مرور زمان تعقیب

نکته ۱۱۸- جرایم مرکب: از زمان ارتكاب آخرین جزء

مثال ۱۶۶- «الف» سال ۱۴۰۳ مرتکب توسل به وسایل متقلبانه و در سال ۱۴۰۵ مال «ب» را می‌برد و این جرم درجه پنج است:

نکته ۱۱۹- جرم به عادت: آخرین باری که جرم را انجام داده است.

مثال ۱۶۷- «الف» پانصد بار مرتکب تکدی‌گری شده (بار اول سال ۱۴۰۰ و بار پانصدم ۱۴۰۲) و از این راه امرار معاش کرده است مجازات این جرم درجه هشت است

نکته ۱۲۰- جرایم مستمر و استمرار یافته: جرم مستمر از

لحظه پایان استمرار و جرم استمرار یافته به محض تحقق جرم

مثال ۱۶۸- شخصی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۳۰ ترک انفاق کرده

است و سال ۱۴۳۰ به جرم وی رسیدگی می‌شود.

مثال ۱۶۹- شخصی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ مرتکب مخفی

کردن مال مسروقه با مجازات درجه پنج شده است:

مثال ۱۷۰- شخصی مرتکب تغییر کاربری اراضی با

مجازات درجه هفت در سال ۱۴۰۲ شده است (رای وحدت

رویه ۸۲۲):

ماده ۶۲۰ ق.آ.د.ک- کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

مثال ۱۷۱- جرم افترا: از زمانی که مرتکب افترا نتواند صحت

اسناد را ثابت کند. (رای وحدت رویه ۲۲۸ سال ۱۳۴۹)

نکته ۱۲۱- در مورد مرور زمان تخلفات انتظامی قضات

تبصره ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر داشته

است: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع

تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.»

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده ۲۱ ق.آ.د.ک- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

مثال ۱۷۲- دادگاه کیفری در جرم تعزیری درجه پنج در تیر ماه سال ۱۴۰۰ قرار اناطه صادر کرده است ذی‌نفع در مرداد ۱۴۰۰ اقدام به طرح دعوی در دادگاه حقوقی کرده و دادگاه حقوقی در سال ۱۴۰۱ حکم صادر و این حکم در سال ۱۴۰۲ قطعی می‌شود:

ماده ۱۰۶- در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مثال ۱۷۳- «الف» در فروردین ۱۴۰۱ به «ب» توهین کرده است «ب» در خرداد ۱۴۰۱ از این توهین مطلع می شود.

مثال ۱۷۴- «الف» در فروردین ۱۴۰۱ در حضور «ب» به وی توهین کرده است «الف» در شهریور ۱۴۰۲ فوت شده است.

مثال ۱۷۵- «الف» در فروردین ۱۴۰۱ در حضور «ب» به وی توهین کرده است «ب» در خرداد ۱۴۰۱ و قبل از طرح شکایت از دنیا می رود.

مثال ۱۷۶- «الف» در فروردین ۱۴۰۱ در حضور «ب» به وی توهین کرده است «ب» در بهمن ۱۴۰۱ و قبل از طرح شکایت از دنیا می رود.

تبصره - غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مثال ۱۷۷- «الف» در سال ۱۴۰۰ مرتکب انتقال مال «ب» به ارزش پانصد میلیون ریال با مجازات حبس درجه پنج شده است:

حالت اول: «ب» تا تیر ماه ۱۴۳۰ تحت سلطه «الف» بوده است: «ب» تا تیر ماه ۱۴۳۱ حق شکایت دارد.

حالت دوم: «الف» در همان سال ۱۴۰۰ از وقوع جرم مطلع و در سال ۱۴۰۲ اقدام به شکایت کرده است.

حالت سوم: «الف» در تیر ماه سال ۱۴۰۹ از وقوع جرم مطلع و یک ماه بعد (مرداد سال ۱۴۰۹) اقدام به شکایت کرده است.

مثال ۱۷۸- «الف» بزه دیده جرم قابل گذشتی که در تاریخ مرداد ۱۴۰۳ واقع شده و مجازات آن درجه شش است وی در فرودین سال ۱۴۱۰ از وقوع جرم مطلع می‌شود.

ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۶۲۴ ق.آ.د.ک- ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

نکته ۱۲۲- مجازات تکمیلی: در هیچ یک از انواع مرور زمان وجود ندارد.

نکته ۱۲۳- مجازات تبعی: در مرور زمان شکایت، صدور حکم و تعقیب وجود ندارد ولی در مرور زمان اجرای مجازات وجود دارد.

مثال ۱۷۹- «الف» در سال ۱۴۰۰ به دلیل ارتکاب کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال به هفت سال حبس محکوم می‌شود و مجازات اجرا نمی‌شود:

ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

مثال ۱۸۰- «الف» پس از محکومیت قطعی به دو سال حبس به منظور فرار از مجازات به نقطه دور افتاده می‌رود.

مثال ۱۸۱- «الف» سال ۱۴۰۲ به پنج سال حبس محکوم شده است و حکم از همان زمان شروع به اجرا می‌شود اما در اثر بیماری اجرای مجازات به طور موقت در سال ۱۴۰۴

متوقف می‌شود وی برای ادامه حکم سال ۱۴۰۶ دوباره به حبس می‌رود و سال ۱۴۰۷ مجدداً به علت بیماری اجرای حکم متوقف می‌شود.

مثال ۱۸۲- «الف» سال ۱۴۰۲ به دلیل کلاهبرداری به پنج سال حبس محکوم شده است و حکم از همان زمان شروع به اجرا می‌شود اما در سال ۱۴۰۴ به دلیل فرار «الف» از زندان اجرای حکم متوقف می‌شود.

ماده ۶۲۳ ق.آ.د.ک- در خصوص جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.»

ماده ۱۰۹- جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب) جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.

پ) جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

نکته ۱۲۴- جرایم اقتصادی عبارتند از: ۱- رشاً و ارتشا ۲- اختلاس ۳- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ۴- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ۵- تبانی در معاملات دولتی ۶- اخذ پورسانت در معاملات خارجی ۷- تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت ۸- جرایم گمرکی ۹- قاچاق کالا و ارز ۱۰- جرایم مالیاتی ۱۱- پولشویی ۱۲- اخلال در نظام اقتصادی کشور ۱۳- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی ۱۴- کلاهبرداری

نکته ۱۲۵- قاچاق کالا و ارز:

مطلقاً (صرف نظر از مبلغ آن) قابل تعویق و تعلیق نیست و مطلقاً (صرف نظر از مبلغ آن) مشمول مرور زمان نمی‌شود.

نکته ۱۲۶- کلاهبرداری:

انتشار حکم در روزنامه محلی: بیش از یک میلیارد ریال باشد الزامی است.

مرور زمان: اگر بیش از یک میلیارد ریال باشد ممنوع و اگر یک میلیارد ریال یا کمتر باشد ممنوع است.

تعلیق اجرای مجازات: مطلقاً و صرف نظر از مبلغ آن جایز است.

قابل گذشت بودن: اگر تا یک میلیارد ریال باشد قابل گذشت و اگر بالای یک میلیارد ریال باشد غیر قابل گذشت است.

سایر جرایم اقتصادی:

انتشار حکم در در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار: یک میلیارد ریال یا بیشتر
مرور زمان: یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد مشمول مرور
زمان نمی‌شود.
تعویق و تعلیق: بیش از صد میلیون ریال باشد قابل تعویق
و تعلیق نیست.

ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا
احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به
اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر
محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه
شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند،
اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن‌ها
شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد
برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به
دیگر محکومان است.

مثال ۱۸۳- «الف» به دلیل ارتکاب یک جرم به چهار سال حبس و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است اگر در سال ۱۴۰۰ مجازات حبس شروع به اجرا شود:

مثال ۱۸۴- «الف» به دلیل ارتکاب یک جرم به دو سال حبس و به دلیل ارتکاب جرم دیگر به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است اگر در سال ۱۴۰۲ ۵۰ ضربه شلاق اجرا شود.

مثال ۱۸۵- «الف» و «ب» مباشر جرم و «ج» معاون جرمی است اگر تعقیب «ب» شروع شود:

مثال ۱۸۶- «الف» و «ب» مباشر جرم و «ج» معاون جرمی است اگر هر سه به ترتیب به چهار، پنج و دو سال حبس محکوم شوند اگر مجازات «ج» شروع به اجرا شود:

ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

مثال ۱۸۷- «الف» در سال ۱۴۰۰ مرتکب جرم در سال ۱۴۰۲ به سه سال حبس (که حداکثر مجازات جرم وی است) محکوم که این حبس به مدت ۴ سال تعلیق می‌شود در سال ۱۴۰۴ به دلیل تخطی از دستورات دادگاه قرار تعلیق لغو می‌شود:

مثال ۱۸۸- «الف» سال ۱۴۰۲ به شش سال حبس (که حداکثر مجازات جرم وی است) محکوم و مجازات از ۱۴۰۳ شروع به اجرا می‌شود و «الف» در سال ۱۴۰۶ با حکم آزادی مشروط آزاد می‌شود اما در سال ۱۴۰۹ به دلیل ارتکاب جرم جدید، حکم آزادی مشروط لغو می‌شود:

ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

افتتاح کانال در آپارات

[apararat.com/jazaghafoori](https://www.aparat.com/jazaghafoori)

(لیست پخش) سپس (مشاهده کل لیست پخش)

سایت: ahmadghafoori.com

تلگرام: @jazaghafoori

توبه (مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ ق.م.ا)

ماده ۱۱۶- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده ۱۱۴- در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

توبه در جرایم حدی

نکته ۱۲۷- اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد:

جرم ارتكابی	تأثیر توبه
تمامی جرایم حدی غیر از قذف و محاربه	حد ساقط می‌شود.
محاربه	اگر توبه قبل از تسلط یا دستگیری باشد حد ساقط می‌شود.
قذف	حد ساقط نمی‌شود.

نکته ۱۲۸- اگر توبه بعد از اثبات جرم باشد به این نحو عمل می‌شود:

دلیل اثبات کننده جرم	جرم ارتكابی	تأثیر توبه
اقرار	تمام جرایم حدی به جز قذف	دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
	قذف	مجازات ساقط نمی‌شود.
دلیلی غیر از اقرار (شهادت شهود یا علم قاضی)	تمام جرایم	مجازات ساقط نمی‌شود.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

نکته ۱۲۹- در مواردی که مجازات حدی به دلیل توبه ساقط می‌شود (چه در توبه قبل از اثبات جرم و چه در توبه بعد از اثبات جرم) هیچ مجازاتی جایگزین آن نمی‌شود (به عبارتی مرتکب به هیچ مجازاتی محکوم نمی‌شود) تنها استثنای این حکم زمانی است که جرم ارتكابی زنا یا لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده باشد (نه زنا یا لواط ساده) که در این صورت مجازات حدی ساقط می‌شود ولی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۲۷۸ - در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

ماده ۱۱۵- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

نکته ۱۳۰- در جرایم تعزیری در سه مورد مقررات توبه اعمال نمی‌شود:

- کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود.
- کسانی که مرتکب تعزیر منصوص شرعی شده‌اند.
- جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز (ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

نکته ۱۳۱- برطبق تبصره ۲ ماده مواردی که مشمول

تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند این موارد هستند :

- موارد مذکور در بند الف ماده ۷ و بند الف و ب ماده ۸ (برای توضیحات بیشتر رک به مواد ۷ و ۸)
- محاسبه مدت بازداشت قبلی در حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی (۲۷)
- حکم به معافیت از کیفر (۳۹)
- تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر بعد از تعویق صدور حکم (۴۰ و ۴۵)
- تعلیق اجرای مجازات (۴۶)
- مقررات تخفیف (ماده ۱۱۵ و رأی وحدت رویه ۷۷۰)
- تخفیف و تعویق و تعلیق جرایم اطفال و نوجوانان (۹۳ و ۹۴)
- مرور زمان تعقیب و صدور حکم (۱۰۵)
- مقررات توبه در جرایم تعزیری (۱۱۵)

ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۸- متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

قاعده درأ (مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م.ا)

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۲۱- در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

نکته ۱۳۲- اگر دادگاه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری تردید داشته باشد بر حسب جرم ارتكابی به این نحو عمل می‌شود:

- در تمامی جرایم حدی به غیر از محاربه، افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف: دادگاه بدون اینکه تحقیق کرده و تحصیل دلیل نماید حکم بر برائت متهم خواهد داد.

- در جرایم غیر حدی (قصاص، تعزیر، دیه) و محاربه، افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف: دادگاه به تحقیق و تحصیل دلیل خواهد پرداخت اگر پس از تحقیق و تحصیل دلیل، مجرم بودن شخص و مسؤولیت کیفری وی احراز شد حکم به مجازات خواهد داد و اگر دادگاه پس از تحقیق و تحصیل دلیل همچنان در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری تردید داشته باشد حکم بر برائت می‌دهد.

جرایم ناتمام (شروع به جرم، جرم محال، جرم عقیم) (مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ ق.م.ا)

نکته ۱۳۳- برای اینکه جرم محقق شود مجرم ۴ مرحله طی می‌کند: ۱- قصد ارتکاب جرم ۲- تهیه مقدمات ارتکاب جرم ۳- شروع به اجرا ۴- تحقق جرم (جرم تام). برای مثال در جرم قتل این ۴ مرحله به این نحو طی می‌شود ابتدا قاتل تصمیم می‌گیرد مقتول را به قتل برساند (قصد ارتکاب جرم) سپس وسایلی مانند اسلحه یا طناب که برای قتل لازم است را تهیه می‌کند (تهیه مقدمات ارتکاب جرم) و بعد از آن با اسلحه به سمت مقتول شلیک می‌کند (شروع به اجرای جرم) و بعد از برخورد گلوله با مقتول وی می‌میرد (تحقق جرم)

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

نکته ۱۳۴- ارتکاب مراحل اول و دوم (قصد ارتکاب جرم و تهیه مقدمات ارتکاب جرم) جرم نیستند و نمی‌توان مرتکب را مجازات کرد مثلاً اگر اثبات شود شخصی قصد قتل

شخص دیگری را داشته و برای این کار طنابی تهیه کرده است دادگاه نمی‌تواند وی را مجازات کند مگر اینکه قانون به طور خاص به جرم بودن این دو مرحله اشاره کرده باشد مثلاً قانون‌گذار قصد ارتکاب جرم را در مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا.ت در مواردی که با تبانی با دیگری باشد جرم انگاری کرده است همچنین ساختن وسایل ارتکاب جرم در ماده ۶۶۴ ق.م.ا.ت جرم انگاری شده است اما در غیر این موارد مصرح در قانون، قصد ارتکاب جرم و اعمالی که صرفاً مقدمه ارتکاب جرم هستند، جرم نبوده و اگر فعل مرتکب در این دو مرحله متوقف شود قابل مجازات نیستند.

نکته ۱۳۵- موضوع این فصل از قانون مجازات جایی است که مرتکب در مرحله سوم متوقف شود یعنی جرم را شروع به اجرا کند ولی موفق به تحقق جرم نام نشود.

نکته ۱۳۶- شروع به جرم: وارد عملیات اجرایی بشود ولی عملیات مادی لازم برای تحقق جرم را نتواند به صورت کامل انجام دهد.

نکته ۱۳۷- جرم محال: عملیات اجرایی را کامل انجام بدهد اما در لحظه ارتکاب عملیات مادی واضح و مشخص باشد که امکان وقوع جرم اساساً وجود ندارد.

نکته ۱۳۸- جرم عقیم: عملیات اجرایی را کامل انجام بدهد و در لحظه ارتکاب عملیات مادی امکان تحقق جرم وجود داشته باشد اما جرم محقق نشود.

مثال ۱۸۹-

مثال ۱۹۰- «الف» قصد قتل «ب» را دارد و درست در لحظه‌ای که قصد فشار دادن ماشه را دارد دستگیر می‌شود.

مثال ۱۹۱- «الف» به قصد سرقت منزلی وارد منزل شده و در حین جمع آوری وسایل پلیس وی را دستگیر می‌کند.

مثال ۱۹۲- «الف» می‌خواهد «ب» را به قتل برساند و به وی شلیک می‌کند اما مشخص می‌شود «ب» یک ساعت قبل از شلیک فوت شده است.

مثال ۱۹۳- «الف» می‌خواهد «ب» را به قتل برساند و به سمت وی شلیک می‌کند اما مشخص می‌شود تفنگ خالی از گلوله بوده است.

مثال ۱۹۴- «الف» قصد قتل «ب» را دارد به «ب» شلیک کرده و تیر از نیم متری «ب» رد شده و به دیوار می‌خورد و «ب» نمی‌میرد.

مثال ۱۹۵- «الف» با قصد ایجاد آتش سوزی در منزل «ب» به سمت منزل «ب» مشعلی را پرتاب می‌کند اما در بین راه مشعل خاموش می‌شود و آتش سوزی رخ نمی‌دهد.

انواع جرم محال (حکمی و موضوعی)

نکته ۱۳۹- جرم محال چهار حالت دارد:

نکته ۱۴۰- حالت اول (محال حکمی): فعل مباح را با تصور جرم بودن انجام دهد.

مثال ۱۹۶- تبعه خارج با تصور اینکه نوشیدن هر نوع آبمیوه جرم است آب سیب غیر مسکر را بنوشد.

نکته ۱۴۱- حالت دوم (اختلافی): یکی از عناصر قانونی جرم مفقود است.

مثال ۱۹۷- شلیک به جسد به قصد قتل وی

مثال ۱۹۸- خوردن آب با تصور اینکه شراب است.

نکته ۱۴۲- حالت سوم (محال موضوعی به دلیل فقدان موضوع): موضوعی که جرم بر روی آن واقع می شود وجود نداشته است:

مثال ۱۹۹- دست کردن در جیب خالی برای سرقت

مثال ۲۰۰- شلیک به تخت برای قتل در حالی که کسی روی تخت خوابیده است.

نکته ۱۴۳- حالت چهارم (محال موضوعی به دلیل عدم تکاپوی وسیله)

مثال ۲۰۱- با تفنگی که برد آن صد متر است به شخصی که در فاصله دویست متری قرار دارد شلیک کند.

مثال ۲۰۲- ریختن شکر در غذای یک نفر به منظور قتل وی با تصور اینکه سم است.

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

مثال ۲۰۳- شخصی در حال سرقت حدی است که دوست او، وی را از مجازات سنگین سرقت حدی آگاه و در نتیجه از ارتکاب آن پشیمان می‌شود.

مثال ۲۰۴- شخصی در حال سرقت است ناگهان از پنجره پلیس که در حال ورود به منزل برای دستگیری وی است را می بیند و به همین دلیل وسایل جمع آوری شده را رها کرده و فرار می کند.

تست ۴۲- «الف» با قصد ارتکاب سرقت، مبادرت به تهیه نقشه بانک و ساخت دستگاه الکترونیکی می نماید که بتواند با فرستادن امواجی، دزدگیر بانک را از کار بیندازد. در شب سرقت در ایست و بازرسی، پلیس به وی مشکوک شده و وسایل فوق را در اتومبیل او می یابد و او اقرار می کند که قصد سرقت داشته است. کدام مورد، در خصوص عمل او صحیح است؟ (دکتر ۹۵)

(۱) شروع به جرم نیست.

(۲) شروع به سرقت است.

(۳) شروع به سرقت و جرم محال تخریب است.

(۴) شروع به تخریب دزدگیر و جرم محال سرقت است.

تست ۴۳- جرم دارای کدام مجازات زیر باشد، شروع به جرم آن قابل کیفر نیست؟ (ارشد سراسری ۹۶- قضاوت ۹۶)

(۱) قصاص عضو (۲) سه ماه تا سه سال حبس

(۳) شلاق حدی (۴) جزای نقدی درجه یک

تست ۴۴- «الف» سنگی را برای شکستن شیشه اتومبیل «ب» پرتاب می‌کند اما سنگ به بدنه خودرو برخورد کرده و هیچ آسیبی به خودرو نمی‌رسد:

تست ۴۵- «الف» کارت بانکی و رمز آن را به «ب» می‌دهد تا «ب» مبلغ یک میلیون تومان را به حساب «ج» واریز کند «ب» پس از انتقال پول، تصمیم می‌گیرد مبلغ دو میلیون تومان را بدون اذن از «الف» به حساب خود بریزد «ب» پس از زدن شماره کارت خود و زدن دکمه انتقال، متوجه می‌شود موجودی حساب صفر بوده است:

تست ۴۶- «الف» قصد جعل چک دارد در کامپیوتر با نرم افزاری چکی را تهیه می‌کند و سپس در کامپیوتر دستور پرینت را می‌دهد ولی دستگاه پرینتر یک کاغذ سفید تحویل می‌دهد و با بررسی بیشتر مشخص می‌شود دستگاه فاقد جوهر برای پرینت بوده است:

تست ۴۷- «الف» قصد جعل چک دارد در کامپیوتر با نرم افزاری چکی را تهیه می‌کند و سپس در کامپیوتر دستور پرینت را می‌دهد ولی به طور اتفاقی فقط نصف چک بر روی کاغذ می‌افتد:

تست ۴۸- «الف» قصد جعل چک دارد و در کامپیوتر با نرم افزاری چکی را تهیه می کند و سپس در حالی که در حال فشردن دکمه پرینت است توسط پلیس دستگیر می شود:

تست ۴۹- «الف» با تصور اینکه شرکتی که در آن مشغول به فعالیت است شرکت دولتی است اقدام به گرفتن مال از ارباب رجوع می کند با توجه به اینکه رشوه گرفتن فقط در مورد شرکت های دولتی امکان پذیر است اقدام «الف» با کدام عنوان منطبق است؟

تست ۵۰- «الف» با قصد قتل «ب» اسلحه غیرمجاز تهیه کرده و در مقابل منزل «ب» کمین کرده تا پس از بیرون آمدن وی از منزل، او را به قتل برساند «ب» به طور اتفاقی بیرون منزل را نگاه کرده و متوجه حضور «الف» و قصد قتل وی می شود و با پلیس تماس گرفته و «الف» دستگیر می شود:

تست ۵۱- «الف» با علم به اینکه «ب» اتومبیل خود را هر شب در خرابه ای پارک می نماید در آن خرابه بمب گذاری کرده تا ساعت ۱۲ شب منفجر و اتومبیل «ب» تخریب شود اما برحسب اتفاق در آن شب «ب» اتومبیل را در جای دیگری پارک می کند و انفجار بمب باعث تخریب نمی شود:

نکته ۱۴۴- در جرایم ترک فعلی شروع به جرم محقق نمی‌شود.

نکته ۱۴۵- در جرایم مرکب اگر یک جزء از جرم انجام و جرم تام محقق نشود شروع به جرم محقق است.

مثال ۲۰۵- «الف» به وسایل متقلبانه توسل می‌کند و «ب» فریب می‌خورد اما قبل از واریز پول، جریان آشکار شده و «ب» پول را به «الف» نمی‌دهد.

نکته ۱۴۶- شروع به جرم‌هایی که در قوانین خاص قبل از سال ۱۳۹۲ وجود داشته است نسخ شده است و شروع به این جرایم تابع ماده ۱۲۲ است.

نکته ۱۴۷- مجازات شروع به قاچاق کالا و ارز حداقل مجازات همان جرم است. (ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

نکته ۱۴۸- ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵- هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ❖ ۲۳۳

ادامه جزوه در صفحه بعد

ماده ۶۱۰- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

**شرکت در جرم، معاونت در جرم، سبب اقوی از مباشر،
تعدد اسباب (مواد ۱۲۵ تا ۱۳۰ ق.م.ا، ۵۳۵ و ۵۳۶ ق.م.ا)**

ماده ۴۹۴- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۵۰۶- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

مثال ۲۰۶- «الف» با تیزاندازی به «ب» وی را به قتل می رساند.

مثال ۲۰۷- «الف» با پرتاب سنگ به شیشه منزل «ب» باعث تخریب شیشه شده است.

مثال ۲۰۸- «الف» به منظور قتل «ب» چاهی حفر کرده و «ب» به داخل چاه افتاده و از دنیا می رود.

مثال ۲۰۹- «الف» به منظور اینکه «ب» تصادف و اتومبیل وی تخریب شود آبی را در جعبه روغن ترمز ریخته و به «ب» می دهد «ب» آن را درون اتومبیل ریخته و در نتیجه هنگام رانندگی ترمز نگرفته و اتومبیل تخریب می شود.

نکته ۱۴۹- شرکت در جرم: تمامی شرکا در عملیات اجرایی (عنصر مادی) جرم دخالت دارند.

نکته ۱۵۰- معاونت در جرم: معاون در جرم در عملیات مادی شرکت نمی کند و با اموری نظیر تحریک، ترغیب، تهیه وسایل و... به مباشر جرم کمک می کند.

نکته ۱۵۱- سبب اقوی از مباشر: سبب نیز علی الظاهر در ارتکاب عملیات مادی دخالت ندارد اما وضعیت مباشر به نحوی است که عرفاً جرم به سبب منتسب می شود و مباشر کاملاً بی گناه دانسته می شود.

مثال ۲۱۰- «الف» و «ب» به منزلی رفته و هر دو نسبت به جمع آوری اموال موجود در منزل اقدام و مرتکب سرقت می شوند.

مثال ۲۱۱- «الف» و «ب» هر دو به «ج» شلیک می کنند و «ج» در اثر هر دو ضربه می میرد.

مثال ۲۱۲- «الف» قصد قتل «ب» را دارد و به این منظور از «ج» می خواهد برای وی اسلحه تهیه کند.

مثال ۲۱۳- «الف» از «ب» کینه دارد و نقشه قتل «ب» را می کشد و به منظور اینکه در صورت قتل خودش قصاص نشود با پرداخت مبلغ هنگفتی به «ج» از وی می خواهد که «ج» قتل را انجام دهد.

نکته ۱۵۲- تفاوت صحنه جرم با عملیات اجرایی:

وقتی در کلاس درسی از طریق تیر اندازی قتل انجام می‌شود عملیات اجرایی تیر اندازی ولی صحنه جرم، کلاس درس است.

مثال ۲۱۴- «الف» «ب» را تحریک به ارتکاب قتل کرده و هر دو به کلاس درس می‌آیند ولی فقط «ب» با شلیک باعث قتل می‌شود.

سبب اقوی از مباشر

نکته ۱۵۳- طبق ماده ۵۲۶ ق.م.ا در مواردی که سبب و مباشر در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و «در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.»

مثال ۲۱۵- «الف» با گذاشتن تفنگ بر روی سر «ب» وی را تهدید می‌کند که اگر اتومبیل «ج» را تخریب نکند وی را خواهد کشت.

مثال ۲۱۶- «الف» به قصد قتل «ب» به طور ناگهانی «ج» را بر روی «ب» پرتاب می‌کند.

مثال ۲۱۷- «الف»، «ب» را به خواب مصنوعی برده و در همان حال به «ب» دستور می‌دهد «ج» را به قتل برساند.

مثال ۲۱۸- «الف» به «ب» دستگاهی شبیه ریموت می‌دهد و به «ب» می‌گوید این وسیله ریموت پارکینگ است و از «ب» می‌خواهد تا آن را فشار دهد پس از فشار دادن مشخص می‌شود آن وسیله برای انفجار بمب بوده است و در اثر آن خانه‌ای تخریب می‌شود.

مثال ۲۱۹- «الف» تفنگی به دست مجنون یا صغیر غیر ممیزی داده و از وی بخواهد شلیک کند.

تفاوت معاونت با سبب اقوی از مباشر و شرکت در جرم

نکته ۱۵۴- در شرکت در جرم تمام شرکا باید در عملیات اجرایی جرم شرکت کنند اما در معاونت و سبب اقوی از مباشر معاون و سبب در عملیات اجرایی شرکت نمی‌کنند.

نکته ۱۵۵- تفاوت سبب اقوی از مباشر با معاون در این است که در معاونت، جرم به مباشر منتسب است اما در سبب اقوی مباشر کاملاً بی‌گناه شناخته شده و جرم به سبب منتسب می‌شود.

مثال ۲۲۰- «الف»، «ب» را تحریک به قتل «ج» کرده و «ب» اقدام به قتل کرده است.

مثال ۲۲۱- «الف» که پزشک است بیماری را میبیند و به دلیل دشمنی با وی برای قتل «الف» به پرستار دستور تزریق آمپولی به وی را می‌دهد که با توجه به بیماری «الف» کشنده است پرستار بدون علم به کشنده بودن این آمپول، آمپول را به «الف» تزریق و «الف» می‌میرد.

مثال ۲۲۲- «الف»، یک پسر ۱۳ ساله را تحریک به قتل «ب» می‌کند و قتل انجام می‌شود.

مثال ۲۲۳- «الف» یک پسر چهار ساله را تحریک به قتل «ب» می‌کند و قتل انجام می‌شود.

شرکت در جرم

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

نکته ۱۵۶- شرایط تحقق شرکت در جرم:

۱۵۶/۱- شرکت در عملیات اجرایی: باید هر شریک در عملیات اجرایی (عنصر مادی جرم) شرکت کرده باشد.

۱۵۶/۲- مستند بودن جرم به رفتار یا تقصیر همه شرکا: باید رفتار هر شریک در وقوع جرم نقش داشته باشد.

مثال ۲۲۴- «الف» و «ب» به «ج» شلیک کرده‌اند و «ج» به قتل رسیده است اما فقط تیر «الف» در قتل نقش داشته است.

مثال ۲۲۵- «الف» و «ب» با سنگ پرانی به اتومبیل «ج» اقدام تخریب اتومبیل کرده‌اند و نقش «الف» ۲۰ درصد و نقش «ب» ۸۰ درصد است.

مثال ۲۲۶- دو مهندس ناظر هر دو در نظارت بر ساخت ساختمانی اهمال کرده‌اند و ساختمان تخریب و منجر به فوت می‌شود.

نکته ۱۵۷- موارد زیر در شرکت در جرم شرط نیست.

۱۵۷/۱- تبانی شرکا:

مثال ۲۲۷- «الف» به «ب» شلیک و «ج» هم در همان لحظه به «ب» شلیک کرده است و «ب» در اثر هر دو ضربه از دنیا رفته است «الف» و «ج» با هم تبانی نکرده‌اند و از اینکه شخص دیگری هم قصد شلیک دارد بی‌خبر هستند.

۱۵۷/۲- مساوی بودن اثر کار: میزان درصد اثرگذاری شریک در تحقق جرم مؤثر نیست فقط در جرایم تعزیری کم بودن تأثیر شریک، از جهات تخفیف است. (ماده ۳۸ ق.م.ا.)

۱۵۷/۳- مؤثر بودن یا نبودن رفتار به تنهایی

مثال ۲۲۸- «الف» ساعت یک بمبی را برای انفجار در ساعت هشت شب در اتومبیل «ب» می‌گذارد «ج» نیز ساعت دو بمب دیگری برای انفجار در ساعت هشت شب در اتومبیل می‌گذارد و در ساعت هشت، در اثر انفجار هر دو بمب، اتومبیل تخریب می‌شود.

مثال ۲۲۹- «الف» و «ب» به «ج» شلیک می‌کنند و «ج» در اثر هر دو ضربه میمیرد و طبق نظر پزشکی قانونی هیچ یک از دو ضربه به تنهایی باعث قتل نمی‌شده است.

۱۵۷/۴- عمد یا غیر عمد بودن رفتار تمام شرکا

مثال ۲۳۰- «الف» با قصد قتل به «ب» شلیک و «ج» به حیوانی شلیک و به دلیل اشتباه در هدف به «ب» برخورد می‌کند و هر دو تیر باعث قتل «ب» می‌شود.

نکته ۱۵۸- در جرایم مرکب اگر هر یک از شرکا یک جزء را انجام بدهند شرکت در جرم محقق است.

مثال ۲۳۱- «الف» به وسایل متقلبانه متوسل و «ب» مال «ج» را می‌برد.

۱۵۸/۱- تنها استثنای این حکم سرقت حدی است که برای تحقق شرکت در جرم هم هتک حرز و هم ربودن مال باید توسط هر شریک انجام شود (ماده ۲۶۸ ق.م.ا).

مجازات شرکای جرم

نکته ۱۵۹- در تعزیرات و حدود و قصاص: مجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل است. یعنی مانند زمانی است که به تنهایی مرتکب جرم شده است.

مثال ۲۳۲- «الف» و «ب» مرتکب جرم احراق با مجازات دو تا پنج سال شده اند: «الف» و «ب» هر کدام به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند و ممکن است «الف» به دو سال و «ب» به چهار سال حبس محکوم شود.

نکته ۱۶۰- در دیه و جبران خسارت مالی: مال بین شرکا تقسیم می‌شود:

مثال ۲۳۳- دیه دست سیصد میلیون است و «الف» و «ب» مشترکاً به طور غیرعمدی دست «ج» را قطع کرده‌اند: «الف» و «ب» هر کدام ۱۵۰ میلیون می‌پردازند.

مثال ۲۳۴- «الف» و «ب» مشترکاً اتومبیل «ج» که ۴۰۰ میلیون تومان ارزش دارد را تخریب کرده‌اند:

«الف» و «ب» مجموعاً باید ۴۰۰ میلیون تومان بپردازند.

۱/۱۶۰- در مورد جزای نقدی، هر کدام از شرکا باید جزای نقدی جداگانه بپردازند و جزای نقدی تقسیم نمی‌شود.

مثال ۲۳۵- «الف» و «ب» مرتکب جرمی شده‌اند که مجازات آن ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی است: هر یک از

«الف» و «ب» باید ۵۰ میلیون تومان (جمعاً صد میلیون تومان) بپردازند.

نکته ۱۶۱- در موردی که حکم به رد مال داده می شود برای تعیین سهم هر شریک به این نحو به این نحو عمل می شود:

حالت اول: اگر میزان مالی که هر شریک برداشته است مشخص باشد: دادگاه به همان میزان حکم به رد مال می دهد مثلاً اگر «الف» و «ب» ۱۰۰ میلیون سرقت کرده باشند و مشخص باشد که ۸۰ میلیون تومان از این مبلغ را «الف» و ۲۰ میلیون دیگر را «ب» برداشته است دادگاه «الف» را به رد ۸۰ میلیون و «ب» را به رد ۲۰ میلیون تومان محکوم می کند.

حال دوم: اگر میزان مالی که هر شریک برداشته است مشخص نباشد: سارقین باید مال را به تساوی رد کنند (نه به صورت تضامنی) مثلاً اگر «الف» و «ب» ۱۰۰ میلیون سرقت کرده باشند و مشخص نباشد هر کدام چه مقدار از این پول را برداشته اند دادگاه هر کدام را به رد ۵۰ میلیون تومان به مال باخته محکوم می کند. (رای وحدت رویه ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵)

مثال ۲۳۶- «الف» و «ب» مرتکب کلاهبرداری ششصد میلیون تومانی با مجازات یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری (ششصد میلیون تومان) و بازگرداندن مبلغ کلاهبرداری شده به مال باخته هستند.

نکته ۱۶۲- اگر در جرمی نصاب خاصی شرط تشدید جرم باشد کل مبلغ ملاک است (نه سهم هر شریک)

مثال ۲۳۷- کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال دارای یک تا هفت سال حبس و کلاهبرداری تا یک میلیارد ریال شش ماه تا سه سال و نیم حبس دارد حال اگر چهار نفر مشترکاً مرتکب کلاهبرداری دو میلیارد ریالی شوند و سهم هر یک پانصد میلیون ریال باشد مجازات هر شریک یک تا هفت سال حبس است.

۱۶۲/۱- همین حکم در مورد سایر احکام مانند قابل گذشت محسوب شدن (ماده ۱۰۴) مرور زمان (ماده ۱۰۹) انتشار حکم محکومیت قطعی (ماده ۳۶، قابلیت تعوق و تعلیق (ماده ۴۷) جاری است.

۱۶۲/۲- تنها استثنای این حکم سرقت حدی است که سهم هر شریک باید جداگانه به چهار و نیم نخود طلا برسد.

معاونت در جرم

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف) هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

برای تحقق معاونت شش شرط لازم است:

شرط اول: عمل ارتكابی مباشر جرم باشد مثلاً تحریک به خود کشی حتی در صورت ارتکاب خود کشی جرم نیست.

شرط دوم: وحدت قصد بین مباشر و معاون: منظور از وحدت قصد تبانی و مذاکره قبلی نیست.

مثال ۲۳۸- «الف» از «ب» چاقویی تقاضا می‌کند «ب» با تصور اینکه «الف» قصد ذبح گوسفندی را دارد چاقو را به وی می‌دهد اما «الف» با چاقو قتل انجام می‌دهد.

مثال ۲۳۹- «الف» کارگر هتل است و متوجه می‌شود «ب» قصد دارد ساعت ۱۲ شب «ج» را به قتل برساند «الف» با توجه به خصومتی که با «ج» دارد بدون اطلاع و همانگی با «ب» ساعت ۱۱ و نیم به منظور اینکه «ب» قتل را با سهولت انجام دهد درب اتاق «ج» را باز می‌گذارد و در نتیجه «ب» راحت تر مرتکب قتل می‌شود.

شرط سوم: تقدم (زودتر بودن) یا اقتران (همزمان بودن) عمل معاون نسبت به مباشر: اعمالی که بعد از ارتکاب جرم توسط مباشر باشد، معاونت در جرم نیست.

مثال ۲۴۰- «الف» مرتکب سرقت شده و «ب» پس از سرقت به منظور عدم شناسایی «الف» اموال را مخفی کند.

ماده ۵۵۴ ق.م.ا.ت - هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

شرط چهارم: عمل معاون موثر باشد.

مثال ۲۴۱- «الف» چاقویی برای قتل به «ب» می‌دهد ولی «ب» با چاقو قتل انجام می‌دهد.

مثال ۲۴۲- «الف»، «ب» را حین نزاعی دیده و «ب» را تحریک به قتل میکند پس از قتل معلوم می‌شود «ب» فردی انگلیسی زبان بوده و متوجه الفاظی که «الف» به فارسی می‌گفته نمی‌شده است.

شرط پنجم: فعل معاونت به اتمام رسیده باشد.

مثال ۲۴۳- «الف» تفنگی را برای اینکه به «ب» برساند تا «ب» قتل انجام دهد حمل می‌کند اما در حین حمل تفنگ دستگیر می‌شود.

مثال ۲۴۴- «الف» قصد تحریک «ب» به قتل را دارد اما در اثر عاملی خارج از اراده موفق به این امر نمی‌شود.

شرط ششم: مباشر جرم را انجام داده باشد یا لاقلاً شروع به اجرای آن کرده باشد.

مثال ۲۴۵- «الف»، «ب» را تحریک به سرقت کرده ولی «ب» سرقت را انجام نمی‌دهد.

مثال ۲۴۶- «الف»، «ب» را تحریک به سرقت با مجازات سه ماه تا یک سال کرده و «ب» در هنگام سرقت توسط پلیس دستگیر می شود.

مثال ۲۴۷- «الف»، «ب» را تحریک به سرقت با مجازات یک تا پنج سال کرده و «ب» حین ارتکاب سرقت دستگیر می شود.

نکته ۱۶۳- شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم، جرم است.

نکته ۱۶۴- معاونت در ترک فعل محقق می شود اما معاونت با ترک فعل اصولاً قابل تحقق نیست.

مثال ۲۴۸- «الف»، «ب» را ترغیب به ترک انفاق می کند. (معاونت در ترک فعل)

مثال ۲۴۹- «الف» با علم به اینکه «ب» در حال سرقت است سکوت کرده است. (معاونت با ترک فعل)

نکته ۱۶۵- ویژگی های خاص مباشر در معاون شرط نیست.

مثال ۲۵۰- اختلاس و ارتشا توسط کارمند دولت محقق می شود اما لازم نیست معاون هم کارمند باشد.

تفاوت جرم مباشر با جرم مدنظر معاون

اگر از همان نوع نباشد مثلاً معاون برای قتل تحریک کرده ولی مباشر مرتکب کلاهبرداری شده است یا معاون برای کلاهبرداری تحریک کرده و مباشر مرتکب قتل شده است: معاون مسؤول نیست.

معاون برای سرقت ساده تحریک کرده و مباشر سرقت مشدد کرده است: معاون به سرقت ساده محکوم می‌شود.
معاون برای سرقت مشدد تحریک کرده و مباشر سرقت ساده کرده است: معاون به سرقت ساده محکوم می‌شود.

اختلاف عمل مباشر و معاون در ارتکاب جرم

نکته ۱۶۶- درمورد تهیه وسایل ارتکاب جرم حتماً باید از همان وسیله استفاده شده باشد.

نکته ۱۶۷- در مورد سایر مصادیق اگر جرم مدنظر محقق شود نحوه ارتکاب جرم مهم نیست.

مثال ۲۵۱- «الف» برای قتل تفنگ به «ب» داده ولی «ب» با چاقو مرتکب قتل گردد.

مثال ۲۵۲- «الف» «ب» را تحریک می‌کند که با چاقو «ب» را به قتل برساند ولی «ب» با تفنگ «ب» را به قتل می‌رساند.

مثال ۲۵۳- «الف» «ب» را تحریک می‌کند تا دوشنبه مرتکب سرقت شود ولی «ب» روز سه شنبه سرقت می‌کند.

معاونت در جرم نامعلوم

مثال ۲۵۴- «الف» به «ب» بگوید در قبال دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آسیبی به «ج» برساند.

مثال ۲۵۵- «الف» به «ب» بگوید در قبال دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان انتقامش را از «ج» بگیرد.

ماده ۱۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.

ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.

ت) در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتكابی.

تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتكابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

نکته ۱۶۸- موارد زیر در شرع دارای مجازات است:

• ممسک: یعنی فردی که مقتول را نگه دارد تا قاتل بتواند مقتول را بکشد (اعم از اینکه نگه داشتن با دست باشد یا طناب یا محبوس ساختن در اتاق و...) مجازات ممسک حبس ابد است.

• دیده بان: یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند قتل را به سهولت انجام دهد. مجازات دیده بان کور کردن چشمان وی است.

نکته ۱۶۹- مجازات معاون در جرایم تعزیری:

مصادره اموال: جزای نقدی درجه چهار

انفصال دائم: جزای نقدی درجه شش

انتشار حکم محکومیت: جزای نقدی درجه هفت

سایر موارد: یک تا دو درجه پایین تر و از همان نوع

مثال ۲۵۶- حبس درجه چهار: حبس درجه پنج یا شش

مثال ۲۵۷- شلاق درجه شش: شلاق درجه هفت یا هشت

مثال ۲۵۸- جزای نقدی درجه دو: جزای نقدی درجه سه یا چهار

مثال ۲۵۹- حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه سه: حبس

درجه شش یا هفت و جزای نقدی درجه چهار یا پنج

مثال ۲۶۰- حبس درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه:

حبس درجه شش یا هفت یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج

نکته ۱۷۰- ملاک مجازات قانونی مباشر است نه مجازات

قضایی:

مثال ۲۶۱- مباشر مرتکب کلاهبرداری با مجازات یک تا

هفت سال حبس شده است و قاضی به یک سال حبس

برای مباشر حکم داده است: مجازات معاون حبس درجه

پنج یا شش است.

در یک مورد مجازات قضایی ملاک است و آن موردی

است که مجازات مباشر قصاص نفس یا عضو باشد و به هر

علت اجرا نشود که مجازات معاون بر اساس تعزیر فاعل

جرم است:

قصاص نفس (ماده ۶۱۲ ق.م.ا.ت): مجازات مباشر حبس درجه چهار و مجازات معاون حبس درجه پنج یا شش است.

قصاص عضو (ماده ۶۱۴ ق.م.ا.ت): مجازات مباشر حبس درجه شش و مجازات معاون حبس درجه هفت یا هشت است.

نکته ۱۷۱- معاونت‌های خاص مذکور در قوانین تا قبل از سال ۱۳۹۲ نسخ شده است و تابع ماده ۱۲۲ ق.م.ا. است مگر در موارد زیر:

جرم اسیدپاشی که طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸: «مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون (معاونت در اسید پاشی) به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.»

• در جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز مجازات معاون حداقل مجازات مباشر خواهد بود مثلاً اگر مجازات مباشر قاچاق کالا و ارز یک تا پنج سال حبس باشد مجازات معاون یک سال حبس خواهد بود. (تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

• در جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، اگر شخصی دستور ارتکاب جرم به دیگری بدهد در صورتی که عواید و سود، متعلق به دستور دهنده باشد دستور دهنده نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود مثلاً اگر «الف» به «ب» دستور ارتکاب قاچاق بدهد و «ب» مرتکب قاچاق شود و سود و عواید حاصل از قاچاق متعلق به «الف» باشد هم «الف» و هم «ب» مباشر محسوب می‌شوند. (تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

نکته ۱۷۲- معاونت در جرایم تعزیری درجه هشت مجازات ندارد.

ماده ۱۲۸- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

نکته ۱۷۳- مجازات سبب اقوی مجازات مباشر است اما در مواردی که مباشر نابالغ باشد مجازات معاون حداکثر مجازات جرم ارتكابی است.

مثال ۲۶۲- «الف» مجنونی را تحریک به تخریب با مجازات دو تا پنج سال حبس می‌کند.

مثال ۲۶۳- «الف» نابالغ غیرممیزی را تحریک به تخریب با مجازات دو تا پنج سال حبس می‌کند.

مثال ۲۶۴- «الف» نابالغ ممیز را تحریک به ارتکاب به تخریب با مجازات دو تا پنج سال حبس می‌کند.

ماده ۱۲۹- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

نکته ۱۷۴- جهات شخصی (علل رافع مسؤولیت کیفری) به این معنی است که شخص مرتکب جرمی شود ولی مجازات نشود از جمله مصادیق جهات شخصی عبارتند از صغر، جنون، اکراه و اجبار، مستی و گذشت شاکی. در مقابل جهات شخصی جهات عینی (علل موجهه جرم) وجود دارد به این معنی که قانون‌گذار در شرایطی خاص وصف مجرمانه را از عملی که برطبق قانون جرم است بردارد از جمله جهات عینی عبارتند از: دفاع مشروع، اضطرار، امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه.

کیفیات مشدده و تخفیف دهنده و معاف کننده در مورد شرکا و معاونین

- کیفیات مشدده شخصی: یعنی ویژگی‌هایی که در شخص مرتکب وجود دارد و قانون‌گذار به دلیل این ویژگی‌ها، مجازات را تشدید کرده است از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
سردستگی (ماده ۱۳۰ ق.م.ا)، کفر (ماده ۲۲۴ ق.م.ا)، احصان (مواد ۲۲۵ و ۲۳۰ ق.م.ا)، داشتن سمت خاص (ماده ۵۳۲ ق.م.ا.ت)، مستی (ماده ۷۱۸ ق.م.ا.ت)

• کیفیات مشدده عینی (نوعی): کیفیات مشدده‌ای هستند که غالباً با فعل مادی جرم همراه می‌شوند و بدون توجه به شخصیت مرتکب باعث تشدید مجازات هستند از جمله کیفیات مشدده عینی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

کیفیت ارتکاب جرم مانند علف، آزار و... (مواد ۲۲۴ ق.م.ا و ماده ۵۴۶ ق.م.ا.ت)، زمان و مکان ارتکاب جرم (ماده ۵۸۰ ق.م.ا.ت)، وجود توطئه قبلی (ماده ۶۲۰ ق.م.ا.ت) کرد:

نکته ۱۷۵- نسخ قانون و عفو عمومی در مجازات شریک و معاون مؤثر است اما سایر نهادهای ارفاقی (تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، عفو خصوصی و...) فقط در حق کسی که از این شرایط برخوردار است مؤثر است.

نکته ۱۷۶- معاونت در جرم صغیر غیر ممیز و مجنون نیز ممکن است.

مثال ۲۶۵- «الف» صغیر غیرممیز را تحریک به قتل کرده و قتل رخ می‌دهد.

مثال ۲۶۶- صغیر غیر ممیزی تفنگی برداشته و اعلام می‌کند می‌خواهد به درون ساختمانی رفته و «الف» را بکشد نگهبان ساختمان که از «الف» کینه دارد در را باز کرده و صغیر غیز ممیز قتل انجام داده است.

ماده ۱۳۰- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتكابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتكاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتكاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

نکته ۱۷۷- مجازات سردسته به این نحو تعیین می‌شود:

- در جرایم تعزیری: به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد. مثلاً اگر اعضای گروه مجرمانه در راستای اهداف گروه مرتکب جرم تخریب با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال و کلاهبرداری با مجازات ۱ تا ۷ سال شوند مجازات سردسته ۷ سال حبس خواهد بود.

- در جرایم موجب حد یا قصاص یا دیه: به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود البته اگر جرم ارتكابی گروه مجرمانه، افساد فی الارض یا محاربه باشد و عنوان مفسد فی الارض یا محارب بر سردسته صدق کند سردسته به مجازات افساد فی الارض یا محاربه محکوم می‌شود و اگر عنوان افساد فی الارض و محارب بر او صدق نکند مانند بقیه حدود به حداکثر مجازات معاونت محکوم می‌شود.

نکته ۱۷۸- زمانی که گروه مجرمانه مرتکب جرمی شوند فقط مجازات سردسته تشدید می‌شود و مجازات سایر اعضا تشدید نشده و مانند حالتی است که به تنهایی مرتکب جرم شده‌اند البته سه استثنا در این زمینه وجود دارد:

- اگر جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز یا جرایم دیگری که در راستای قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است به طور سازمان یافته انجام شده باشد تمامی اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مباشرت در جرم محکوم می شوند و اگر مجازات ثابت باشد نصف مجازات مقرر به اصل آن اضافه می شود. (تبصره ۴ ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- جرم توهین به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی اگر به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد مجازات مرتکبین یک درجه تشدید می شود. (تبصره ۲ ماده ۴۹۹ مکرر ق.م.ا.ت)
- در جرم قاچاق انسان قانون گذار تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن قاچاق انسان باشد را در حکم قاچاق انسان دانسته است (ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان) به عبارتی در جرم قاچاق انسان، سردسته به مجازات مباشر، (مجازات قاچاق انسان) محکوم می شود.

تعدد اسباب

اسباب عرضی (شرکت در جنایت): همه عوامل مستقیم و مستقل در وقوع جرم نقش دارند.

اسباب طولی: چند عامل وجود دارد که در نهایت منتهی به یک عامل می شود.

مثال ۲۶۷- «الف» غذای سمی در جلوی «ب» می گذارد و «ب» غذای سمی را می خورد سپس به بیمارستان رفته و پزشک به دروغ به پرستار می گوید که این آمپول برای بیماری مفید بوده و پرستار آن را تزریق می کند «ب» در اثر هر دو عامل (غذای سمی و آمپول) از دنیا می رود.

مثال ۲۶۸- «الف» چاهی حفر و «ب» سنگی در مقابل چاه می گذارد و «ج» با خوردن به سنگ به چاه می افتد و از دنیا می رود.

مثال ۲۶۹- «الف» لوله گاز را به درستی نکشیده و گاز نشت می کند و «ب» کبریت کشیده و خانه منفجر و و عده ای از دنیا می روند.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

ماده ۵۳۶- هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ردیف	فرض مسأله	حکم مسأله
۱	هر دو سبب عامد باشند.	شرکت در جرم محقق است.
۲	یکی از اسباب عامد باشد و سبب دیگر عامد نباشد (اعم از اینکه سببی که عامد نیست عملش مجاز باشد یا غیر مجاز)	سبب عامد ضامن است.
۳	عمل یکی از اسباب غیر مجاز باشد و سبب دیگر نه عامد باشد و نه عملش غیر مجاز باشد.	سبب غیر مجاز ضامن است.
۴	هر دو سبب غیر مجاز باشند.	سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

مثال ۲۷۰- «الف» ساعت ده چاهی حفر و «ب» یک ساعت بعد (ساعت یازده) چاهی حفر می کند «ج» با برخورد به سنگ به چاه می افتد.

نکته ۱۷۹- چهار نظریه برای مسؤولیت:

شرط ضروری (تساوی شروط): همه مسؤولیت دارند.

نظریه شرط بی واسطه و نزدیک نتیجه (آخرین سبب)

شرط پویای نتیجه

شرط مناسب نتیجه

تست ۵۲- «الف» و «ب» تصمیم به قتل «ج» می‌گیرند.
«الف» مانعی در خیابان ایجاد کرده و «ب» در کف خیابان روغن می‌ریزد. «ج» روی روغن لیز خورده و در اثر برخورد با مانع فوت می‌کند. قتل به چه کسی قابل استناد است؟ (ارشد سراسری ۹۴)

(۱) «الف» و «ب» با عنوان شرکت در جنایت

(۲) «الف» به عنوان سبب مقدم در حدوث

(۳) «ب» به عنوان سبب مقدم در تأثیر

(۴) «ب» به عنوان سبب اقوی

تست ۵۳- «الف» بدون رعایت نظامات، مبادرت به
لوله کشی گاز منزل می‌کند. «ب» که مالک ساختمان است، با آگاهی از نشت گاز، ملک را به اجاره «ج» داده و این موضوع را به او تذکر داده و درخواست تعمیر می‌کند. «ج»، شبانگاه برای روشن کردن شومینه، کبریت زده و خانه آتش می‌گیرد و ساکنین دچار سوختگی شدید می‌شوند. چه شخصی (اشخاصی) مسؤول است؟ (دکتر ۹۷)

(۱) «الف»، «ب» و «ج» براساس میزان تقصیر (۲) «ج»

(۳) «الف» و «ب» به طور مساوی (۴) «ب»

تست ۵۴- «الف» سیم برقی را بدون رعایت مقررات ایمنی از دیواری آویزان می‌کند، «ب» نیز به طور غیر مجاز مایع لغزنده در کنار آن می‌ریزد «ج» با رفتن بر روی مایع لغزنده به برق برخورد کرده و در اثر برق گرفتگی می‌میرد چه کسی مسئولیت دارد؟ (تألیفی)

(۱) «الف» و «ب» مشترکاً

(۲) «الف» به عنوان سبب مقدم در تأثیر

(۳) «ب» به عنوان سبب مقدم در تأثیر

(۴) «ب» به عنوان سبب مؤخر در حدوث

تست ۵۵- «الف» در ملک خود سنگ بزرگی را می‌گذارد «ب» بدون اذن «الف» در ملک «الف» چاهی را می‌کند «ج» با برخورد به سنگ به درون چاه می‌افتد مسئولیت برعهده کیست؟ (تألیفی)

(۱) «الف» به عنوان سبب مقدم در تأثیر

(۲) «الف» و «ب» مشترکاً

(۳) «ب»

(۴) «الف»

تست ۵۶- «الف» با علم به این که «ب» (پسر چهارده ساله) قصد آتش زدن اتومبیل «ج» را دارد، حسب درخواست او بنزین به وی داده است، «ب» اتومبیل را آتش زده است. کدام مورد صحیح است؟ (وکالت ۹۳)

(۱) «الف» سبب اقوی از مباشر است.

(۲) «الف» و «ب» شرکای جرم هستند.

(۳) «الف» معاون جرم است.

(۴) «الف» مباشر معنوی است.

تست ۵۷- «الف» به «ب» تفنگ داده و او را تحریک به قتل عمد «ج» می کند. «ب» نمی تواند از تفنگ استفاده کند و با چاقو انگشت «ج» را قطع می کند. «الف» به چه عنوان قابل تعقیب است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) سبب اقوی از مباشر

(۲) معاون در جنایت عمدی بر عضو

(۳) معاون در قتل عمد

(۴) قابل تعقیب نیست.

تست ۵۸- سارا و امیر به قصد کشتن سعید شب هنگام وارد آپارتمان وی می‌شوند چاقویی را که امیر تهیه کرده بود، سارا با اطلاع امیر آن را به سم آغشته میکند و امیر آن را در قلب سعید فرو می‌کند. پزشکی قانونی علت‌مرگ را پارگی دریچه قلب و انتشار سم در خون اعلام می‌کند. سارا چه جرمی را مرتکب شده است؟ (برگرفته شده از فضای مجازی)

(۱) معاونت در قتل (۲) مشارکت در قتل

(۳) مباشرت در قتل (۴) هیچکدام

تست ۵۹- «الف» مرتکب جرم تعزیری با مجازات حبس درجه شش شده است و «ب» در این رفتار معاونت کرده است قاضی با اعمال کیفیات مخففه «الف» را به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌کند در این صورت مجازات «ب» کدام است؟ (تألیفی)

(۱) جزای نقدی درجه هفت و هشت

(۲) حبس درجه هفت یا هشت

(۳) حبس درجه هفت

(۴) جزای نقدی درجه هفت

تست ۶۰- دو نفر مأموران دولتی مسؤول حفظ داده‌های سری هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است. لیکن در اثر بی احتیاطی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها می‌شوند. حکم آن‌ها چیست؟ (قضاوت ۹۶)

(۱) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات آنان به‌طور مساوی تعیین می‌شود.

(۲) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، حداکثر کیفر قانونی جرم است.

(۳) اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد، شریک جرم هستند و مجازات هر کدام، مجازات فاعل مستقل جرم است.

(۴) به جهت فقدان قصد، شرکت در جرم قابل تحقق نیست.

تست ۶۱- پرویز سردستگی یک گروه مجرمانه که برای ارتکاب کلاهبرداری (با مجازات قانونی یک تا هفت سال حبس) تشکیل شده را برعهده دارد اگر اعضای گروه با استفاده از سند مجعول (با مجازات قانونی یک تا ده سال حبس) مرتکب کلاهبرداری شوند مجازات پرویز چیست؟ (تألیفی)

(۱) هفت سال حبس (۲) ده سال حبس

(۳) یک تا هفت سال حبس (۴) یک تا ده سال حبس

تست ۶۲- «الف» مجنونی را تحریک به ارتکاب جرم می کند او مرتکب جرم می شود در حین رسیدگی جنون مباشر حین وقوع جرم احراز می گردد عنوان و کیفر «الف» چیست؟ (وکالت ۱۴۰۰)

- (۱) معاون جرم محسوب نشده مگر اینکه جرم ارتكابی درجه یک تا سه باشد که در این صورت مجازات مستقل دارد.
- (۲) معاون جرم محسوب شده ولی به دلیل اینکه مباشر مسوولیت کیفری ندارد معاون قابل مجازات نیست.
- (۳) معاون جرم محسوب نشده ولی به دلیل تحریک مجنون به اقدامات تأمینی محکوم می شود.
- (۴) معاون جرم محسوب شده و مجازات معاونت دارد.

تعدد و تکرار (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۹ ق.م.ا)

کیفیات مشدده: عام و خاص

خاص: در جرایم خاصی منجر به تشدید مجازات می شود:

کیفیات مشدده شخصی: یعنی ویژگی هایی که در شخص مرتکب وجود دارد و قانون گذار به دلیل این ویژگی ها، مجازات را تشدید کرده است از جمله این ویژگی ها می توان به این موارد اشاره کرد:

سردستگی (ماده ۱۳۰ ق.م.ا)، کفر (ماده ۲۲۴ ق.م.ا)، احسان (مواد ۲۲۵ و ۲۳۰ ق.م.ا)، داشتن سمت خاص (ماده ۵۳۲ ق.م.ا.ت)، مستی (ماده ۷۱۸ ق.م.ا.ت)

• کیفیات مشدده عینی (نوعی): کیفیات مشدده ای هستند که غالباً با فعل مادی جرم همراه می شوند و بدون توجه به شخصیت مرتکب باعث تشدید مجازات هستند از جمله کیفیات مشدده عینی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

کیفیت ارتکاب جرم مانند عنف، آزار و... (مواد ۲۲۴ ق.م.ا و ماده ۵۴۶ ق.م.ا.ت)، زمان و مکان ارتکاب جرم (ماده ۵۸۰ ق.م.ا.ت)، وجود توطئه قبلی (ماده ۶۲۰ ق.م.ا.ت) کرد.

عام: تعدد و تکرار

نکته ۱۸۰- در این مبحث به سه امر پرداخته می‌شود:

مجازات‌ی که تعیین می‌شود.

مجازات‌ی که اجرا می‌شود.

ابتدا کدام مجازات اجرا می‌شود.

نکته ۱۸۱- تشخیص تعدد و تکرار: در جرایم تعزیری

قطعیت حکم و در حدی اجرای حکم است.

انواع تعدد در جرایم تعزیری

تعدد معنوی (اعتباری یا مفادی یا روانی): یک فعل یک

نتیجه چند عنوان مجرمانه

تعدد نتیجه: یک فعل چند نتیجه (اعم از اینکه نتایج شبه

هم باشد یا متفاوت)

تعدد مادی (واقعی، عینی، حقیقی): چند فعل جداگانه (اعم

از اینکه عنوان مجرمانه آن‌ها یکی باشد یا متفاوت)

مثال ۲۷۱- «الف» با قصد قتل به «ب» تیراندازی کرده که

تیر به دست «ب» خورده و منجر به ضرب و جرح

مستوجب تعزیر می‌شود.

مثال ۲۷۲- «الف» بمب گذاری کرده که در نتیجه انفجار

بمب سه اتومبیل تخریب شده است.

مثال ۲۷۳- «الف» بمب گذاری کرده که در نتیجه انفجار بمب یک جراحت موجب تعزیر در دست «ب» ایجاد و اتومبیل «ب» نیز تخریب شده است.

مثال ۲۷۴- «الف» یکشنبه مرتکب سرقت از «ب» و دوشنبه مرتکب سرقت از «ج» می شود.

مثال ۲۷۵- «الف» یک شنبه مرتکب کلاهبرداری و دوشنبه مرتکب خیانت در امانت شده است.

نکته ۱۸۲- زمانی که جرمی مقدمه جرم دیگر باشد:

مثال ۲۷۶- حمل مواد مخدر برای وارد کردن آن به کشور

مثال ۲۷۷- جعل سند برای کلاهبرداری

ماده ۱۳۱- در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

بند چ ماده ۱۳۴- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

نکته ۱۸۳- تفاوت مجازات اشد با اشد مجازات

اشد مجازات: شدیدترین حالت یک مجازات

مجازات اشد: بین دو مجازات کدام شدیدتر است.

مثال ۲۷۸- کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس

اشد مجازات هفت سال است.

مثال ۲۷۹- بین کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال و

استفاده از سند مجعول با مجازات شش ماه تا سه سال

مجازات اشد یک تا هفت سال است.

تست ۶۳- کارمند یک شرکت تجاری غیردولتی به جهت

اخراج، مبادرت به آتش زدن پارکینگ شرکت می کند که در

اثر آن سه خودرو متعلق به شرکت (با مجازات حبس از سه

ماه تا ۱۸ ماه) و یک بسته حاوی اوراق تجاری شرکت (با

مجازات ۴۵ روز تا یک سال حبس) می سوزند. با رعایت

قواعد تعدد جرم، مجازات مرتکب کدام است (ارشد ۱۴۰۰)

(۱) به هجده ماه حبس محکوم می شود.

(۲) به حبس از سه ماه تا هجده ماه محکوم می شود.

(۳) دادگاه اختیار دارد مجازات هر جرم را بیشتر از حداکثر

مجازات مقرر قانونی، تا یک چهارم آن ها تعیین کند.

(۴) دادگاه مکلف است حداقل مجازات هر جرم را بیشتر از

میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند.

تست ۶۴- کارمند یک شرکت تجاری غیردولتی به جهت اخراج، مبادرت به آتش زدن پارکینگ شرکت می‌کند که در اثر آن سه خودرو متعلق به شرکت (با مجازات حبس از سه ماه تا ۱۸ ماه) و یک بسته حاوی اوراق تجاری شرکت (با مجازات ۴۵ روز تا یک سال حبس) می‌سوزند. با رعایت قواعد تعدد جرم، مجازات مرتکب کدام است (ارشد ۱۴۰۰)

(۱) تعدد معنوی بوده و به هجده ماه حبس محکوم می‌شود.
(۲) تعدد نتیجه بوده و به حبس از سه ماه تا هجده ماه محکوم می‌شود.

(۳) دادگاه اختیار دارد مجازات هر جرم را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی، تا یک‌چهارم آن‌ها تعیین کند.

(۴) دادگاه مکلف است حداقل مجازات هر جرم را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند.

بند د ماده ۱۳۴- در صورتی که مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

مثال ۲۸۰- رانندگی بدون گواهینامه جرم است (ماده ۷۲۳ ق.م.ا.ت) و تصادف رانندگی ناشی از بی احتیاطی منجر به فوت نیز جرم است (ماده ۷۱۴ ق.م.ا.ت) تصادف رانندگی منجر به فوت عنوان مجرمانه خاص دارد. (ماده ۷۱۸ ق.م.ا.ت)

مثال ۲۸۱- ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مثال ۲۸۲- تبصره ۲ ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف - هرگاه جرائم ارتكابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ - چنانچه جرائم ارتكابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت - در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

نکته ۱۸۴- در جرایم تعزیری قانون گذار به سه صورت میزان مجازات را تعیین کرده است که عبارتند از:

- در برخی از موارد قانون گذار مجازات ثابتی تعیین نکرده بلکه مجازات را دارای حداقل و حداکثر قرار داده است مثلاً مجازات مخفی کردن جسد مقتول را سه ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین کرده است. (ماده ۶۳۶ ق.م.ا.ت)

- در برخی موارد، قانون گذار یک مجازات ثابت تعیین کرده است (بدون اینکه این مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد) مثلاً در جرم جعل مدرک تحصیلی توسط کارمند دولت، مجازات مرتکب سه سال حبس است. (ماده ۵۲۷ ق.م.ا.ت)

- در برخی موارد مجازات فاقد حداقل است مثلاً در تخریب ساده که میزان خسارت یکصد میلیون ریال است مجازات مرتکب تا دویست میلیون ریال است. (بدون اینکه قانون گذار حداقل میزان مجازات را تعیین کرده باشد). (ماده ۶۷۷ ق.م.ا.ت)

تفاوت جرایم مشابه و متفاوت

۱- زمانی که جرایم ارتكابی شبیه هم هستند فقط یک مجازات تعیین می‌شود در حالی که وقتی جرایم ارتكابی مختلف باشند چند مجازات تعیین می‌شود. (لازم به توضیح است هرچند همانطور که در ادامه خواهد آمد در جرایم ارتكابی متفاوت، فقط یک مجازات اجرا می‌شود اما باید مجازات همه جرایم تعیین شود به عبارتی در جرایم ارتكابی متفاوت چند مجازات تعیین ولی فقط یک مجازات اجرا می‌شود اما در جرایم مشابه، یک مجازات تعیین و همان مجازات اجرا می‌شود.)

۲- در جرایم ارتكابی مشابه، تشدید مجازات اختیاری است اما در جرایم ارتكابی متفاوت، تشدید مجازات در بیشتر موارد اجباری است. (البته لازم به توضیح است میزان و نحوه تشدید جرایم مشابه و متفاوت یکی هستند به عبارتی اگر قاضی بخواهد مجازات جرایم مشابه را تشدید کند ضابطه و میزان تشدید مانند جرایم مختلف است و تنها تفاوت، در اختیاری یا اجباری بودن تشدید مجازات است.)

تعداد جرایم ارتكابی	مجازات قانونی جرم	حداقل مجازات‌ی که تعیین می‌شود	حداکثر مجازاتی که تعیین می‌شود.
دو یا سه جرم	دارای حداقل و حداکثر (مثلاً جرم ارتكابی یک تا هفت سال حبس داشته باشد).	بیش از میانگین حداقل و حداکثر (۴ سال و یک روز)	حداکثر مجازات جرم ارتكابی (۷ سال)
	مجازات ثابت یا فاقد حداقل (مثلاً جرم ارتكابی ۶ سال حبس یا تا ۶ سال حبس داشته باشد).	همان مجازات ثابت (۶ سال)	مجازات ثابت به علاوه یک ششم آن. (۷ سال)
بیش از سه جرم	دارای حداقل و حداکثر (مثلاً جرم ارتكابی دو تا هشت سال حبس داشته باشد).	حداکثر مجازات جرم ارتكابی (هشت سال)	حداکثر به علاوه یک چهارم (ده سال)
	مجازات ثابت یا فاقد حداقل (مثلاً جرم ارتكابی هشت سال یا تا هشت سال)	همان مجازات ثابت (هشت سال)	مجازات ثابت به علاوه یک چهارم آن (ده سال)

	حبس داشته باشد.)	
--	------------------	--

نکته ۱۸۵- درجات یک تا شش جدا و درجات هفت و هشت جدا شمارش می‌شود.

مثال ۲۸۳- شخصی مرتکب جرایم درجه دو، شش، هفت و هشت شده است.

مثال ۲۸۴- شخصی مرتکب یک جرم درجه دو یک جرم درجه سه و دو جرم درجه هفت و دو جرم درجه هشت شده است.

مثال ۲۸۵- شخصی مرتکب جرایم درجه چهار، پنج و هفت شده است.

مثال ۲۸۶- شخصی مرتکب جرم درجه پنج و دو جرم درجه هفت و دو جرم درجه هشت شده است.

مثال ۲۸۷- شخصی مرتکب جرایمی با مجازات (یک تا پنج سال حبس)، (ده سال حبس)، (سه تا شش ماه حبس)، (تا سه ماه حبس) شده است.

چند مثال

مثال ۲۸۸- «الف» مرتکب جرم کلاهبرداری (با مجازات یک تا هفت سال حبس)، خیانت در امانت (با مجازات سه تا هجده ماه حبس)، مزاحمت تلفنی (با مجازات پانزده

روز تا سه ماه حبس) و سرقت تعزیری (با مجازات شش ماه تا سه سال حبس) شده است:

برای حل مسائل تعدد مادی ابتدا باید درجات هر جرم رو محاسبه کرد طبق ماده ۱۹ ق.م.ا در فرض سؤال، جرم اول درجه چهار، جرم دوم درجه شش، جرم سوم درجه هشت و جرم چهارم درجه پنج است حال باید دید چند جرم درجه یک تا شش و چند جرم درجه هفت یا هشت وجود دارد و هر کدام از این دو دسته را جداگانه محاسبه کرد در فرض مسأله سه جرم درجه یک تا شش وجود دارد (کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت) و یک جرم درجه هفت یا هشت (مزاحمت تلفنی) بنابراین چون جرایم درجه هفت یا هشت یک مورد است مجازات جرم مزاحمت تلفنی تشدید نمی‌شود و قاضی بین اقل و اکثر مقرر در قانون (پانزده روز تا سه ماه حبس) مخیر است. اما چون جرایم درجات یک تا شش سه مورد است منطبق با ضوابط دو یا سه جرم تشدید می‌شود یعنی مجازات هر جرم از بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات تعیین می‌شود یعنی به ترتیب چهار سال و یک روز تا هفت سال، ده ماه و شانزده روز تا هجده ماه ۲۱ ماه و یک روز تا سه سال محکوم می‌شود.

مثال ۲۸۹- «الف» مرتکب یک جرم با مجازات قانونی سه سال حبس و یک جرم با مجازات بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق شده است:

ابتدا باید درجات جرایم را تعیین کرد که جرم اول درجه پنج و جرم دوم درجه شش هستند بنابراین دو جرم درجه یک تا شش وجود دارد و باید منطبق با ضوابط دو یا سه جرم مجازات را تشدید کرد. جرم اول فاقد اقل و اکثر است بنابراین دادگاه می‌تواند از همان مجازات تا همان مجازات به علاوه یک ششم حکم دهد. (از سه تا سه سال و نیم سال حبس) حکم دهد اما چون جرم دوم دارای اقل و اکثر است دادگاه باید از بیش از میانگین اقل و اکثر تا حداکثر (از چهل و هشت تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) حکم دهد.

مثال ۲۹۰- شخصی مرتکب شش جرم با مجازات‌های (جرم اول یک تا چهار سال حبس)، (جرم دوم دو تا شش ماه حبس) (جرم سوم ده سال حبس) (جرم چهارم شش ماه حبس) (جرم پنجم سه ماه تا یک سال حبس) (جرم ششم دو تا هشت سال حبس) شده است:

جرایم ارتكابی به ترتیب به درجه پنج، هفت، چهار، هفت، شش و چهار هستند بنابراین چهار جرم درجه یک تا شش و دو جرم درجه هفت یا هشت وجود دارد و در مورد دو جرم درجه هفت (جرم دوم و چهارم) چون جرم دوم دارای اقل و اکثر است و تعداد جرایم دو تاست مجازات مرتكب از میانگین اقل و اکثر تا حداکثر (چهار ماه و یک روز تا شش ماه) است و چون جرم چهارم فاقد اقل و اکثر است لذا مجازات مرتكب از همان مجازات تا همان مجازات به علاوه یک ششم (شش ماه تا هفت ماه) خواهد بود اما در مورد جرایم یک تا شش، جرایم اول و پنجم و ششم دارای اقل و اکثر هستند و تعداد جرایم بیش از سه تا است لذا مجازات مرتكب از حداکثر تا حداکثر به علاوه یک چهارم است (جرم اول چهار تا پنج سال، جرم پنجم یک سال تا یک سال و سه ماه، جرم ششم هشت تا ده سال حبس خواهد بود) و در مورد جرم سوم که فاقد اقل و اکثر است چون تعداد جرایم بیش از سه تاست مجازات مرتكب از همان مجازات تا همان مجازات به علاوه یک چهارم (ده تا دوازده سال و نیم) است.

مثال ۲۹۱- شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری با

مجازات یک تا هفت سال حبس شده است:

چون جرایم شبیه هم هستند حداقل مجازات تشدید نشده و همان یک سال می ماند و حداکثر مجازات مانند زمانی است که مجرم مرتکب جرایم مختلف شده باشد و چون در فرض تحقق سه جرم حداکثر مجازات تشدید نمی شود حداکثر مجازات همان هفت سال می ماند و در واقع در فرضی که شخصی مرتکب دو یا سه جرم مشابه شود به همان مجازات قانونی (در این مثال یک تا هفت سال) محکوم می شود. (در واقع در فرضی که جرایم مشابه و تعداد آن دو یا سه تا است هیچ تشدید صورت نمی گیرد.)

مثال ۲۹۲- شخصی مرتکب چهار بار سرقت تعزیری با

مجازات سه تا ده سال حبس شده است:

چون جرایم مشابه هستند حداقل مجازات تشدید نمی شود (همان سه سال می ماند) و حداکثر آن منطبق با جرایم مختلف، تشدید می شود که در این فرض چون تعداد جرایم بیش از سه تا است می توان حداکثر را تا یک چهارم تشدید کرد و لذا در این فرض مجازات مرتکب سه تا دوازده سال و نیم حبس خواهد بود.

نکته ۱۸۶- در موارد تعدد جرم اگر قبل از صدور حکم قطعی، در مورد یک یا چند جرم عللی که الزاماً باعث عدم مجازات مرتکب می‌شود پیش بیاید (مانند توبه مرتکب در جرایم درجه شش تا هشت، مرور زمان، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، عفو عمومی و نسخ مجازات قانونی که در صورت وقوع این موارد، قاضی نمی‌تواند متهم را مجازات کند) آن جرم از تعداد جرایم حذف می‌شود

مثال ۲۹۳- «الف» مرتکب چهار جرم خیانت در امانت، سرقت تعزیری، جعل و کلاهبرداری شده است که مجازات همه آنها درجه یک تا شش است حال شاکی قبل از صدور حکم، از جرم خیانت در امانت (که جرم قابل گذشت است) گذشت می‌کند با توجه به اینکه در این فرض دیگر امکان مجازات مرتکب برای جرم خیانت در امانت وجود ندارد لذا این جرم از تعداد جرایم حذف و مجازات مرتکب برای جرایم سرقت تعزیری، جعل و کلاهبرداری مطابق با ضوابط سه جرم تشدید می‌شود (نه منطبق با ضوابط چهار جرم) همچنین در همین مثال، اگر شاکی جرم خیانت در امانت گذشت کرده و جرایم سرقت تعزیری و جعل مشمول مرور زمان شده باشد فقط کلاهبرداری باقی می‌ماند که چون کلاهبرداری یک جرم است لذا مجازات این جرم تشدید نمی‌شود.

نکته ۱۸۷- فرض جمع بین تعدد معنوی و مادی: فرض
کنیم «الف» مال امانی را به عنوان رشوه به کارمند دولت داده است (که این مورد تعدد معنوی بین رشا با مجازات شش ماه تا سه سال حبس و خیانت در امانت با مجازات سه تا هجده ماه حبس است) ضمناً علاوه بر این جرم، «الف» مرتکب کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس و سرقت تعزیری با مجازات یک تا پنج سال حبس شده است در این مورد باید تعدد معنوی را یک جرم حساب کرد به عبارتی چون بین مجازات رشا و خیانت در امانت رشا شدیدتر است در این مورد مانند آن است که «الف» مرتکب رشا و کلاهبرداری و سرقت تعزیری شده است و درواقع مجازات جرایم وی منطبق با ضوابط سه جرم تشدید می‌شود (نه چهار جرم)

بند ث ماده ۱۳۴- در هریک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است. ..

مثال ۲۹۴- «الف» مرتکب کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس و جعل سند با مجازات شش ماه تا سه سال حبس شده است قاضی برای کلاهبرداری به یک سال و برای جعل به دو سال حبس حکم داده است.

مثال ۲۹۵- «الف» مرتکب چهار جرم با مجازات های (یک تا سه سال حبس) (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) (سه تا شش ماه حبس) و (یک تا سه ماه حبس) شده است که قاضی به ترتیب به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و چهارماه و دو ماه حبس داده است.

نکته ۱۸۸- اگر برای یک جرم به دو یا چند مجازات محکوم شود همه اجرا می شود.

مثال ۲۹۶- شخصی به دلیل کلاهبرداری به سه سال حبس و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و به دلیل سرقت تعزیری به یک سال حبس محکوم می شود:

نکته ۱۸۹- جزای نقدی فقط مجازات اشد اجرا می شود اما رد مال یا جبران خسارت همه جرایم باید انجام شود.

مثال ۲۹۷- شخصی به دلیل ارتکاب اختلاس به پنج سال حبس و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل کلاهبرداری به سه سال حبس و ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

مثال ۲۹۸- شخصی به دلیل سرقت تعزیری به سه سال حبس و ۵۰۰ میلیون تومان رد مال و به دلیل خیانت در امانت به یک سال حبس و ۲۰۰ میلیون تومان رد مال محکوم شده است.

ادامه بند ث - ... و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

مثال ۲۹۹- «الف» به دلیل جرم قابل گذشت به پنج سال حبس و به دلیل ارتکاب جرم دیگری به سه سال حبس محکوم شده است یک سال پس از اجرای حبس شاکی جرم اول گذشت می کند

مثال ۳۰۰- «الف» به دلیل ارتکاب دو جرم به هفت سال و پنج سال حبس محکوم شده است سه سال پس از شروع به اجرای حبس، در مورد وی آزادی مشروط صادر می شود.

ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد....

نکته ۱۹۰- مهمترین مصادیق مواد ۲۳ و ۲۶:

انفصال از خدمات دولتی و عمومی

منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل
موتوری

منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

منع از حمل سلاح

الزام به خدمات عمومی

انتشار حکم محکومیت قطعی

مثال ۳۰۱- شخصی به دلیل کلاهبرداری به شش سال
حبس و به دلیل ارتشا به دو سال حبس و سه سال انفصال
محکوم می شود

شش سال حبس و دو سال انفصال اجرا می شود.

مثال ۳۰۲- شخصی به دلیل سرقت تعزیری به چهار سال
حبس و به دلیل صدور چک پرداخت نشدنی به یک سال
حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
محکوم شده است:

چهار سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به
مدت دو سال اجرا می شود.

ادامه بند ح - همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می شود.

مثال ۳۰۳- شخصی به انفصال دائم از شغل خود و حبس درجه پنج محکوم شده است.

خ - در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

مثال ۳۰۴- «الف» مرتکب جرمی با مجازات سه تا ده سال حبس و جرم دیگری با مجازات یک تا پنج سال حبس شده است.

نکته ۱۹۱- در برخی از موارد قانون گذار برای ارتکاب برخی جرایم جمع مجازات ها را قابل اعمال دانسته است در این موارد مقررات ماده ۱۳۴ اعمال نمی شود بلکه مجازات ها جمع می شود نمونه های این موارد عبارتند از:
جعل سند برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اذن از طرف دولت (ماده ۵۵۵ ق.م.ا.ت)

جعل یا تزویر برای ارتکاب جرم توقیف غیر قانونی (ماده ۵۸۶ ق.م.ا.ت)

ارتکاب جرم در هنگام تمرد از مأمور دولت (ماده ۶۰۷ ق.م.ا.ت)

ارتکاب جرم در هنگام نبش قبر. (ماده ۶۳۴ ق.م.ا.ت)

در مورد جرایم و تخلفات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز در مورد جزای نقدی (نه سایر مجازات‌ها مانند شلاق و حبس و انفصال و...) در صورتی که شخصی چند بار مرتکب قاچاق کالا یا ارز شده باشد باید تمامی جزای نقدی‌ها را بپردازد مثلاً اگر شخصی سه بار قاچاق کالا و ارز کرده باشد و به ترتیب به صد میلیون، دویست میلیون و سیصد میلیون باید هر سه جزای نقدی (مجموعاً ششصد میلیون تومان) بپردازد.

نکته ۱۹۲- در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، قواعد تعدد جرم مذکور در قانون مجازات اسلامی اجرا خواهد شد. (رای وحدت رویه ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰)

تست ۶۵- (الف) مرتکب جرم کلاهبرداری و جرم سلب آزادی شخصی افراد ملت شده است. دادگاه برای جرم اول وی را به هفت سال حبس و دومیلیارد ریال جزای نقدی و رد مال و برای جرم دوم به سه سال انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی و سه سال حبس حکم می‌دهد. علاوه بر رد مال، کدام مجازات (ها) اجرا می‌شود؟ (دکتر ۱۴۰۱)

- (۱) هفت سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی
- (۲) هفت سال حبس و سه سال انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی
- (۳) ده سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی
- (۴) هفت سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی

تست ۶۶- فردی مرتکب چهار جرم تعزیری درجه سه، چهار، پنج و هفت می‌گردد. چنانچه مجازات جرم تعزیری درجه چهار ثابت باشد، دادگاه برای اعمال قواعد تعدد جرم کدام‌یک از اقدامات زیر را در خصوص جرم تعزیری درجه چهار انجام می‌دهد؟ (مرکز وکلا ۱۴۰۱)

- (۱) دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم به اصل آن اضافه کند.
- (۲) دادگاه می‌تواند تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.
- (۳) دادگاه مکلف است تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.
- (۴) دادگاه مکلف است تا یک‌ششم به اصل آن اضافه کند.

تست ۶۷- «الف»، مرتکب جعل مهر (با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس) و تخریب (با مجازات قانونی دو تا ده سال حبس) می شود. در مورد دیگر، او مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی (با مجازات قانونی ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی) و معاونت در خیانت در امانت (با مجازات قانونی سه ماه تا یک سال و نیم حبس) می شود. مجازات وی چگونه تعیین می شود؟ (وکالت ۹۹)

(۱) دادگاه برای دو جرم اول، حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر، و برای دو جرم دوم نیز، طبق همین ضابطه، مجازات تعیین می کند.

(۲) دادگاه تنها مجازات اشد قانونی را تا یک چهارم افزایش می دهد و همان مجازات را اجرا می کند.

(۳) به علت ارتکاب بیش از سه جرم، دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم تعیین کند.

(۴) دادگاه برای دو جرم اول، حداکثر مجازات را تا یک چهارم افزایش داده و برای دو جرم دوم نیز، طبق همین رابطه مجازات تعیین می کند.

ماده ۱۳۲- در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتكابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

مثال ۳۰۵- یک قذف (با مجازات ۸۰ ضربه شلاق) و یک شرب خمر با مجازات ۸۰ ضربه شلاق

مثال ۳۰۶- یک لواط مستوجب ۱۰۰ ضربه شلاق و یک لواط مستوجب اعدام

مثال ۳۰۷- سه بار شرب خمر

مثال ۳۰۸- دو بار زنا مستوجب ۱۰۰ ضربه شلاق

تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.

مثال ۳۰۹- «الف» به دلیل زنا به علف به اعدام و به دلیل محاربه به تبعید محکوم شده است.

مثال ۳۱۰- «الف» به دلیل لواط به اعدام و به دلیل جعل به پنج سال حبس محکوم شده است.

تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ مانند تفخیز در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.

مثال ۳۱۱- «الف» یکشنبه مرتکب تفریض و دو شنبه مرتکب لواط شده است.

تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.

مثال ۳۱۲- آقای «الف» یک بار با خانم «ب» زنا مستوجب جلد (شلاق) و یک بار زنا مستوجب رجم (سنگسار) با همان خانم «ب» انجام داده است.

مثال ۳۱۳- آقای «الف» یک بار با خانم «ب» زنا مستوجب جلد (شلاق) و یک بار زنا مستوجب رجم (سنگسار) با خانم «ج» انجام داده است.

تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.

نکته ۱۹۳- طبق مواد ۲۵۶ تا ۲۵۸ ق.م.ا در مورد قذف به این نحو عمل می‌شود:

نکته ۱۹۴- یک نفر چند بار یک نفر دیگر را قذف کند: فقط یک حد

مثال ۳۱۴- «الف» چند بار به «ب» بگوید زناکار و لواط کار است.

نکته ۱۹۵- چند نفر را به یک لفظ قذف کند (مانند اینکه به جمع ده نفره بگوید همگی زناکار هستید): اگر همگی با هم شکایت کنند یک حد و اگر جدا شکایت کنند چند حد جاری می‌شود.

نکته ۱۹۶- چند نفر را جداگانه قذف کند مانند اینکه «الف» به «ب» بگوید زناکاری سپس به «ج» هم بگوید زناکاری: چند حد جاری می‌شود.

ماده ۱۳۳- در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود....

ماده ۱۳۵- در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع [می‌شود].

تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

مثال ۳۱۵- «الف» دست دیگری را عمداً قطع و ضمناً مرتکب شرب خمر و جعل سند نیز شده است.

ماده ۱۳۳- در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود.

ماده ۱۳۵- در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

نکته ۱۹۷- ابتدا حد سپس قصاص سپس تعزیر اجرا می‌شود.

نکته ۱۹۸- اگر هر سه شرط زیر وجود داشته باشد اجرای

تعزیر بر قصاص و حد مقدم است:

حد یا قصاص، سالب حیات باشد.

تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد.

اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود.

نکته ۱۹۹- در صورت وجود یکی از دو شرط زیر اجرای

قصاص به حد مقدم می‌شود:

مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد

مثال ۳۱۶- فردی به قصاص نفس و اعدام حدی محکوم

شده باشد که با اجرای مجازات حدی (اعدام) موضوع

قصاص از بین می‌رود.

انجام مجازات حدی موجب تأخیر در اجرای قصاص شود.

مثال ۳۱۷- شخصی به یک سال تبعید حدی و قصاص

محکوم شده باشد که اجرای تبعید باعث تأخیر در اجرای

قصاص است.

نکته ۲۰۰- البته حتی با فرض وجود یکی از این دو شرط

نیز در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت

یا تبدیل به دیه، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

نکته ۲۰۱- اگر شخصی محکوم به چند مجازات حدی شده باشد و یکی از آن‌ها حد قذف باشد در صورت مطالبه فوری صاحب حق، اجرای حد قذف بر مجازات‌های دیگر مقدم است. (تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب ۱۳۹۸)

نکته ۲۰۲- در مواردی که در نکات بالا بیان شد طبق همان موارد عمل می‌شود اما در مواردی که در مورد تقدم اجرای مجازات، حکمی در قانون وجود ندارد اجرای مجازات‌ها باید به نحوی باشد که اجرای یکی از مجازات‌ها، زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین نبرد مثلاً اگر شخصی به شلاق حدی و اعدام حدی محکوم شده باشد (با توجه به اینکه در مورد محکومیت به شلاق حدی و اعدام حدی حکمی در قانون وجود ندارد) لذا مورد چون با اجرای مجازات اعدام، زمینه اجرای مجازات شلاق از بین می‌رود ابتدا شلاق و سپس اعدام اجرا می‌شود. (طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸)

تکرار جرم

ماده ۱۳۶- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

برای اینکه مجازات جرم حدی به دلیل تکرار جرم اعدام باشد دو شرط لازم است:

سه بار در مورد مرتکب حد اجرا شده باشد
هر چهار جرم شبیه هم باشد.

مثال ۳۱۸- «الف» در سال ۱۴۰۰ مرتکب شرب خمر شده و به دلیل توبه، حد ساقط می‌شود در سال ۱۴۰۱ مرتکب شرب خمر و حد اجرا می‌شود و در سال ۱۴۰۲ نیز مرتکب شرب خمر و حد اجرا می‌شود و در سال ۱۴۰۳ مجدداً مرتکب شرب خمر شده است.

مثال ۳۱۹- «الف» مرتکب زنا و صد ضربه شلاق جاری می‌شود سپس مرتکب قوادی و ۷۵ ضربه شلاق اجرا می‌شود سپس مرتکب قذف شده و ۸۰ ضربه شلاق اجرا می‌شود و پس از آن مرتکب شرب خمر می‌شود.

نکته ۲۰۳- در جرایم حدی مجازات مرتکب در بار دوم و سوم همانند مجازات وی در بار اول است جز در دو مورد:

سرقه حدی: که برطبق ماده ۲۷۸ مجازات مرتکب در بار اول قطع دست راست، در بار دوم قطع پای چپ، در بار سوم حبس ابد و در بار چهارم اعدام است.

قوادی در صورتی که مرتکب مرد باشد: که برطبق ماده ۲۴۳ مجازات مرتکب در بار اول فقط ۷۵ ضربه شلاق است ولی در بار دوم و سوم علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق تا یک سال هم تبعید می شود.

ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

نکته ۲۰۴- برای اینکه جرمی مشمول تکرار جرم قرار بگیرد شرایط زیر لازم است:

• جرم دوم بعد از قطعیت حکم جرم اول باشد زیرا اگر جرم دوم قبل از قطعیت حکم جرم اول باشد مورد از موارد تعدد است نه تکرار.

• هم جرم قبلی و هم جرم فعلی مرتکب، از جرایم عمدی باشد.

• جرم اول، جرم تعزیری درجه یک تا پنج، و جرم دوم جرم تعزیری درجه یک تا شش باشد بنابراین اگر شخصی محکوم به حد یا قصاص شده باشد و قبل از اعاده حیثیت مرتکب جرم تعزیری گردد جرم تعزیری وی مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود. همچنین اگر جرم اول درجه شش تا هشت یا جرم دوم درجه هفت یا هشت باشد نیز نمی توان مقررات تکرار جرم را حتی با وجود سایر شرایط بر وی اعمال کرد.

• جرم دوم قبل از شمول مرور زمان اجرای حکم یا اعاده حیثیت جرم اول ارتکاب یافته باشد بنابراین اگر شخصی بعد از اعاده حیثیت یا بعد از شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرمی شود محکوم به تکرار جرم نمی شود.

مثال ۳۲۰- «الف» در سال ۱۴۰۱ مرتکب جرم شده در سال ۱۴۰۳ به موجب حکم قطعی به هفت سال حبس محکوم و در سال ۱۴۰۵ مجازات شروع به اجرا شده و وی شهرپور سال ۱۴۱۲ از زندان آزاد می‌شود.

مثال ۳۲۱- الف» در سال ۱۴۰۱ مرتکب جرم شده در سال ۱۴۰۳ به موجب حکم قطعی به هفت سال حبس که حداکثر مجازات وی است محکوم و حکم اجرا نشده است.

نکته ۲۰۵- در مورد جرم‌های درجه یک تا پنجمی که مجازات تبعی ندارند (مجازات‌ی غیر از حبس دارند) اگر جرم دوم تا پیش از اتمام مجازات جرم اول باشد مشمول تکرار قرار می‌گیرد.

مثال ۳۲۲- «الف» به ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی (جزای نقدی درجه یک) در سال ۱۴۰۱ محکوم شده است و جزای نقدی تقسیط و آخرین قسط سال ۱۴۰۷ تمام شده است.

نکته ۲۰۶- اگر در مورد جرم اول، مواردی نظیر عفو عمومی، نسخ مجازات و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و هر عامل دیگری که آثار محکومیت کیفری (مجازات تبعی) را از بین می‌برند رخ دهد باعث می‌شود ارتکاب جرم دوم پس از وقوع این موارد، مشمول تکرار

جرم نباشد. مثلاً اگر «الف» مرتکب جرم درجه ۴ شود و در اثر عفو عمومی اثر کیفری حکم از بین برود در صورت ارتکاب جرم جدید توسط «الف» (ولو بلافاصله پس از عفو عمومی) جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم مجازات نخواهد شد.

نکته ۲۰۷- در تکرار جرم، در جرم اول، مجازات قضایی و در جرم دوم مجازات قانونی ملاک است بنابراین اگر «الف» جرمی با مجازات سه تا ده سال حبس مرتکب شده باشد و قاضی با اعمال مقررات تخفیف حکم به یک سال حبس بدهد در اینجا مجازات قانونی درجه چهار و مجازات قضایی درجه شش است لذا اگر پس از صدور حکم قطعی، مرتکب جرم دیگری شود مشمول مقررات تکرار نیست (چون مجازات قضایی جرم اول درجه شش است و برای تحقق تکرار جرم، مجازات قضایی جرم اول باید درجه یک تا پنج باشد) اما در مورد جرم دوم مجازات قانونی ملاک است.

نکته ۲۰۸- مجازات مرتکب از میانگین اقل و اکثر تا حداکثر به علاوه یک چهارم است.

مثال ۳۲۳- مجازات جرمی دو تا هشت سال حبس است.

نکته ۲۰۹- اگر جرمی دارای مجازات ثابت باشد و مشمول تکرار جرم شود مجازات مرتکب از همان مجازات ثابت تا مجازات ثابت به علاوه یک چهارم آن خواهد بود مثلاً اگر مجازات جرمی ده سال حبس باشد و مشمول تکرار جرم قرار گیرد مجازات مرتکب بین ده سال حبس تا دوازده سال و نیم حبس تعیین می‌شود.

نکته ۲۱۰- در مواردی که شخصی جرم تعزیری انجام داده و پس از حکم قطعی مجدداً مرتکب جرم تعزیری شود (اعم از اینکه جرم دوم مشمول تکرار جرم شده باشد یا نشده باشد) مجازات جرم اول و دوم جمع می‌شود و هر دو مجازات اجرا می‌شود

مثال ۳۲۴- مثلاً «الف» مرتکب جرم تعزیری شده و حکم قطعی به ده سال حبس صادر می‌شود سپس جرم دیگری مرتکب شده و به سه سال حبس محکوم می‌شود در این مورد «الف» باید سیزده سال حبس شود.

نکته ۲۱۱- احکام تکرار در جرایم تعزیری و حدی دارای تفاوت‌هایی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

• معیار تشخیص تعدد از تکرار در جرایم تعزیری، قطعیت حکم است در حالی که معیار تشخیص تعدد از تکرار در جرایم حدی، اجرای حکم است.

• در جرایم حدی جرم اول و دوم باید شبیه هم باشند و الا جرم دوم تکرار جرم محسوب نمی‌شود.

• در جرایم تعزیری فقط اگر جرم دوم تا قبل از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان باشد مشمول مقررات تکرار جرم قرار می‌گیرد در حالی که جرایم حدی چه جرم دوم قبل از اعاده حیثیت باشد چه بعد از آن مشمول مقررات تکرار جرم قرار می‌گیرد.

نکته ۲۱۲- در موارد تعدد و تکرار در شلاق تعزیری مانعی وجود ندارد که بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعیین شود. (رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸)

ماده ۱۳۸- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۳۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

تبصره - چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

تست ۶۸ - «الف» ۱۶ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه ۳ شده است. بلافاصله پس از اجرای حکم، مرتکب جرم مستوجب جزای نقدی و حبس درجه ۴ می‌شود. کدام مورد در خصوص مجازات وی صحیح است؟ (مرکز وکلا ۱۴۰۱ - قضاوت ۱۴۰۰)

(۱) با رعایت قواعد تکرار جرم، به حداکثر مجازات یک‌چهارم افزوده می‌شود.

(۲) بدون رعایت قواعد تکرار جرم، به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شود.

(۳) با رعایت قواعد تکرار جرم، حداقل مجازات، میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

(۴) با رعایت مقررات تکرار جرم از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر به علاوه یک چهارم مجازات محکوم می‌شود.

تست ۶۹- «الف» مرتکب جرم سرقت (با مجازات یک تا

پنج سال حبس) شده است و دادگاه در آذر ماه سال ۱۴۰۰ وی را به سه سال حبس محکوم و بلافاصله مجازات وی شروع به اجرا می‌شود، در صورت ارتکاب کدام جرم مقررات تکرار جرم در مورد «الف» اعمال می‌شود؟ (تألیفی)

(۱) تصادف رانندگی منجر به فوت با مجازات شش ماه تا سه سال حبس در فروردین ۱۴۰۴

(۲) ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی با مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس در مرداد ۱۴۰۲

(۳) توهین با مجازات جزای نقدی درجه شش در اردیبهشت ۱۴۰۵

(۴) جعل با مجازات شش ماه تا سه سال حبس در فروردین ۱۴۰۶

نکته ۲۱۳- در پایان این مبحث با توجه به اینکه نهادهای مختلفی در قانون وجود دارد که فقط در برخی از جرایم اعمال می‌شود به منظور حفظ بهتر این مطالب به طور یک جا به این موارد (و به طور ویژه به این که در کدام دسته از جرایم تعزیری امکان اعمال دارد) اشاره می‌شود:

• مجازات تکمیلی (ماده ۲۳): تمامی جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۸ (اعم از عمدی و غیرعمدی)، تمامی جرایم موجب قصاص و حد (با هر نوع و میزان مجازاتی)

• مجازات تبعی (ماده ۲۵): جرایم تعزیری عمدی موجب حبس درجه ۱ تا ۵، جرایم موجب مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، شلاق حدی

• معافیت از کیفر (ماده ۳۹): جرایم تعزیری غیر منصوص درجه ۷ و ۸

• تعویق صدور حکم (ماده ۴۰): جرایم تعزیری غیر منصوص درجه ۶ تا ۸

• تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶): جرایم تعزیری غیر منصوص درجه ۳ تا ۸

• نظام نیمه آزادی (ماده ۵۷): حبس‌های تعزیری درجه ۲ تا ۷

• آزادی مشروط (ماده ۵۸): حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا ۸

• قرار دادن تحت سامانه‌های الکترونیکی حبس‌های درجه ۲ تا ۸

• جایگزین‌های حبس (مواد ۶۵ تا ۶۸): تمامی جرایم موجب حبس غیرعمدی و جرایم موجب حبس عمدی با حداکثر مجازات یک سال حبس یا کمتر

• توبه: در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ موجب معافیت و در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ از جهات تخفیف است.

• شروع به جرم (ماده ۱۲۲): جرایم تعزیری موجب حبس درجه ۱ تا ۵، جرایم موجب مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، شلاق حدی

شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است .

ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است .

ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتكابی دیگری، مرتکب تقصیر شود .

ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .

ماده ۱۴۴- در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵- تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

موانع مسؤولیت کیفری

نکته ۲۱۴- موانع مسؤولیت کیفری به دو بخش تقسیم می‌شود:

• علل رافع مسؤولیت کیفری (اسباب شخصی عدم مسؤولیت): به این معنی است که جرم محقق شود ولی مباشر جرم مجازات نشود مصادیق علل مانع مسؤولیت کیفری عبارتند از:

۱- جنون ۲- اجبار و اکراه ۳- اشتباه ۴- بی‌هوشی و خواب ۵- مستی

• علل موجهه جرم (اسباب اباحه، اسباب عینی عدم مسؤولیت): به این معنی است که قانون‌گذار انجام رفتاری که به موجب قانون جرم بوده است را در شرایط خاص جرم نداند و وصف جرم بودن عمل را زائل کند مصادیق علل موجهه عبارتند از: ۱- اضطرار ۲- حکم قانون ۳- امر آمر قانونی ۴- رضایت مجنی‌علیه ۵- دفاع مشروع. ۶- انگیزه احسان (ماده ۵۱۰ ق.م.ا)

نکته ۲۱۵- تفاوت علل رافع مسؤولیت و علل موجهه جرم در این است که در علل رافع مسؤولیت، جرم اتفاق می‌افتد ولی مجرم مجازات نمی‌شود بنابراین شرکا و

معاونین در این موارد قابل مجازات هستند. اما در علل مواجهه جرم چون وصف جرم بودن از بین رفته است لذا معاونین و شرکا هم قابل مجازات نیستند. مثلاً اگر «الف» اکراه به تخریب مال شخص دیگری شده باشد و «ب» در عمل وی معاونت کند (بدون اینکه «ب» اکراه شده باشد) در اینجا هرچند «الف» به دلیل اکراه از مجازات معاف است ولی «ب» به مجازات معاونت در تخریب محکوم می‌شود ولی اگر «الف» به دلیل اضطرار سرقت کند و «ب» در این سرقت معاونت کند چون اضطرار، جرم بودن سرقت را از بین می‌برد نه «الف» به مجازات سرقت محکوم می‌شود و نه «ب» به مجازات معاونت در سرقت محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود

ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی محل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱- هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللّهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره ۲- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتكابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک- هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد، مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود.

تبصره- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

نکته ۲۱۶- جنون مرتکب جرم در ۴ حالت قابل بررسی است:

- ۱- جنون قبل از ارتکاب جرم ۲- جنون در حین ارتکاب جرم ۳- جنون قبل از صدور حکم قطعی (با این فرض که مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون نبوده است). ۴- جنون بعد از صدور حکم قطعی (با این فرض که مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون نبوده است). احکام جنون به شرح جدول زیر است:

زمان جنون	تأثیر جنون بر تعقیب یا اجرای مجازات
قبل از ارتکاب جرم	چون در این حالت جنون هیچ تأثیری بر مسؤولیت کیفری مرتکب ندارد لذا این جنون مانع از تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات نیست.
در حین ارتکاب جرم	مرتکب مجازات نمی‌شود و اگر جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان (نه دادگاه) تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.
قبل از صدور حکم قطعی	اصل بر این است که تعقیب متوقف می‌شود مگر اینکه هر دو شرط زیر وجود داشته باشد: ۱- جرم حق الناسی باشد. ۲- شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. (تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک)

بسته به نوع مجازات احکام متفاوتی دارد. ۱- در جرایم موجب حد، قصاص، دیه و مجازات‌های تعزیری مالی: حکم قطعی اجرا خواهد شد. ۲- در مورد حبس تعزیری و شخصی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد: محکوم تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود و این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود. ۳- در تمامی مجازات های تعزیری غیر از مجازات های مالی و حبس: اجرای حکم تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد.	بعد از صدور حکم قطعی (چه مجازات شروع به اجرا شده باشد چه شروع به اجرا نشده باشد).
--	--

نکته ۲۱۷- مقصود از جرائم حق الناسی در تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک جرائم قابل گذشت هستند که عبارتند از: جرائم موجب دیه، جرائم موجب قصاص، حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت.

اجبار و اکراه

ماده ۱۵۱- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تفاوت اجبار و اکراه

نکته ۲۱۸- در اجبار اساساً اراده وجود ندارد و گویی فعلی از شخص سر نزده اما در اکراه فعل با اراده و آگاهی از جانب مکره انجام می‌شود ولی مکره اختیار نداشته است ولی به دلیل تهدید یک انسان دیگر ناگزیر به انجام آن شده است.

مثال ۳۲۵- «الف» در راه راه رفتن در خیابانی است که ناگهان به دلیل وزش باد شدیدی به اتومبیل «ب» برخورد و شیشه اتومبیل تخریب می‌شود.

مثال ۳۲۶- «الف» در حال راه رفتن در خیابان است که «ب» با گذاشتن تفنگ بر سر وی به وی می‌گوید یا باید ماشین «ج» را تخریب کند یا «ب» وی را می‌کشد.

مثال ۳۲۷- «الف» در حال راه رفتن در خیابان است که «ب» وی را به سمت اتومبیل «ج» هل داده و «الف» با برخورد به اتومبیل باعث تخریب می‌شود.

اجبار به ۲ دسته تقسیم می‌شود:

• اجبار مادی: یعنی که اموری بر جسم مرتکب تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب جرم شود.

• اجبار معنوی: به این معنی که اموری بر روح و روان مرتکب تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب جرم شود. هر کدام از این دو قسم اجبار به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شود:

• مادی بیرونی (قوه قاهره): به این معنی است که امور خارجی بر جسم مرتکب اثر گذاشته و اراده مرتکب را سلب کند قوای قهریه نظیر سیل و زلزله و... از مصادیق این نوع اجبار است.

• مادی درونی: یعنی اموری از درون فرد اراده وی را سلب کند مثلاً نگرهبانی که مأمور حفاظت از زندانیان است در اثر خستگی بیش از حد به خواب برود و نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.

• معنوی بیرونی: اموری خارج از شخص بر روح و روان مرتکب اثر بگذارد و باعث سلب اراده و ارتکاب جرم شود مانند ترساندن (ماده ۴۹۹ ق.م.ا).

حقوقدانانی که اکراه را نوعی از اجبار می‌دانند اکراه را از این نوع اجبار می‌شمارند.

• معنوی درونی: امور درونی نظیر خشم و کینه که محرک شخص در ارتکاب جرم است البته این نوع از اجبار مسؤولیت مرتکب را سلب نمی‌کند بلکه فقط در جرایم تعزیری می‌تواند از جهات تخفیف باشد.

شرایط تحقق اکراه

شرط اول: غیرقانونی بودن تهدید:

مثال ۳۲۸- «الف» «ب» را تهدید کند که باید چشم دیگری را کور کند وگرنه چکی که از «ب» دارد را به اجرا می‌گذارد یا جرمی که «ب» انجام داده را به پلیس گزارش می‌دهد.

شرط دوم: غیر قابل تحمل بودن تهدید

بنابراین اگر شخص بتواند با اموری نظیر اطلاع به پلیس یا هر طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم خطر را دفع کند اکراه محقق نیست.

شرط سوم: تهدید به امر مهم باشد.

مثلاً اگر بگوید یا باید اتومبیل دیگری را تخریب کنی یا تو را از کار اخراج می‌کنم اکراه محقق نیست.

مجازات اکراه کننده و اکراه شونده

نکته ۲۱۹- در قتل

وضعیت اکراه شونده	مجازات اکراه شونده	مجازات اکراه کننده
صغیر غیرممیز یا مجنون	مجازات ندارد.	قصاص نفس
صغیر ممیز	عاقله‌ی وی دیه می‌دهد.	حبس ابد
عقل و بالغ	قصاص نفس	حبس ابد

نکته ۲۲۰- درجنایات مادون نفس و تمامی جرایم تعزیری: اکراه کننده (مکره) مجازات مباشر جرم را دارد و اکراه شونده (مکره) از هر گونه مجازاتی معاف است.

نکته ۲۲۱- در حدود: اکراه شونده از هر مجازاتی معاف است و اکراه کننده بنابر نظر قوی‌تر به مجازات معاونت در جرم محکوم می‌شود.

نکته ۲۲۲- در اجبار شخص مجبور مطلقاً (حتی در قتل) از مجازات معاف است و اگر عامل اجبار انسان باشد وی به مجازات جرم ارتكابی محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۲- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

اضطرار و احسان (مواد ۱۵۲ و ۵۱۰ ق.م.ا)

ماده ۱۵۲- هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتكابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

تفاوت اجبار و اضطرار:

نکته ۲۲۳- در اجبار مرتکب هیچ اراده ای در ارتکاب جرم ندارد اما در اضطرار مرتکب با اراده جرم انجام می دهد.

مثال ۳۲۹- شخصی در اثر زلزله بر روی دیگری افتاده و باعث فوت می شود.

مثال ۳۳۰- شخصی به دلیل رفع گرسنگی بسیار شدید اقدام به سرقت مال دیگری می کند.

شرایط تحقق اضطرار

شرط اول - خطر شدید باشد: برای خطرهای کوچک نمی‌توان به اضطرار استناد کرد.

شرط دوم - خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد: خطر یا باید کاملاً ایجاد شده باشد یا در شرف وقوع باشد بنابراین اگر خطر تمام شده باشد یا اینکه هنوز حتی در شرف وقوع نباشد نمی‌توان به اضطرار استناد کرد.

شرط سوم - عدم ایجاد عمدی خطر: اگر در اثر قصور یا تقصیر خطر ایجاد شود می‌توان به اضطرار استناد کرد.

شرط چهارم - تناسب: دو معنی دارد:

معنی اول: رفتاری که مرتکب با آن نقض قوانین می‌کند از امری که در صدد نجات آن است کم ارزش‌تر باشد.

مثال ۳۳۱ - برای نجات اتومبیل خود از آتش سوزی دیگری را کور کند.

مثال ۳۳۲ - برای نجات اتومبیل خود از آتش سوزی عینک دیگری را تخریب کند.

معنی دوم: مرتکب فقط تا اندازه‌ای که برای رفع اضطرار نیاز است دست به ارتکاب جرم بزند.

مثال ۳۳۳- برای نجات جان خود می تواند دو نان سرقت کند اما اقدام به سرقت سه نان کند.

شرط پنجم - عدم وجود وظیفه قانونی برای مقابله با خطر

مثال ۳۳۴- آتش نشان به دلیل اینکه آتش سوزی شدید است برای خاموش کردن یا نجات جان ساکنین وارد ساختمان نشود.

مثال ۳۳۵- پلیس در حین دستگیری مجرمی خطرناک، ناگزیر از تخریب مال باشد.

شرط ششم - ضرورت ارتکاب جرم:

نکته ۲۲۴- اضطرار مجوز قتل نیست

نکته ۲۲۵- در اضطرار دیه و خسارت ساقط نمی شود.

ماده ۵۱۰- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

تفاوت اضطرار و احسان:

نکته ۲۲۶- اضطرار برای خود و دیگری است احسان فقط

برای دیگری

نکته ۲۲۷- در موردی که شخصی برای نجات دیگری اقدام به ارتکاب جرم کرده اگر موضوع جرم متعلق به همان شخصی که نجات داده شده است باشد مصداق احسان است و اگر متعلق به شخص دیگری غیر از کسی که نجات داده شده است باشد اضطرار است.

مثال ۳۳۶- «الف» برای نجات خود شیشه اتومبیل «ب» را می‌شکند.

مثال ۳۳۷- «الف» برای نجات «ب» شیشه اتومبیل «ب» را می‌شکند.

مثال ۳۳۸- «الف» برای نجات «ب» شیشه اتومبیل «ب» را می‌شکند.

نکته ۲۲۸- در اضطرار فقط حفظ جان یا مال می‌تواند موضوع اضطرار باشد اما در انگیزه احسان حفظ جان، مال، عرض یا ناموس می‌تواند موضوع انگیزه احسان باشد

ماده ۱۵۳- هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند.

ماده ۱۵۴- مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

مثال ۳۳۹- «الف» شرب خمر کرده و در حالی که مسلوب الاراده بوده است سرقت کرده است.

مثال ۳۴۰- «الف» خود را برای سرقت با مصرف مواد مخدر مسلوب الاراده کرده ولی مرتکب تخریب شده است.

مثال ۳۴۱- «الف» خود را برای سرقت با مصرف مواد مخدر مسلوب الاراده کرده و مرتکب سرقت شده است.

مثال ۳۴۲- «الف» در اثر مصرف مشروبات الکلی مسلوب الاختیار شده و مرتکب قتل شده است.

مثال ۳۴۳- «الف» خود را برای قتل با مصرف مواد مخدر مسلوب الاراده کرده و مرتکب قتل شده است.

ماده ۱۵۵- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۲۱۷- در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد.

نکته ۲۲۹- جهل به حکم (قانون): فکر می کند عمل مباح است درحالی که جرم است.

نکته ۲۳۰- جهل به نوع مجازات: می داند عمل جرم است اما نمی داند مجازات جرم ارتكابی شلاق است یا حبس یا اعدام

نکته ۲۳۱- جهل به میزان مجازات: می داند عمل جرم است . مثلاً مجازات آن حبس است اما نمی داند مجازات آن یک سال حبس است یا سه سال یا شش سال

نکته ۲۳۲- جهل به موضوع: نسبت به موضوعی که جرم بر روی آن انجام شده است جهل دارد مثلاً تصور میکرده است ساعتی که برده است مال خودش بوده در حالی که بعداً مشخص می شود متعلق به دیگری بوده است.

نکته ۲۳۳- جهل نسبت به کیفیات مشدد: نسبت به موضوعی که باعث تشدید مجازات می شود جهل دارد.

مثال ۳۴۴- «الف» به «ب» توهین میکند و نمی داند «ب» کارمند است.

مثال ۳۴۵- «الف» به «ب» توهین میکند و می داند «ب»
کارمند است اما نمی داند مجازات توهین به کارمند
شدیدتر است.

تأثیر جهل بر مجازات مرتکب	نوع جهل	حکمی یا موضوعی بودن جهل
مرتکب مجازات نمی شود.	جهل به موضوع جرم	موضوعی
مرتکب به مجازات جرم ساده (نه مشدده) محکوم می شود.	جهل به کیفیات مشدده	
تأثیری در مجازات مرتکب ندارد و مرتکب مجازات می شود.	جهل به نوع یا میزان مجازات	حکمی
در حدود مرتکب مجازات نمی شود ولی در بقیه جرایم مرتکب مجازات می شود مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.	جهل به جرم بودن عمل ارتكابی	

دفاع مشروع

نکته ۲۳۴- یعنی برابر تهاجم انسان یا حیوان از خود دفاع کند.

ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف) رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

نکته ۲۳۵- شرایط تهاجم عبارتند از:

• فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوز: اگر قبل از فعلیت یافتن یا لااقل قریب الوقوع بودن خطر، شخصی اقدام به دفاع کند یا بعد از اینکه تهاجم به اتمام رسید به مهاجم آسیبی وارد کند نمی‌توان عمل را دفاع مشروع دانست.

• غیرقانونی بودن تجاوز: بنابراین اگر متجاوز حق تجاوز به مدافع را داشته باشد مدافع نمی‌تواند به دفاع بپردازد بند پ ماده ۱۵۶ و همچنین ماده ۱۵۷ از مصادیق قانونی بودن تجاوز هستند.

نکته ۴- شرایط دفاع عبارتند از:

• ضرورت دفاع: اگر فردی بتواند با رفتاری غیر از ارتکاب جرم تهاجم را دفع کند نمی‌تواند به ارتکاب جرم دست بزند به همین دلیل بند ت ماده ۱۵۶ مقرر داشته در صورتی که دفاع با توسل به قوای دولتی ممکن باشد خود شخص نمی‌تواند به دفاع دست بزند.

• تناسب دفاع: هرچند این شرط در قانون نیامده است اما بر اساس دکترین حقوقی وجود این شرط نیز لازم است و به این معنی است که عرفاً جرمی که توسط مدافع ارتکاب یافته است بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نباشد مثلاً اگر فردی برای دفاع از مال کم ارزش خود مرتکب قتل گردد در اینجا تناسب رعایت نشده است.

• مستند بودن دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی: به این معنی که قرائنی مبنی بر اینکه شخصی قصد تهاجم دارد وجود داشته باشد.

در مورد این شرط لازم به توضیح است اگر شخصی با قرائن معقولی تصور کند دیگری قصد حمله به وی را دارد در حالی که تصور وی غلط باشد و شخص دیگر قصد حمله را نداشته باشد مانند اینکه «الف»، «ب» را تهدید به قتل کرده باشد و چند روز بعد «الف» در حالی که چاقو به دست دارد به سمت «ب» حرکت کند و «ب» با تصور اینکه «الف» قصد قتل وی را دارد در مقام دفاع برآید و به «الف» آسیب برساند ولی مشخص شود که «الف» قصد حمله به «ب» را نداشته است در اینجا جنایت ارتكابی عمدی نخواهد بود بلکه به استناد بند ب ماده ۲۹۱ جنایت ارتكابی شبه عمد است.

• رعایت مراحل دفاع: به این معنی که مدافع باید به کمترین میزانی که برای رفع خطر لازم است اقدام مجرمانه انجام دهد مثلاً اگر مدافع بتواند صرفاً با نشان دادن تفنگ خود، مهاجم را از تهاجم باز دارد نمی تواند اقدام به شلیک کند یا اگر بتواند با ضرب و جرح مهاجم را از تهاجم باز دارد نمی تواند به قتل مهاجم دست بزند.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۲ ماده ۳۰۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

نکته ۲۳۶- اگر پنج مورد اول دفاع یا تهاجم رعایت نشود مرتکب قصاص می‌شود اما اگر پنج مورد اول توسط مدافع ثابت شد در مورد اثبات رعایت مراحل دفاع باید به دو نکته توجه کرد:

اصل بر این است که مراحل دفاع را رعایت کرده و اگر مهاجم مدعی باشد که مراحل دفاع رعایت نشده است مهاجم باید عدم رعایت مراحل دفاع را ثابت کند. (تبصره ۲ ماده ۱۵۶)

اگر اصل دفاع (شرایط دفاع مشروع) ثابت باشد حتی اگر مهاجم بتواند عدم رعایت مراحل دفاع را ثابت کند قصاص ساقط و مرتکب به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می‌شود. (تبصره ۲ ماده ۳۰۲)

مثال ۳۴۶- «الف» به «ب» حمله کرده و «ب» در حالی که می‌توانسته از نیروهای انتظامی کمک بگیرد اقدام به قتل «الف» می‌کند.

مثال ۳۴۷- «الف» به «ب» حمله کرده و «ب» در حالی که می‌توانسته با چند خراش از خود دفاع کند اقدام به قطع دست «الف» کرده است.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

مثال ۳۴۸- طبق ماده ۶۴۸ ق.ا.ت.ا اگر افرادی مانند پزشکان که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار هستند اسرار افراد را فاش کنند مجرم هستند اما در ماده ۳ قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی مصوب ۱۳۲۰ قانون‌گذار در برخی موارد پزشک را ملزم به افشای اسرار بیماران کرده است.

مثال ۳۴۹- طبق ماده ۶۳۰ ق.ا.ت.م.ا مردی که همسر خود را در حال زنا ببیند می‌تواند مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود.

ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

مثال ۳۵۰- «الف» در اتومبیل گرفتار شده و احتمال فوت دارد و «ب» برای نجات جان وی مجبور به شکستن شیشه اتومبیل «ج» است.

ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

رضایت

ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

نکته ۲۳۷- رضایت بزه دیده مانع تحقق جرم نیست مگر در دو مورد:

نکته ۲۳۸- **مورد اول:** زائل شدن یکی از عناصر قانونی جرم:

برای اینکه رضایت یکی از عناصر قانونی جرم را از بین ببرد ۳ شرط لازم است:

۱. قبل از وقوع جرم باشد زیرا رضایت بعد از وقوع جرم به معنی گذشت شاکی است و تابع احکام گذشت است.

۲. رضایت واقعی باشد (نه رضایت ظاهری) رضایت ظاهری به این معنی است که شخص فقط علی‌الظاهر راضی است و از درون راضی نیست مانند کسی که در اثر شکنجه یا تهدید به امری رضایت داده است رضایت ظاهری در حکم عدم رضایت محسوب می‌شود و در علم حقوق هر جا از رضایت صحبت می‌شود مقصود رضایت واقعی و آزادانه است.

۳. رضایت دهنده اهلیت (عقل و بلوغ و...) داشته باشد بنابراین رضایت فرد نابالغ و مجنون معتبر نیست.

مورد دوم: رضایت به عنوان شرط اباحه عمل (رضایت به عنوان علل موجهه جرم): اگر چه رضایت مجنی‌علیه تأثیری در تحقق جرم ندارد ولی در برخی موارد به دلیل مصالحی قانون‌گذار رضایت مجنی‌علیه را باعث عدم تحقق جرم دانسته است که دو نمونه آن عبارتند از:

۱. عملیات ورزشی: برای اینکه حوادثی که در حین عملیات ورزشی رخ می‌دهد جرم نباشد وجود هر دو شرط زیر لازم است:

- حوادث ناشی از نقض مقررات آن ورزش نباشد.
- مقررات آن ورزش خلاف شرع نباشد مثلاً ورزش‌های خطرناکی مانند کشتی کج مشمول ماده نیست و حتی اگر مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود هم مرتکب مسؤولیت کیفری دارد.
- ۲. عمل جراحی یا طبی مشروع: برای اینکه عمل جراحی یا طبی مشروع فاقد وصف مجرمانه گردد باید هر دو شرط زیر وجود داشته باشد:
 - عمل جراحی یا طبی با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی باشد البته در موارد فوری اخذ رضایت ضرورت ندارد.
 - موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت شده باشد.
- نکته ۲۳۹-** رضایت برای قصاص و تعزیر و برائت برای دیه و خسارت

پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

ماده ۴۷۳- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تست ۷۰- چنانچه مجرم در زمان ارتکاب جرم، دچار اختلال روانی باشد، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت ۹۴)

- (۱) به شرط فقدان اراده، مسؤولیت کیفری ندارد.
- (۲) مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
- (۳) فاقد اراده یا قوه تمییز محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
- (۴) به شرط فقدان اراده یا قوه تمییز، مسؤولیت کیفری ندارد.

تست ۷۱- اکراه از نظر حقوق کیفری ایران نسبت به شخص اکراه شونده چه تأثیری دارد؟ (مرکز وکلا ۸۴)

- (۱) در همه موارد رافع مسؤولیت کیفری است.
- (۲) در غیر از موارد قتل رافع مسؤولیت کیفری است.
- (۳) در تمام جرائم به استثنای جرائم مستوجب قصاص رافع مسؤولیت کیفری است.
- (۴) تنها در جرائم مستوجب تعزیر رافع مسؤولیت کیفری است.

تست ۷۲- اکراه به چه جرمی موجب می‌شود مکره، به مجازات فاعل جرم محکوم شود؟ (قضاوت ۹۷)

- (۱) شرب خمر
- (۲) زنا با فردی غیر از مکره
- (۳) جعل سند رسمی
- (۴) قتل عمد

تست ۷۳- آتش نشانی پس از ورود به مکان آتش گرفته و نجات جان مصدومین، در میان آتش گرفتار می‌شود و برای نجات جان خود، پنجره متعلق به دیگری را می‌شکند. او برای رفع مسؤولیت کیفری، به چه دفاعی می‌تواند استناد کند؟ (ارشد سراسری ۹۷)

- (۱) اضطرار
- (۲) احسان
- (۳) به هیچ دفاعی نمی‌تواند استناد کند.
- (۴) اجرای قانون اهم

تست ۷۴- آتش نشانی پس از ورود به مکان آتش گرفته برای نجات جان «الف»، پنجره متعلق به «ب» را می شکند. او برای رفع مسؤولیت کیفری، به چه دفاعی می تواند استناد کند؟ (تألیفی)

(۱) اضطرار (۲) احسان (۳) اجرای قانون اهم

(۴) به هیچ دفاعی نمی تواند استناد کند. (۵) حکم قانون

تست ۷۵- اگر پدری برای نجات جان فرزندش، راننده ای را با تهدید جانی، اکراه غیرقابل تحمل کند که آن ها را به بیمارستان برساند، اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطبق با کدام مانع مسؤولیت کیفری است؟ (قضاوت ۹۷)

(۱) اجبار (۲) دفاع مشروع (۳) اکراه

(۴) اضطرار (۵) احسان

تست ۷۶- کامران، شهرام را تهدید غیر قابل تحمل می کند که اگر شهرام حسین را کور نکند کامران شهرام را خواهد کشت شهرام نیز برای رهایی از دست کامران به وی آسیب می رساند اقدام شهرام با کدام یک از موانع مسؤولیت کیفری منطبق است؟

(۱) اکراه (۲) احسان (۳) اضطرار (۴) دفاع مشروع

(۵) با هیچ یک از موانع مسؤولیت کیفری منطبق نیست.

ادله اثبات دعوا (مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ ق.م.ا)

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آن ها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت

مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۶۹۵ ق.آ.د.ک- اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیز و مساحقه

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیز و مساحقه نیز جاری است.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

مثال ۳۵۱- انکار پس از اقرار به جعل

مثال ۳۵۲- انکار پس از اقرار به زناى محصنه

مثال ۳۵۳- انکار پس از اقرار به بغی

نکته ۲۴۰- در این مورد قرار سقوط مجازات صادر می شود.

(ماده ۳۲ آیین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع

عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸)

شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف) بلوغ

ب) عقل

پ) ایمان

ت) عدالت

ث) طهارت مولد

ج) ذی نفع نبودن در موضوع

چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح) عدم اشتغال به تکدی

خ) ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان

باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

مثال ۳۵۴- «الف» به قتل رسیده و «ب» قتل را ندیده است اما شهادت «ج» مبنی بر اینکه «د» قاتل است را شنیده است.

تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

مثال ۳۵۵- «الف» قتلی را دیده است و شهادت داده است «ب» شهادت را شنیده است حال اگر «ب» به «ج» بگوید شهادت را شنیده است «ج» نمی تواند شهادت بر شهادت دهد.

ماده ۱۸۹- جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا، موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

نکته ۲۴۱- اصل اینکه دو شاهد مرد مگر موارد زیر:

• جنایت موجب دیه (نه جنایت موجب قصاص): یک شاهد مرد و دو شاهد زن (در این مورد وجود حداقل یک شاهد مرد ضروری است و شهادت زنان به تنهایی باعث ثبوت جنایت نیست).

• لواط و تفخیذ و مساحقه: فقط با ۴ شاهد مرد (در این موارد هر ۴ شاهد باید مرد باشند بنابراین این جرایم با شهادت زنان به تنهایی یا شهادت ۳ مرد و چند زن ثابت نمی‌شود).

• زنا: دو حالت دارد:

۱. زنای موجب حد جلد (شلاق)، تراشیدن و تبعید: با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود. (بنابراین وجود حداقل دو شاهد مرد برای اثبات جرم ضروری است).

۲. مجازات غیر از جلد، تراشیدن و تبعید باشد (مانند رجم و اعدام): با شهادت ۴ مرد یا ۳ مرد و ۲ زن ثابت می‌شود (بنابراین وجود حداقل ۳ شاهد مرد برای اثبات جرم ضروری است) در این موارد اگر ۲ مرد و ۴ زن به جرم شهادت دهند به جای مجازات جرم ارتكابی (مثلاً رجم یا اعدام) مرتکب به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۰- در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آن‌ها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود. ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا اداکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره - مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲ - در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آن ها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳ - در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

مسائل متفرقه

ماده ۲۱۴ - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر نماید:

الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب) اشیا و اموال، بلامعارض باشد.

پ) جزء اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده ۲۱۶- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

حدود (مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ ق.م.ا)

ماده ۲۱۷- در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸- در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارباب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

مثال ۳۵۶- آقای «الف» با خانم «ب» زنا کرده است سپس خانم «ب» در دادگاه مدعی می‌شود به زنا اکراه شده است.

مثال ۳۵۷- آقای «الف» مرتکب زنا به عنف با «ب» شده است اما آقای «الف» مدعی می‌شود در هنگام زنا به عنف مست بوده است.

ماده ۲۱۸- ... و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارباب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

ماده ۲۱۹- دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۶۳۷ ق.م.ا.ت- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده ۲۲۲- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده ۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ) زنا با مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت) زنا با زن به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنا با عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با

وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتكابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ردیف	نوع زنا	مجازات زانی (مرد زناکار)	مجازات زانیه (زن زنا کار)
۱	زنای با محارم نسبی	اعدام	اعدام است مگر اینکه زانی نابالغ و زانیه بالغ باشد که مجازات زانیه ۱۰۰ ضربه شلاق است.
۲	زنا با زن پدر و همچنین زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان	اعدام	تابع قواعد عمومی زنا است (مثلاً اگر مرتکب محصنه باشد رجم و اگر محصنه نباشد شلاق است).
۳	زنای به عنف و اکراه	اعدام	به دلیل اینکه مکره بوده مجازات نمی‌شود.

ماده ۲۲۵- حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده ۲۲۶- احسان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف) احسان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب) احسان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احسان خارج می کند.

ماده ۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

لواط، تفخیز و مساحقه

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۵- تفخیز عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمن گاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنهگاه در حکم تفخیز است.

ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احسان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احسان) اعدام است.

تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲- احسان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۶- در تفخیز، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

جرم ارتكابی	مجازات مفعول	مجازات فاعل
لواط	مطلقاً اعدام است.	۱۰۰ ضربه شلاق است ولی در ۳ مورد اعدام است: ۱- لواط به عنف یا اکراه باشد. ۲- فاعل دارای شرایط احصان باشد. ۳- فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد.
تفخیز	مطلقاً ۱۰۰ ضربه شلاق است.	۱۰۰ ضربه شلاق است فقط اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل اعدام است.
مساحقه	مطلقاً ۱۰۰ ضربه شلاق است.	مطلقاً ۱۰۰ ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۷- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیز از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است، موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

قوادی

ماده ۲۴۲- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۶۳۹ ق.م.ا.ت- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۲۴۳- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

مصرف مسکر

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه های که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.

محاربه، بغی، افساد فی الارض

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارباب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محارب، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف) اعدام

ب) صلب

پ) قطع دست راست و پای چپ

ت) نفی بلد

ماده ۲۸۳- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

نکته ۲۴۲- تبعید:

در زنا (ماده ۲۲۹): یک سال

در قوادی (ماده ۲۴۳): تا یک سال (حداکثر یک سال)

در محاربه (ماده ۲۸۴) حداقل یک سال

ماده ۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره - هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایجاد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

مثال ۳۵۸- شخصی مرتکب تخریب‌های متعدد شده است.

مثال ۳۵۹- شخصی مرتکب تخریب و قتل و نشر اکاذیب شده است.

مثال ۳۶۰- شخصی از طریق معاونت در بمب گذاری در صد نقطه یک شهر باعث اخلاص گسترده در نظم عمومی می شود.

مثال ۳۶۱- «الف» «ب» را تحریک به ارتکاب صد قتل کرده است.

نکته ۲۴۳- ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می گردد. (ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰)

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه می کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

فصل قصاص

نکته ۲۴۴- تعریف جنایت: جنایت یکی از اقسام جرایم است و عنصر مادی لازم برای تحقق جنایت این است که آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم دیگری وارد شود.

نکته ۲۴۵- آسیب جسمی: آسیب روحی نظیر ترساندن شخص، تهدید وی، دادن خبر دروغ ناراحت کننده به شخص و... جنایت نیست.

مثال ۳۶۲- پسر «الف» را برای گرفتن اقرار از «الف» شلاق بزنند.

مثال ۳۶۳- «الف» «ب» را بترساند و این ترساندن باعث لال شدن «ب» شود.

نکته ۲۴۶- انسان بودن: آسیب رساندن به کالا یا حیوان متعلق به دیگری به این دلیل که به انسان آسیب جسمی وارد نشده است جنایت نیست بلکه با عنوان تخریب منطبق است.

نکته ۲۴۷- زنده بودن: وارد کردن جنایت به شخص مرده جنایت نیست.

نکته ۲۴۸- محقون الدم بودن: مصادیق مهدور الدم در ماده ۳۰۲ آمده است. ایراد آسیب بر مهدور الدم تحت هیچ شرایطی قصاص و دیه ندارد. فقط در برخی موارد تعزیر دارد.

نکته ۲۴۹- دیگری بودن: برای تحقق جنایت باید آسیب به شخص دیگری وارد شود (نه خود شخص)

نکته ۲۵۰- عنصر مادی جنایت وارد کردن آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم دیگری و عنصر روانی جنایت عمدی، قصد وارد کردن آسیب جسمی به انسان زنده محقون الدم دیگری است.

نکته ۲۵۱- با فقدان عنصر مادی جنایت محقق نیست با فقدان عنصر روانی جنایت عمدی محقق نیست.

مثال ۳۶۴- «الف»، به «ب» که مهدورالدم است شلیک و «ب» از دنیا می رود.

مثال ۳۶۵- «الف» به انسانی شلیک اما تیر به حیوان خورده و حیوان می میرد.

مثال ۳۶۶- «الف» با قصد زدن تیر به دست «ب» به «ب» شلیک می کند اما تیر به خطا رفته و به دیوار می خورد و «ب» در اثر این صحنه به افسردگی حاد مبتلا می شود.

مثال ۳۶۷- «الف» با قصد آسیب رساندن به پای «ب» به «ب» شلیک و تیر به «ب» برخورد می کند ولی بعداً مشخص می شود «ب» یک ساعت قبل از تیراندازی از دنیا رفته بوده است.

مثال ۳۶۸- «الف» با تصور اینکه «ب» مهدورالدم است به وی شلیک کرده و «ب» فوت می‌شود اما پس از فوت، مشخص می‌شود «ب» محقون الدم بوده است.

مثال ۳۶۹- «الف» با تصور اینکه جسمی که جلوی وی ایستاده حیوان است شلیک می‌کند اما پس از شلیک مشخص می‌شود آن جسم انسان بوده و به قتل رسیده است.

مثال ۳۷۰- «الف» با قصد اینکه صرفاً «ب» را بترساند از پشت سر «ب» صدایی ترسناک ایجاد میکند اما «ب» در اثر ترس، لال می‌شود.

مثال ۳۷۱- «الف» با تصور اینکه «ب» فوت شده است به وی شلیک کرده اما پس از شلیک، مشخص می‌شود «ب» زنده بوده و در اثر تیر «الف» مرده است.

نکته ۲۵۲- به شخصی که جنایت را وارد کرده جانی و به شخصی که جنایت بر وی وارد شده مجنی‌علیه می‌گویند.

مثال ۳۷۲- «الف» «ب» را به قتل رسانده است «الف» جانی و «ب» مجنی‌علیه است.

نکته ۲۵۳- به جنایتی که منجر به فوت شود جنایت بر نفس و به جنایتی که منجر به فوت نشود جنایت مادون نفس می‌گویند.

نکته ۲۵۴- جنایت به دو قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود و جنایت غیر عمدی خود دو حالت دارد: شبه عمد و خطای محض بنابراین سه نوع جنایت وجود دارد:

۱- عمدی ۲- شبه عمدی ۳- خطای محض (مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲)

نکته ۲۵۵- دیه و قصاص مختص جنایات است به عبارتی جرایم دیگر (حدود و تعزیرات) هیچ‌گاه موجب قصاص یا دیه نیستند. ضمناً قصاص فقط در جنایات عمدی وجود دارد و در جنایات شبه عمدی و خطای محض تحت هیچ شرایطی قصاص وجود ندارد. اما دیه ممکن است هم در جنایات عمدی و هم در جنایات غیرعمدی وجود داشته باشد.

نکته ۲۵۶- قصاص و دیه مطلقاً قابل گذشت هستند به عبارتی در صورت عدم تقاضای صاحب حق، یا گذشت وی نمی‌توان مجازات قصاص یا دیه را در مورد جانی اجرا کرد البته همانگونه که ذیل ماده ۱۰۰ ق.م.ا گفته شد اگر صاحب حق، از قصاص گذشت کند در صورت وجود سایر شرایط، تعزیر بدل از قصاص (مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ق.م.ا.ت) در مورد مرتکب اجرا می‌شود و این تعزیر غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی ساقط نمی‌شود.

نکته ۲۵۷- جنایت با فعل و ترک فعل و به مباشرت و تسبیب واقع می‌شود.

ماده ۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

نفس: جنایت منتهی به فوت مجنی علیه

عضو: اعضایی که قابل مشاهده هستند.

منافع: ۱- عقل ۲- شنوایی ۳- بینایی ۴- بویایی ۵-

چشایی ۶- صوت و گویایی

انواع جنایت (عمدی، شبه عمدی خطای محض)

جنایت عمدی - قصد فعل و نتیجه

ماده ۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ت) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

نکته ۲۵۸- زمانی که قصد جنایت داشته و همان جنایت یا نظیر آن واقع شود جنایت، عمدی است چه رفتار ارتكابی نوعاً منتهی به آن جنایت بشود چه نشود چه فرد معین مد نظر جانی باشد چه فرد نامعین از جمع معین چه فرد نامعین از جمع نا معین

مثال ۳۷۳- «الف» با قصد قتل با چوب کوچکی به سر «ب» می زند و «ب» در اثر این ضربه می میرد.

مثال ۳۷۴- «الف» وارد اتوبوسی شده است و با قصد کشتن یک نفر از سرنشینان اتوبوس بدون اینکه شخص خاصی مدنظر وی باشد چند گلوله شلیک که منتهی به فوت یک نفر می شود.

مثال ۳۷۵- «الف» در میدان ولی عصر تهران بمب گذاری کرده تا ساعت ۸ صبح روز بعد منفجر و عده ای کشته شوند و در اثر انفجار بمب عده ای از دنیا می روند.

رفتار نوعاً کشنده مطلق و نسبی

مثال ۳۷۶- زدن تیر تفنگ به مغز یک شخص

مثال ۳۷۷- زدن چند ضربه چاقو به قلب شخص

مثال ۳۷۸- ریختن بنزین به کسی که کنار آتش ایستاده است.

مثال ۳۷۹- دادن خبر فوت دروغین یکی از اقوام نزدیک به کسی که به تازگی عمل قبل باز کرده است.

ب) هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

مثال ۳۸۰- «الف» که سرباز است تیری به مغز «ب» زده است و «ب» می‌میرد «الف» در دادگاه ادعا می‌کند تصور می‌کرده تفنگ خالی از گلوله است.

پ) هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص

مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

مثال ۳۸۱- «الف» سومی که برای اشخاص عادی صرفاً آسیب زننده و برای فرد مبتلا به قند خون کشنده است را در غذای «ب» می‌ریزد و «ب» که مبتلا به قند خون بوده در اثر خوردن آن غذا از دنیا می‌رود.

توضیحات کلی بندهای ب و پ

صرف رفتار نوعاً کشنده باعث عمدی شدن قتل نمی‌شود بلکه سه شرط لازم است.

شرط اول: آگاهی (قصد وارد کردن رفتار نوعاً کشنده):

مثال ۳۸۲- زدن تیر به مغز شخص که باعث قتل شود: رفتار زدن تیر، نتیجه قتل

مثال ۳۸۳- «الف» به تصور اینکه تفنگ خالی است به قصد ترساندن «ب» به وی شلیک اما تفنگ پر باشد و «ب» بمیرد.

مثال ۳۸۴- «الف» با تصور اینکه شیئی که دست وی است ریموت در است آن را فشار می دهد اما آن شیئی دکمه ای بوده که باعث انفجار بمب شده و فوت عده ای می شوند.

مثال ۳۸۵- «الف» با تصور اینکه درون یک ظرف آب وجود دارد آن را به سمت «ب» که در کنار آتش ایستاده می ریزد درحالی که آن مایع بنزین بوده و «ب» آتش گرفته و آسیب می بیند.

شرط دوم: توجه: مرتکب بداند مشغول رفتار نوعاً کشنده است.

مثال ۳۸۶- «الف» در خیابان مشغول دعوا با «ب» است در اثر عصبانیت «ب» را به وسط خیابان پرتاب می کند که «ب» به اتومبیلی خورده و از دنیا می رود.

مثال ۳۸۷- «الف» سیگاری را به سمتی پرتاپ که سیگار وارد ظرف بنزینی که در مقابل «الف» بوده می افتد و «الف» آتش می گیرد.

شرط سوم: علم به موضوع: یعنی بداند رفتار نوعاً کشنده را بر روی انسان زنده محقون الدم انجام می دهد.

مثال ۳۸۸- اگر شخصی با تصور اینکه جسمی که در مقابل وی ایستاده است حیوان است بیست عدد گلوله به سمت آن شلیک کند، اما آن جسم، انسان باشد و بمیرد.

مثال ۳۸۹- اگر شخصی تصور کند دیگری مرده است و وی را به دریای عمیقی بیندازد و پس از آن مشخص شود مقتول زنده بوده و در اثر افتادن در آب مرده است.

مثال ۳۹۰- اگر شخصی با تصور اینکه دیگری مهدور الدم است رفتار نوعاً کشنده بر روی وی انجام داده و مجنی علیه بمیرد و بعد از قتل مشخص شود مقتول، مهدور الدم نبوده است.

نکته ۲۵۹- شروع به جرم در بند ب و پ وجود ندارد اما معاونت وجود دارد مشروط بر اینکه معاون نیز آگاه و متوجه باشد.

جنایت شبه عمدی

ماده ۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

مثال ۳۹۱- «الف» به صورت غیر مجاز سیلی به «ب» می‌زند و «ب» فوت می‌شود.

مثال ۳۹۲- «الف» با رعایت مقررات قانونی به فرزند خود به منظور تأدیب، سیلی زده که باعث فوت فرزند می‌شود.

مثال ۳۹۳- «الف» بدون قصد قتل «ب» را آتش می‌زند ولی «ب» از دنیا می‌رود.

ب) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون یا انسان مرده است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

مثال ۳۹۴- «الف» مهدوالدمی را به قتل می‌رساند.

مثال ۳۹۵- «الف» شرب خمر کرده و «ب» با تصور اینکه شرب خمر باعث مهدورالدم شدن می‌شود «الف» را می‌کشد.

پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مثال ۳۹۶- «الف» در منطقه شکار ممنوعی تیری زده از قضا و به طور اتفاقی به «ب» برخورد کرده و باعث فوت وی شده است.

ماده ۶۱۶ ق.م.ا.ت - در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

نکته ۲۶۰- جنایت بر عضو مشمول این ماده نیست.

نکته ۲۶۱- جنایت خطای محض (ماده ۲۹۲) مطلقاً تعزیر ندارد جنایتی که مشمول بند پ ماده ۲۹۱ باشد نیز تعزیر ندارد اگر جنایت مشمول بندهای الف و ب ماده ۲۹۱ بوده و با تقصیر همراه باشد تعزیر دارد.

مثال ۳۹۷- «الف» سر «ب» را به دیوار می‌زند و «ب» از دنیا می‌رود.

مثال ۳۹۸- «الف» فرزند خود را به منظور تأدیب با رعایت مراحل تأدیب، سیلی وارد کرده ولی فرزند از دنیا می‌رود.

مثال ۳۹۹- «الف» به منظور انتقام از «ب» به طور غیر مجاز به حیوان «ب» شلیک می‌کند اما پس از برخورد تیر به وی مشخص می‌شود خود «ب» به قتل رسیده است.

مثال ۴۰۰- «الف» سنگی را از بالای کوهی به پایین پرت می‌کند که به سر «ب» خورده و می‌میرد.

ماده ۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود.
ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره - در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

نکته ۲۶۲- در بند پ نداشتن قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه مهم است (نه اینکه اساساً قصد فعل نداشته باشد).

مثال ۴۰۱- تیری به قصد شکار رها کرده است و به انسان برخورد کرده است.

قصد فعل: زدن تیر

قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه: خوردن تیر به مجنی علیه

مثال ۴۰۲- «الف» مایعی با تصور اینکه آب است به دهان «ب» می ریزد که بعداً مشخص می‌شود آن مایع الکلی غلیظی بوده و «ب» در اثر نوشیدن آن می‌میرد.

قصد فعل: خوراندن مایع

قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه: رساندن الکلی به بدن مجنی علیه

نکته ۲۶۳- جنایت توسط صغیر (نابالغ) و مجنون مطلقاً و تحت هر شرایطی خطای محض است.

نکته ۲۶۴- در مورد جنایتی که در خواب یا بی‌هوشی انجام می‌شود و همچنین جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد رفتار واقع شده بر او را، سه حالت متصور است:

• جانی آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد: جنایت عمدی است.

• جانی، مرتکب تقصیر شده باشد: جنایت شبه عمدی است.

• در غیر از دو مورد فوق (جانی نه آگاهی و توجه داشته باشد و نه مرتکب تقصیر شده باشد): جنایت خطای محض است.

مثال ۴۰۳- «الف» در جایی که چندین نفر کنار یک حیوان ایستاده‌اند اقدام به شلیک به حیوان کند ولی تیر به خطا رفته و به انسانی برخورد کند.

مثال ۴۰۴- «الف» در منطقه شکار ممنوع اقدام به شلیک به حیوان کرده و تیر به انسانی بخورد.

مثال ۴۰۵- «الف» در منطقه‌ای که شکار آزاد است و غالباً انسانی در آنجا نیست اقدام به شلیک به حیوان کرده که تیر به انسان می‌خورد.

ب) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

مثال ۴۰۶- «الف» به جسمی به تصور اینکه حیوان است شلیک می کند تیر به همان جسم می خورد ولی پس از برخورد تیر مشخص آن جسم انسان بوده است.

مثال ۴۰۷- «الف» به حیوانی شلیک و تیر به جسم دیگری که انسان است برخورد می کند.

نکته ۲۶۵- برای تشخیص نوع جنایت (عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض بودن) به این نکته دقت شود:

• اگر جانی صغیر یا مجنون باشد جنایت مطلقاً خطای محض است بنابراین اگر جانی صغیر (نابالغ) اعم از ممیز یا غیر ممیز یا مجنون باشد به مسائل دیگر نظیر قصد قتل یا تقصیر یا ... توجه نمی شود و جنایت مطلقاً خطای محض است.

• در مورد مهدورالدم بودن مجنی علیه: اگر مجنی علیه مهدورالدم باشد جنایت محقق نشده است و اگر مجنی علیه مهدورالدم نباشد اما جانی تصور کرده باشد که مجنی علیه مهدورالدم است جنایت شبه عمد است.

• اگر فرض سؤال مربوط به انسان و حیوان باشد: اگر عمل ارتكابی نوعاً منتهی به جنایت به انسان می شده است جنایت عمدی است اگر مرتکب به جسمی به تصور اینکه حیوان است شلیک نموده و بعد از شلیک مشخص شده آن جسم انسان است جنایت شبه عمدی است و اگر به حیوانی شلیک و تیر به جسم دیگری که انسان است برخورد کرده است و جانی نیز مرتکب تقصیر نشده باشد جنایت خطای محض است.

• اگر فرض سؤال به خواب یا بی هوشی اشاره شده باشد: اگر مرتکب با علم به ارتكاب جنایت خوابیده یا بی هوش شده باشد جنایت عمدی است و اگر مرتکب تقصیر شده باشد شبه عمد است و در غیر این دو صورت خطای محض است (در این مورد اصل بر خطای محض بودن است مگر اینکه به علم یا تقصیر مرتکب اشاره شده باشد).

اما در سایر فروض (غیر از فروض فوق) برای تشخیص نوع جنایت ابتدا شرایط جنایت عمدی سپس شرایط جنایت شبه عمدی و سپس شرایط خطای محض بررسی شود به این ترتیب که:

- اگر مرتکب قصد جنایت داشت و جنایت مدنظر وی یا نظیر واقع شود جنایت ارتكابی عمدی است.
 - اگر مرتکب قصد جنایت نداشته اما عمل وی نوعاً منتهی به آن جنایت یا نظیر آن می‌شود جنایت ارتكابی عمدی است.
 - اگر مرتکب قصد فعل بر مجنی‌علیه را داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً منجر به جنایت نمی‌شود اما بر حسب اتفاق جنایت محقق شود جنایت ارتكابی شبه عمدی است.
 - اگر مرتکب قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را نداشته باشد اما مرتکب تقصیر شده باشد جنایت ارتكابی شبه عمدی است.
 - اگر مرتکب قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را نداشته باشد و عمل وی نیز نوعاً منتهی به آن جنایت نمی‌شده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد جنایت خطای محض است.
- به عبارتی ابتدا به قصد نتیجه سپس به اینکه آن عمل نوعاً منتهی به آن جنایت یا نظیر آن می‌شده یا نه سپس

به قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه و سپس به تقصیر مرتکب توجه شود.

نکته ۲۶۶- به منظور فهم بهتر جانیات چند مثال زده می شود.:

مثال ۴۰۸- «الف» با قصد قتل سنگ کوچکی به سمت دست «ب» پرتاب می کند و در اثر این ضربه «ب» می میرد:

مثال ۴۰۹- پسر سیزده ساله در محلی بمب گذاری و با قصد قتل اشخاص نامعین بمب را منفجر می کند و عده ای کشته می شوند:

مثال ۴۱۰- کارگر ساختمانی مقررات ایمنی را رعایت نمی کند و در اثر آن آجری از ساختمان در حال ساختی جدا و به سر عابری که در حال گذر از پیاده رو است می خورد و رهگذر می میرد:

مثال ۴۱۱- «الف» در روز طبیعت در یک پارک جنگلی که افراد زیادی در آن هستند تیری به سمت آهوئی شلیک می کند و تیر به یکی از حاضرین در پارک می خورد:

مثال ۴۱۲- «الف» در شب با تصور اینکه جسمی که به سمت وی می‌آید سگ است به وی شلیک و پس از برخورد تیر با او مشخص می‌شود انسانی به قتل رسیده است:

مثال ۴۱۳- «الف» در صحرا تیری به سمت شتری شلیک ولی تیر به خطا رفته و به انسانی برخورد می‌کند:

مثال ۴۱۴- «الف» عمداً انگشت «ب» را قطع می‌کند «ب» در اثر جنایت بر انگشت پس از مدتی می‌میرد جنایت نسبت به انگشت و قتل چه حکمی دارد؟

مثال ۴۱۵- «الف» در مسابقات پرتاب نیزه شرکت کرده است وی نیزه را پرتاب ولی به دلیل اشتباه در هدف‌گیری نیزه به پهلوی «ب» فرو می‌رود:

مثال ۴۱۶- «الف» در اتوبوس به دلیل خستگی شدید به خواب می‌رود و در خواب سر وی به سر «ب» که در کنار وی نشسته است برخورد می‌کند و آسیبی به «ب» وارد می‌شود:

مثال ۴۱۷- «الف» شیئی شبیه ریموت را با تصور اینکه ریموت پارکینگ است فشار می‌دهد اما شیئی که در دست وی بوده است برای انفجار بمب بوده و در نتیجه انفجار بمب منزلی تخریب و چند نفر کشته می‌شوند:

مثال ۴۱۸- «الف» عمدأ و با قصد قتل به مغز «ب» تیر می‌زند و «ب» از دنیا می‌رود پس از مدتی مشخص می‌شود «ب» مهدورالدم بوده است اما «الف» از مهدورالدم بودن «ب» اطلاع نداشته است:

مثال ۴۱۹- «الف» تصور می‌کند «ب» مرتکب زنای به عنف شده است و مستحق اعدام بوده و مهدورالدم است و با قصد قتل، «ب» را خفه می‌کند و «ب» می‌میرد اما پس از مدتی مشخص می‌شود «ب» زنای ساده کرده که مستحق صد ضربه شلاق است و در نتیجه مهدورالدم نبوده است:

مثال ۴۲۰- «الف» ضربه‌ای به سر «ب» می‌زند و «ب» بیهوش می‌شود «الف» با تصور اینکه «ب» مرده است وی را در باغی دفن می‌کند پس از کشف واقعه مشخص می‌شود «ب» قبل از دفن زنده بوده و در اثر دفن شدن مرده است قتل ارتكابی از چه نوعی است؟

ماده ۲۹۳- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتكابی، بیش تر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

نکته ۲۶۷- در برخی موارد جانی قصد دارد که به شخصی جنایتی وارد کند ولی جنایت به شخص دیگری وارد می شود مثلاً «الف» قصد دارد «ب» را به قتل برساند اما اشتباهاً «ج» را به قتل می رساند بر حسب اینکه این اشتباه به چه دلیل بوده دو نوع اشتباه وجود دارد:

- ۱- اشتباه در هدف (شخص) ۲- اشتباه در هویت (شخصیت)

نکته ۲۶۸- اشتباه در هدف: جانی «الف» را نشانه گرفته ولی تیر به جسم دیگری که «ب» است اصابت می‌کند.

نکته ۲۶۹- اشتباه در هویت: جانی به جسمی به تصور اینکه «الف» است شلیک کند و تیر به همان جسم بخورد اما پس از برخورد مشخص شود آن جسم «ب» بوده است.

نکته ۲۷۰- اشتباه در هدف:

اگر به نحوی باشد که نوعاً منتهی به جنایت به دیگری می‌شود قطعاً عمد است.

مثال ۴۲۱- «الف» در یک اتوبوس شلوغ «ب» را هدف گرفته اما تیر به خطا رفته به «ج» بخورد.

نکته ۲۷۱- در غیر مورد فوق (در جایی که نوعاً امکان جنایت بر دیگری وجود ندارد مانند اینکه در بیابان خلوتی «الف»، «ب» را نشانه بگیرد اما تیر به «ج» بخورد) اختلاف نظر وجود دارد به این نحو که:

برخی از حقوقدانان عمل ارتكابی را جنایت عمدی نسبت به مجنی‌علیه («ج») می‌دانند.

برخی نیز عمل ارتكابی را جنایت شبه عمد یا خطای محض نسبت به مجنی‌علیه («ج») و شروع به قتل نسبت به شخص مورد نظر جانی («ب») می‌دانند.

نکته ۲۷۲- اشتباه در هویت جنایت عمدی است مشروط بر اینکه هم شخص مدنظر جانی و هم مجنی علیه محقون الدم باشند.

مثال ۴۲۲- «الف» به جسمی با تصور اینکه «الف» است شلیک ولی آن جسم «ج» بوده است.

نکته ۲۷۳- در مواردی که اشتباه در هویت رخ داده و شخص مورد نظر جانی یا شخصی که جنایت به وی وارد شده مهدورالدم هستند جنایت ارتكابی به این نحو خواهد بود:

• اگر فرد مورد نظر قاتل مهدورالدم باشد ولی فردی که جنایت بر وی وارد شده محقون الدم باشد: جنایت شبه عمد است. (بند ب ماده ۲۹۱)

• اگر فردی که جنایت بر وی وارد شده مهدورالدم باشد (چه فرد مورد نظر قاتل مهدورالدم باشد چه محقون الدم): جنایت رخ نداده است زیرا یکی از شرایط تحقق جنایت محقون الدم بودن قربانی است و در اینجا چون قربانی مهدورالدم است جنایت محقق نشده و در این مورد مرتکب طبق تبصره ۱ ماده ۳۰۲ تعزیر خواهد شد.

نکته ۲۷۴- در مواردی که جانی فرد مورد نظر خود را مهدورالدم می‌دانسته است (در حالی که وی مهدورالدم نبوده است) و مرتکب اشتباه در هویت شود باز هم جنایت شبه عمد است

مثال ۴۲۳- «الف» که «ب» را مهدورالدم می‌دانسته (در حالی که «ب» مهدورالدم نبوده است) «ج» را به تصور اینکه «ب» است به قتل برساند.

نکته ۲۷۵- در اشتباه در هویت اگر مجازات مجنی علیه با شخص مورد نظر جانی متفاوت باشد جانی به مجازات جنایت ارتكابی بر مجنی علیه محکوم می‌شود.

مثال ۴۲۴- «الف» که مسلمان است به جسمی با تصور اینکه «ب» است شلیک و پس از برخورد تیر به همان جسم مشخص می‌شود «ج» به قتل رسیده است «ب» مسلمان و «ج» کافر ذمی است.

مثال ۴۲۵- «الف» که مسلمان است به جسمی با تصور اینکه «ب» است شلیک و پس از برخورد تیر به همان جسم مشخص می‌شود «ج» به قتل رسیده است «ب» کافر ذمی و «ج» مسلمان است.

نکته ۲۷۶- در مورد سایر جرایم (غیر از جنایت) که اموری شبیه با اشتباه در هویت یا اشتباه در هدف صورت بگیرد رافع مسؤولیت کیفری مرتکب نیست

مثال ۴۲۶- «الف» اتومبیل متعلق به «ب» را با تصور به اینکه متعلق به «ج» است برباید سرقت محقق شده است.

مثال ۴۲۷- همچنین اگر «الف» با پرتاب سنگی به سمت اتومبیل «ب» قصد تخریب شیشه اتومبیل او را داشته باشد اما سنگ به اتومبیل «ج» برخورد کرده و شیشه اتومبیل «ج» تخریب شود جرم تخریب محقق شده است.

ماده ۲۹۵- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

نکته ۲۷۷- برای اینکه ترک فعل جنایت را به تارک فعل مستند کند و تارک فعل مسؤول باشد هر سه شرط زیر لازم است:

شرط اول: وجود وظیفه قانونی یا قراردادی (برعهده گرفتن انجام فعل) -

بند یک ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ است:

«هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

شرط دوم - توانایی انجام کار: تارک فعل زمانی مسؤولیت کیفری دارد که توانایی انجام کار و جلوگیری از جنایت را داشته باشد در غیر این صورت مسؤولیت کیفری ندارد.

شرط سوم - وجود رابطه سببیت: ترک فعل باید مقتضی جنایت باشد نه اینکه نقش عدم مانع داشته باشد.

مثال ۴۲۸- «الف» در اثر سیل آسیب دیده و به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک از معالجه «الف» امتناع و «الف» از دنیا می‌رود.

مثال ۴۲۹- مادری به نوزاد خود شیر یا غذای دیگری نمی‌دهد.

تداخل جنایت

ماده ۳۸۹- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

نکته ۲۷۸- چند جنایت مستقل که باعث تحقق جنایت بزرگتری نشده‌اند.

مثال ۴۳۰- «الف» با یک ضربه مرتکب قطع دست و پای «ب» شده است.

حکم: «الف» به قصاص یا دیه دست و پا محکوم می‌شود.

مثال ۴۳۱- «الف» با دو ضربه مرتکب قطع دست و پای «ب» شده است.

حکم: «الف» به قصاص یا دیه دست و پا محکوم می‌شود.

ماده ۲۹۶- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبهه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

نکته ۲۷۹- جنایت اول عمدی نتیجه غیر عمدی

مثال ۴۳۲- «الف» عمداً دست «ب» را قطع کرده و «ب» از دنیا می‌رود و قتل غیر عمدی است.

حکم: «الف» به قصاص یا دیه دست محکوم و همچنین باید دیه کامل نفس را بپردازد (و دیه دست کسر نمی‌شود)

ماده ۲۹۷- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

نکته ۲۸۰- جنایت اول با یک ضربه عمدی نتیجه نیز عمدی

مثال ۴۳۳- «الف» عمداً و با قصد قتل دست «ب» را قطع می‌کند که در نتیجه این عمل «ب» می‌میرد.

حکم: فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده ۲۹۸- اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

نکته ۲۸۱- یک ضربه عمدی منتهی به چند جنایت که تمام این چند جنایت منتهی به یک نتیجه عمدی می شود.

مثال ۴۳۴- «الف» با یک ضربه هم دست و هم پای «ب» را قطع کرده است و «ب» در اثر هر دو آسیب (قطع دست و پا) فوت شده است.

حکم: فقط به قصاص نفس محکوم می شود و به قصاص دست یا پا محکوم نمی شود.

ماده ۲۹۹- اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایات موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع

جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد.

تبصره - احكام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيش تري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجني عليه سرايت كند نيز جاري است.

نکته ۲۸۲- جنايت متعدد عمدي است و نتيجه عمدي است. در اين مورد سه حالت وجود دارد:

نکته ۲۸۳- تمام جنايات در قتل نقش دارد و ضربات متوالي است: فقط قصاص نفس

مثال ۴۳۵- «الف» ابتدا پای «ب» سپس بلافاصله دست «ب» را قطع کرده و «ب» در اثر هر دو جنايت از دنيا مي رود.

نکته ۲۸۴- تمام جنايات در قتل نقش نداشته باشد: مرتكب به قصاص نفس و قصاص يا ديه جناياتي كه در قتل نقش نداشته است محكوم مي شود.

مثال ۴۳۶- «الف» دست و پای «ب» را قطع کرده و چشم «ب» را نیز کور کرده است و جنایت بر دست و پا منتهی به قتل «ب» شده است:

به قصاص چشم و قصاص نفس محکوم می‌شود.
جنایات به صورت متوالی نباشد: به قصاص نفس و قصاص تمام اعضا غیر از آخرین ضربه محکوم می‌شود.

مثال ۴۳۷- «الف» به ترتیب و به صورت غیر متوالی به دست راست دست چپ و چشم و پای راست «ب» آسیب رسانده و «ب» فوت می‌شود:

«الف» به قصاص نفس و قصاص دست راست، دست چپ و چشم محکوم می‌شود.

ردیف	مجازات مرتکب	نوع جنایت	ماده
۱	به قصاص تمامی اعضا محکوم می‌شود.	در یک یا چند عضو جنایات متعدد عمدی به وجود آید و این جنایات منجر به فوت مجنی‌علیه نشود. (چه جنایت در اثر یک ضربه به وجود آمده باشد چه در اثر چند ضربه)	۳۸۹
۲	به قصاص عضو و پرداخت دیه نفس محکوم می‌شود.	یک یا چند جنایت عمدی بر عضو وارد شود و این جنایت منجر به قتل شده و قتل غیر عمدی باشد.	۲۹۶
۳	فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.	جانی با یک ضربه عمدی مرتکب یک یا چند جنایت بر اعضای مجنی‌علیه شود و تمامی جنایات به طور مشترک باعث قتل شده و قتل عمدی محسوب شود.	۲۹۷- ۲۹۸

ردیف	مجازات مرتکب	نوع جنایت	ماده
۴	همه جنایات در قتل نقش داشته باشد و ضربات به صورت متوالی باشد: فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.	جانی با چند	۲۹۹
۵	همه جنایات در قتل نقش داشته باشد و ضربات به صورت متوالی نباشد: به قصاص نفس و قصاص یا دیه ضرباتی که متصل به فوت نبوده محکوم می‌شود و به قصاص یا دیه جنایتی که متصل به فوت بوده محکوم نمی‌شود.	ضربه عمدی مرتکب چند جنایت بر اعضای مجنی‌علیه شود و مجنی‌علیه به قتل برسد و قتل هم عمدی باشد:	
۶	برخی از جنایات در قتل نقش داشته باشد (نه همه آنها) چه ضربات متوالی باشد چه نباشد: به قصاص نفس و قصاص یا دیه جنایاتی که در قتل نقش نداشته محکوم می‌شود.	(در این مورد سه حالت مختلف وجود دارد)	

ماده ۳۰۰- اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنان چه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتكابی به قسمت بیش تری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

مثال ۴۳۸- «الف» دست «ب» را قطع کرده سپس «ب»

فوت شده و قتل عمدی است:

حالت اول: اگر «الف» قبل از فوت، دست «ب» را قصاص

کرده باشد:

ولی دم باید دیه دست را بدهد و سپس می تواند قصاص

نفس را اجرا کند.

حالت دوم: اگر «الف» قبل از فوت وجه المصالحه گرفته باشد:

ولی دم باید وجه المصالحه را بازگرداند و سپس می تواند

قصاص نفس را اجرا کند.

حالت سوم: اگر «الف» به طور مجانی گذشت کرده باشد:

ولی دم بدون پرداخت یا دریافت مبلغی می تواند قصاص

کند.

مثال ۴۳۹- «الف» دست «ب» را قطع کرده سپس «ب»

فوت شده و قتل غیر عمدی است:

«الف» باید دیه کامل نفس را بپردازد و بابت دست چه

قصاص شده باشد چه وجه المصالحه داده باشد مبلغ

پرداختی از دیه نفس کم نمی شود.

فصل سوم - شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱- قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

تساوی در عقل

ماده ۳۰۵- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

نکته ۲۸۵- اگر جانی مجنون و مجنی علیه عاقل باشد جنایت خطای محض است (ماده ۲۹۲)

فقدان رابطه اُبوت

نکته ۲۸۶- پدر و جد پدری به دلیل جنایت بر فرزند و نوه پسری به قصاص محکوم نمی‌شوند.

نکته ۲۸۷- علی

فاطمه

رضا

ناهید

حمید

زهرا

محمد

ماده ۳۰۹- این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.

تساوی در دین

ماده ۳۱۰- هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن می باشند.

نکته ۲۸۸- دین به دسته تقسیم می‌شود.

درجه اول: مسلمان

درجه دوم: کافری که ذمی یا مستأمن یا معاهد است.

درجه سوم: کافری که ذمی یا مستأمن یا معاهد نیست.

قصاص زمانی ثابت است که جانی و مجنی‌علیه هم درجه یا درجه جانی پایین‌تر از مجنی‌علیه باشد. اما اگر درجه جانی بالاتر از مجنی‌علیه باشد قصاص ثابت نمی‌شود.

مثال ۴۴۰- کافر معاهد کافر ذمی را به قتل برساند.

مثال ۴۴۱- کافر مستأمن دست کافری که ذمی یا مستأمن یا معاهد نیست را عمداً قطع کند.

مثال ۴۴۲- مسلمان مرتکب قتل کافر ذمی شود.

مثال ۴۴۳- کافری که ذمی یا مستأمن یا معاهد نیست کافری ذمی یا مستأمن یا معاهد نیست را به قتل برساند.

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ۴۲۱

مجازاتِ جانی	دین جانی	دین مجنی علیه
قصاص	مسلمان یا غیر مسلمان	مسلمان
دیه و تعزیر	مسلمان	کافرِ ذمی، مستأمن، معاهد
قصاص	غیرمسلمان (چه ذمی، مستأمن یا معاهد باشد چه ذمی مستأمن یا معاهد نباشد).	
تعزیر	مسلمان یا کافری که ذمی، مستأمن یا معاهد است.	کافری که ذمی یا مستأمن یا معاهد نیست.
قصاص	کافری که ذمی، مستأمن یا معاهد نیست.	

تبصره ۲- اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.

نکته ۲۸۹- هر سه شرط به طور همزمان لازم است

مثال ۴۴۴- پدر کافری فرزند مسلمان خود را می کشد.

مصادیق مهدورالدم

در ماده ۳۰۲ پنج مصداق مهدورالدم آمده است که سه مورد مهدورالدم مطلق هستند یعنی نسبت به همه افراد مهدورالدم هستند و دو مورد مهدورالدم نسبی هستند یعنی فقط نسبت به افراد خاص مهدورالدم هستند ضمناً در سه مورد جنایت به مهدورالدم فقط تعزیر دارد و در دو مورد دیگر نه قصاص نه دیه و نه تعزیر دارد.

ماده ۳۰۲- در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

مثال ۴۴۵- زنای به عنف، زنای محصنه، مفعول لواط، فاعل لواط در برخی موارد، بغی، افساد فی الارض، مرتکب تکرار جرم حدی در مرتبه چهارم

نکته ۲۹۰- این بند مهدورالدم مطلق بوده و جنایت به وی مستحق تعزیر است.

ب) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

نکته ۲۹۱- مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است.

مثال ۴۴۶- «الف» مرتکب سرقت حدی در مرتبه اول شده است اگر «ب» چهار انگشت دست راست «الف» را قطع کند قصاص و دیه ندارد اما اگر پای «ب» را قطع کند حسب مورد قصاص یا دیه دارد.

نکته ۲۹۲- این بند مهدورالدم مطلق بوده و جنایت به وی مستحق تعزیر است.

پ) مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ماده ۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

نکته ۲۹۳- «الف» پای چپ «ب» را قطع می‌کند:

مثال ۴۴۷- اگر «ب» پای چپ «الف» را قطع کند قصاص نمی‌شود و دیه نمی‌دهد.

مثال ۴۴۸- اگر «ب» پای راست «الف» یا دست «الف» را قطع کند قصاص می‌شود.

مثال ۴۴۹- اگر «ج» پای راست «الف» را قطع کند قصاص می‌شود.

نکته ۲۹۴- این بند مهدورالدم نسبی بوده و جنایت به وی مستحق تعزیر است.

ت) متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

نکته ۲۹۵- این بند مهدورالدم مطلق بوده و جنایت به وی مستحق هیچ مجازاتی نیست.

ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

ماده ۶۳۰ ق.م.ا.ت- هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

نکته ۲۹۶- این بند مهدورالدم نسبی بوده و جنایت به وی مستحق هیچ مجازاتی نیست.

تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

نکته ۲۹۷- آسیب رساندن به مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو یا مستحق قصاص توسط صاحب حق قصاص، مستحق تعزیر است اما آسیب رساندن در مقام دفاع مشروع، و همینطور توسط شوهر زانیه مستحق هیچ مجازاتی نیست.

نکته ۲۹۸- مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو و همچنین کسی که به دیگری تهاجم کرده مهدورالدم مطلق هستند اما مستحق قصاص نفس یا عضو و همچنین زن شوهرداری که با مردی زنا می‌کند مهدورالدم نسبی هستند.

تبصره ۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۳- هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین

اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیعلیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

نکته ۲۹۹- این ماده حاکم بر تمام مواد است.

مثال ۴۵۰- قاتل فقط نسبت به صاحب حق قصاص مهدورالدم است اما اگر شخصی غیر از صاحب حق قصاص با تصور مهدورالدم قاتل را بکشد قصاص نمی‌شود.

ماده ۳۰۴- جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

نکته ۳۰۰- اگر جنین در همان حالت جنینی از دنیا برود مطلقاً قصاص ندارد اما اگر به دنیا بیاید و دارای قابلیت حیات باشد جنایت در زمان جنینی با شرایط زیر دارای قصاص است:

• جنایت بر نفس: جنین زنده متولد شده و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به فوت بعد از تولد شود.

• جنایت بر عضو: جنین زنده متولد شده و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و پس از تولد، نقص عضو اتفاق بیفتد یا اینکه نقص عضو در حال جنینی اتفاق بیفتد ولی پس از تولد باقی بماند.

ماده ۶۲۲ ق.م.ا.ت (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳ ق.م.ا.ت - هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن

حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴ ق.م.ا.ت - اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

نکته ۳۰۱- تهیه وسایل سقط جنین مطلقاً جرم است سایر مصادیق ماده فقط در صورتی که منتهی به سقط جنین شود جرم است.

نکته ۳۰۲- در مورد تعزیر و قصاص تفاوتی بین جنین مشروع و جنین ناشی موجود از زنا نیست.

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و

مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌نماید:

الف- در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب- در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است؛

ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

رضایت مادر

وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره ۴- چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

ماده ۷۱۸- هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب این جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده ۳۰۸- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعای خود بینه

اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولیّ دم یا مجنیّ علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

ماده ۳۱۱- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیّ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولیّ دم یا مجنیّ علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولیّ دم یا مجنیّ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیّ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولیّ دم یا مجنیّ علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیّ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

قسامه و سوگند (مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ ق.م.ا)

ماده ۳۱۲- جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود

ماده ۳۱۳- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ماده ۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده ۳۱۶- مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

نکته ۳۰۳- قسامه در ۳ مورد کاربرد دارد:

• اثبات اصل جنایت: یعنی شاکی با اقامه قسامه وقوع جنایت را ثابت کند.

• اثبات خصوصیات جنایت: به این معنی که اصل جنایت اثبات شده باشد (یعنی این امر که جنایتی اتفاق افتاده محرز باشد) ولی خصوصیات آن (عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت) مشخص نباشد و با قسامه خصوصیات جنایت ثابت شود.

• دفع اتهام از متهم: به این معنی که متهم با اجرای قسامه ثابت کند جنایتی مرتکب نشده است.

نکته ۳۰۴- شرایطی که در صورت وجود آنها می توان قسامه را اقامه کرد:

عدم وجود ادله دیگر غیر از سوگند منکر: شهادت اقرار و علم قاضی وجود داشته باشد نوبت به قسامه نمی رسد.
وجود لوث (ظن قوی):

ماده ۲۰۸ ق.م.ا- حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

مثال ۴۵۱- پدری فرزند خود را کشته است.

مثال ۴۵۲- مسلمانی دست کافر ذمی را قطع کرده است.

مثال ۴۵۳- «الف» به قصاص محکوم ولی اولیای دم از قصاص گذشت می‌کنند.

ماده ۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.

ماده ۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در قتل عمدی قصاص و در جنایتِ عمدیِ مادون نفس و تمامی جنایات غیر عمدی (نفس و مادون نفس) دیه ثابت می‌شود.	خود شاکی اقامه قسامه کند.
اگر متهم اقامه قسامه کند متهم قصاص نمی‌شود و دیه نمی‌پردازد چه جنایت عمدی باشد چه غیر عمدی فقط در قتل (نه جنایت مادون نفس) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.	شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند.
اگر متهم اقامه قسامه نکند باید دیه بدهد چه جنایت عمدی باشد چه غیر عمدی و چه جنایت قتل باشد چه مادون نفس	
در جنایت عمدی متهم با اخذ تأمین مناسب آزاد می‌شود و به شاکی حداکثر ۳ ماه مهلت داده می‌شود اقامه قسامه کرده یا از متهم درخواست اقامه قسامه کند و بعد از گذشت این مدت از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود. و حق مطالبه یا اقامه قسامه برای شاکی باقی است.	شاکی نه اقامه قسامه کند نه از متهم تقاضای اجرای قسامه کند.
در جنایت غیر عمدی متهم بدون تأمین آزاد می‌شود و حق مطالبه یا اقامه قسامه برای شاکی باقی است.	

ماده ۳۲۶- اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.

متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند.	دعوی متوقف و متهم بدون تأمین آزاد می شود.
متهم بر عدم علم به خصوصیات جنایت سوگند یاد کند.	دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد.
متهم سوگند یاد نکند.	شاکی می تواند بر علم متهم سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مرتکب به عدم علم رد می شود و شاکی می تواند از متهم درخواست اقامه قسامه کند و اگر متهم اقامه قسامه نکند باید دیه بدهد. (چه جنایت عمدی باشد چه غیر عمدی)

ماده ۳۲۰ - اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۳۱ ق.آ.د.ک - تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۲۱- اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

مثال ۴۵۴- شخصی به قتل رسیده و وراثت وی «الف» و «ب» و «ج» هستند حال «الف» می تواند بدون توافق با «ب» و «ج» اقامه یا مطالبه قسامه کند.

ماده ۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آن ها یا به مرتکب بپردازند.

مثال ۴۵۵- «الف» به قتل رسیده و وراثت وی «ب» و «ج» هستند و «د» متهم به قتل است حال اگر «ب» اعلام کند «د» قاتل نیست «الف» می تواند علیه «د» اقامه قسامه کند.

مثال ۴۵۶- «الف» به قتل رسیده و وراثت وی «ب» و «ج» هستند و «د» متهم به قتل است «ب» از «د» مطالبه قسامه کرده و «د» قسم ادا کرده و تبرئه یا محکوم به دیه شده است «ج» می‌تواند با قسامه قصاص را ثابت کند.

ماده ۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۷- در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافیهست لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

مثال ۴۵۷- «الف» به قتل رسیده و «ب» و «ج» اولیای دم هستند و اکبر، داریوش و سعید نیز متهم به قتل هستند:
اگر شاکی («ب» و «ج») بخواهند اقامه قسامه کنند:
اگر متهمین بخواهند اقامه قسامه کنند:

توضیحات مختصری در مورد فاضل دیه در فرض شرکت در جرم

اگر سه مرد یک مرد را به قتل برساند اولیای دم می‌تواند:
یک مرد را قصاص کند: در این صورت ولی دم دیه
نمی‌دهد و دو نفر قصاص نشده باید هر نفر یک سوم دیه
(جمعاً دو سوم دیه)

ولی دم هر سه نفر را قصاص کند: چون دو نفر بیشتر
قصاص کرده باید دو دیه کامل بدهد که بین سه نفر
تقسیم شده و به هر کدام دو سوم دیه می‌رسد.

ماده ۳۲۴ - اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین
از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در
جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را
قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم
دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه
مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار
به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

مثال ۴۵۸- ولی دم می‌گوید فقط «الف» قاتل است ولی
قسامه بر قاتل بودن «الف» و «ب» اقامه می‌شود:
ولی دم فقط می‌تواند «الف» را قصاص کند و «ب» باید
نصف دیه را به «الف» بدهد.

ماده ۳۳۵- چنانچه لوٲ تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوٲ حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوٲ فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دوسوم دیه را به هر یک از قصاص شوندها بپردازد.

مثال ۴۵۹- ولی دم می‌گوید «الف» و «ب» و «ج» قاتل هستند ولی قسامه بر ارتکاب جنایت توسط «الف» و «ب» اقامه می‌شود.

ولی دم می‌تواند «الف» و «ب» را قصاص کند ولی اگر هر دو را قصاص کند باید به هر یک دو سوم دیه بدهد.

تبصره ماده ۳۳۵- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتدا، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

نکته ۳۰۵- ولی دم گفته یک نفر قاتل است ولی قسامه بر دو نفر اقامه شده است (ماده ۳۲۴): مطلقاً رجوع از اقرار پذیرفته نیست.

نکته ۳۰۶- ولی دم گفته سه نفر قاتل است ولی قسامه بر دو نفر اقامه شده است: طبق تبصره ماده ۳۳۵ امکان رجوع از اقرار وجود دارد.

ماده ۳۲۸- در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

مثال ۴۶۰- «الف» و «ب» متهم هستند اگر «الف» بخواهد اقامه قسامه کند «ب» می تواند به نفع «الف» در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوٹ حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا افراد در آن نیازمند حصول لوٹ در این خصوصیات است.

ماده ۳۳۰- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوٹ حاصل نشود یا سوگندخوردگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.

ماده ۳۳۱- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.

نکته ۳۰۷- فرض مواد ۳۳۲ تا ۳۳۴ ناظر به مواقعی است لوث به شکل مردد ثابت شده است مثلاً میدانیم فقط یک نفر بین «الف» یا «ب» قاتل است ولی نمیدانیم کدام شخص قاتل و کدام شخص بی گناه است.

ماده ۳۳۲- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.

ماده ۳۳۳- اگر لوٲ علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر براءت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر براءت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

ماده ۳۳۴- اگر لوٲ علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنان چه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

نکته ۳۰۸- در صورت علم اجمالی و وجود لوث

حکم مسأله	نوع جنایت	اقدامی که متهمین انجام می دهند.	اقدامی که شاکی انجام می دهد.
افرادی که سوگند نخورده اند به طور مساوی دیه می دهند.	قتل و مادون نفس	همه یا برخی از متهمین سوگند یاد نکنند.	شاکی اقامه قسامه کند.
دیه از بیت المال پرداخت می شود.	قتل	همه متهمین سوگند یاد کنند.	
متهمین به طور مساوی دیه می دهند.	مادون نفس		
افرادی که اقامه قسامه نکرده اند به طور مساوی دیه می دهند.	قتل و مادون نفس	همه یا برخی از متهمین اقامه قسامه نکنند.	شاکی از متهمین درخواست اقامه قسامه کند.
دیه از بیت المال پرداخت می شود.	قتل	همه متهمین اقامه قسامه کنند.	
پرداخت دیه منتفی است.	مادون نفس		

نکته ۳۰۹- در مواردی که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط دو یا چند نفر وجود دارد ولی لوث وجود ندارد (فرض ماده ۴۷۷) به نحو زیر عمل می‌شود: (لازم به توضیح است در موارد زیر احکام جنایت عمدی و غیر عمدی کاملاً یکسان است).

منشأ علم اجمالی	اقدام متهمین	نوع جنایت	حکم صادره
اقرار متهمین	چون متهمین اقرار به ارتکاب جرم کرده‌اند سوگند و قسامه وجود ندارد.	نفس و مادون نفس	مجنی علیه یا اولیای دم می‌تواند برای دریافت دیه به هریک از مرتکبین رجوع کند.
دلیلی غیر از اقرار (شهادت یا علم قاضی)	همه یا برخی از افراد سوگند نخورند.	نفس و مادون نفس	افرادى که سوگند نخورده‌اند به تساوی دیه می‌دهند.
	همه افراد سوگند بخورند.	نفس	دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
		مادون نفس	متهمین به تساوی دیه می‌دهند.

ماده ۳۳۶ - نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده ۳۳۷ - سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده ۳۳۸ - در صورتی که شاکی از متهم در خواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

نصاب قسامه

ماده ۴۵۵ - قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.

ماده ۴۵۶- در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوٹ و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دوسوم دیه کامل است.

ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱- در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲- در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

ماده ۴۵۸- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

تفاوت قسامه در جنایت بر عضو با جنایت بر نفس

- تعداد سوگند و تفاوت بین تعداد سوگند در جنایت عمدی و غیر عمدی:
- از حیث تکرار سوگند:
- از حیث اثبات قصاص:

ماده ۳۳۹- در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

نکته ۳۱۰- مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی اختصاص به سوگند دارد. شرائط مقرر در این مواد عبارتند از:

۱- گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند ۲- عقل ۳- بلوغ ۴- قاصد و مختار بودن ادا کننده سوگند ۵- ادای سوگند مطابق با قرار دادگاه و لفظ جلاله والله، بالله، تا الله یا با نام خداوند متعال به سایر زبان ها ۶- انطباق با ادعا ۷- لفظی بودن سوگند (البته در صورت تعذر، سوگند با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد ادا می‌شود). ۸- صریح بودن در مقصود و ادای سوگند بدون ابهام و از روی قطع و یقین.

ماده ۳۴۰- لازم نیست اداکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداکننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱- اگر احتمال آن باشد که اداکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲- لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳- قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنان‌چه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۹- ولی دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

مثال ۴۶۱- «الف» دست «ب» را قطع کرده و «ب» در بیمارستان بستری است «ج» که فرزند «ب» است اقدام به قتل «الف» می‌کند:

اگر «ب» از دنیا برود: «ج» فقط تعزیر می‌شود.

اگر «ب» از دنیا نرود: «ج» قصاص می‌شود مگر اینکه با اعتقاد به مهدورالدم بودن کشته باشد که دیه و تعزیر دارد.

ماده ۳۵۰- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۳- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.

ماده ۳۴۸- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

مثال ۴۶۲-

علی طاهره

رضا

فاطمه

حمید ناهید

ماده ۳۵۲- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برند.

ماده ۳۵۴- اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵- در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولیّ دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶- اگر مقتول یا مجنیّ علیه یا ولی دمّی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض میکند.

نکته ۳۱۱- در مواردی که ولی شناخته نشود یا به ولی دسترسی نباشد مطلقاً مقام رهبری ولی دم محسوب می‌شود اما در مواردی صغیر یا مجنون ولی ندارد، وصی منصوب از جانب ولی قهری نسبت به قصاص تصمیم می‌گیرد (نه مقام رهبری) و در صورت عدم وجود وصی، مقام رهبری تصمیم می‌گیرد ضمناً قیم نمی‌توانند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند، مگر با اذن و تنفیذ دادستان. (ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸ و تبصره این ماده)

نکته ۳۱۲- اگر ولی، مرتکب جنایت بر مولی علیه شود ولایت ولی در این مورد ساقط است و مجنی علیه در حکم شخص بدون ولی است و مفاد ماده ۳۵۶ ق.م.ا اجرا خواهد شد. (ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸)

ماده ۳۵۷- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

ماده ۳۵۸- اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

ماده ۳۵۹- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۶۰- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده ۳۶۱- اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۶۶- اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.

نکته ۳۱۳- تفاوت این ماده با مواد ۳۳۲ تا ۳۳۴ و ۴۷۷:

در ماده ۳۳۲ تا ۳۳۴ و ۴۷۷ مثلاً «الف» به قتل رسیده و می دانیم بین «ب» و «ج» یکی قاتل و دیگری کاملاً بی گناه است اما در مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ «الف» و «ب» به قتل رسیده و

می‌دانیم هم «ج» و هم «د» قاتل هستند ولی نمی‌دانیم
کدوم مقتول توسط کدام قاتل به قتل رسیده است.

مثال ۴۶۳- دو مسلمان، یک مسلمان و یک کافر را به قتل
رسانده‌اند ولی قاتل هر مقتول مردد است.

مثال ۴۶۴- دو نفر، دو نفر دیگر را به قتل رسانده‌اند.
اولیای دم یکی از مقتولین تقاضای قصاص و اولیای دم
مقتول دیگر گذشت کرده‌اند

مثال ۴۶۵- دو نفر، دو نفر دیگر را به قتل رسانده‌اند و
اولیای دم هر دو نفر خواهان قصاص هستند.

تبصره - مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز
جاری است مشروط بر آنکه جنایات وارده بر مجنی‌علیهم
یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده، بر هر یک از
مجنی‌علیهم با جنایتهای دیگر متفاوت باشد، امکان
قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌علیهم خواهان
قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

مثال ۴۶۶- دو مسلمان، دست راست یک مسلمان و
دست راست یک کافر را قطع کردند ولی جانی هر چنانیت
مردد است.

مثال ۴۶۷- دست «الف» و پای «ب» قطع شده است و «ج» و «د» جانی هستند.

مثال ۴۶۸- دست «الف» و دست «ب» قطع شده است و «ج» و «د» جانی هستند.

ماده ۳۶۷- در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشد و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

تبصره- دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸- اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند.

ماده ۳۶۹- قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا به هر دلیل، مانند فقدان شرطی یا شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.

مثال ۴۶۹- «الف» و «ب» مشترکاً «ج» را به قتل رسانده اند «الف» مسلمان و «ب» و «ج» کافر ذمی هستند.

ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردد و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۲- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

مثال ۴۷۰- «الف» به «ب» تیراندازی و «ج» نیز یک دقیقه بعد تیراندازی و «ب» در اثر هر دو ضربه از دنیا می‌رود.

مثال ۴۷۱- «الف» به «ب» تیراندازی و قبل از فوت «ب» «ج» با شلیک ۵۰ گلوله به مغز «ب» وی را می‌کشد.

آدرس سایتی که تدریس‌ها در آن قرار می‌گیرد:
ahmadghafoori.com

آدرس تلگرامی که تدریس‌ها در آن قرار می‌گیرد:
@jazaghafoori

آدرس در سایت آپارات
aparat.com/jazaghafoori
(لیست پخش) سپس (مشاهده کل لیست پخش)

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

۴۶۸ ♦ جزوه تدریس رایگان کلاس جزا (احمد غفوری)

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ❖ ۴۶۹

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

۴۷۰ ♦ جزوه تدریس رایگان کلاس جزا (احمد غفوری)

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

این جزوه برای تدریس است و منبع مستقل برای مطالعه و جایگزین کتاب نیست. ❖ ۴۷۱

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

۴۷۲ ♦ جزوه تدریس رایگان کلاس جزا (احمد غفوری)

ادامه جزوه در صفحه ۴۷۳

ماده ۳۷۳- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیده آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آن مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و

اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شونده‌گان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شونده‌گان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

در شرکت در جنایت اگر صاحب حق قصاص هیچ کدام از جانیان را قصاص نکند و گذشت کرده یا به دیه تراضی نمایند که تکلیف مشخص است اما در مواردی که صاحب حق قصاص، تقاضای قصاص تمام یا بعضی از جانیان را داشته باشد ممکن است با سه مورد روبرو شویم (بدیهی است که نکات بعدی ناظر به فرضی است که صاحب حق قصاص یک یا چند نفر از جانیان را قصاص کند).

- دیه‌ای که به جانیان قصاص شده پرداخت می‌شود.
- دیه‌ای که جانیان قصاص نشده می‌پردازند.
- دیه‌ای که اولیای دم می‌پردازند.

دیه‌ای که جانیان قصاص نشده می‌پردازند:

نکته ۳۱۴- مطلقاً به اندازه سهمشان در جنایت است: سهم در جنایت فقط تعداد مهم است (نه دین یا جنسیت یا تأثیر رفتارشان)

مثال ۴۷۲- سه مرد مسلمان و دو زن کافر مرد مسلمان را به قتل می‌رساند و اولیای دم یک مرد و یک زن را قصاص می‌کنند.

مثال ۴۷۳- دو مرد و چهار زن یک زن را به قتل رسانده‌اند ولی دم یک مرد و یک زن را قصاص کرده است.

فاضل دیه‌ای که به جانیان قصاص شده پرداخت می‌شود

نکته ۳۱۵- طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(سهم قاتل در قتل $\times$ دیه مقتول) - دیه قاتل

مثال ۴۷۴- سه مرد و دو زن یک مرد را به قتل رسانده اند:

فاضل دیه ای که به مردان قصاص شده می‌رسد:

$$(600) - (600 \times \frac{1}{5})$$

فاضل دیه ای که به زنان قصاص شده می‌رسد.

$$(300) - (100 \times \frac{1}{5})$$

مثال ۴۷۵- یک مرد و دو زن زنی را به قتل رسانده اند:

فاضل دیه ای که به مردان قصاص شده می‌رسد:

$$(600) - (300 \times \frac{1}{3})$$

فاضل دیه ای که به زنان قصاص شده می‌رسد:

$$(300) - (300 \times \frac{1}{3})$$

دیه ای که اولیای دم به قاتلین قصاص شده می پردازد.

نکته ۳۱۶- اگر چهار مرد و دو زن مردی را به قتل برسانند سه حالت دارد:

اولیای دم کمتر از دیه مجنی علیه قصاص کند (یک زن را قصاص کند): اولیای دم دیه نمی دهد.

اولیای دم به اندازه دیه مجنی علیه قصاص کند (مثلاً دو زن را قصاص کند یا یک مرد را قصاص کند): اولیای دم دیه نمی دهد.

اولیای دم بیش از دیه مجنی علیه قصاص کند (مثلاً دو مرد را قصاص کند یا سه زن را قصاص کند یا همه قاتلین را قصاص کند): اولیای دم ابتدا طبق فرمول مذکور در نکته ۳۱۵ دیه را به قاتلین می دهد سپس (اگر همه را قصاص نکرده باشد) از قاتلین قصاص نشده به میزان سهمشان از جنایت دیه می گیرد.

جمع بندی میزان دیه پرداختی و دریافتی

مثال ۴۷۶- فرض کنیم چهار زن و دو مرد، مردی را قتل

برسانند: (دیه مرد ۶۰۰ و دیه زن ۳۰۰ میلیون فرض شود)

در این حالت هر قاتل قصاص نشده به اندازه سهمش از

قتل دیه بدهد (سهم هر قاتل یک ششم و معادل صد

میلیون است).

ضمناً طبق فرمول مذکور در نکته ۳۱۵ هر قاتل مرد که

قصاص شود ۵۰۰ میلیون و هر قاتل زن که قصاص شود

۲۰۰ میلیون دیه باید بگیرد.

حالت اول: اولیای دم کمتر از دیه مجنی علیه قصاص کند

(یک زن را قصاص کند): اولیای دم دیه نمی دهد و ۵ قاتل

قصاص نشده هر کدام به اندازه سهمشان (هر یک صد

میلیون جمعاً معادل ۵۰۰ میلیون می دهند) که ۳۰۰ میلیون

به ولی دم و دویست میلیون به قاتل قصاص شده می رسد.

حالت دوم: اولیای دم به اندازه دیه مجنی علیه قصاص کنند (دو زن را قصاص کنند یا یک مرد را قصاص کنند):

اولیای دم دیه نمی دهد و قاتلین قصاص نشده هر کدام به اندازه سهمشان (هر یک صد میلیون) می دهند که همگی این مبلغ به قاتل یا قاتلین قصاص شده می رسد.

حالت سوم: اولیای دم بیش از مقدار دیه مجنی علیه قصاص کنند (مثلاً دو مرد و یک زن را قصاص کنند): اولیای دم ابتدا فاضل دیه را به قاتلین قصاص شده می دهند (به هر مرد ۵۰۰ میلیون تومان و به هر زن ۲۰۰ میلیون تومان می دهند) و از هر قاتل قصاص نشده صد میلیون می گیرند.

نکته ۳۱۷- اگر جنایت نسبت یکی از شرکا عمدی و نسبت به سایرین غیرعمدی باشد اولیای دم برای قصاص شریک عمدی باید ابتدا فاضل دیه را بدهد سپس از شرکای غیرعمدی فاضل دیه را بگیرد.

مثال ۴۷۷- مردی به قتل رسیده قاتلین اقایان «الف» و «ب» و «ج» هستند جنایت نسبت به «الف» عمدی و نسبت به «ب» و «ج» غیرعمدی است اولیای دم قصد قصاص «الف» را دارد:

اولیای دم می تواند با پرداخت دو سوم دیه به «الف» او را قصاص کند ضمناً می تواند از «ب» و «ج» هر کدام یک سوم دیه (جمعاً دو سوم دیه) را بگیرد.

مثال ۴۷۸- مردی به قتل رسیده قاتلین اقایان «الف» و «ب» و «ج» هستند جنایت نسبت به هر سه نفر عمدی است. اولیای دم قصد قصاص «الف» را دارد:

اولیای دم بدون پرداخت دیه «الف» را قصاص می کند و «ب» و «ج» هر کدام یک سوم دیه (جمعاً دو سوم دیه) را به «الف» می دهند.

ماده ۵۶۰- دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده ۵۶۱- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

مثال ۴۷۹- آقای «الف» سه انگشت دست خانم «ب» را قطع و در جنایت دیگر دو انگشت پای «ب» را نیز قطع کرده است.

مثال ۴۸۰- آقای «الف» چشم خانم «ب» را کور و دو انگشت خانم «ب» را قطع می‌کند.

ماده ۵۶۲- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

نکته ۳۱۸- اگر دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان باشد دیه زن ۳۰۰ میلیون و دیه دست زن ۱۵۰ میلیون است حال ارش وارد بر دست زن نصف نمی‌شود اما حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

مثال ۴۸۱- ارش جنایت وارد بر دست زن ۱۲۰ میلیون تومان باشد: همان ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

مثال ۴۸۲- ارش وارد شده بر دست زن ۲۰۰ میلیون باشد: ۱۵۰ میلیون بابت ارش پرداخت شود.

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد....

ماده ۴۲۵- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

نکته ۳۱۹- اگر جانی زن و مجنی علیه مرد باشد صاحب حق قصاص فقط می تواند قصاص کند و نمی تواند مابه التفاوت دیه را بگیرد.

نکته ۳۲۰- در شرکت در جرم امکان اینکه مقدار کمتر را قصاص کند و مابه التفاوت دیه را بگیرد وجود دارد.

مثال ۴۸۳- یک زن یک مرد را به قتل رسانده است: اولیای دم فقط می تواند قصاص کند و نمی تواند دیه بگیرد.

مثال ۴۸۴- دو زن و یک مرد، مردی را به قتل رسانده است اگر اولیای دم فقط یک زن را قصاص کند می تواند نصف دیه را از قاتلین قصاص نشده بگیرد.

ماده ۳۸۲- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

نکته ۳۲۱- اگر جانی مرد و مجنی علیه زن باشد صاحب حق قصاص باید فاضل دیه بدهد تا بتواند قصاص کند مگر اینکه یکی از دو حالت زیر وجود داشته باشد:

حالت اول: جانی مرد غیر مسلمان و مجنی علیه زن مسلمان باشد (صرف از نظر از اینکه دیه ارتكابی چقدر است).

مثال ۴۸۵- آقای «الف» که مسیحی است خانم «ب» که مسلمان است را کشته است.

مثال ۴۸۶- آقای «الف» که مسیحی است یک انگشت دست خانم «ب» که مسلمان است را کشته است.

حالت دوم: دیه جنایت ارتكابی کمتر از یک سوم دیه کامل باشد.

مثال ۴۸۷- آقای «الف» یک انگشت خانم «ب» را قطع کرده است.

مثال ۴۸۸- آقای «الف» دست خانم «ب» را قطع کرده است.

ماده ۴۲۶- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۷- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

فصل هفتم - اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

نکته ۳۲۲- اکراه در تمام جرایم از علل رافع مسؤولیت کیفری است به جز قتل، که مجوز برای قتل نیست. مجازات اکراه کننده و اکراه شونده به نحو زیر تعیین می‌شود:

وضعیت اکراه شونده	مجازات اکراه شونده	مجازات اکراه کننده
صغیر غیرممیز یا مجنون	مجازات ندارد.	قصاص نفس
صغیر ممیز	عاقله‌ی وی دیه می‌دهد.	حبس ابد
عاقل و بالغ	قصاص نفس	حبس ابد

ماده ۳۷۶- مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

مثال ۴۸۹- «الف»، «ب» را اکراه به قتل «ج» کرده «الف»
مسلمان و «ب» و «ج» کافر ذمی هستند.

مثال ۴۹۰- «الف»، «ب» را اکراه به قتل «ج» می‌کند «ب»
پدر «ج» است.

نکته ۳۲۳- در صورتی که اولیای دم از قصاص قاتل گذشت ولی از اکراه‌کننده گذشت نکنند مجازات اکراه‌کننده همان حبس ابد خواهد بود.

ماده ۳۷۷- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.

ماده ۳۷۸- ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

ماده ۳۷۹- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

مثال ۴۹۱- «الف» «ب» را تهدید میکند که باید خودش را بکشد و «ب» در اثر این تهدید خود را بکشد.

مثال ۴۹۲- «الف»، «ب» را اکراه میکند که از بالای درخت یک متری خود را به زمین بندازد ولی «ب» در اثر پریدن از درخت به طور اتفاقی می‌میرد.

نکته ۳۲۴- حکم ماده شامل قتل هم می‌شود در نتیجه اگرچه معاونت در خودکشی جرم نیست اما اکراه به خودکشی در صورتی که شخص خودکشی کند قتل عمد است.

ماده ۳۸۰- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراهکننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

مثال ۴۹۳- «الف» «ب» را اکراه به قتل «ج» یا اکراه به خودکشی کرده «ب» با رعایت شرایط دفاع مشروع مرتکب قتل یا ضرب و جرح «الف» شده است.

بخش دوم - قصاص نفس

ماده ۳۸۱- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

زمانی که اولیای دم یک قتل متعدد هستند:

ماده ۴۲۳- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

مثال ۴۹۴- «الف» به قتل رسیده است وارث وی دو پسر و دو دختر هستند یک دختر خواهان دیه یک دختر و یک پسر گذشت کرده و یک پسر خواهان قصاص است.

ماده ۳۸۳- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۴۲۲- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

مثال ۴۹۵- «الف»، «ب» و «ج» را به قتل رسانده است.
(ماده ۳۸۳ ق.م.ا)

مثال ۴۹۶- «الف» «ب» را به قتل رسانده وراث «ب»
(اولیای دم) «ج» و «د» هستند. (ماده ۴۲۲ ق.م.ا)

ماده ۳۸۴- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه‌ای پردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعدة و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم به قاتل باشد فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولیّ دم به دیگر اولیا می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولیّ دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعدة و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره- معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

نکته ۳۲۵- دیه زمانی تغلیط می شود که یکی از دو شرط زیر باشد:

هم آسیب و هم قتل در ماه حرام باشد.

هم آسیب هم قتل در حرم مکه باشد.

مثال ۴۹۷- «الف» در محرم مجروح و در ماه شعبان از دنیا می رود.

مثال ۴۹۸- «الف» در محرم مجروح و در ذی القعدة از دنیا می رود.

مثال ۴۹۹- «الف» در کعبه آسیب دیده و در تهران از دنیا می رود.

مثال ۵۰۰- «الف» در کعبه آسیب دیده و در ماه محرم در تهران از دنیا می رود.

مثال ۵۰۱- «الف» در ماه محرم در حرم کعبه و مجروح و یک دقیقه بعد در همان حرم کعبه جان می بازد.

نکته ۳۲۶- فاضل دیه ای که ولی دم می دهد تغلیط نمی شود ولی دیه ای که شرکای قتل می دهند تغلیط می شود.

مثال ۵۰۲- سه مرد در ماه جمادی الاول مردی را به قتل می‌رسانند ولی دم یکی از مرتکبین را در ماه محرم قصاص می‌کند.

مثال ۵۰۳- سه مرد در ماه محرم مردی را به قتل می‌رسانند ولی دم یکی از مرتکبین را در ماه جمادی الاول قصاص می‌کند.

جنایت بر اعضا و منافع

ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده ۳۸۷- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده ۳۹۰- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحی موضعه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیش تر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

مثال ۵۰۴- «الف» دو پای «ب» را عمداً قطع کرده ولی «الف» فقط پای راست دارد.

ماده ۳۹۲- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها نباشد، قصاص می شود ...

مثال ۵۰۵- «الف» مرتکب قطع دست راست «ب» و قطع دست چپ «ج» شده است «الف» دارای دست راست و چپ است.

ادامه ماده ۳۹۲ - و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. ...

مثال ۵۰۶- «الف» ابتدا پای راست «ب» و یک ساعت بعد پای راست «ج» را عمداً قطع کرده است:

ادامه ماده ۳۹۲- اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هر یک از مجنی علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

مثال ۵۰۷- «الف» به طور همزمان پای راست «ب» و یک ساعت بعد پای راست «ج» را عمداً قطع کرده است

ادامه ماده ۳۹۲- در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

ماده ۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

الف) محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

مثال ۵۰۸- چپ و راست بودن عضو هم مهم است.

ب) قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ث) قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ماده ۳۹۹- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

مثال ۵۰۹- «الف» انگشت ششم پای «ب» را قطع کرده است.

ج) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

ماده ۳۹۷- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

مثال ۵۱۰- «الف» که دارای دست کامل است دست «ب» که یک انگشت ندارد را قطع کرده است.

مثال ۵۱۱- «الف» که دستش یک انگشت ندارد دست «ب» که کامل است را قطع می‌کند.

ت) قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ماده ۳۹۵- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

مثال ۵۱۲- «الف» که دارای دست سالم است دست ناسالم «ب» را قطع می کند.

مثال ۵۱۳- «الف» که دارای دست ناسالم است دست سالم «ب» را قطع می کند.

ماده ۳۹۸- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیش تر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

نکته ۳۲۷- «الف» دستش فاقد دو انگشت است:

مثال ۵۱۴- دست «ب» که فاقد یک انگشت را قطع می کند.

مثال ۵۱۵- دست «ب» که فاقد دو انگشت را قطع می کند.

مثال ۵۱۶- دست «ب» که فاقد سه انگشت را قطع می کند.

وضعیت عضو مجنی علیه	وضعیت عضو جانی	حکم مسأله
ناسالم / ناقص	سالم / کامل	قصاص ساقط است و مرتکب به دیه و تعزیر محکوم می شود.
سالم	ناسالم	مجنی علیه فقط حق قصاص دارد و نمی تواند علاوه بر قصاص دیه بگیرد.
کامل	ناقص	مجنی علیه حق قصاص دارد و علاوه بر قصاص می تواند مابه التفاوت دیه را نیز بگیرد.
ناسالم / ناقص	ناسالم / ناقص	اگر نقصان و عدم سلامت عضو جانی مساوی یا بیشتر از نقصان و عدم سلامت عضو مجنی علیه باشد قصاص ثابت است در غیر این صورت مرتکب به دیه و تعزیر محکوم می شود.

ماده ۳۹۴ - رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

نکته ۳۲۸- در عمق صدق عنوان مهم است نه میزان.

ماده ۴۰۰- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

نکته ۳۲۹- در مورد رعایت تساوی در طول جنایت باید توجه داشت اگر به دلیل اینکه طول عضو مورد قصاص جانی کمتر از طول جنایت ایجاد شده باشد امکان قصاص وجود نداشته باشد (مانند اینکه طول جنایت وارد بر دست مجنی علیه ۶۰ سانتی متر بوده و دست جانی ۵۰ سانتی متر باشد) مورد مشمول ماده ۳۹۴ ق.م.ا بوده و مجنی علیه می تواند نسبت به مقداری که قصاص صورت نگرفته است (در مثال بالا به میزان ۱۰ سانتی متر) دیه بگیرد اما اگر به دلیل دیگری (غیر از کمتر بودن طول عضو مورد قصاص، از جراحت ایجاد شده) امکان قصاص وجود نداشته باشد مورد مشمول ماده ۴۰۰ ق.م.ا بوده و مجنی علیه می تواند نسبت به مابه التفاوت ارش بگیرد.

ماده ۴۰۱- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

نکته ۳۳۰- جانی از اعضای زوج بدن یکی دارد و مجنی علیه دو تا داشته است.

مثال ۵۱۷- «الف» که یک چشم داشته چشم «ب» که دو چشم دارد را کور می‌کند.

ماده ۴۰۳- اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر این که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

نکته ۳۳۱- جانی از اعضای زوج بدن دو تا دارد و مجنی علیه یکی داشته است. در این صورت غیر از جنایت بر چشم جانی فقط قصاص می شود و دیه نمی پردازد.

مثال ۵۱۸- «الف» که دو دست دارد دست «ب» که یک دست دارد را عمداً قطع می کند.

نکته ۳۳۲- اگر جانی دو چشم داشته و مجنی علیه یک چشم داشته باشد و مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست نداده باشد بلکه به دلیل دیگری از دست داده باشد در این صورت مجنی علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص و نصف دیه را بگیرد یا از قصاص صرف نظر و دیه کامل بگیرد.

ماده ۴۰۴- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵- چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۶- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۷- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۴۰۸- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار آن‌ها رعایت شود.

ماده ۴۱۰- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.

ماده ۴۱۱- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.

نکته ۳۳۳- برطبق مواد ۴۰۶ تا ۴۱۱ در موارد زیر قصاص ثابت است:

چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند.

پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا

قطع بینی که حس بویایی ندارد.

قطع گوشی که حس شنوایی ندارد.

زبان دارای حس چشایی در مقابل زبان بدون حس چشایی

زبان گویا در مقابل زبان کودکی که به حد سخن گفتن نرسیده است.

نکته ۳۳۴- در موارد زیر قصاص ساقط است:

پلک دارای مژه در مقابل پلک بدون مژه (پلک بدون مژه در برابر پلک دارای مژه یا بدون مژه قصاص می‌شود).
زبان گویا در مقابل زبان لال (زبان لال در مقابل زبان گویا یا لال قصاص می‌شود).

ماده ۴۱۲- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن برآید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحات و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

نکته ۳۳۵- در جنایت بر دندان قصاص ثابت است اما در مواردی که مجنی علیه بزرگسال است اگر قبل از اجرای قصاص دندان مجنی علیه بروید قصاص ساقط می شود و مرتکب به این نحو مجازات می شود:

اگر دندان روییده شده سالم باشد: مرتکب به تعزیر، ارش جراحات و ارش مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده محکوم می شود.

اگر دندان روییده شده معیوب باشد: مرتکب به تعزیر، ارش جراحات، ارش مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده و ارش عیب محکوم می شود.

نکته ۳۳۶- در مواردی که مجنی علیه کودک است صدور حکم به مدت متعارفی که برای روییدن دندان لازم است به تعویق می افتد و به این نحو عمل می شود:

اگر دندان مجنی علیه نروید: مرتکب قصاص می شود.

اگر دندان مجنی علیه بروید: مرتکب به پرداخت یک صدم دیه محکوم می شود.

اگر مجنی علیه در مدتی که صدور حکم به تأخیر افتاده است فوت شود: مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.

ماده ۴۱۴- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵- اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

ماده ۴۱۶- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم - اجرای قصاص

ماده ۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولیّ دم و مجنیّ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده ۴۲۰- اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنیّ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲- در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنان چه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می توانند پس

از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به

گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

مثال ۵۱۹- آقای «الف» صد میلیون از خانم «ب» قرض گرفته مدتی بعد آقای «الف» دست خانم «ب» را قطع می‌کند.

ماده ۴۳۱- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاصشونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲- هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون ادا یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

مثال ۵۲۰- «الف» پانصد میلیون تومان بدهی دارد «الف» کشته می شود.

ماده ۴۳۳- اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد بر آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو

یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنان چه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم

از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولیّ دم یا مجنیّ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

ماده ۴۷۴- در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

نکته ۳۳۷- اگر به علت فرار یا مرگ دسترسی به جانی نباشد به نحو زیر عمل می‌شود:

در قتل عمدی: دیه از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و اگر مرتکب مالی نداشته باشد ولیّ دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت مادون نفسِ عمدی و تمامی جنایات شبه عمدی و خطای محض که مرتکب مسؤول پرداخت دیه است (اعم از قتل یا جنایت مادون نفس): دیه از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد یا اموال وی کفایت نکند دیه توسط بیت‌المال پرداخت می‌شود. (در این موارد برخلاف قتل عمدی به عاقله رجوع نمی‌شود).

فصل دوم - اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶ - قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷ - زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۳۸- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولیّ دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولیّ دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولیّ دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولیّ دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم - اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹ - ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایداء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۰ - قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

ماده ۴۴۱- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده ۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵ - مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

نکته ۳۳۸- علاوه بر مواردی که جنایت در حال بی‌حسی یا بی‌هوشی اتفاق افتاده است، در صورتی که قصاص عضو بدون بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو جانی، سبب گسترش جراحت یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از جانی شود، با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیهوشی و با بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید. (ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸)

ماده ۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده ۵۷۵- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

نکته ۳۳۹- هرچند در صورت پیوند زدن عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه، قصاص ساقط نمی‌شود اما طبق ماده ۹۲ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد ۱۳۹۸، در صورت پیوند زده شدن عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه،

جانی نیز می‌تواند پس از قصاص، عضوِ قصاص شده را پیوند بزند. همچنین علاوه بر این مورد، در صورت رضایت مجنی‌علیه نیز جانی می‌تواند پس از قصاص، عضوِ قصاص شده را پیوند بزند.

ماده ۴۴۷ - در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود.

کتاب دیات (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۸ ق.م.ا)

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنان چه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره- ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.

ماده ۴۵۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

نکته ۳۴۰- در شرکت در جرم صرف نظر از میزان دیه، دیه به تساوی دریافت می شود غیر از دو مورد:

• زمانی که برخی از شرکا به مباشرت و برخی به تسبیب موجب جنایتی شوند (ماده ۵۲۶) لازم به توضیح است اگر تمام عوامل به مباشرت مرتکب جنایت یا تمام عوامل به تسبیب مرتکب جنایت شده باشند دیه به تساوی خواهد بود و ماده ۵۲۶ فقط ناظر به مواردی است که برخی از عوامل به مباشرت و برخی عوامل به تسبیب مرتکب جنایت شوند.

• برخورد بی واسطه دو نفر (ماده ۵۲۷)

نکته ۳۴۱- چند عامل انسانی و غیر انسانی باشند نیز دیه به تساوی است.

مثال ۵۲۱- «الف» در اثر تأثیر مشترک نیش مار و تیر اندازی «ب» می‌میرد.

فصل سوم - راه‌های اثبات دیه

ماده ۴۵۴ - ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

نکته ۳۴۲- ادله اثبات دیون و ضمان مالی علاوه بر اقرار و علم قاضی عبارتند از:

- دو شاهد مرد
- یک شاهد مرد و دو شاهد زن
- یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به همراه سوگند مدعی

ماده ۴۵۹ - هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوٲ و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

ماده ۴۶۰- در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

ماده ۴۶۱- هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیا با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

فصل چهارم - مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود برعهده خود او است.

تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

نکته ۳۴۳- در جنایت خطای محض:

اگر با قسامه ثابت شود: اگر با قسامه ثابت شود (شاکی اقامه قسامه کرده باشد) دیه بر عهده عاقله است اگر شاکی از متهم تقاضای اقامه قسامه کند و متهم امتناع کند دیه بر عهده مرتکب است.

اگر با اقرار ثابت شود: بر عهده مرتکب است مگر اینکه عاقله اظهارات متهم را تصدیق کند که در این صورت با عاقله است.

ماده ۴۶۴- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنان چه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره- در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آن ها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.

ماده ۴۶۵- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.

ماده ۴۶۶- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی‌باشد.

ماده ۴۶۷- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آن‌ها به دیه موضحه کافی نیست.

مثال ۵۲۲- دو جنایت خطای محض در عضو اتفاق افتاده که به ترتیب دو و چهار درصد دیه دارند.

مثال ۵۲۳- دو جنایت خطای محض در عضو اتفاق افتاده که به ترتیب سه و پنج درصد دیه دارند.

ماده ۴۶۸- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

ماده ۴۶۹- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱- هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۲- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۴- در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه برعهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۶- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۸- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹- هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن‌ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی پردازند.

مثال ۵۲۴- شش نفر رفتاری بر روی «الف» کرده اند ولی «الف» در اثر چهار رفتار فوت شده و مشخص نیست کدام چهار نفر این رفتار را انجام داده اند.

مثال ۵۲۵- دو نفر مرتکب رفتاری بر روی «الف» شده اند یکی از رفتارها باعث قطع دست و دیگری باعث قطع یک انگشت پا شده است.

ماده ۴۸۰- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

ماده ۴۸۱- هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آن‌ها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجرا می‌گردد.

ماده ۴۸۲- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنان چه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۴۸۳- هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر

موارد لوٲ چنان چه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غير مستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنان چه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

تبصره- چنان چه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به

مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

نکته ۳۴۴- حکم مذکور در این ماده علاوه بر قتل در جنایات مادون نفس نیز جاری می‌شود به عبارتی در کلیه جنایاتی که جانی شناخته نشود یا بر اثر ازدحام جنایت وارد شود (اعم از اینکه جنایت قتل باشد یا مادون نفس) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (رأی وحدت رویه ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰)

نکته ۳۴۵- علاوه بر این ماده در موارد دیگری به پرداخت دیه از بیت‌المال اشاره شده است که عبارتند از:

- دفاع مشروع در برابر تهاجم دیوانه (تبصره ۳ ماده ۱۵۶)

• در مورد قتل (نه مادون نفس) اگر لوث به صورت مردد ثابت و قسامه همینگونه اقامه شود سپس همه متهمین بر برائت خود سوگند یاد کنند. (ماده ۳۳۳)

• در مورد قتل (نه مادون نفس) اگر لوث به صورت مردد ثابت و همگی متهمین بر برائت خود اقامه قسامه کنند. (ماده ۳۳۴)

• در قتل عمد که به دلیل فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد و مرتکب و عاقله مالی نداشته باشد. (ماده ۴۳۵)

• در جنایت مادون نفس عمدی و تمامی جنایات شبه عمد و خطای محضی که مرتکب مسؤول پرداخت دیه است اگر به دلیل فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد. (ماده ۴۳۵ و ۴۷۴ و ۴۷۵)

• در مواردی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است اگر مرتکب عاقله نداشته باشد یا عاقله تمکن نداشته باشد دیه توسط بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده ۴۷۰)

• هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است. (ماده ۴۷۳)

- شخصی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد در صورتی که از ممنوعه بودن مکان آگاهی نداشته باشد. (تبصره ماده ۴۷۳)
- محکوم به تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود و این صدمه به محکوم یا قاضی اجرای احکام مستند نباشد (ماده ۴۸۵)
- در صورتی که قاضی صادرکننده حکم در اثر تقصیر یا تعدد اشتباهاً حکم داده باشد و در اثر این حکم اشتباه به شخص آسیب جسمی وارد شود. (ماده ۴۸۶)
- به شخصی جنایت (اعم از نفس یا مادون نفس) وارد شود و جانی شناخته نشود. (ماده ۴۸۷ و رأی وحدت رویه ۷۹۰)

فصل پنجم - مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.

الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب) در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

مثال ۵۲۶- در سال ۱۴۰۰ مبلغ دیه کامل ۴۸۰ میلیون تومان بوده محکوم مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است در سال ۱۴۰۱ که مقدار دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان است.

فصل ششم - موجبات ضمان

ماده ۴۹۲- جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۵۲۲- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

نکته ۳۴۶- در مورد ضمان دیه استناد مهم است نه تقصیر فقط در جنایت به تسبیب تقصیر هم ملاک است.

نکته ۳۴۷- لازم به توضیح است در برخی از موارد (مانند مواد ۵۱۴ و ۵۲۲ ق.م.ا) قانونگذار تقصیر را شرط ضامن بودن فرد دانسته است در این موارد طبق ماده ۵۲۹ ق.م.ا دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر

مرتکب را احراز نماید به عبارتی در این موارد صرف تقصیر باعث ضامن بودن شخص نیست بلکه زمانی شخص ضامن است که هم تقصیر و هم استناد وجود داشته باشد. (درست مانند جنایات به تسبیب که برای ضامن بودن هم تقصیر و هم استناد لازم است.)

ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده ۴۹۴- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۵۰۶- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۴۹۵- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بی‌هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

ماده ۴۹۶- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۴۹۷- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

نکته ۳۴۸- اگر جانی جراحاتی وارد نموده باشد و مجنی‌علیه برای مداوا به پزشک مراجعه کند جراحاتی که پزشک برای درمان به مجنی‌علیه وارد می‌کند قابل استناد به جانی نبوده و جانی مسؤول پرداخت دیه نیست. (رای وحدت رویه ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲)

مثال ۵۲۷- اگر «الف» جراحاتی به «ب» وارد کند سپس «ب» برای مداوا به بیمارستان مراجعه و پزشک یا پرستار برای عمل جراحی ناشی از جراحی، بدن «ب» را بشکافد «الف» تنها ملزم به پرداخت دیه آسیب اولیه است (و نباید دیه شکاف ایجاد شده توسط پزشک را بدهد) در

مورد دیه شکاف ایجاد شده توسط پزشک نیز، مطابق مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ ق.م.ا رفتار می شود به این معنی که اگر پزشک قصور یا تقصیر نکرده باشد ضامن نیست و اگر قصور یا تقصیر کرده باشد ضامن است.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحا موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارباب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۰- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، ضامن منتفی است.

ماده ۵۰۲- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری برخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

ماده ۵۰۴- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضامن منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است

ماده ۵۰۵- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۷- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر این که فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر این که صدمه یا تلف به علت اغوا، سهل نگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر این که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند این که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده ۵۱۲- هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش

مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.

ماده ۵۱۳- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حيله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنان چه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.

ماده ۵۱۴- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب‌تر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲- افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده ۵۱۵- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت

عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست.

ماده ۵۱۶- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضامن منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷- اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضامن از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است

احداث نماید لکن به علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنان‌چه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹- هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضامن منتفی است مشروط به آنکه به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنان‌چه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره- هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده ۵۲۱- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضامن ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره- در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنان چه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنان‌چه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

مثال ۵۲۸- «الف» راننده اتومبیلی است که علاوه بر او دو سرنشین و «ب» راننده اتومبیلی است که علاوه بر او سه سرنشین وجود دارد این دو اتومبیل تصادف و همگی آسیب می‌بینند.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۴- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.

ماده ۵۳۱- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود.

ماده ۵۳۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.

ماده ۵۳۴- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

ماده ۵۳۶- هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز

است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ردیف	فرض مسأله	حکم مسأله
۱	هر دو سبب عامد باشند.	شرکت در جرم محقق است.
۲	یکی از اسباب عامد باشد و سبب دیگر عامد نباشد (اعم از اینکه سببی که عامد نیست عملش مجاز باشد یا غیر مجاز)	سبب عامد ضامن است.
۳	عمل یکی از اسباب غیر مجاز باشد و سبب دیگر نه عامد باشد و نه عملش غیر مجاز باشد.	سبب غیرمجاز ضامن است.
۴	هر دو سبب غیر مجاز باشند.	سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

ماده ۵۳۷- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرأً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

مثال ۵۲۹- «الف» خود را به سمت تیر شلیک شده پرتاب کرده و با برخورد به تیر می میرد.

ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‌ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹- هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

مثال ۵۳۰- «الف» به طور غیر عمدی دست «ب» را قطع کرده و این قطع دست باعث قتل غیر عمدی «ب» شده است.

مثال ۵۳۱- «الف» به طور غیر عمدی دست راست و دست چپ و پای راست «ب» را قطع کرده و هر سه جنایت منتهی به قتل «ب» شده است.

مثال ۵۳۲- «الف» به طور غیر عمدی دست راست و دست چپ و پای راست «ب» را قطع کرده و جنایت بر دست راست منتهی به قتل «ب» شده است.

ماده ۵۴۰- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیش تر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیش تر نیز باید پرداخت شود مانند این که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آن‌ها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳- در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف) همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب) همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.

پ) آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت) مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

ماده ۵۴۴- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند این که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیش تر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶- چنان چه به سبب ایراد ضربه یا جراحات، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند این که با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحات علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحات واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحات در دیه بیش تر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیش تر است پرداخت می شود و چنان چه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحات دیگری غیر از ضربه ای که جراحات را ایجاد کرده

است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنان‌چه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸- در اعضا و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنان‌چه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن‌ها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم – مقادیر دیه

ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

نکته ۳۴۹- حکم مذکور در تبصره ماده ۵۵۱، اعم از این است که جنایت ارتكابی جنایت بر نفس باشد یا جنایت بر عضو یا منفعت. به عبارتی هم در جنایت بر نفس و هم در جنایت بر عضو و هم در جنایت بر منفعت در صورتی که دیه زن نصف دیه مرد باشد تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود. (رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱)

نکته ۳۵۰- حکم مذکور در تبصره در مورد جنایاتی که قبل از تصویب قانون مجازات (قبل از خرداد ۱۳۹۲) واقع شده است اجرا نمی‌شود به عبارتی در صورتی که جنایتی قبل از خرداد ۱۳۹۲ واقع شده باشد و مجنی‌علیه زن باشد تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارات بدنی داده نمی‌شود. (رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷)

تبصره ماده ۵۵۱- در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۵۵۲- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳- وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

ماده ۵۵۴- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵۸- در جنایت غیر عمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

ماده ۵۵۹- هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارزش آن قابل مطالبه است.

ماده ۵۶۰- دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیش تر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده ۵۶۱- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر این که آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

نکته ۳۵۱- طبق رأی وحدت رویه ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ جنایت بر طحال، ارش دارد.

ماده ۵۶۴- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که در صدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارزش تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶۵- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارزش تعیین می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده ۵۶۶- دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۸- در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت) دیه جراحی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضعه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیش تر باشد.

ماده ۵۷۱- در رفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌باشد.

ماده ۵۷۲- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده ۵۷۴- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر در رفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم - دیه مقدر اعضا

نکته ۳۵۲- هرچند که مقادیر دیه به طور رسمی از منابع امتحانی حذف نشده است و جزء منابع آزمون‌های حقوقی است ولی با توجه به اینکه در آزمون‌های حقوقی معمولاً از میزان دیه سؤالی طرح نمی‌شود و احتمال طرح سؤال در سال‌های آینده بسیار کم است و حفظ کردن مقادیر دیه زمان‌بر و سخت است لذا بهتر است داوطلبین آزمون‌های حقوقی از مطالعه مواد ۵۷۶ تا ۷۰۸ ق.م.ا صرف نظر کنند. البته

بهتر است مواد ۶۷۱ تا ۶۸۱ مطالعه شوند. فقط موارد زیر را در مورد میزان دیه به یاد داشته باشید:

دیه اعضای زوج هر کدام نصف دیه کامل، دیه اعضای فرد کل دیه کامل (غیر از طحال که دارای ارش است) دیه هر انگشت دست و پا یک دهم دیه کامل و دیه هر بند انگشت غیر از انگشت شست یک سوم دیه انگشت (یک سی‌ام دیه کامل) و دیه هر بند انگشت شست نصف دیه انگشت (یک بیستم دیه کامل) است.

ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضا است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنان‌چه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضا مقرر است، دیه را ثابت کند و چنان‌چه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنان‌چه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌شود.

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنان‌چه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷- جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.

ماده ۶۷۸- هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

ماده ۶۷۹- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.

ماده ۶۸۰- هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بی‌هوش شود و به اغما برود، چنان‌چه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنان‌چه به هوش آید، نسبت به زمانی که بی‌هوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنان‌چه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱- جنایت بر کسی که در اغما یا بی‌هوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود.

ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آن‌ها به ترتیب ذیل است:

الف) حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود،
یک صدم دیه کامل

ب) دامیه: جراحی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با
جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل

پ) متلاحمه: جراحی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود
لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت) سمحاق: جراحی که به پوست نازک روی استخوان
برسد، چهار صدم دیه کامل

ث) موضحه: جراحی که پوست نازک روی استخوان را
کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل

ج) هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود
گرچه جراحی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ) مُنْقَلَه: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن
استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح) مأمومه: جراحی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

خ) دامغه: صدمه یا جراحی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه
بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره ۱- جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲- ملاک دیه در جراحات‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳- جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنان چه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴- هرگاه جنایت موضعه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضعه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضعه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنان چه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحات‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارزش ثابت است.

تبصره ۱- جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲- هرگاه هریک از جراحات‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحی محسوب می‌شود و دیه جراحی بیش‌تر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحی به موضعه مبدل شود برای هر جراحی، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱- جائفه جراحی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلوی ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحی جائفه محسوب می‌شود.

تبصره - هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر ديه جائفه، ديه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲ - هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر ديه موضحه یا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

ماده ۷۱۳ - نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود ديه آن در مرد یک دهم ديه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

تبصره ۱ - حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضای است که ديه آن عضو بیش تر از یک دهم ديه کامل باشد، در عضوی که ديه آن مساوی یا کمتر از یک دهم ديه کامل باشد، ارش ثابت است مانند این که گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ - هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف) سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین این که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنان چه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

فصل هفتم - دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف) نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل.

ب) علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهارصدم دیه کامل.

پ) مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل.

ت) عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل.

ث) جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل.

ج) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبّه باشد، سه چهارم دیه کامل.

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنان‌چه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲- دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره- دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

ماده ۷۲۳- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷۲۴- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵- دیه جنایت بر میت حال است مگر این که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.

ماده ۷۲۶- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

ماده ۷۲۷- هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۷۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

کتاب تعزیرات

جرایم علیه تمامیت معنوی

نکته ۳۵۳- به منظور فهم بهتر مطالب جرایم علیه تمامیت معنوی (توهین، افترا، نشر اکاذیب، قذف و سب النبی) ذیل این مبحث آورده شده است.

نکته ۳۵۴- جرایم علیه تمامیت معنوی توهین، افترا، نشر اکاذیب، قذف و سب النبی هستند و موادی که ذیل بحث زیر توضیح داده شده‌اند عبارتند از: مواد ۲۴۵ تا ۲۶۳ ق.م.ا، مواد ۴۹۹ مکرر، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۹۷ تا ۷۰۰ و ۷۴۶ ق.م.ا.ت

ماده ۶۰۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

نکته ۳۵۵- توهین علاوه بر لفظ با فعل نیز محقق است. مانند پرتاب تخم مرغ یا گوجه به سمت شخص اما با ترک فعل محقق نمی‌شود.

نکته ۳۵۶- توهین جرم مطلق است.

نکته ۳۵۷- شرایط تحقق توهین:

موهن بودن رفتار

وجود مخاطب معین

شخص حقیقی بودن مخاطب

زنده بودن مخاطب

حضور یا علنی بودن

صریح بودن

نکته ۳۵۸- ارتجالی بودن (ابتدایی بودن) شرط نیست.

نکته ۳۵۹- درستی سخنانِ شخص توهین کننده باعث عدم تحقق توهین نیست

مثال ۵۳۳- اگر «الف»، «ب» را دیوانه خطاب کند و «ب» واقعاً دیوانه باشد جرم توهین به وقوع پیوسته است.

نکته ۳۶۰- صرف اینکه سخن گفته شده به شخص مورد توهین، قابلیت انتساب به وی را نداشته باشد (یعنی سخنی گفته شده باشد که در مورد شخص توهین شونده قابلیت تحقق نداشته باشد)، باعث عدم تحقق توهین نیست.

مثال ۵۳۴- «الف» به خواهر «ب» توهین کند و «ب» خواهر نداشته باشد.

مثال ۵۳۵- «الف»، به «ب» که کارمند دولت نیست نسبتِ اختلاس دهد جرم توهین محقق است.

ماده ۶۰۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به یک ماه و نیم تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۴ - هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ... علیه و مقام رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به پانزده روز تا یک ماه و نیم حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

۱- آگاهی از سمت شخص مورد توهین ۲- توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه باشد.	توهین به مقامات دولتی (ماده ۶۰۹)
۱- آگاهی از سمت شخص مورد توهین	توهین به امام خمینی و رهبری (ماده ۵۱۴)
۱- آگاهی از سمت شخص مورد توهین ۲- علنی بودن توهین ۳- توهین در قلمرو خاک ایران باشد. ۴- معامله متقابل	توهین به رئیس یا مقامات سیاسی دولت خارجی (ماده ۵۱۷)

ماده ۶۱۹- هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹۹ مکرر - هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر اینصورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

نکته ۳۶۱- برای تحقق جرم موضوع این ماده قصد ایجاد تنش در جامعه یا علم به وقوع آن شرط است به عبارتی طبق ماده، سه حالت متصور است:

● توهین مرتکب با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن باشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد: مجازات مرتکب حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن‌ها خواهد بود.

● توهین مرتکب با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن باشد ولی منجر به خشونت یا تنش نشده باشد: مجازات مرتکب حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن‌ها خواهد بود.

● توهین مرتکب بدون قصد ایجاد خشونت و تنش در جامعه و بدون علم به وقوع آن باشد: مرتکب، مشمول این ماده نمی‌شود و ممکن مشمول سایر مواد مربوط به توهین شود.

تبصره ۱- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می باشد.

تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.

ماده ۷۰۰ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس با نظم یا نشر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.

سبّ نبی و توهین به مقدسات

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

ماده ۵۱۳- هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نکته ۳۶۲- تفاوت سب النبی با توهین به مقدسات: در مواردی که به اشخاصی دیگری غیر از پیامبران و ائمه و حضرت فاطمه (ع) توهینی شود مورد قطعاً با توهین به مقدسات منطبق است مانند اینکه شخصی نعوذ بالله به حضرت ابولفضل، یا به مکان‌های مقدس مانند مکه مکرمه توهین کند یا قرآن را آتش بزند مورد که این موارد قطعاً با توهین مقدسات منطبق است (نه سب النبی) اما در مورد پیامبران و ائمه و حضرت فاطمه (ع)، برای تشخیص سب النبی از توهین به مقدسات باید توجه داشت در مواردی که شخص افعال توهین آمیزی را به پیامبران یا ائمه یا حضرت فاطمه (ع) نسبت دهد سب النبی محقق است مانند اینکه نعوذ بالله پیامبر را به فلان صفات بد مانند دروغگو بودن متهم کند که سب النبی محقق است اما در مواردی که عملی را نسبت ندهد بلکه بی‌احترامی دیگری کند مانند اینکه کاریکاتور توهین آمیزی در مورد پیامبر (ص) بکشد مورد با توهین به مقدسات منطبق است.

افترا

ماده ۶۹۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

برای تحقق افترا شرایط زیر لازم است:

نسبت دادن جرم:

ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب فرد مورد اتهام:

صریح بودن:

ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که نسبت داده است:

نکته ۳۶۳- افترا فقط علیه شخص حقیقی قابل ارتکاب است.

نکته ۳۶۴- افترا زننده باید آگاه به جرم بودن رفتار باشد.

نکته ۳۶۵- صرف شکایت و عدم اثبات باعث تحقق افترا نیست بلکه افترا زمانی محقق است که شکایت همراه با سوء نیت باشد.

نکته ۳۶۶- در جرم افترا شروع مرور زمان از زمانی است که شخص افترا زننده نتواند جرمی که به دیگری نسبت داده را ثابت کند (رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۴۹/۸/۲۰)

مثال ۵۳۶- اگر «الف» در سال ۱۴۰۲ به «ب» نسبت سرقت دهد و در سال ۱۴۰۴ عجز «الف» از اثبات ثابت شود مرور زمان تعقیب از سال ۱۴۰۴ شروع می‌شود.

قذف

ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

مثال ۵۳۷- «الف»، به «ب» کلماتی که صراحت در ارتکاب زنا دارد را می گوید.

ماده ۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

مثال ۵۳۸- «الف» به «ب» می گوید تو با «ج» زنا کردی

ماده ۲۵۰- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

مثال ۵۳۹- «الف» متظاهر به لواط است:

اگر «ب» به «الف» نسبت لواط بدهد: هیچ مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد.

اگر «ب» به «الف» نسبت زنا بدهد: حد قذف جاری می شود.

ماده ۲۵۲- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

ماده ۲۵۶- کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده ۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

ماده ۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

تعداد حد	تعداد قذف یا قذف‌شوندگان
چند حد جاری می‌شود چه همگی با هم شکایت کنند چه جداگانه	چند نفر را جداگانه قذف کند.
اگر جداگانه شکایت کنند چند حد و اگر با هم شکایت کنند یک حد جاری می‌شود.	چند نفر را به یک لفظ قذف کند.
فقط یک حد جاری می‌شود البته اگر بعد از اجرای حد، قذف را تکرار کند دوباره حد قذف اجرا می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.	یک نفر را چند بار قذف کند.

ماده ۲۵۹- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

آقای «الف» و خانم «ب» همسر هم هستند و فرزندى به نام «ج» دارند:

حالت اول: «الف» به «ج» نسبت زنا داده است (ماده ۲۵۹): «الف» به حد قذف محکوم نمی‌شود بلکه به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود در این مورد «ج» می‌تواند اجرای تعزیر بر پدرش را درخواست کند.

حالت دوم: «الف» به «ب» نسبت زنا داده سپس «ب» قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به قذف، از دنیا می‌رود (تبصره ماده ۲۶۰): «ج» نمی‌تواند از دادگاه تقاضای اعمال حد قذف بر پدری را کند.

حالت سوم: «الف»، به «ج» جنایت عمدی وارد کرده است:

«الف» قصاص نمی‌شود و به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.

حالت چهارم: «الف» به «ب» جنایت وارد کرده و «ب» فوت

شده است: «ج» می‌تواند تقاضای قصاص پدرش را کند.

ماده ۲۶۱- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل

تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا

علم قاضی اثبات شود.

پ) هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او گذشت کند.

ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از

زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها

همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد

و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است

نکته ۳۶۷- مواردی که حد قذف ساقط ولی مرتکب به

مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود):

۱- قذف‌شونده، نابالغ یا مجنون یا غیرمسلمان یا غیرمعین باشد.

۲- نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست (مثلاً بگوید در حالی بالغ نبوده یا اکراه شده بوده زنا یا لواط کرده)

۳- قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد.

۴- دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند، خواه مختلف باشد.

نکته ۳۶۸- مواردی که حد قذف ساقط شده و مرتکب به

هیچ مجازاتی (اعم از حد یا تعزیر محکوم نمی‌شود):

۱- قذف متظاهر به زنا یا لواط نسبت به آنچه متظاهر است. (اگر نسبت به چیزی که متظاهر نیست نسبت دهد به قذف محکوم می‌شود)

۲- نسبت دادن لواط زنا یا لواط به کسی که زنا یا لواط کرده است اگر توبه نکرده باشد. (اعم از اینکه بعد از قذف، زنا یا لواط ثابت شده باشد یا پس از نسبت دادن، زنا یا لواط با تصدیق مقذوف، یا علم قاضی یا شهادت ثابت شود).

۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی

۴- مردی زنش را بعد از قذف، لعان کند.

افترای عملی

ماده ۶۹۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.

نکته ۳۶۹- شرایط تحقق افترای عملی:

- ۱- مرتکب به جرم بودن اشیایی که در تصرف دیگری قرار داده علم داشته باشد.
- ۲- عدم اطلاع گیرنده اشیا
- ۳- قصد شخصی که اشیا را گذاشته متهم نمودن دیگری باشد.
- ۴- شخصی که اشیا نزد وی گذاشته شده تعقیب شده و این تعقیب منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود.

نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۷۴۶ (۱۸ق.ج.ر) - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی

یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۳۷۰- جرم نشر اکاذیب از سه جهت با توهین و افترا تفاوت دارد این سه مورد عبارتند از:

نشر اکاذیب فقط با اظهارات کتبی محقق می‌شود و اظهارات شفاهی را نمی‌توان نشر اکاذیب دانست. (برخلاف توهین و افترا که هم با اظهارات کتبی و هم شفاهی محقق می‌شوند)

نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی و حقوقی هم قابل ارتکاب است. (برخلاف افترا و توهین که فقط علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است)

علاوه بر نسبت دادن صریح، نسبت دادن تلویحی هم برای تحقق نشر اکاذیب کافی است. (برخلاف توهین و افترا که فقط با نسبت دادن صریح محقق می‌شوند.)

جرایم علیه اموال

کلاهبرداری

ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک - هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهای و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق

وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ صریح شده است.

تبصره ۲- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ صریح شده است.

نکته ۳۷۱- کلاهبرداری یعنی با توسل به وسایل متقلبانه دیگری را فریب داده و مال دیگری را ببرد.

نکات توسل به وسایل متقلبانه (حیله و تقلب):

نکته ۳۷۲- در کلاهبرداری باید ادعا کند و دلیلی بر تأیید ادعا ارائه دهد. ضمناً دلیل تأیید می‌تواند به طور ضمنی و هم زمان با ادعا باشد.

مثال ۵۴۰- «الف» ادعا می‌کند پزشک است برگه ای جعلی از سازمان پزشکی که دلالت بر پزشک بودن وی دارد را نشان می‌دهد و برای عمل جراحی پولی از «ب» می‌گیرد.

مثال ۵۴۱- «الف» مسؤول خرید «ب» است «الف» جنسی را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان می‌خرد سپس با تبانی با فروشنده از وی می‌خواهد مبلغ فاکتور را ۱۲ میلیون قید کند «الف» نیز ۱۲ میلیون کارت کشیده سپس دو میلیون تومان را نقدی از فروشنده می‌گیرد وی با حضور نزد «ب» و ارائه فاکتور ۱۲ میلیونی مبلغ ۱۲ میلیون تومان را از «ب» می‌گیرد.

مثال ۵۴۲- «الف» در حال خرید از فروشگاه است اتکتي شبیه اتکت فروشگاه تهیه و در حالی که قیمت جنسی ۵ میلیون تومان است اتکت را کنده و اتکت ۴ میلیونی روی آن چسبانده و صندوقدار با تصور اینکه مبلغ جنس ۴ میلیون تومان است قیمت را ۴ میلیون حساب می‌کند.

نکته ۳۷۳- وسایل مورد استفاده کلاهبردار، باید نوعاً متقلبانه باشد.

مثال ۵۴۳- با کارت ملی به رنگ صورتی یک شخص خارجی را فریب دهد.

نکته ۳۷۴- توسل به وسایل متقلبانه باید قبل از اخذ مال باشد.

مثال ۵۴۴- «الف» مالی را به امانت به «ب» داده است پس از مدتی «الف» از «ب» تقاضا می‌کند مال را پس دهد «ب» با صحنه سازی وانمود می‌کند مال آتش گرفته و به این ترتیب آن مال را تصاحب می‌کند.

نکته ۳۷۵- استفاده از سند خالی از وجه می‌تواند مصداق توسل به وسایل متقلبانه باشد.

مثال ۵۴۵- «الف» در سال ۱۴۰۲ حکم مدیریت شرکتی را دریافت می‌کند و در سال ۱۴۰۳ عزل می‌شود «الف» در سال ۱۴۰۴ با ارائه حکم مدیریت خود، ادعا می‌کند مدیر شرکت است و اموال «ب» را می‌برد.

نکته ۳۷۶- حيله و تقلب و کلاهبرداری با ترک فعل محقق نمی‌شود مگر دو مورد:

مورد اول: دو نفر با یکدیگر تبانی کرده باشند.

مثال ۵۴۶- «الف» با «ب» تبانی کند که «ب» وی را پزشک صدا بزند و «الف» سکوت کند و از این طریق مال «ب» را ببرند.

مورد دوم: امری فرض متعارف باشد:

مثال ۵۴۷- کشیدن چک که فرض متعارف این است که شخص دسته چک متعلق به خود را می‌کشد.

نکات فریب مال باخته

نکته ۳۷۷- علاوه بر نوعاً متقلبانه بودن وسایل، مرتکب نیز در عمل باید فریب بخورد.

مثال ۵۴۸- «الف» با سند جعلی خود را مهندس معرفی کرده و از «ب» بابت اینکه ساختمانش را بسازد درخواست پول می‌کند «ب» قبل از پرداخت پول متوجه می‌شود اظهارات «الف» دروغ است اما به دلیل اینکه «الف» مجرم شناخته شود پول را به «الف» می‌دهد.

مثال ۵۴۹- «الف» شناسنامه ای که به وضوح متفاوت از شناسنامه های واقعی است را به شخص خارجی نشان داده و با جلب اعتماد اموال او را می‌برد.

نکته ۳۷۸- بین توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری باید سببیت بی واسطه باشد.

مثال ۵۵۰- «الف» با قصد اینکه اتومبیلی را اوراق کند اقدام به خرید اتومبیل از «ب» می‌کند «ب» کارکرد اتومبیل را از ۱۵۰ هزار کیلومتر به طور متقلبانه به ۱۰۰ هزار کیلومتر تغییر داده است.

مثال ۵۵۱- «الف» با ارائه اسناد مجعول به دادگاه، «ب» را محکوم و با حکم دادگاه ۵۰۰ میلیون تومان از اموال «ب» را تصاحب می‌کند.

مثال ۵۵۲- آقای «الف» با فریب خانم «ب» و جعل مدرک، با خانم «ب» ازدواج و اموال او را تصاحب می‌کند.

نکته ۳۷۹- نیازی نیست شخص فریب خورده و مال باخته یکی باشد.

مثال ۵۵۳- «الف» با فریب پدر «ب» که فرزند خردسالی است اموال «ب» را می‌برد.

نکته ۳۸۰- در کلاهبرداری ساده (نه رایانه‌ای) باید حتماً انسانی فریب بخورد.

مثال ۵۵۴- «الف» با انداختن فلزی شبیه سکه موفق به گرفتن جنس از دستگاهی می‌شود.

نکات بردن مال متعلق به غیر:

نکته ۳۸۱- مال باخته باید با رضایت کامل و خودش دو دستی مال را تقدیم کلاهبردار کرده باشد.

مثال ۵۵۵- «الف» با فریب «ب» را به محل خلوتی کشانده و با تهدید، مال بگیرد.

مثال ۵۵۶- «الف» به مسافر اتوبوسی آرمیوه مسموم داده و پس از بیهوش شدن مسافر، موبایل وی را تصاحب می کند.

نکته ۳۸۲- در کلاهبرداری و سایر جرایم علیه اموال مال باید متعلق به دیگری باشد

مثال ۵۵۷- «الف» اتومبیلش را به «ب» به مدت یک سال اجاره داده است و در اثنای مدت اجاره با توسل به وسایل متقلبانه اتومبیلش را از «ب» می گیرد.

نکته ۳۸۳- گرفتن مال به طور موقت کلاهبرداری نیست.

مثال ۵۵۸- «الف» با توسل به وسایل متقلبانه اتومبیل «ب» را برای یک هفته عاریه می گیرد.

نکته ۳۸۴- منظور از مال فقط وجه نقد نیست بلکه سایر اموال نیز هست البته در مورد اسناد تجاری مانند چک کلاهبرداری زمانی محقق می شود که چک وصول شود و تا قبل از وصول چک، در مرحله شروع به کلاهبرداری هستیم.

نکته ۳۸۵- دریافت مزیت مالی کلاهبرداری نیست.

مثال ۵۵۹- «الف» با معلول نشان دادن خود امتیاز استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی را به دست آورد.

نکته ۳۸۶- غیر قانونی بودن کار مال باخته مانع از تحقق کلاهبرداری نیست.

مثال ۵۶۰- «الف» با نشان دادن بسته ای به «ب» و صحنه سازی وانمود می کند بسته حاوی تریاک است و از «ب» پول می گیرد در حالی که بسته حاوی مواد بی ارزش بوده است.

نکته ۳۸۷- صرف اینکه مال باخته در قبال دادن مال، مابه ازایی دریافت کرده است باعث نمی شود کلاهبرداری محقق نشود.

مثال ۵۶۱- «الف» مالی که ۶۰۰ میلیون تومان ارزش دارد را با توسل به وسایل متقلبانه با ارزش تر نشان داده و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان بفروشد. که در این مورد کلاهبرداری به میزان ۲۰۰ میلیون تومان محقق شده است.

نکته ۳۸۸- ضرر مالی مستلزم این است که هم مال باخته ضرر کند و هم کلاهبردار یا شخص مدنظر کلاهبردار سود کند.

مثال ۵۶۲- «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب داده که خانه وی در حال ارزان شدن است و به این طریق «الف» خانه را ارزان تر از «ب» خریده است.

مثال ۵۶۳- «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب داده که خانه وی در حال ارزان شدن است و به منظور منفعت رساندن به «ج» از «ج» خواسته خانه را ارزان تر از «ب» بخرد.

مثال ۵۶۴- «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب داده که خانه وی در حال ارزان شدن است و «ب» خانه را به شخصی فروخته است.

نکته ۳۸۹- باید توجه داشت که قانون‌گذار در ۳ مورد مجازات مرتکب کلاهبرداری را تشدید کرده است (کارمند بودن مرتکب، مرتکب عنوان کارمند اتخاذ کند، استفاده از تبلیغات عامه) و در مورد کارمند بودن صرف کارمند بودن باعث تشدید مجازات است حتی اگر کارمند دولت از مقام خود سوء استفاده نکرده باشد.

صور خاص و جرایم شبیه به کلاهبرداری

انتقال مال غیر

ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ...

مثال ۵۶۵- «الف» مال «ب» را به «ج» انتقال داده است.

نکته ۳۹۰- منظور از انقال، انتقال حقوقی است نه انتقال فیزیکی

نکته ۳۹۱- حيله و تقلب شرط تحقق جرم نیست.

نکته ۳۹۲- انتقال اعم از عین یا منفعت است لذا اجاره دادن مال دیگری هم مشمول ماده است.

نکته ۳۹۳- هم مال منقول و هم مال غیر منقول مشمول ماده است.

نکته ۳۹۴- انتقال مال خود که دیگری بر آن حقی دارد انتقال مال غیر نیست.

مثال ۵۶۶- اگر مال خود را رهن بگذارد سپس بفروشد انتقال مال غیر نیست بلکه اگر خریدار از رهن بودن مال آگاه نباشد نسبت به خریدار کلاهبرداری است.

نکته ۳۹۵- در مورد جزای نقدی اگر مرتکب، مال را اجاره داده باشد و بخشی از اجاره را گرفته باشد فقط به میزان مبلغی که گرفته است به جزای نقدی محکوم می‌شود.

مثال ۵۶۷- شخصی مال دیگری را برای یک سال از قرار هر ماه ده میلیون تومان اجاره داده اما اجاره دو ماه را گرفته است.

نکته ۳۹۶- اگر شخصی مال دیگری را به خود انتقال دهد انتقال مال غیر نیست بلکه تحصیل مال نامشروع است.

ادامه ماده ۱- اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد.

مثال ۵۶۸- «الف» مال «ب» را به «ج» انتقال می‌دهد و «ج» موضوع را ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به «ب» نمی‌گوید.

ادامه جزوه در صفحه بعد

معامله معارض

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک - هر کس به موجب سند عادی یا رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

نکته ۳۹۷- معامله معارض نوع خاصی از انتقال مال غیر است به عبارتی اگر معامله معارض دو شرط زیر داشته باشد معامله معارض خواهد بود.

شرط اول: مرتکب سبق مالکیت داشته باشد به عبارتی مال خود را چند بار معامله کرده باشد.

مثال ۵۶۹- «الف» مال «ب» را به «ج» سپس به «د» انتقال دهد.

مثال ۵۷۰- «الف» مال خودش را به «ب» سپس به «ج» انتقال دهد.

شرط دوم: در معامله مال منقول انتقال دوم با سند رسمی، و در معامله مال غیر منقول هر دو معامله با سند رسمی باشد.

مثال ۵۷۱- «الف» اتومبیل خود را با سند رسمی به «ب» و سپس با سند عادی به «ج» انتقال داده است.

مثال ۵۷۲- «الف» اتومبیل خود را با سند عادی به «ب» و سپس با سند رسمی به «ج» انتقال داده است.

مثال ۵۷۳- «الف» خانه خود را با سند عادی به «ب» و سپس با سند رسمی به «ج» انتقال داده است.

مثال ۵۷۴- «الف» خانه خود را با سند رسمی به «ب» و سپس با سند رسمی به «ج» انتقال داده است.

نکته ۳۹۸- همانطور که در ماده آمده است معامله دوم باید با معامله اول تعارض داشته باشد بنابراین اگر «الف» مال خود را به «ب» اجاره دهد و سپس همان مال را به «ج» بفروشد معامله معارض نیست زیرا اجاره انتقال منفعت است و بیع انتقال عین و بین این دو معامله تعارضی وجود ندارد.

سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی

ماده ۵۹۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حواجی شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاسا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از بیست تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

نکته ۳۹۹- بزه دیده این جرم فقط شخص غیر رشید (سفیه، مجنون یا نابالغ) است.

نکته ۴۰۰- لازم نیست سند برای همان شخص غیر رشید باشد.

مثال ۵۷۵- «الف» با سوءاستفاده از ضعف نفس «ب» که غیر رشید است سندی که باعث التزام «ج» هست را می گیرد.

تدلیس در معاملات دولتی

ماده ۵۹۹- هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

تبانی برای بردن مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند - هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن‌ها جزء تشبث بوسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.

مثال ۵۷۶- «الف» موبایل خود را به «ب» فروخته سپس با «ج» تبانی می‌کند که «ج» دعوایی علیه «الف» دائر بر مالکیت موبایل مطرح و «الف» در دادگاه اقرار به مالکیت «ج» کند تا مال «ب» تصاحب شود.

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند - اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.

تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می گردد.

مثال ۵۷۷- «الف» دعوایی علیه «ب» طرح کرده و «ج» با تبانی با «الف» به عنوان ثالث و برای تضییع حق «ب» وارد دعوا می شود.

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند - محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

مثال ۵۷۸- «الف» کفیل «ب» شده است سپس به منظور انجام تعهد وکالت موبایل «ج» را به عنوان موبایل خود معرفی می کند و موبایل توقیف می شود.

کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت ملک

ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۰۸- هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسؤول خواهند بود.

ب- هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می کند.

ماده ۱۱۱- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.

ماده ۱۱۱ مکرر- اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

کلاهبرداری در شرکت‌های تجاری

کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود:

ماده ۱۱۵ قانون تجارت - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف) مؤسسين و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

کلاهبرداری در شرکت سهامی

ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی

سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

کلاهبرداری در شرکت مختلط سهامی

ماده ۹۲ قانون تجارت - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.

۲- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

۳- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

کلاهبرداری رایانه‌ای

ماده ۷۴۱ (۱۳ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مثال ۵۷۹- «الف»، با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب می‌دهد و «ب» از طریق عابر بانک یا همراه بانک پول را به حساب «الف» می‌ریزد

مثال ۵۸۰- «الف» متوجه رمز کارت «ب» می‌شود سپس «الف» با رفتن به همراه بانک، شماره کارت و رمز «ب» را زده و چند میلیون تومان از پول «ب» را به حساب خود انتقال می‌دهد.

کلاهبرداری در برخی از قوانین خاص

نکته ۴۰۱- در برخی از قوانین خاص برای اعمالی مجازات کلاهبرداری تعیین شده است که در نکات بعدی به آن‌ها اشاره می‌شود.

نکته ۴۰۲- بر اساس ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت برای شخصی که با علم به عدم وراثت خود یا با علم با وجود وراثتی غیر از خود تصدیق انحصار وراثت تحصیل کند به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.

نکته ۴۰۳- طبق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قانون مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷: هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

نکته ۴۰۴- طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: «هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از

اثبات باطل و بلااثر است انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.»

لازم به توضیح است مقصود از اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع است.

نکته ۴۰۵- طبق ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری: «فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.»

خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ ق.م.ا.ت (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

نکته ۴۰۶- برای تحقق خیانت در امانت ۴ مورد باید وجود داشته باشد:

اشیاء مذکور در ماده به شخص سپرده شده باشد.

بنا بر این باشد که مال سپرده شده مسترد (بازگردانده) شود یا به مصرف معین برسد.

شخصی که مال نزد اوست، مال را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند.

استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین، به ضرر مالک یا متصرف باشد.

سپرده شدن اموال

نکته ۴۰۷- اموال شامل منقول و غیر منقول و چک و سفته و مانند نیز می شود.

نکته ۴۰۸- عقد منحصر به امانت نیست.

نکته ۴۰۹- اگر مال به شخصی سپرده باشد یا به صورت قانونی امانت باشد خیانت در امانت محقق نیست.

مثال ۵۸۱- «الف» مالی را از روی زمین پیدا کرده و تصاحب کند.

مثال ۵۸۲- ولی «الف» اموال «الف» را تصاحب کند.

نکته ۴۱۰- سپردن باید قانونی باشد.

مثال ۵۸۳- «الف» با کلاهبرداری از «ب» موبایل «ب» را تصاحب می کند و سپس آن را به «ج» امانت دهد.

نکته ۴۱۱- در سپردن معمولاً عنصر اطمینان وجود دارد.

مثال ۵۸۴- مغازه داری جنس خود را به دست مشتری داده تا آن را ببیند اما مشتری ناگهان فرار می کند.

نکته ۴۱۲- سپردن عین مال شرط نیست.

مثال ۵۸۵- «الف» موبایل خود را به «ب» داده تا پس از فروش آن، مبلغش را به حساب «الف» بریزد.

مثال ۵۸۶- کارگر مغازه ای مبالغ فروخته شده را از مشتریان می گیرد تا به صاحب مغازه تحویل دهد اما بخشی از آن را برای خود بردارد.

نکات بنا بر استرداد یا به مصرف معین رساندن مال

نکته ۴۱۳- باز پس ندادن قرض و وام خیانت در امانت نیست.

نکته ۴۱۴- علاوه بر عدم استرداد مصرف مال، در مواردی غیر از موردی که تعیین شده است مصداق خیانت در امانت است.

مثال ۵۸۷- «الف» اتومبیل خود را به «ب» عاریه داده تا از تهران به مشهد سفر کرده و به تهران بازگردد «ب» به مشهد سفر کرده اما بر توافق و بدون اذن «الف» با اتومبیل به شیراز رفته و پس از آن به تهران بازمیگردد و اتومبیل را مسترد می کند.

نکات استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین.

نکته ۴۱۵- استعمال یعنی استفاده که با بقای عین نیز ممکن است.

مثال ۵۸۸- «الف» موبایل خود را برای نگهداری به «ب» می دهد و «ب» با موبایل «الف» با «ج» تماس می گیرد.

نکته ۴۱۶- تصاحب یعنی برخورد مالکانه با مال

مثال ۵۸۹- «الف» اتومبیل خود را به «ب» سپرده پس از تقاضای «الف» دایر بر استرداد، «ب» اتومبیل «الف» را استرداد نمی‌کند.

مثال ۵۹۰- «الف» اتومبیل خود را به «ب» سپرده «ب» اتومبیل را به «ج» می‌فروشد.

نکته ۴۱۷- تلف اعم از جزء و کل مال و اعم از مباشرت و تسبیب است.

مثال ۵۹۱- «الف» اتومبیل خود را به «ب» امانت داده است «ب» اتومبیل را به طور کامل تخریب کرده است.

مثال ۵۹۲- «الف» اتومبیل خود را به «ب» امانت داده است «ب» شیشه اتومبیل را تخریب کرده است.

مثال ۵۹۳- «الف» گوسفند خود را به «ب» امانت «ب» گوسفند را در جایی که حیوان درنده وجود دارد رها می‌کند تا گوسفند طعمه حیوان شود.

نکته ۴۱۸- مفقود کردن عمدی باعث تحقق جرم خیانت در امانت است بنابراین اگر به طور سهوی ولو در اثر قصور یا تقصیر مفقود کند جرم نیست.

نکته ۴۱۹- خیانت در امانت با ترک فعل هم محقق است.

مثال ۵۹۴- «الف» به حیوانی که «ب» امانت نزد وی گذاشته است غذا ندهد تا حیوان بمیرد یا به گلی که امانت نزد وی بوده آب ندهد تا خشک شود.

نکات ضرر دیدن مالک

نکته ۴۲۰- خیانت در امانت زمانی محقق می شود که تصاحب یا استعمال، یا تلف، یا مفقود کردن مال به ضرر مال باخته باشد.

مثال ۵۹۵- «الف» گوسفند خود را به «ب» داده و «ب» در حالی که گوسفند در حال از بین رفتن است آن را ذبح شرعی می کند.

صور خاص خیانت در امانت

۱. سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

ماده ۶۷۳ ق.م.ا.ت (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و نیم حبس محکوم خواهد شد.

نکته ۴۲۱- حکم ماده اعم از این است که سفید مهر یا سفید امضا به شخص سپرده شده باشد یا به طریق دیگر به دست آورده باشد.

نکته ۴۲۲- مقصود از سوء استفاده فقط استفاده مالی نیست بلکه هر گونه سوء استفاده نظیر کسب شهرت یا ایجاد مشکلات خانوادگی برای صاحب امضا یا مهر با استفاده از سفید مهر یا سفید امضا مشمول ماده است.

نکته ۴۲۳- این جرم زمانی محقق می شود که مطالبی بر روی سفید مهر یا سفید امضا نوشته شده باشد و اگر مرتکب بدون نوشتن مطلب سوء استفاده کند مشمول این ماده نیست.

۲. اختلاس و تصرف غیرقانونی

ماده ۵ ق.ت.م.م.ا.ا.ک - هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب

نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۸ ق.م.ا.ت- هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراهای شهرها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،

متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

نکته ۴۲۴- افرادی که می توانند مرتکب جرایم اختلاس یا تصرف غیر قانونی شوند: کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی هستند.

نکته ۴۲۵- کارمندان بانک های خصوصی مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند. (رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵)

نکته ۴۲۶- اموالی که دو جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی می تواند بر روی آن انجام شود: اموالی که حسب وظیفه به افراد فوق (کارمندان یا مأمورین خدمات عمومی سپرده شده است).

مثال ۵۹۶- آبدارچی یک اداره دولتی کامپیوتر رئیس بانک را تصاحب کند یا از آن کامپیوتر استفاده غیرمجاز کند.

مثال ۵۹۷- رئیس یک اداره دولتی، کامپیوتری که برای کار در اختیار وی قرار گرفته را تصاحب کرده یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد.

مثال ۵۹۸- کارمند بخش خصوصی کامپیوتری که حسب وظیفه به وی سپرده شده است را تصاحب می کند یا مورد استفاده غیر قانونی قرار می دهد.

نکته ۴۲۷- تفاوت تصرف غیر قانونی با اختلاس:

در اختلاس مرتکب اموال را برای خود یا دیگری تصاحب می کند (خود را مالک قلمداد میکند اما در تصرف غیر قانونی مال را به نفع خود و دیگری تصاحب نمی کند بلکه آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد.

مثال ۵۹۹- «الف» که کارمند دولت است کامپوتر گران قیمت شرکت را برای خود برداشته و کامپیوتر ارزانی جای آن می گذارد.

مثال ۶۰۰- «الف» که کارمند دولت است کامپوتر گران قیمت شرکت را برای «ب» برداشته و کامپیوتر ارزانی جای آن می گذارد.

مثال ۶۰۱- «الف» که کارمند دولت است با اتومبیل اداره به سفر شخصی رفته است.

انتهای ماده ۵۹۸ - ... و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

مثال ۶۰۲- آبدارچی به دلیل اهمال در نگهداری گیاهانی که در راهروی اداره است موجب از بین رفتن گیاهان شده است.

مثال ۶۰۳- در قانون بودجه کاری ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است اما مسؤول مربوطه مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را خرج آن کار کرده است.

مثال ۶۰۴- مسؤول مربوطه در اداره دولتی مبلغی را به عنوان عیدی قربان به کارمندان داده در حالی که در بودجه چنین اعتباری منظور نشده است.

تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

بند د ماده ۱۳۴ ق.م.ا- در صورتی که مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تست ۷۷- شخصی با جعل سند اختلاس می‌کند مجازات وی چیست؟ (تألیفی)

(۱) برای هر جرم بیش از میانگین اقل واکثر تعیین و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

(۲) برای هر جرم بیش از میانگین اقل واکثر تعیین و هر دو اجرا می‌شود.

(۳) به مجازات جرم اختلاس توأم با جعل محکوم می‌شود.

(۴) فقط به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تست ۷۸- شخصی با جعل سند اختلاس می‌کند کدام مورد در اقدام وی صحیح است؟ (تألیفی)

(۱) تعدد مادی (۲) تعدد معنوی

(۳) عنوان خاص مجرمانه (۴) تعدد نتیجه

تبصره ۳- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتهً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

مثال ۶۰۵- «الف» مرتکب اختلاس صد میلیون تومانی و یک اختلاس دویست میلیون تومانی شده است.

تبصره ۵- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

نکته ۴۲۸- طبق تبصره ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک نسخ ضمنی شده است.

خیانت در امانت و صور خاص آن در برخی از قوانین خاص

نکته ۴۲۹- در قانون تجارت برخی از اعمال خیانت در امانت دانسته شده است که عبارتند از:

ماده ۳۴۹- اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

طبق ماده ۳۷۰ اگر حق العمل کار، کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود.

ماده ۵۵۵- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

نکته ۴۳۰- طبق ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک [املاک وقف و حبس و

ثلث باقی] به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.»

نکته ۴۳۱- طبق ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت: «هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

نکته ۴۳۲- طبق ماده ۳۵ قانون قاچاق کالا و ارز و تبصره ۱ این ماده:

«ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.»

تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.»

نکته ۴۳۳- طبق ماده ۱۰۱ قانون استخدام کشوری: «وجوه صندوق بازنشستگی منحصرأً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر برسد متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.»

نکته ۴۳۴- ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی: «وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.»

نکته ۴۳۵- طبق ماده ۵۹ قانون بیمه اجباری: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا

نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف [غیر قانونی] در وجوه عمومی است.

مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری:

ماده ۴۵- ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره - انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص

حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۸- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

سرقت

نکته ۴۳۶- سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است و به دو نوع حدی (مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ ق.م.ا) و تعزیری (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا.ت) تقسیم می‌شود و برای تشخیص آن باید ابتدا شرایط سرقت حدی را بررسی کرد و در صورت وجود این شرایط حکم به سرقت حدی داده می‌شود اما در صورت عدم وجود شرایط سرقت حدی نوبت به سرقت تعزیری می‌رسد.

نکته ۴۳۷- سرقت فقط در اموال منقول امکان پذیر است.

نکته ۴۳۸- اموالی که ماهیتاً منقول هستند ولی به دلیل نصب در یک مال غیر منقول، غیر منقول محسوب می‌شوند مانند پنجره که منقول است ولی اگر در خانه نصب شود غیر منقول خواهد بود، پس از جدا شدن از مال غیر منقول، مال منقول محسوب شده و در نتیجه قابل سرقت هستند.

نکته ۴۳۹- بردن مال به طور موقت را نمی‌توان سرقت دانست بلکه این امر مصداق جرم ربایش (ماده ۶۶۵ ق.م.ا.ت) است.

نکته ۴۴۰- فقط ربایش عین اموال مشمول سرقت است و ربایش حقوق مالی نظیر حق حبس و... سرقت نیست.

مثال ۶۰۶- «الف» اتومبیل «ب» را می خرد قبل از پرداخت ثمن، اتومبیل را بدون اذن «ب» برداشته و می برد و بدین ترتیب «ب» را از حق حبس محروم می کند.

نکته ۴۴۱- صرف رضایت ظاهری مالک در دادن مال باعث عدم تحقق سرقت نیست مثلاً اگر «الف» در نتیجه تهدید، مال خود را به «ب» بدهد یا اینکه یک طلا فروش برای دیدن یک انگشتر آن را به مشتری بدهد و مشتری آن را بر باید سرقت است البته در مورد اخیر اگر عنصر سپردن قابل احراز باشد مانند اینکه طلا فروش مال را به مشتری داده تا آن را به منزل ببرد و آن را آزمایش کند تا اگر مناسب بود خریداری کند در اینجا خیانت در امانت رخ داده است.

نکته ۴۴۲- اگر شیئی شرعاً مالیت نداشته باشد مانند حشره یا اکسیژن ربایش آن سرقت نیست اما اگر شرعاً مالیت داشته باشد ولی دولت خرید و فروش آن را ممنوع کرده باشد مانند ماهواره یا کالای عتیقه، ربودن آن سرقت است.

سرقت حدی

ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

نکته ۴۴۳- حرز الزاماً جای طبیعی نگهداری از اموال نیست.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

مثال ۶۰۷- «الف» قفل گاوصندوق حاوی جواهرات را شکانده و «ب» جواهرات را از گاوصندوق خارج می‌کند.

مثال ۶۰۸- «الف» قفل گاوصندوق حاوی جواهرات را شکانده و «الف» و «ب» جواهرات را از گاوصندوق خارج می‌کند.

نکته ۴۴۴- هتک حرز باید عمدی باشد ولی لازم نیست برای سرقت باشد.

مثال ۶۰۹- «الف» به منظور تخریب مال دیگری قفل گاوصندوق را می‌شکند اما پس از شکستن قفل گاوصندوق و دیدن اموال درون آن سرقت می‌کند.

مثال ۶۱۰- «الف» در حال حمل گاوصندوق است که گاو صندوق در اثر سهل انگاری وی به زمین افتاده و قفل آن می‌شکند سپس «الف» اقدام به سرقت اموال داخل گاوصندوق میکند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

نکته ۴۴۵- منظور از مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت این نیست که هیچ کس سارق را ندیده باشد بلکه منظور این است که سارق تلاش در پنهان کاری در هتک حرز و سرقت داشته باشد.

مثال ۶۱۱- «الف» در شب به منزلی رفته و اقدام به سرقت کند اما صاحبخانه وی را ببیند.

مثال ۶۱۲- «الف» در خیابان شلوغی با شکستن شیشه طلافروشی، طلاهای داخل ویتترین وی را بر میدارد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

نکته ۴۴۶- در سه مورد مجازات پدر و جد پدری سبک تر از افراد عادی است:

جنایت: به جای قصاص دیه و تعزیر دارد.

در قذف: به جای حد قذف ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

در سرقت حدی: به جای مجازات سرقت حدی به مجازات سرقت حدی محکوم می شود.

نکته ۴۴۷- در زنا مجازات پدر و جد پدری تشدید می شود (چون محارم نسبی هستند به اعدام محکوم می شوند).

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

مثال ۶۱۳- «الف» مالی را از حرز خارج کرده که زمان خروج از حرز چهار و نیم نخود طلا ارزش داشته اما در زمان محاکمه سه نخود طلا ارزش دارد.

مثال ۶۱۴- «الف» مالی را از حرز خارج کرده که زمان خروج از حرز سه نخود طلا ارزش داشته اما در زمان محاکمه چهار و نیم نخود طلا ارزش دارد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

نکته ۴۴۸- قحطی زمانی است که مواد غذایی کمیاب باشد.

نکته ۴۴۹- سرقت در زمان قحطی چه سرقت مواد غذایی باشد چه اموال دیگر و چه توسط فرد گرسنه باشد چه غیر گرسنه موجب حد نیست.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

نکته ۴۵۰- شکایت و گذشت صاحب مال ملاک است نه هر صاحب حقی

مثال ۶۱۵- «الف» اتومبیل خود را به «ب» اجاره می دهد
«ج» در اثنای اجاره اتومبیل را می رباید.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

نکته ۴۵۱- اختیاری بودن و رضایت مال باخته شرط نیست.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

نکته ۴۵۲- قهری یا قراردادی بودن و علم و جهل مال
باخته شرط نیست.

نکته ۴۵۳- در این بند و بند قبلی اگر بخشی از مال به
مالکیت سارق در بیاید یا تحت ید مالک قرار گیرد اگر
بخشی که تحت ید مالک قرار نگرفته یا بخشی که به
ملکیت سارق در نیامده معادل ۴ و نیم نخود طلا یا بیشتر
باشد حد سرقت ثابت است و اگر کمتر باشد ثابت نیست.

مثال ۶۱۶- «الف» مالی به ارزش ۹ نخود طلا سرقت کرده
که یک سوم آن (سه نخود طلا) قبل از اثبات تحت ید
مالک قرار گرفته است.

مثال ۶۱۷- «الف» مالی به ارزش ۹ نخود طلا سرقت کرده
که دو سوم آن (شش نخود طلا) قبل از اثبات به ملکیت
سارق در آمده است.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.
 ماده ۲۷۰- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

مثال ۶۱۸- «الف» موبایل «ب» را سرقت یا غصب کرده
 «ج» موبایل را از «الف» می رباید. (بند ژ ماده ۲۶۸)
مثال ۶۱۹- «الف» گاوصندوقی را از «ب» سرقت یا غصب کرده است سپس «الف» موبایل خود را در گاوصندوق «ب» می گذارد «ج» موبایل «الف» را از گاوصندوق «ب» سرقت می کند. (ماده ۲۷۰)

فرض مسأله	شخصی که مال را ربوده است	حکم مسأله
بند ژ ماده ۲۶۸ (زمانی که مال مسروق یا مغضوب ربوده شود).	صاحب مال	سرقت (اعم از حدی یا تعزیری) رخ نداده است.
	شخصی غیر از صاحب مال	سرقت تعزیری است (نه حدی)
ماده ۲۷۰ (مال) متعلق به غاصب از محلی که غصب کرده است ربوده شود).	مالک و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند.	سرقت تعزیری است (نه حدی)
	شخصی غیر از مالک و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند.	سرقت حدی است.

ماده ۲۷۶- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

مثال ۶۲۰- «الف» در یک سرقت مالی به اندازه سه نخود طلا و در سرقت دیگر مالی به اندازه چهار نخود طلا می‌رباید.

مثال ۶۲۱- «الف» در یک سرقت مالی به اندازه سه نخود طلا و در سرقت دیگر مالی به اندازه پنج نخود طلا می‌رباید.

ماده ۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

تست ۷۹- شرکت در سرقت زمانی محقق می شود که تمام شرکا هم هتک حرز کرده هم مال را از حرز خارج کرده اند.

مثال ۶۲۲- «الف» و «ب» مالی به اندازه شش نخود طلا (سهم هر یک سه نخود طلا) سرقت می کنند.

ماده ۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

مثال ۶۲۳- «الف» و «ب» در مال مشاعی شریک هستند که سهم «الف» هفت نخود طلا و سهم «ب» سه نخود طلاست «ب» مال را می رباید.

مثال ۶۲۴- «الف» و «ب» در مال مشاعی شریک هستند که سهم «الف» سه نخود طلا و سهم «ب» هفت نخود طلاست «ب» مال را می رباید.

ماده ۲۷۸- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ماده ۳۹۳- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

سرقت تعزیری

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

ماده ۶۵۱- هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲) - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبی.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

نکته ۴۵۴- اسلحه باید واقعی باشد.

نکته ۴۵۵- یکی از مرتکبین اسلحه داشته باشد کافی است.

نکته ۴۵۶- استفاده یکی از مرتکبین از اسلحه کافی است.

سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه

ماده ۶۵۲- هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

نکته ۴۵۷- آزار اعم جسمی و روحی است و تهدید و استفاده از سلاح تقلبی مشمول این ماده است.

نکته ۴۵۸- آزار باید حین سرقت باشد و اینکه نسبت به مال باخته باشد یا شخص دیگر یا عمدی باشد یا غیر عمدی اهمیت ندارد.

نکته ۴۵۹- آزار یا تهدید یا استفاده از سلاح توسط یک نفر از شرکا کافی است و مجازات همه تشدید می شود.

ماده ۶۵۳- هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

سرقت مسلحانه در شب

ماده ۶۵۴- هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.

ماده ۶۵۶- در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

نکته ۴۶۰- در مواردی که ارزش مال ربوده شده دو است میلیون ریال یا کمتر باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا و تبصره این ماده، جرم ارتكابی قابل گذشت بوده و مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال و نیم حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۵۷- هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیفزنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته ۴۶۱- این ماده مربوط به موردی است که شخص در حال حمل کردن مالی است و مال سرقت شود.

نکته ۴۶۲- در مواردی که ارزش مال ربوده شده دو است میلیون ریال یا کمتر باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا و تبصره این ماده، جرم ارتكابی قابل گذشت بوده و مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال و نیم حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۵۸- هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته ۴۶۳- مصادیق ماده حصری است.

نکته ۴۶۴- منظور از محل تصادف، اتومبیل هایی است که تصادف کرده اند (نه افراد حاضر در صحنه)

نکته ۴۶۵- در مناطق سیل زده یا زلزله زده سرقت به طور کلی چه از جای آسیب دیده چه از جایی که آسیب ندیده مشمول ماده است.

ماده ۶۵۹- هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادهای سازمان های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

نکته ۴۶۶- عمومی بودن وسایل ملاک است (نه مالکیت دولت بر آنها)

نکته ۴۶۷- این وسایل باید ایجاد یا نصب شده باشد بنابراین اگر هنوز نصب نشده باشد مثلاً در گمرک باشد مشمول این ماده نیست.

ماده ۶۶۰- طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ صریح شده است.

ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز- هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده ۲ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز- هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده ۶۶۱- در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

نکته ۴۶۸- در مواردی که ارزش مال ربوده شده دو بیست میلیون ریال یا کمتر باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا و تبصره این ماده، جرم ارتكابی قابل گذشت بوده و مجازات مرتکب چهل و شش روز تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲- هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

نکته ۴۶۹- اگر سارق مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است اما اگر مخفی کند یک جرم مرتکب شده است.

ماده ۶۶۳- هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴- هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته ۴۷۰- حکم مذکور در این ماده مربوط به سرقت نیست و شامل تمامی جرایم است.

نکته ۴۷۱- ساخت هرگونه وسیله برای جرم (اعم از کلید و وسایل دیگر) مشمول ماده است.

نکته ۴۷۲- صرف ساخت وسیله برای ارتکاب جرم مرتکب را مشمول این ماده می‌گرداند حتی اگر جرم مورد نظر واقع نشود.

نکته ۴۷۳- اگر شخصی برای ارتکاب جرم توسط خودش، اقدام به ساختن وسیله کند حتی در صورتی که جرم مورد

نظر خود را انجام ندهد مشمول این ماده است و اگر جرم مورد نظر خود را انجام دهد مرتکب دو جرم شده است.

ماده ۶۶۵- هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

نکته ۴۷۴- در مواردی که ارزش مال ربوده شده دو‌یست میلیون ریال یا کمتر باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا و تبصره این ماده، جرم ارتكابی قابل گذشت بوده و مجازات مرتکب سه ماه تا شش ماه حبس خواهد بود.

ماده ۶۶۶- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ صریح شده است.

ماده ۶۶۷- در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

نکته ۴۷۵- در مواردی که چند نفر مرتکب شرکت در جرم سرقت یا سایر جرایم علیه اموال شوند در مورد حکم به رد مال به این نحو عمل می‌شود:

• اگر میزان مالی که هر شریک برداشته است مشخص باشد: دادگاه به همان میزان حکم به رد مال می‌دهد مثلاً اگر «الف» و «ب» ۱۰۰ میلیون سرفت کرده باشند و مشخص باشد که ۸۰ میلیون تومان از این مبلغ را «الف» و ۲۰ میلیون دیگر را «ب» برداشته است دادگاه «الف» را به رد ۸۰ میلیون و «ب» را به رد ۲۰ میلیون تومان محکوم می‌کند.

• اگر میزان مالی که هر شریک برداشته است مشخص نباشد: سارقین باید مال را به تساوی رد کنند (نه به صورت تضامنی) مثلاً اگر «الف» و «ب» ۱۰۰ میلیون سرفت کرده باشند و مشخص نباشد هر کدام چه مقدار از این پول را برداشته‌اند دادگاه هر کدام را به رد ۵۰ میلیون تومان به مال باخته محکوم می‌کند. (رای وحدت رویه ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵)

ماده ۷۴۰ ق.م.ا.ت (۱۲ ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برآید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مثال ۶۲۵- «الف» کامپیوتر یا کیس یا موس یا موبایل
«ب» که حاوی نرم افزارهایی هست را می رباید.

مثال ۶۲۶- «الف» فیلم موجود در لب تاب «ب» را به فلش
خود منتقل می کند.

صدور چک پرداخت نشدنی

ماده ۱۳- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

نکته ۴۷۶- چک سفید امضا چکی است که فقط امضا زیر آن درج می شود و مبلغ چک مشخص نمی شود.

نکته ۴۷۷- چک سفید امضا ظهور در تفویض اختیار در پر کردن چک دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اگر دارنده، چک سفید امضا را پر کند نمی توان وی را مرتکب خیانت در امانت دانست مگر اینکه برخلاف توافق عمل کرده باشد.

مثال ۶۲۷- «الف» عقد اجاره یک ساله با «ب» منعقد کرده و چک سفید امضا داده تا اگر منزل را پس از مدت اجاره تخلیه نکرد «ب» چک را پر کند اما «ب» دو ماه بعد اقدام به پر کردن چک و ارائه آن به بانک می کند.

ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

نکته ۴۷۸- در این بندها بانک اقدام به پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت می کند اما در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، چک وصف کیفری ندارد.

هـ- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مثال ۶۲۸- «الف» در تاریخ ۲۰ دی چکی به تاریخ ۳۰ دی صادر می کند.

مثال ۶۲۹- «الف» در ساعت ۵ عصر روز ۲۰ دی چکی به تاریخ ۲۱ دی صادر می کند.

مثال ۶۳۰- «الف» در ساعت ۵ عصر روز پنجشنبه ۲۰ دی چکی به تاریخ ۲۲ دی صادر می کند.

نکته ۴۷۹- اصل به روز بودن چک است. و متهم باید دلیل بیاورد که چک به روز نبوده است.

تبصره ماده ۷- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

مثال ۶۳۱- «الف» شراب از «ب» می‌خرد و چک روز صادر میکند اما چک برگشت می‌خورد.

ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

نکته ۴۸۰- اگر شخصی از دسته چک متعلق به دیگری چک صادر کند و چک پرداخت نشود جرم صدور چک پرداخت نشدنی به وقوع نپیوسته است.

مثال ۶۳۲- «الف» از دست چک متلق به «ب» چکی کشیده و به «ج» می‌دهد اما چک پاس نمی‌شود.

ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

مثال ۶۳۳- «الف» یک چک بلامحل سی میلیون ریالی و یک چک بلامحل چهل میلیون ریالی صادر کرده است.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) - بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت

بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی

د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهی‌نامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب - ارائه لاشه چک به بانک محال علیه

ج - ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک

ه - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵ - بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه، امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسؤول خواهد بود.

تبصره ۳ ماده ۶ (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) - هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتكابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۸- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

نکته ۴۸۱- جرم صدور چک پرداخت نشدنی مادی صرف است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد البته سوءنیت عام ضروری است.

نکته ۴۸۲- در مورد صدور چک از حساب مسدود باید علم مرتکب به بسته بودن حساب احراز شود.

نکته ۴۸۳- صدور چک از حساب مسدود هم اکنون قابل تعلیق است.

ماده ۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

مثال ۶۳۴- چکی در تاریخ پنج شهریور صادر می شود و در تاریخ ۲۰ شهریور برگشت می خورد.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه

دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ ذکر نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

نکته ۴۸۴- انتقال بعد از صدور حکم قطعی باعث توقف مجازات نمی شود.

ماده ۱۲- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی

تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده ۹- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۸- مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ - کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

ماده ۲۱- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگر باز نمایند.

رشا و ارتشا

نکته ۴۸۵- رشا به معنی رشوه دادن و ارتشا به معنی رشوه گرفتن است به رشوه دهنده راشی و به رشوه گیرنده مرتشی می‌گویند.

نکته ۴۸۶- جرم ارتشا فقط در مورد کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی مصداق دارد بنابراین اگر کارمند بخش خصوصی یا شخصی که کارمند نیست مال یا سند تحصیل مال و... را دریافت کند ارتشا نیست همچنین اگر شخصی که کارمند دولت نیست خود را کارمند دولت جا بزند و مالی را اخذ کند ارتشا نیست بلکه در صورت وجود سایر شرایط کلاهبرداری است.

نکته ۴۸۷- رشا به معنی دادن وجه، مال یا سند تسلیم مال به مأموران دولت یا انجام معامله با بهای غیر واقعی با کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و ارتشا به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم مال از سوی مأموران دولت یا انجام معامله با بهای غیر واقعی از سوی کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا

سازمان محل اشغال آن‌ها است. تشریح شرایط مذکور در این نکته در نکات بعدی آمده است.

نکته ۴۸۸- رشا و ارتشا فقط زمانی محقق است که آنچه داده شده ارزش مالی داشته باشد بنابراین اگر کارمند دولت برای اولویت دادن در ثبت نام مدرسه، ازدواج، برقراری رابطه جنسی، استخدام در شرکت و امور دیگری که ارزش مالی ندارد اقدام به انجام یا عدم انجام امری نماید جرم رشا یا ارتشا محقق نیست.

نکته ۴۸۹- علاوه بر مال، سند تحصیل مال (مانند چک) و همچنین انجام معامله با بهای غیر واقعی نیز باعث تحقق جرم ارتشا است و بر خلاف کلاهبرداری که صرف گرفتن سند تحصیل مال باعث تحقق کلاهبرداری نیست در جرم رشا و ارتشا صرف گرفتن سند تحصیل مال باعث تحقق جرم است مثلاً اگر کارمند بانکی چکی را از شخصی اخذ کند به محض گرفتن چک (حتی قبل از نقد کردن آن) جرم ارتشا محقق است. بدیهی است با توجه به اینکه به محض گرفتن چک، جرم ارتشا محقق شده است برگشت خوردن چک نیز باعث سلب مسؤولیت کیفری مرتکب نیست.

مثال ۶۳۵- «الف» برای صدور رأی به نفع خود به قاضی چک ۵۰۰ میلیون تومانی داده اما قبل از نقد شدن چک واقعه کشف شده و قاضی موفق به پاس کردن چک نشده است.

مثال ۶۳۶- «الف» برای انجام کاری در بانک خانه خود که ۷ میلیارد تومان ارزش دارد را به قیمت ۵ میلیارد تومان به «ب» که کارمند بانک می‌فروشد.

نکته ۴۹۰- برای تحقق رشا و ارتشا باید مال اخذ شده باشد بنابراین صرف مذاکره برای دادن مال و حتی توافق بر دادن مال (تا زمانی که مال اخذ نشده باشد) و همچنین پیشنهاد دادن مال به کارمند توسط ارباب رجوع (تا زمانی که مال توسط کارمند گرفته نشده باشد) را نمی‌توان رشا یا ارتشا نامید. در این موارد با توجه به اینکه طرفین وارد عملیات اجرایی جرم نشده‌اند حتی شروع به جرم هم اتفاق نیفتاده است.

نکته ۴۹۱- برای تحقق رشا و ارتشا دادن مال باید برای انجام یا عدم انجام امری مرتبط به سازمانی که کارمند در آن استخدام است باشد (نه سازمان‌ها یا نهادهای دیگر) مثلاً اگر کارمند قوه قضاییه برای انجام امری در وزارت علوم مالی اخذ کند ارتشا محقق نیست. در مورد این شرط دو نکته دیگر قابل ذکر است:

۴۹۱/۱- مقصود از سازمانی که کارمند در آن جا مشغول
به کار است عنوان آن سازمان است نه فقط محلی که وی
در آن شاغل است مثلاً یک قاضی که کارمند قوه قضاییه
محسوب می‌شود و در یکی از دادگاه‌های تهران مشغول
فعالیت است اگر برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط
به دادگاهی در شیراز است مالی دریافت کند ارتشا محقق
است زیرا برای کاری مربوط به قوه قضاییه مال دریافت
کرده است اما اگر همین کارمند برای انجام کاری در
شهرداری مالی دریافت کند ارتشا محقق نیست.

۴۹۱/۲- برای تحقق رشا و ارتشا نیازی نیست که کارمند
برای امری که مرتبط با وظیفه سازمانی وی است مال
دریافت کرده باشد بلکه صرف اینکه مال برای امری در
سازمانی که کارمند در آن مشغول فعالیت است داده شده
باشد ارتشا محقق است مثلاً اگر آبدارچی قوه قضاییه
برای اینکه با صحبت کردن با قاضی نظر وی را برای صدور
رأی به نفع «الف» جلب کند از «الف» مالی بگیرد ارتشا
محقق است زیرا امری که مال برای آن گرفته شده مربوط
به سازمانی است که آبدارچی در آن مشغول فعالیت است
هرچند وظیفه آبدارچی در آن سازمان صدور رأی نیست.

نکته ۴۹۲- صرف اینکه یکی از طرفین به جهات شخصی راشی یا مرتشی محسوب نشود باعث نمی شود طرف دیگر راشی یا مرتشی نباشد.

مثال ۶۳۷- «الف» که مظطر است به کارمند دولت رشوه بدهد.

مثال ۶۳۸- کارمند دولت به منظور معرفی «الف» به مقامات صالحه از «الف» پول بگیرد.

نکته ۴۹۳- انجام یا عدم انجام کار مورد نظر توسط کارمند تأثیری در جرم رشا و ارتشا ندارد و در هر حال رشا و ارتشا محقق است (چه کارمند کاری که برای آن مال دریافت کرده را انجام بدهد چه انجام ندهد) همچنین چه کاری که در قبال آن مال گرفته شده است بر طبق حقانیت باشد چه نباشد رشا و ارتشا محقق است.

نکته ۴۹۴- برای تحقق رشا و ارتشا نیازی نیست که دادن مال قبل از انجام عمل کارمند باشد بنابراین اگر بعد از انجام عمل هم مالی به کارمند داده شود رشا و ارتشا محقق است البته مشروط بر اینکه از قبل برای دادن مال توافق صورت گرفته باشد و انجام کار توسط کارمند در قبال دریافت وجه باشد و اگر بدون توافق، ارباب رجوع مالی را برای انعام و تشکر به کارمند بدهد رشا و ارتشا و هم چنین جرم دیگری محقق نیست.

نکته ۴۹۵- علم دهنده‌ی مال بر اینکه گیرنده‌ی مال کارمند دولت است شرط تحقق رشوه است بنابراین اگر «الف» به «ب» که کارمند دولت است به تصور اینکه «ب» کارمند دولت نیست مالی بدهد راشی نخواهد بود البته در این مورد گیرنده مال در صورت وجود سایر شرایط مرتشی خواهد بود.

نکته ۴۹۶- اینکه کارمند دولت مال را برای خود اخذ کرده باشد شرط تحقق جرم نیست بلکه اگر برای شخص دیگری که هیچ ارتباطی با کارمند ندارد مال را بگیرد رشا و ارتشا محقق است

مثال ۶۳۹- کارمند دولت از ارباب رجوع بخواهد مالی را به مؤسسه خیریه که هیچ ارتباطی با کارمند ندارد بدهد در صورت دادن مال توسط ارباب رجوع، رشا و ارتشا محقق است.

نکته ۴۹۷- اگر شخصی که مال را داده مالک مال نباشد نیز رشا و ارتشا محقق است بنابراین اگر «الف» مال خود را نزد «ب» امانت گذاشته باشد و «ب» آن را به کارمند دولت بدهد رشا و ارتشا محقق است و در این مورد اقدام «ب» تعدد معنوی بین خیانت در امانت و رشا است.

نکته ۴۹۸- دادن مال یا انجام معامله می تواند به طور غیر مستقیم باشد مثلاً راشی به جای اینکه مال را به کارمند بدهد یا با کارمند معامله کند مال را به همسر یا فرزند کارمند بدهد یا با فرزند و همسر کارمند معامله کند.

نکته ۴۹۹- اگر کارمند دولت برای کار کردن در خارج از ساعات اداری از ارباب رجوع مالی بگیرد رشا و ارتشا محقق است.

نکته ۵۰۰- رشا و ارتشا از جرایم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ندارند.

ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور

دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه

پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۵۹۲- هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

ماده ۵۹۱- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا.ت - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

نکته ۵۰۱- در سه مورد راشی (نه مرتشی) از مجازات معاف یا در مجازاتش تخفیف داده می شود:

از حبس و تعزیر مالی به طور کامل معاف خواهد شد ولی مجازات شلاق در مورد وی اجرا می شود و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود (به عبارتی اگر امتیازی که به وی داده شده باشد قانونی باشد امتیاز لغو نمی شود ولی اگر غیر قانونی باشد امتیاز لغو می شود)	هرگاه راشی مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد (رشوه را گزارش کرده) یا شکایت کند.
شلاق و حبس در مورد وی اجرا می شود و تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد (به عبارتی در این مورد چه امتیاز مطابق مقررات داده شده باشد چه بر خلاف مقررات داده شده باشد لغو می گردد).	راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید.
از هرگونه مجازاتی (اعم از حبس و جزای نقدی و شلاق) معاف خواهد شد و مالی که داده به وی مسترد می شود.	اگر برای حفظ حقوق حقه خود رشوه داده باشد یا اینکه برای پرداخت رشوه مضطر باشد.

ماده ۵۸۸- هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

نکته ۵۰۲- برخلاف رشا و ارتشا این جرم مقید است.

نکته ۵۰۳- در این ماده بر خلاف جرم ارتشا به دریافت سند تحصیل مال اشاره نشده است بنابراین صرف گرفتن چک (تا زمانی که چک نقد نشده است) مرتکب را مشمول ماده نمی گرداند.

ماده ۵۸۹- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۳- هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

نکته ۵۰۴- به جرم این ماده رایش می‌گویند که مجازات راشی را دارد.

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۱- هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲- هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

مثال ۶۴۰- «الف» در قبال دریافت وجه یا تعهد از «ب» در تصمیم «ج» که کارمند دولت است اعمال نفوذ می کند. (ماده ۱)

مثال ۶۴۱- «الف» رأساً و بدون دریافت مال یا تعهد از شخصی خاص در تصمیم «ب» که کارمند دولت است اعمال نفوذ می کند. (ماده ۲)

تفاوت اعمال نفوذ و رایش:

مثال ۶۴۲- «الف» از «ب» در قبال دریافت پول در تصمیم «ج» که کارمند دولت است اعمال نفوذ می کند.

مثال ۶۴۳- «الف» واسطه می شود تا «ب» پولی به «ج» که کارمند دولت است بدهد.

ماده ۳- مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

مثال ۶۴۴- «الف» از «ب» در قبال در یافت پول در تصمیم «ج» که کارمند دولت است اعمال نفوذ می کند و «ج» اعمال نفوذ را تأثیر می دهد.

ماده ۴- هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

تشکیل یا رهبری شبکه برای جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۴ - کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ربا

ماده ۵۹۵- هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

مثال ۶۴۵- «الف» به «ب» صد میلیون قرض داده و «ب» ۱۱۰ میلیون پس می دهد.

مثال ۶۴۶- ۱۰۰ کیلو برنج بدهد و ۱۰۰ کیلو گندم بگیرد.

مثال ۶۴۷- ۱۰۰ کیلو برنج بدهد و ۱۱۰ کیلو گندم بگیرد.

مثال ۶۴۸- ۱۰۰ کیلو برنج بدهد ۱۰۰ کیلو برنج بگیرد.

مثال ۶۴۹- ۱۰۰ کیلو برنج بدهد ۱۱۰ کیلو برنج بگیرد.

نکته ۵۰۵- مجازات واسطه مانند مباشر است.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مثال ۶۵۰- «الف» ۱۰۰ میلیون به «ب» قرض می دهد و «ب» ۱۱۰ میلیون پس می دهد.

مثال ۶۵۱- «الف» که مسیحی است ۱۰۰ میلیون به «ب» که مسلمان است می دهد و «ب» ۱۱۰ میلیون پس می دهد.

مثال ۶۵۲- «الف» که مسلمان است ۱۰۰ میلیون به «ب» که مسیحی است می دهد و «ب» ۱۱۰ میلیون پس می دهد.

ماده ۷۱۲- هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

نکته ۵۰۶- افعال زیر باعث تحقق کلاشی است:

• شخصی با علم به اینکه نمی تواند هزینه خدمات را پردازد از خدمات استفاده کند مثلاً شخصی با علم به اینکه پولی ندارد چند روز در هتل اقامت کند یا در رستورانی غذا بخورد.

• شخصی با جلب ترحم دیگران یا با فریب دادن دیگران از آنان مالی را بگیرد (البته منظور از فریب دادن فریبی است که مصداق کلاهبرداری نباشد وگرنه اگر مصداق کلاهبرداری باشد مورد با همان کلاهبرداری منطبق است نه کلاشی) مانند اینکه به دروغ در کنار بیمارستان خود را بیمار جلوه داده و برای کمک به خود پول بگیرد.

• شخصی که با اصرار از دیگران پول بگیرد.

نکته ۵۰۷- طبق تبصره ۲ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»

ماده ۷۱۳- هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

تحصیل مال نامشروع

ماده ۲- هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

نکته ۵۰۸- اگر تحصیل مال فاقد مشروعیت باشد ولی با هیچ یک از جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و... منطبق نباشد مشمول این ماده بوده و جرم تحصیل مال نامشروع به وقوع پیوسته است. مثال‌هایی که مصداق تحصیل مال نامشروع هستند عبارتند از:

- نقد کردن چک گمشده توسط یابنده
- تحصیل مال با دروغگویی صرف
- تحصیل مال از طریق توسل به وسایل متقلبانه که بین توسل به وسایل متقلبانه و دادن مال واسطه‌ای ایجاد شده باشد مانند گرفتن مال با حکم دادگاه
- گرفتن حقوق درحالی که کارمند در مسافرت بوده است.
- گرفتن مال دیگری در حالی که دهنده مال گیرنده مال را با شخص دیگری اشتباه گرفته است.

نکته ۵۰۹- اگر شخصی اشتباهاً و بدون اینکه استحقاق دریافت مالی را داشته باشد، مالی را دریافت کرده و از بازگرداندن آن امتناع کند این عمل تحصیل مال نامشروع و همچنین جرم دیگری نیست و فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی است.

مثال ۶۵۳- «الف» درحالی که قصد دارد پولی به حساب «ب» بریزد اشتباهاً پول را به حساب «ج» بریزد و «ج» پس از اطلاع از واریز اشتباه پول به حسابش از بازگرداندن پول امتناع کرده یا پول را خرج کند عمل «ج» جرم نیست.

پولشویی

ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳) - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف - جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب - مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ - مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود.

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

مثال ۶۵۴- «الف» مرتکب کلاهبرداری و خود «الف» با اموال به دست آمده از کلاهبرداری پولشویی کند.

مثال ۶۵۵- «الف» مرتکب کلاهبرداری و «ب» با اموال به دست آمده از کلاهبرداری ارتكابی توسط «الف» پولشویی کند.

ماده ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳) - پولشویی عبارت است از:

الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

مثال ۶۵۶- «الف» مرتکب خیانت در امانت شده نسبت به یک تلفن همراه شده و «ب» با علم به اینکه تلفن همراه از جرم تحصیل شده است تلفن همراه را تحصیل یا نگهداری یا تملک کند.

ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود.

مثال ۶۵۷- «الف» مرتکب اختلاس ده میلیارد تومانی شده است و به منظور پنهان ماندن قضیه، از اموال حاصل از اختلاس منزلی برای همسر خود تهیه میکند.

مثال ۶۵۸- «الف» مرتکب اختلاس ده میلیارد تومانی شده است و به منظور پنهان ماندن قضیه، ارز دیجیتال، سکه یا دلار می‌خرد.

پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مثال ۶۵۹- «الف» مرتکب اختلاس شده و قصد دارد بخشی از مبلغ را به هم دست خود «ب» انتقال دهد و به منظور پنهان ماندن این انتقال، ابتدا مال را به سکه یا دلار تبدیل کرده و سکه و دلار را به «ب» می‌هد.

تبصره ۱- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آن‌ها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره ۲- داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبت می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال های بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبت که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می شود.

تبصره ۳- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

تبصره ۱- جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره ۲- کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ خواهد بود.

ماده ۹ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳) - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل

به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند .

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

تبصره ۶- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

ماده ۱۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳) - مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

تست جرایم علیه اموال

تست ۸۰- کدام یک از شرایط زیر برای مستوجب حد شدن سرقت ضروری است؟ (ارشد سراسری ۹۳)

- ۱- مخفیانه بودن ربایش
- ۲- مخفیانه بودن هتك حرز
- ۳- رسیدن سهم هر شریک به حد نصاب
- ۴- رسیدن ارزش مال مسروق به حد نصاب بدون توجه به تعداد سارقان

(۱) موارد ۲، ۳ و ۴ (۲) موارد ۱ و ۳

(۳) موارد ۱، ۳ و ۴ (۴) همه موارد

تست ۸۱- صادر کننده ای که به دلیل مدیون نبودن به دارنده چک، می خواهد دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، باید از کدام طریق عمل کند تا قانوناً از پرداخت چک جلوگیری شود؟ (ارشد سراسری ۹۴)

(۱) دستور کتبی عدم پرداخت به همراه گواهی شهود به بانک

(۲) دستور کتبی به بانک و تصریح به علت صدور دستور عدم پرداخت

۳) دستور بانک با اظهار سمت خود و تصریح به علت صدور دستور عدم پرداخت

۴) از طریق ارائه دادخواست به دادگاه و اخذ دستور موقت دایر بر عدم پرداخت وجه چک

تست ۸۲- ملکی در اثنای مدت زمان اجاره، به طور موقت توسط مستأجر به موجر سپرده می شود. در صورت عدم اعاده ملک از سوی موجر به مستأجر، آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ (ارشد سراسری ۹۸)

۱) بلی، در صورت فقدان عذر موجه موجر

۲) بلی، در صورت پرداخت اجاره بها توسط مستأجر

۳) بلی، در صورت مطالبه مستأجر

۴) خیر

تست ۸۳- نادر که کارمند اداره دارایی است در اثر عصبانیت ناشی از درگیری با رئیس اداره، دستگاه فکسی را که حسب وظیفه به او سپرده شده عمداً تلف می کند. وی به مجازات چه جرمی محکوم می شود؟ (ارشد سراسری ۹۶- ارشد سراسری ۹۴)

۱) اختلاس

۲) خیانت در امانت

۳) تصرف غیر قانونی

۴) تخریب اموال دولتی

نکته ۵۱۰- «الف» آپارتمان خود را ابتدا به «ب»، با سند رسمی فروخته و با ارائه اسناد مالکیت سابق به «ج»، خود را مالک معرفی و آپارتمان را با قولنامه عادی به وی که از انتقال ناآگاه است، اجازه داده و ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان مالک از وی دریافت می‌کند. «الف» مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟ (دکتر ۹۸- وکالت ۹۵)

(۱) انتقال مال غیر و کلاهبرداری

(۲) معامله معارض و کلاهبرداری

(۳) فقط کلاهبرداری

(۴) فقط انتقال مال غیر

تست ۸۴- «الف» دستگاه موبایلی را به «ب» در قبال یک میلیون تومان می‌فروشد و فروشنده تعهد می‌کند که فردا دستگاه را به قبض «ب» بدهد. «الف» پیش از تحویل دستگاه موبایل، آن را مجدداً به قیمتی بالاتر به «ج» می‌فروشد. «الف» مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) معامله معارض (۲) تحصیل مال از طریق نامشروع

(۳) هیچ جرمی (۴) انتقال مال غیر

تست ۸۵- راننده‌ای با عملیات متقلبانه وانمود می‌کند که ماشین دچار اشکال فنی شده است و زمانی که مسافرین از ماشین پیاده می‌شوند، با حرکت دادن اتومبیل، اموال ایشان را می‌برد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۲)

(۱) کلاهبرداری (۲) سرقت

(۳) تحصیل مال از طریق نامشروع (۴) خیانت در امانت

تست ۸۶- «الف» حکم محکومیت مالی «ب» را از دادگاه بدوی اخذ می‌کند. پس از تجدیدنظرخواهی «ب»، حکم مذکور نقض می‌شود. «الف» قبل از اطلاع «ب» از نقض، به وی مراجعه و محکوم به را از او اخذ می‌کند. عمل وی مشمول کدام عنوان است؟ (ارشد سراسری ۹۴)

(۱) فاقد وصف جزایی بوده و دارای ضمانت اجرای مدنی است.

(۲) سوء استفاده از سند مجعول

(۳) کلاهبرداری

(۴) سرقت

تست ۸۷- مسؤول کارگزینی شرکت نفت ایران، پس از اتمام وقت اداری با استفاده از غیبت انباردار شرکت، مقادیری لوازم اداری را در اتومبیل دولتی در اختیار خود، جاسازی کرده و پس از خارج کردن از شرکت، به مرکز بهداشت روستای محروم زادگاهش اهدا می‌کند. عمل وی مصداق کدام مورد است؟ (دکتر ۹۶)

(۱) فاقد وصف کیفری

(۲) تصرف غیر قانونی در اموال دولتی

(۳) اختلاس

(۴) سرقت

تست ۸۸- «الف» که کارمند اداره دولتی است و مبلغ صد میلیون تومان به وی سپرده شده است با «ب» متصدی آبدارخانه اداره، برای تصاحب آن تبانی می‌کند. در موقع ناهار، «الف» کلید کمد حاوی مبلغ مذکور را در کشوی میزش قرار می‌دهد و محل آن را به «ب» می‌گوید. «ب» نیز در فرصت مناسب، پول را برداشته و بیرون از اداره تحویل «الف» می‌دهد. وصف کیفری رفتار «الف» و «ب» چیست؟ (دکتر ۹۶)

(۱) هر دو، تعدد معنوی شرکت در اختلاس و جرم اقتصادی

(۲) «ب»، سرقت حدی و «الف»، معاونت در سرقت حدی

(۳) «الف»، اختلاس و «ب»، معاونت در اختلاس

(۴) هر دو، شرکت در سرقت تعزیری

تست ۸۹- شخصی به دروغ وانمود می‌کند که سارقین کیف او را سرقت کرده‌اند و پولی برای پرداخت کرایه تاکسی ندارد. راننده تاکسی نیز به لحاظ انسان‌دوستی بدون اخذ کرایه او را به منزلش می‌رساند. در این فرض وی مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۸۷)

(۱) کلاشی (۲) کلاهبرداری

(۳) هیچ جرمی (۴) تحصیل مال نامشروع

تست ۹۰- آقای «الف» و خانم «ب» در یک اتومبیل در حال حرکت در بزرگراه هستند که با اخطار پلیس راه متوقف می‌شوند. مأمور پلیس کیف جیبی آقای «الف» را جهت بازرسی از او می‌گیرد و پس از چند لحظه به او پس می‌دهد. پس از دور شدن اتومبیل پلیس، آقای «الف» متوجه می‌شود که یک تراول چک پنجاه هزار تومانی از کیفش مفقود شده است. پس از تحقیق معلوم می‌شود که مأمور پلیس قلابی بوده است. در این فرض چه جرمی واقع شده است؟ (ارشد سراسری ۸۸)

(۱) سرقت

(۲) جعل عنوان و سرقت

(۳) خیانت در امانت و جعل عنوان

(۴) کلاهبرداری از طریق جعل عنوان

نکته ۵۱۱- مغازه‌داری با حيله و تقلب و با تخلف از ضوابط دولتی، کالاهای را که برای توزیع به وی سپرده شده، به قیمتی بیش از قیمت مصوب فروخته است. عنوان اتهامی عمل وی چیست؟ (وکالت ۹۸)

(۱) در حکم کلاهبرداری

(۲) تحصیل مال از طریق نامشروع

(۳) تخلف صنفی

(۴) خیانت در امانت

تست ۹۱- «الف» خودرو خود را نزد «ب» به امانت می‌گذارد. «ب» با اصرار زیاد همسرش، کلید خودرو را در اختیار وی قرار می‌دهد تا با آن برای اخذ گواهینامه، در یک خیابان خلوت تمرین رانندگی کند. در حین رانندگی، خودرو به تیر برق برخورد کرده و گلگیر آن صدمه می‌بیند. «ب» برای اینکه «الف» متوجه نشود، گلگیر را تعویض می‌کند. عمل «ب» مشمول چه عنوانی است؟ (دکتر ۹۶)

(۱) انتقال منافع مال غیر (۲) فاقد عنوان مجرمانه

(۳) خیانت در امانت (۴) تخریب

تست ۹۲- آبدارچی یک اداره دولتی، پس از ورود به اتاق مدیر اداره و ملاحظه عدم حضور وی در اتاق، یک وسیله را بدون اجازه برداشته و به خانه می‌برد و به مدت یک ماه استفاده کرده و سپس آن را مخفیانه در دفتر همان مدیر قرار می‌دهد. اقدام وی چه عنوانی دارد؟ (قضاوت ۹۸)

(۱) خیانت در امانت (۲) تصرف غیرمجاز در اموال دولتی

(۳) اختلاس (۴) سرقت

تست ۹۳- «الف» با جعل سند و همدستی با سردفتر اسناد موفق می‌شود مال متعلق به «ب» را با سند رسمی به «ج» فروخته و سپس همان مال را با یک سند رسمی دیگر به «د» بفروشد. عنوان اتهامی وی در معامله دوم چیست؟ (دکتر ۹۴)

(۱) انتقال مال غیر (۲) معامله معارض

(۳) کلاهبرداری (۴) تحصیل نامشروع مال

تست ۹۴- کارمند هتلی، اموال مسافر را که در اتاق هتل، و در دسترس او بوده، تصاحب کرده است. عمل او چه عنوان مجرمانه‌ای دارد؟ (قضاوت ۹۴ - وکالت ۹۳)

(۱) سرقت (۲) کلاهبرداری (۳) خیانت در امانت

(۴) اگر هتل، دولتی و کارمند، مأمور دولت باشد، اختلاس و در غیر این صورت خیانت در امانت

تست ۹۵- شخصی که مسؤول ساختن یک ساختمان دولتی بوده است، به علت تقلب در ساختن آن، مقداری از مبلغ اختصاص یافته برای ساختمان مذکور را به نفع خویش تصاحب می‌کند، عنوان عمل ارتكابی وی چیست؟ (ارشد سراسری ۸۹)

(۱) جرم خاص

(۲) خیانت در امانت

(۳) اختلاس

(۴) کلاهبرداری، موضوع ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری».

تست ۹۶- «الف» ۲۵ ساله و بیکار است. «ب» کارمند شهرداری است. «ج» که متقاضی جواز ساختمانی است و شرایط لازم را ندارد، مبلغی به «الف» می‌دهد که به «ب» پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. «الف» یک‌سوم این مبلغ را با توافق «ج»، خودش برمی‌دارد و بقیه را به «ب» می‌دهد. عنوان اتهامی «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب کدام‌اند؟ (وکالت ۹۶)

(۱) رشاء - ارتشاء - رشاء

(۲) جرم نیست. - ارتشاء - رشاء

(۳) دریافت رشوه - رشاء - ارتشاء

(۴) معاونت در پرداخت رشوه - ارتشاء - رشاء

تست ۹۷- یک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه می‌کند. در پایان گشت و گذار، کیف پر از پول خود را جلوی راننده می‌گیرد تا کرایه خویش را از کیف بردارد. اما راننده با علم به ناآگاهی توریست از ارزش پول‌های رایج و با سوء نیت، مبلغ هنگفتی را از کیف برمی‌دارد. رفتار وی مصداق چه جرمی است؟ (وکالت ۹۷)

(۱) خیانت در امانت (۲) تحصیل مال از طریق نامشروع

(۳) سرقت (۴) فاقد عنوان مجرمانه است.

تست ۹۸- «الف» برای وانمودن آشنایی با قاضی به یک ارباب رجوع بدون وجود رابطه آشنایی با قاضی، هنگام خروج چند قدم با او راه رفته و صحبت‌های غیر مرتبط با مسائل قضایی با او می‌کند سپس با مراجعه به ارباب رجوع مذکور وی را امیدوار می‌کند که در قبال دریافت سه میلیون تومان وجه نقد، حاضر است در دعوای حقوقی او با استفاده از روابط شخصی خود با قاضی حکم به نفع وی دریافت کند رفتار متهم مشمول کدام مورد است؟ (ارشد سراسری ۹۷)

(۱) کلاهبرداری (۲) اخاذی

(۳) اعمال نفوذ برخلاف حق (۴) کلاشی

تست ۹۹- مدیر آموزشگاه برای خرید یک دستگاه تلفن همراه، یک فقره چک بدون تاریخ، در وجه پیشخدمت خود صادر می‌کند، لیکن دارنده چک با گذاشتن تاریخ و خرید کالا، مبلغی را به‌عنوان درصدا نه از فروشنده دریافت می‌کند. با مطالبه اصل کالا، پیشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار می‌دارد که تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدیر مسترد دارد. چه اتهامی (اتهاماتی) متوجه پیشخدمت است؟ (وکالت ۹۷)

(۱) خیانت در امانت (۲) جعل و اخذ پورسانت

(۳) فروش مال غیر (۴) سوء استفاده از سفید امضا

تست ۱۰۰- «الف» در چند ماهه همه‌گیری کرونا، هر روز در خیابان، افراد را یافته و به کذب به آن‌ها می‌گوید کرونا دارد و اگر مبلغی پول به او ندهند، قادر به درمان نبوده و همه خانواده وی درگیر شده و فوت می‌کنند. افراد از بیم این امر، به او پول می‌دهند و بدین طریق «الف» درآمد زندگی خود را کسب می‌کند. کدام عنوان مجرمانه ذیل نسبت به وی صدق می‌کند؟ (ارشد ۹۹)

(۱) اخاذی (۲) کلاشی

(۳) کلاهبرداری (۴) ربایش غیر واجد عنوان سرقت

تست ۱۰۱- «الف» معاون شهردار منطقه، تحت تأثیر راننده شخصی خود، نسبت به پایان کار «ب»، بر خلاف حق، تصمیماتی می‌گیرد که منجر به صدور پایان کار می‌شود. «الف» وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی راننده از «ب» وجهی را دریافت کرده است. کدام مورد در خصوص «ب»، راننده و «الف» به ترتیب، صحیح است؟ (وکالت ۹۶)

- (۱) مرتکب جرمی نشده است. - مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است. - مرتکب جرم شده است.
- (۲) مرتکب جرم رشاء شده است. - مرتکب جرم معاونت شده است. - مرتکب جرم ارتشاء شده است.
- (۳) مرتکب جرمی نشده است. - مرتکب جرم رشاء شده است. - مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.
- (۴) مرتکب جرم رشاء شده است. - مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است. - مرتکب جرم شده است.

تست ۱۰۲- مدیر یک کارخانه خودروسازی خصوصی، قطعاتی را برای نصب در خودروهای تولیدی در اختیار تکنسین‌ها قرار می‌دهد. تکنسین‌ها قطعات را در اتومبیل استفاده نکرده و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند اما طی نامه‌ای به مدیر کارخانه اعلام می‌کنند که همه قطعات را در تولید اتومبیل استفاده کرده‌اند. عنوان اتهامی چیست؟ (قضاوت ۹۶)

(۱) سرقت (۲) کلاهبرداری

(۳) اختلاس (۴) خیانت در امانت

تست ۱۰۳- جمشید که در نتیجه توسل سیروس به وسایل متقلبانه فریب خورده است، با استفاده از همراه بانک، مبلغ یک صد میلیون ریال به حساب سیروس واریز می‌کند. سیروس روز بعد برای برداشت وجه واریزی به بانک مراجعه کرده و قبل از برداشت، دستگیر می‌شود. بزه انتسابی به سیروس کدام است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) کلاهبرداری

(۲) شروع به کلاهبرداری

(۳) کلاهبرداری رایانه‌ای

(۴) تحصیل مال از طریق نامشروع

تست ۱۰۴- «الف» با استفاده از رایانه و در فضای مجازی، ضمن گفت‌وگو با «ب» مدعی می‌شود که قادر به استخدام او در یک شرکت است. سرانجام پس از گذشت یک ماه، اعتماد «ب» را جذب و «ب» مبلغ دویلیون تومان به حساب «الف» واریز می‌کند. چه اتهامی متوجه «الف» است؟ (وکالت ۹۶)

(۱) شروع به کلاهبرداری (۲) جعل رایانه‌ای

(۳) کلاهبرداری از طریق رایانه (۴) کلاهبرداری رایانه‌ای

تست ۱۰۵- فرید بر خلاف واقع و با نشان دادن عکس یادگاری مونتاژ شده، خود را از دوستان برادر مرحوم محسن معرفی و اعلام می‌کند که برای عرض تسلیت از شهرستان آمده است. محسن نیز فریب خورده و از او دعوت می‌کند شب را در منزلش بماند، ولی فرید شبانه تبلت محسن را که دارای داده‌های خصوصی است بدون اطلاع وی برداشته و از منزل خارج می‌شود. عنوان اتهامی فرید چیست؟ (قضاوت ۹۶)

(۱) کلاهبرداری (۲) سرقت غیر رایانه‌ای

(۳) سرقت رایانه‌ای (۴) خیانت در امانت

فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

توضیحات کلی جرایم علیه امنیت

نکته ۵۱۲- مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ به جرایم علیه امنیت پرداخته است لازم به توضیح است در این مواد معمولاً شرایطی مانند قصد برهم زدن امنیت کشور و... شرط تحقق جرم دانسته شده است که معمولاً مورد توجه طراحان آزمون‌های حقوقی قرار دارد به همین دلیل داوطلبین گرامی شرایط تحقق جرایمی که در این مواد ذکر شده است را به دقت مطالعه کنند.

نکته ۵۱۳- در برخی از مواد قانون گذار شرط اعمال مجازات تعزیری را محارب نبودن مرتکب دانسته است به طور کلی در تمامی مواد (اعم از اینکه قانون گذار تصریح کرده یا نکرده باشد) در صورتی که شرایط جرم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی وجود داشته باشد همین جرایم حدی اعمال می شود و نوبت به مجازات تعزیری نمی رسد اما در صورت عدم وجود شرایط این جرایم، مجازات تعزیری مذکور در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ اعمال می شود.

نکته ۵۱۴- جرایم علیه امنیت دارای این ویژگی ها هستند:

انجام آن در خارج از کشور توسط هر شخصی مشمول
صلاحیت واقعی بوده و دادگاه‌های ایران برطبق اصل
صلاحیت واقعی صالح به رسیدگی خواهند بود. (ماده ۵)

صدور قرار تعویق صدور حکم در این جرایم ممنوع و در
مورد تعلیق اجرای مجازات فقط در صورت همکاری مؤثر
مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان تعلیق اجرای
بخشی از مجازات (نه همه مجازات) جایز است. (ماده ۴۷)

صدور مجازات جایگزین حبس در این جرایم ممنوع است. (ماده ۷۱)
مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات
نمی‌شوند. (ماده ۱۰۹)

ماده ۴۹۸- هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه
جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت
هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن
برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به
حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹- هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا
شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به
سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه
ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

نکته ۵۱۵- فعالیت باید متعدد باشد.

نکته ۵۱۶- باید علیه کلیت نظام باشد و استمرار داشته باشد.

نکته ۵۱۷- مطلق است و مؤثر واقع شدن شرط نیست.

ماده ۵۰۰ مکرر- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق با ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌شود:

هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب

جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام و از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام).

تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

نکته ۵۱۸- انحلال شخص حقوقی تابع ماده ۲۲ نیست.

تبصره ۲- ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.

تبصره ۳- اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.

در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

ماده ۵۰۱- هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

نکته ۵۱۹- مقصود از سیاست فقط تصمیمات سیاسی نیست بلکه تصمیمات اجتماعی و قضایی و... را شامل می‌شود.

نکته ۵۲۰- صلاحیت داشتن یا نداشتن کسی که اطلاعات را داشته ملاک نیست.

نکته ۵۲۱- ارائه فیزیکی اسناد شرط نیست.

نکته ۵۲۲- گیرنده اطلاعات مجازاتی ندارد.

ماده ۵۰۲- هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

مثال ۶۶۰- یک ایرانی در کشور پاکستان به نفع روسیه و به ضرر آمریکا جاسوسی می‌کند.

ماده ۵۰۳- هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.

نکات قسمت اول ماده (ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات):

نکته ۵۲۳- مرتکب باید با قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد مواضع مربوطه شده باشد.

نکته ۵۲۴- موفقیت مرتکب شرط تحقق جرم نیست و حتی اگر مرتکب موفق به سرقت و نقشه برداری و کسب اطلاعات نشود جرم محقق است.

نکته ۵۲۵- برای تحقق این جرم مرتکب باید قصد سرقت یا نقشه برداری از چیزهایی را داشته باشد که جنبه محرمانه دارند و جزء اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی محسوب می شوند بنابراین ورود غیر مجاز به مناطق

ممنوعه به قصد سرقتِ اشیا و اموال دیگر مانند پول نقد و میز و صندلی و... مشمول این ماده نیست و مشمول مقررات مربوط به سرقت است.

نکته ۵۲۶- برای تحقق این جرم، ورود شخص به مواضع مربوطه باید به صورت غیرمجاز انجام گیرد و در صورتی که شخص به طور مجاز وارد اماکن مربوطه شده باشد حتی اگر قصد وی سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار باشد مشمول ماده نخواهد بود.

نکات قسمت دوم ماده (نقشه برداری یا فیلم یا عکس برداری غیر مجاز از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه):

نکته ۵۲۷- پایان رسیدن فیلم برداری یا عکس برداری یا نقشه برداری شرط تحقق این جرم نیست بلکه همین که مرتکب در حال یکی از این امور باشد برای تحقق جرم کافی است البته صرف قصد مرتکب برای فیلم برداری و عکس برداری یا نقشه برداری کافی نیست بلکه برای اینکه مرتکب در حال این امور باشد باید لااقل یک عکس یا فیلمی به طور ناقص گرفته شده باشد و نقشه‌ای هر چند به طور ناقص کشیده شده باشد.

نکته ۵۲۸- برای تحقق جرم نیازی به ورود به این اماکن نیست.

ماده ۵۰۴- هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الاّ چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

نکته ۵۲۹- این ماده سه حالت دارد:

تحریک مؤثر (بنابر قضاوت عرف مهم) باشد و در عمل هم مؤثر (نتیجه بخش) واقع شود: مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

تحریک مؤثر (بنابر قضاوت عرف مهم) باشد ولی در عمل مؤثر (نتیجه بخش) واقع نشود: مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.

تحریک مؤثر (بنابر قضاوت عرف مهم) نباشد چه در عمل هم مؤثر (نتیجه بخش) واقع شود چه نشود: جرم موضوع این ماده محقق نشده است.

درموردی که تحریک، اجبار، فرار نظامیان توسط شخص نظامی صورت بگیرد (شخص ز تحریک کننده هم نظامی باشد) این عمل مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح بوده و عمل ارتكابی مطلقاً جرم است (چه مؤثر باشد چه نباشد).

نکته ۵۳۰- برای تحقق جرم مواد ۵۰۴ ق.م.ا.ت و ماده ۲۳ جرایم نیروهای مسلح نیازی نیست که تحریک در زمان جنگ صورت گرفته باشد بنابراین اگر نظامی را در زمان صلح نیز تحریک به عدم انجام وظایف نماید مشمول این مواد خواهد بود.

ماده ۵۱۲- هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۵- هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

نکته ۵۳۱- این ماده سه حالت دارد:

مرتکب، قصد در اختیار قرار دادن اطلاعات به دیگران را داشته باشد و موفق به این کار شود: به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

مرتکب، قصد در اختیار قرار دادن اطلاعات به دیگران را داشته باشد اما موفق به این کار نشود: به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

مرتکب، قصد در اختیار قرار دادن اطلاعات به دیگران را نداشته باشد: جرم موضوع این ماده محقق نشده است.

ماده ۵۰۶- چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۲۸ قانون جرایم نیروهای مسلح- هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

نکته ۵۳۲- منظور از دشمن هر شخص فاقد صلاحیت نیست بلکه طبق ماده ۲۵ قانون جرایم نیروهای مسلح: «منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.»

ماده ۵۰۷- هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب،

قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸- هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹- هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۰- هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره- هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۱- هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲- هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

ماده ۵۱۵- هرکس به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۶- هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.

تبصره- چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

تبصره ماده ۵۱۷- اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

قلب سکه

ماده ۵۱۸- هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۹- هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۰- هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

نکته ۵۳۳- مواد ۵۱۸ تا ۵۲۰ به جرم انگاری ۴ مورد پرداخته است:

ساختن سکه تقلبی (قلب سکه)

ترویج سکه قلب

تخدیش سکه (ماده ۵۱۹)

داخل کشور نمودن سکه قلب یا سکه مخدوش

نکات مرتبط با جرم قلب سکه:

نکته ۵۳۴- ساخت سکه هم سکه طلا و نقره و هم در مورد سکه های غیر از طلا و نقره جرم است.

مثال ۶۶۱- «الف» سکه ۵۰۰۰ ریالی می سازد.

مثال ۶۶۲- «الف» سکه بهار آزادی می سازد.

نکته ۵۳۵- سکه ساخته شده باید شبیه سکه اصلی باشد و شباهت ظاهری کافی است و معیار شباهت نوعی است.

نکته ۵۳۶- سکه های طلا و نقره باید رایج باشند (مانند سکه های زمان حاضر و زمان پهلوی)

مثال ۶۶۳- «الف» سکه ای مربوط به زمان قاجاریه را می سازد.

نکته ۵۳۷- ساخت سکه های طلا و نقره خارجی در صورتی جرم است که در بازار ایران مورد معامله واقع شود و صرف مورد معامله واقع شدن در کشور خارجی باعث تحقق جرم نیست.

نکته ۵۳۸- ساختن سکه های غیر از طلا و نقره در صورتی جرم است که رایج باشد یعنی پول قانونی یک کشور باشد.

مثال ۶۶۴- «الف» سکه ۵۰۰۰ ریالی بسازد.

مثال ۶۶۵- «الف» سکه ۲۰ ریالی بسازد.

نکات تخدیش سکه

نکته ۵۳۹- تخدیش یعنی مقداری از سکه جدا شود.

نکته ۵۴۰- تخدیش فقط در سکه طلا و نقره که در بازار معامله می شود جرم است.

نکته ۵۴۱- برای تحقق تخدیش سکه باید سکه اصلی پابرجا بماند و شباهت ظاهری آن حفظ شود.

مثال ۶۶۶- «الف» سکه بهار آزادی را نصف می کند.

مثال ۶۶۷- «الف» با سوراخ کردن سکه بهار آزادی مقداری از آن را برای خود بر می دارد.

نکته ۵۴۲- جرم تخدیش فقط در سکه های سالم و غیر مخدوش امکان تحقق دارد.

مثال ۶۶۸- «الف» سکه قلبی بهار آزادی ساخته و «ب» مقداری از آن را کنده است.

مثال ۶۶۹- «الف» مقداری از سکه بهار آزادی را کنده است و پس از آن «ب» نیز مقدار دیگری از آن را کنده است.

نکات جرم ترویج سکه:

نکته ۵۴۳- ترویج سکه به معنی به جریان انداختن آن است و هم در مورد سکه تقلبی طلا و نقره و هم در مورد سکه تقلبی غیر طلا و نقره و هم در مورد سکه مخدوش طلا و نقره جرم است. و اخذ عوض و آگاهی طرف مقابل شرط تحقق جرم نیست.

مثال ۶۷۰- «الف» سکه تقلبی بهار آزادی را به «ب» هدیه می‌دهد.

مثال ۶۷۱- «الف» سکه تقلبی غیر طلا و نقره را در ازای خرید مال به «ب» که نا آگاه از تقلبی بودن آن است می‌دهد.

مثال ۶۷۲- «الف» سکه مخدوش را به «ب» که آگاه از مخدوش بودن است می‌دهد.

وارد کردن سکه

نکته ۵۴۴- صرف وارد کردن سکه جرم است حتی اگر منجر به ترویج سکه نشود.

نکته ۵۴۵- مقصود از ورود گذشتن از گمرک نیست و صرف ورود به حریم دریایی یا هوایی یا زمینی کافی است.

نکات کلی

نکته ۵۴۶- عنصر روانی جرایم فوق قصد تقلب است.

مثال ۶۷۳- «الف» به منظور نمایش شعبده بازی مقداری از سکه بهار آزادی را بر می‌دارد.

نکته ۵۴۷- جمع بین جرم ساخت سکه و تخدیش سکه بر روی یک سکه واحد ممکن نیست اما جمع بین سایر جرایم ممکن است و مصداق تعدد مادی است.

مثال ۶۷۴- «الف» سکه‌ای تقلبی ساخته سپس مقداری از آن را بر می‌دارد.

مثال ۶۷۵- «الف» در خارج از کشور سکه‌ای ساخته سپس وارد ایران کرده و سپس با آن کالا خریده است.

مثال ۶۷۶- «الف» در خارج از کشور سکه‌ای ساخته «ب» آن را وارد کشور کرده و با آن کالا خریده است.

ماده ۵۲۱- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲- علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

نکته ۵۴۸- منظور ماده اموالی است که به خود شخص تعلق دارد نه اموالی که متعلق به دیگران بوده و مجرم از طریق فروش سکه تقلبی به دست آورده است.

جعل (مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ ق.م.ات)

نکته ۵۴۹- جعل فقط در نوشته و فقط نوشته های روی کاغذ امکان تحقق دارد. بنابراین زدن اثر انگشت یا چسباندن عکس مصداق جعل نیست.

نکته ۵۵۰- جعل به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود جعل مادی دو گونه است:

نوع اول: سندی که ذاتاً مجعول است یعنی در ابتدای خلق شدن سند، جعلی محسوب می شود. مانند اینکه «الف» در منزل خود اقدام ساخت شناسنامه کند.

نوع دوم: سند در ابتدا صحیح و قانونی است اما پس از مدتی در آن سند جعل صورت می گیرد. مانند اینکه شناسنامه ای از سازمان ثبت احوال صادر شده باشد اما «الف» با عوض کردن نام صاحب شناسنامه مرتکب جعل شود.

نوع اول: دروغ نسبت به صادرکننده یا تأیید کننده

نکته ۵۵۱- عرفاً با دیدن هر سندی تصور می شود که شخصی آن را صادر یا تأیید کرده است اگر برداشت عرف منطبق با واقع باشد جعل محقق نیست ولی اگر برداشت عرفی با واقعیت متفاوت باشد جعل محقق است. ضمناً حقیقت داشتن یا دروغ بودن محتویات سند از اهمیت برخوردار نیست.

مثال ۶۷۷- با دیدن کارت ملی تصور می‌شود اداره ثبت احوال آن را صادر کرده است حال اگر «الف» در منزل خود اقدام به ساخت کارت ملی کند جعل است.

مثال ۶۷۸- با دیدن امضای زیر چکی که به نام «الف» است تصور می‌شود «الف» چک را امضا کرده است حال اگر امضا متعلق به «ب» باشد جعل است.

مثال ۶۷۹- با دیدن قولنامه ای که نام «الف» به عنوان فروشنده درج و امضایی به عنوان فروشنده باشد تصور می‌شود «الف» آن را امضا کرده است حال اگر «ب» به جای «الف» امضا زده باشد جعل است.

مثال ۶۸۰- «الف» فروشنده و «ب» خریدار است در حالی که مبلغ واقعی توافق شده ۱۰ میلیارد تومان است «الف» و «ب» به منظور فرار مالیاتی مبلغ معامله را ۵ میلیارد درج می‌کنند و «الف» قسمت فروشنده و «ب» قسمت خریدار را امضا می‌کنند.

مثال ۶۸۱- «الف» مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به «ب» قرض می‌دهد ولی فراموش می‌کند از «ب» رسید بگیرد «الف» به منظور عدم تضییع حق سندی که حکایت از قرض دادن ۵۰۰ میلیون تومان پول به «ب» دارد را تهیه و خودش هم امضای خود و هم امضای «ب» را زیر سند می‌زند.

مثال ۶۸۲- «الف» که فروشنده مغازه «ب» است در انتهای هر روز میزان فروش روزانه را نوشته و زیر آن را امضا می‌کند «الف» یک روز در حالی که فروش ۳۰ میلیون تومان بوده است عامدانه مبلغ را ۲۰ میلیون نوشته و زیر آن را امضا می‌کند و ۱۰ میلیون را تصاحب می‌کند.

نوع دوم: دروغ نسبت به آنچه صادر یا تأیید شده است.

نکته ۵۵۲- ممکن است سند در ابتدای صدور صحیح باشد اما پس از مدتی تغییری در آن حاصل شود که مصداق جعل باشد. دقت شود در این حالت تغییر باید پس از صدور باشد نه قبل از صدور.

مثال ۶۸۳- شناسنامه ای از سازمان ثبت احوال صادر شده است سپس «الف» تاریخ تولد خود را از سال ۱۳۸۲ به ۱۳۸۳ تغییر می‌دهد.

مثال ۶۸۴- «الف» و «ب» اتومبیلی به قیمت سه میلیارد تومان معامله می‌کنند اما پس از امضای سند «ب» مبلغ را به دو میلیارد تغییر می‌دهد.

مثال ۶۸۵- «الف» و «ب» در حال معامله خودرویی هستند که بر سه میلیارد تومان توافق میکنند و قولنامه نیز به مبلغ سه میلیارد تومان نگارش می‌شود قبل از امضای قولنامه،

«ج» که با «ب» تبانی کرده «الف» را صدا کرده و چند دقیقه سرگرم میکند در این فاصله «ب» مبلغ قولنامه را به دو میلیارد تومان تغییر می دهد «الف» پس از چند دقیقه بدون اطلاع از این تغییر و با این تصور که قولنامه همان سه میلیارد است قولنامه دو میلیاردی را امضا می کند.

مثال ۶۸۶- «الف» مردی بی سواد است «ب» که فرزند «الف» است سندی را در جلوی «الف» می گذارد و به وی می گوید این سند برای فروش خانه به «ج» به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان است درحالی که آن سند هبه آن خانه به «ب» بوده است «الف» نیز بر اساس اطمینان به فرزندش آن سند را با تصور اینکه سند فروش خانه است امضا می کند.

مثال ۶۸۷- «الف» فروشنده مغازه «ب» است «الف» مبلغ فروش یک روز را ۳۰ میلیون تومان قید و به امضای «ب» می رساند اما پس از این امضا «الف» به منظور تصاحب ده میلیون تومان مبلغ فروش را به ۲۰ میلیون تومان تغییر می دهد.

نکته ۵۵۳- اگر شخصی در سندی که صرفاً توسط خودش صادر شده است دست برد ولو اینکه این عمل متقلبانه باشد جعل نیست.

مثال ۶۸۸- «الف» چکی به مبلغ دو میلیارد تومان به «ب» داده است پس از مدتی «الف» مبلغ چک را به یک میلیارد تومان تغییر می دهد.

مثال ۶۸۹- «الف» و «ب» قرارداد دو میلیارد تومانی تنظیم می کنند و هر دو نفر زیر آن را امضا می کنند اما پس از مدتی «الف» مبلغ را به یک میلیارد تومان تغییر می دهد.

مثال ۶۹۰- «الف» در فرم پرسشنامه استخدام، مدرک خود را به جای دیپلم، لیسانس قید می کند و زیر برگه را امضا می کند پس از تحویل به «ب» آن را پس گرفته و مدرک خود را به فوق لیسانس تغییر می دهد.

مثال ۶۹۱- «الف» در فرم پرسشنامه استخدام، مدرک خود را به جای دیپلم، لیسانس قید می کند و زیر برگه را امضا می کند پس از تحویل به «ب»، «ب» آن را امضا کرده و سپس «الف» آن را پس گرفته و مدرک خود را به فوق لیسانس تغییر می دهد.

جعل معنوی

ماده ۵۳۴- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نکته ۵۵۴- همانگونه که از ماده ۵۳۴ مشخص است جعل

معنوی در صورت وجود هر سه شرط زیر محقق می‌شود:

شرط اول: مرتکب از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی باشد.

شرط دوم: در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مطالب دروغی را بنویسند.

شرط سوم: مطالب دروغ در مورد شخص دیگری باشد (نه خود کارمند)

مثال ۶۹۲- مسؤول خرید یک اداره دولتی در حالی که مبالغ خرید وی ۳۰۰ میلیون تومان بوده مبلغ را ۳۵۰ میلیون تومان قید میکند.

مثال ۶۹۳- بازپرس در حالی که ساعت ۹ در محل کار خود حاضر شده است در دفتر ورود و خروج اداره ساعت حضورش را ۸ قید می کند.

مثال ۶۹۴- بازپرس درحالی که متهم گفته در روز حادثه در محل جرم حاضر نبودم در تهیه صورتمجلس می نویسد که متهم گفته در روز حادثه در محل جرم حاضر بودم.

مثال ۶۹۵- بازپرس در صورت مجلس اقرار متهم که در محل جرم حاضر بودم را قید و پس از امضای متهم و شاکی، آن را به جمله (در محل جرم حاضر نبودم تغییر می دهد).

نکته ۵۵۵- جعل معنوی با ترک فعل هم محقق می شود مانند اینکه متهم اعلام کند که جرم را انجام نداده است و بازپرس عمداً این جمله را در پرونده قید نکند.

نکته ۵۵۶- اگر شخصی امضای شخص دیگری را در سندی قید و کلمه (از طرف) را در زیر آن درج کند جعل

محقق نیست حتی اگر از شخصی که امضای او درج شده اجازه نداشته باشد.

مثال ۶۹۶- اگر «الف» در زیر سندی امضای «ب» را درج کند و کلمه (از طرف «ب») را زیر امضا بگذارد جعل محقق نیست حتی اگر «ب» اجازه انجام این کار را به «الف» نداده باشد.

نکته ۵۵۷- برای تحقق جعل سند باید قابلیت ضرر زدن به دیگری را داشته باشد.

مثال ۶۹۷- «الف» قراردادی حاکی از طلب «ب» به خود را به نام خود و «ب» تنظیم اما زیر آن امضا نزده است.

مثال ۶۹۸- «الف» در قراردادی که با «ب» منعقد کرده است قبل از اسم خود لقب دکتر یا مهندس را اضافه می‌کند.

مثال ۶۹۹- «الف» قراردادی با «ب» به مبلغ دو میلیارد تومان تنظیم اما پس از مدتی مبلغ را به بیست میلیارد ریال تغییر می‌دهد.

نکته ۵۵۸- ضرر بالقوه کافی است و ضرر بالفعل نیاز نیست.

مثال ۷۰۰- «الف» با «ب» قراردادی منعقد اما پس از انعقاد قرارداد مبلغ را عوض می‌کند.

مثال ۷۰۱- «الف» اسم خود را در شناسنامه اش عوض کند.

نکته ۵۵۹- با توجه به لزوم وجود ضرر، اگر شخصی با اجازه دیگری امضای وی را در سندی قید کند جعل محقق نمی‌شود مثلاً اگر «الف» با اجازه از «ب» امضای «ب» را زیر سندی بزند «الف» مرتکب جعل نشده است.

نکته ۵۶۰- برای تحقق جعل، قصد ضرر زدن به دیگران شرط است.

مثال ۷۰۲- «الف» برای نشان دادن مهارت خود به حضار، شناسنامه ای می‌سازد.

نکته ۵۶۱- برای تحقق جعل شبیه بودن لازم نیست بلکه امکان به اشتباه افتادن کافی است.

مثال ۷۰۳- «الف» امضای «ب» زیر سند می‌زند و این امضا شباهتی با امضای «ب» ندارد.

مثال ۷۰۴- «الف» کارت ملی به رنگ زرد می‌سازد.

نکته ۵۶۲- تحریف سند ذاتاً مجعول جعل نیست اما اگر سندی صحیح باشد و دو نفر در آن تحریف ایجاد کنند هر دو جاعلند.

مثال ۷۰۵- «الف» شناسنامه ای در خانه می‌سازد سپس «ب» اسم آن را عوض می‌کند.

مثال ۷۰۶- شناسنامه ای از ثبت احوال صادر شده است «الف» تاریخ تولد و «ب» نام موجود در شناسنامه را عوض می‌کند.

نکته ۵۶۳- اگر یک نفر در چند جای یک سند واحد تغییر ایجاد کند مثلاً هم تاریخ تولد و هم نام یک شناسنامه را عوض کند مرتکب یک جعل شده است.

مثال ۷۰۷- «الف» نام و تاریخ تولد موجود در شناسنامه را عوض می‌کند.

نکته ۵۶۴- جعل در فتوکپی مصدق امکان پذیر است اما جعل در فتوکپی غیر مصدق قابل تحقق نیست.

استفاده از سند مجعول

نکته ۵۶۵- صرف ارائه سند مجعول، باعث تحقق جرم استفاده از سند مجعول است حتی اگر مرتکب به نتیجه مدنظر خود نرسیده باشد.

مثال ۷۰۸- «الف» سند مجعولی را به دادگاه ارائه می‌دهد اما دادگاه متوجه جعلی بودن سند شده و به سند ترتیب اثر نمی‌دهد.

نکته ۵۶۶- صرف همراه داشتن سند مجعول تا زمانی که تسلیم نشده باشد استفاده از سند مجعول نیست.

مثال ۷۰۹- «الف» سند جعلی به همراه خود به دادگاه برده تا آن را ارائه دهد اما در زمان حضور در دادگاه از این کار منصرف و سند را به خانه می‌آورد.

نکته ۵۶۷- جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم هستند و اگر یک نفر مرتکب این دو جرم شود بر اساس مقررات تعدد مادی جرایم مختلف مجازات می‌شود.

نکته ۵۶۸- زمانی می‌توان شخصی را به جعل و استفاده از سند مجعول محکوم کرد که دو فعل از وی سر زده باشد و یک فعل واحد نمی‌تواند هم جعل و هم استفاده از سند مجعول باشد.

مثال ۷۱۰- پستی به خانه «ب» مراجعه می‌کند و «الف» خود را «ب» معرفی و با زدم امضا بسته پستی متعلق به «ب» را می‌گیرد.

مثال ۷۱۱- «الف» در منزل رسید متعلق به «ب» را امضا سپس به پست مراجعه و با ارائه آن به اداره پست بسته متعلق به «ب» را می‌گیرد.

مثال ۷۱۲- استفاده از سند خالی از وجه استفاده از سند
مجعول نیست

نکته ۵۶۹- «الف» در سال ۱۴۰۱ مدیر شرکت بوده و سپس
در سال ۱۴۰۳ از مدیریت عزل شده است اگر «الف» در
سال ۱۴۰۴ با ارائه حکم مدیریت مدعی شود همچنان
مدیر است این عمل استفاده از سند مجعول نیست.

نکته ۵۷۰- هر بار استفاده از یک سند مجعول جرم
جداگانه است.

مثال ۷۱۳- «الف» یک کارت ملی مجعول را یک بار به
دادگاه و یک بار به مسؤول فرودگاه ارائه داده است.

نکته ۵۷۱- اگر برای یک عمل واحد از چند سند مجعول
استفاده شود مصداق تعدد جرم است.

مثال ۷۱۴- «الف» برای خروج از کشور یک کارت ملی
جعلی و یک پاسپورت جعلی به مسؤول فرودگاه نشان
داده است.

ماده ۵۲۳- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

نکته ۵۷۲- مقصود از خراشیدن و تراشیدن این است که یک بخش یا کل کلمه یا عدد با وسایلی مانند تیغ یا چاقو محو شود. به از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد خراشیدن و به از بین بردن کل کلمه یا عدد تراشیدن می‌گویند.

مثال ۷۱۵- «الف» عدد ۳ میلیارد را با از بین بردن دندانه به ۲ میلیارد تبدیل می‌کند.

مثال ۷۱۶- «الف» نام «ب» را از وصیت پدرش حذف می‌کند.

نکته ۵۷۳- مقصود از قلم بردن این است که بخش‌هایی از یک سند یا نوشته ناخوانا شود یا روی آن خط کشیده شود.

نکته ۵۷۴- مقصود از الحاق این است که چیزی به سند اضافه شود.

مثال ۷۱۷- «الف» مبلغ ۵ میلیارد تومان را به گذاشتن صفر به ۵۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند.

مثال ۷۱۸- «الف» نام خود را به وصیت نامه پدر خود اضافه می‌کند.

نکته ۵۷۵- مقصود از محو کردن پاک کردن بخشی از نوشته (نه از بین بردن خود سند) با وسایلی مانند لاک غلط گیر یا مواد شیمیایی است.

مثال ۷۱۹- «الف» نصف سند متعلق به «ب» را سوزانده است.

نکته ۵۷۶- مقصود از اثبات، معتبر کردن سند باطل شده است.

مثال ۷۲۰- «الف» چک پولی که توسط بانک سوراخ شده است را پوشانده و شبیه به پول سالم می‌کند.

نکته ۵۷۷- مقصود از الصاق این است که دو نوشته به هم وصل شوند بنابراین اگر یک نوشته پاره شده باشد و شخصی آن را به هم چسبانده و از آن استفاده کند جعل و استفاده از سند مجعول نیست.

نکته ۵۷۸- صرف ساختن مهر شخص دیگر (حتی در صورت عدم استفاده از آن) به شرط برخورداری از عنصر روانی (یعنی قصد جا زدن به عنوان اصل) باعث تحقق جرم جعل است.

نکته ۵۷۹- در مورد استفاده از مهر لازم به توضیح است استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در هر حال جعل محسوب می شود چه مهر به شخص سوء استفاده کننده سپرده شده باشد و چه وی آن را از طریق دیگری مثل دزدی یا تهدید به دست آورده باشد

نکته ۵۸۰- مقصود از به کار بردن مهر، زدن آن بر روی اشیایی مانند کاغذ و... است و صرف نشان دادن مهر دیگری باعث تحقق جعل نیست.

ماده ۵۲۴- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا

قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکته ۵۸۱- در این ماده بر خلاف سایر مواد به وارد کردن سند مجعول به کشور هم اشاره شده و وارد کردن اسناد مجعول مذکور در این ماده جرم است.

نکته ۵۸۲- جعل چک تضمین شده در حکم جعل اسکناس است.

ماده ۵۲۶- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

نکته ۵۸۳- جعل اسکناس رایج داخلی (نه اسکناس‌های خارجی) اگر به قصد مبارزه با نظام یا همراه با عضویت در باند باشد مجازات اعدام دارد. (قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول) در مورد جعل اسکناس خارجی و همچنین سایر مصادیق جعل اسکناس داخلی دو حالت وجود دارد:

- مرتکب قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد: ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد. (ماده ۵۲۶ ق.م.ا.ت)
- مشمول موارد فوق نباشد: یک تا ده سال حبس دارد. (بند ۵ ماده ۵۲۵ ق.م.ا.ت)

نکته ۵۸۴- در ماده ۵۲۶ ق.م.ا.ت نیز به وارد کردن اسناد مجعول اشاره شده است و وارد کردن موارد مذکور در این ماده جرم است.

ماده ۵۲۷- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

نکته ۵۸۵- جعل مدارکی مشمول این ماده است که از سوی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات داخلی یا خارجی اعم از دولتی یا غیر دولتی صادر شده باشد و جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پایین تر (مانند دبستان و دبیرستان) یا حوزه های علمیه یا مؤسسات کمک آموزشی مثل مؤسسات زبان و ... مشمول این ماده نیست بلکه مصداق جعل ساده است.

نکته ۵۸۶- در این ماده صرف کارمند بودن مرتکب باعث تشدید مجازات وی می شود ولو آنکه از سمت خود هیچ استفاده‌ای نکرده باشد.

ماده ۵۲۸- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲- هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکته ۵۸۷- ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به

مجازات‌هایی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بپندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.»

نکته ۵۸۸- ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری
مقرر داشته است:

«هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام مآوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.»

نکته ۵۸۹- ماده ۲۴۸ قانون تجارت مقرر داشته است:
«هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.»

ماده ۵۳۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ - عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نکته ۵۹۰- در این ماده فقط عکس برداری از اسناد صحیح جرم انگاری شده و عکس برداری از اسناد مجعول جرم نیست.

ماده ۵۳۸- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به بیست تا هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکته ۵۹۱- ماده فقط ناظر به فرضی که کل گواهی پزشک جعلی باشد نیست بلکه اگر گواهی واقعاً توسط پزشک صادر شود و شخصی در آن جعل انجام دهد مشمول این ماده است.

ماده ۵۳۹- هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰- برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به هشت تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تفاوت گزارش خلاف واقع با جعل معنوی:

نکته ۵۹۲- در جعل معنوی کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی دروغی به دیگری منتسب می‌کند اما در گزارش خلاف واقع دروغی را از زبان خود نقل می‌کند:

مثال ۷۲۱- یک درگیری بین «الف» و «ب» رخ داده ضابط دادگستری با حضور در محل از «ج» به عنوان شاهد تحقیقات کرده و «ج» اعلام می‌کند «الف»، «ب» را مورد ضرب و جرح قرار داده است اما ضابط به دلیل آشنایی با «الف» به دروغ می‌نویسد «ج» شهادت داد «ب» «الف» را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

مثال ۷۲۲- «الف» در مقابل ضابط دادگستری «ب» را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد ضابط به دلیل آشنایی با «الف» در گزارش خود می‌نویسد که «ب» در مقابل من «الف» را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

نکته ۵۹۳- برطبق ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

ماده ۵۴۱- هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به هشت تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکته ۵۹۴- با توجه به ماهیت آموزشی رسمی تمامی مصادیق مذکور در ماده، شرکت در آزمون رانندگی یا آزمون‌های آموزش غیر رسمی مثل آموزشگاه‌های زبان کلاس‌های تقویتی کنکور یا آزمون‌های گزینشی قضات و وکلا یا سردفتران مشمول ماده نیست.

نکته ۵۹۵- صرف جا به جا کردن برگه در سر جلسه امتحان را نمی‌توان مشمول این ماده دانست.

نکته ۵۹۶- مجازات مذکور در این ماده، هم در مورد داوطلب اصلی و هم در مورد شخصی که به جای داوطلب اصلی در آزمون شرکت کرده است اعمال می‌شود.

ماده ۷۳۴ (ع.ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها.

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.

ماده ۷۳۵ (ع.ق.ج.ر) - هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

نکته ۵۹۷- عنصر مادی جعل رایانه‌ای تغییر یا ایجاد یا وارد کردن داده‌های مذکور در ماده است.

نکته ۵۹۸- در جعل رایانه‌ای داده‌ای ایجاد می‌شود یا در آن تغییر ایجاد می‌شود یا به طور متقلبانه وارد می‌شود بنابراین اگر شخصی با استفاده از رایانه نوشته یا سندی

مانند شناسنامه و... را جعل کند مرتکب جعل ساده شده است (نه جعل رایانه‌ای)

نکته ۵۹۹- جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای ملازمه با یکدیگر ندارند به عبارتی ممکن است جعل، ساده ولی استفاده از سند مجعول، رایانه‌ای باشد یا برعکس، جعل، رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول، غیر رایانه‌ای باشد

مثال ۷۲۳- اگر «الف» شناسنامه‌ای را در منزل خود جعل و سپس از صفحات آن اسکن تهیه کرده و در سایت یک اداره بارگزاری کند در اینجا «الف» مرتکب جعل ساده و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای شده است

مثال ۷۲۴- اگر شخصی در داده رایانه‌ای تغییر ایجاد کرده سپس از آن پرینت گرفته و به صورت حضوری آن برگه را به اداره تحویل دهد مرتکب جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول ساده شده است.

تست جعل و جرایم علیه اموال

تست ۱۰۶- اگر چند نفر مأمور کشف جرم به بهانه‌ی خرید سکه‌های بهار آزادی تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نامبرده سکه‌های تقلبی را به آنها بفروشد، عمل متهم چه جرمی است؟ (ارشد سراسری ۹۱)

(۱) ترویج سکه‌ی قلب

(۲) ترویج سکه‌ی قلب و کلاهبرداری

(۳) ترویج سکه‌ی قلب و شروع به کلاهبرداری

(۴) جرم نیست.

تست ۱۰۷- (الف) برای خرید یک سکه‌ی عتیقه به (ب) مراجعه می‌کند. (ب) نیز سکه‌ای را که خودش مشابه سکه‌ی قدیمی عتیقه ساخته به قصد فروش به او ارائه می‌کند. در حین انجام معامله، شخص (ب) دستگیر می‌شود. رفتار شخص (ب) چه جرمی است؟ (ارشد سراسری ۹۱)

(۱) شروع به کلاهبرداری

(۲) قلب سکه و شروع به کلاهبرداری

(۳) قلب سکه، ترویج سکه‌ی تقلبی و شروع به کلاهبرداری

(۴) هیچ جرمی واقع نشده است.

تست ۱۰۸- «الف» رادیو ضبط خود را برای تعمیر نزد «ب» می‌برد و به علت آشنایی قبلی، از اخذ رسید خودداری می‌کند. چند روز بعد که «الف» برای گرفتن رادیو ضبط مراجعه می‌کند «ب» با ارائه رسیدی به خط و امضای «ب» مدعی استرداد آن می‌شود، عمل «ب» است. (ارشد سراسری ۸۶)

(۱) کلاهبرداری (۲) خیانت در امانت

(۳) جعل و کلاهبرداری (۴) جعل و خیانت در امانت

تست ۱۰۹- «الف» چک پول بانک ملی را که به نشانه ابطال سوراخ شده است به دست می‌آورد. سوراخ‌های آن را با برگه‌ای هم‌رنگ آن می‌پوشاند و در قبال خرید مالی از «ب» آن را به او می‌دهد، چه جرم یا جرایمی محقق شده است؟ (سراسری ارشد ۸۶)

(۱) جعل معنوی، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

(۲) جعل مادی، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

(۳) جعل مادی و کلاهبرداری

(۴) فقط کلاهبرداری

تست ۱۱۰- فرشاد مدیر یک بانک دولتی بوده و پس از مدتی عزل می‌شود وی بعد از عزل، به منظور تصاحب اموال مسعود حکم مدیریت خود را به مسعود که به دنبال فردی امینی برای امانت سپردن مال خود است نشان داده و مسعود مالش را به امانت به فرشاد می‌دهد در صورت تصاحب مال توسط فرشاد جرم (جرائم) وی چیست؟ (تألیفی)

(۱) خیانت در امانت

(۲) استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت

(۳) کلاهبرداری

(۴) استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

تست ۱۱۱- «الف» دسته چک متعلق به دیگری را متعلق به خود قلمداد کرده و با امضای چک و نوشتن تاریخ چک در همان روز خرید، از فروشنده مغازه کالا می‌خرد در صورت برگشت خوردن چک، «الف» مرتکب چه جرایمی شده است؟ (تألیفی)

(۱) جعل و استفاده از سند مجعول

(۲) صدور چک پرداخت نشدنی و جعل و استفاده از سند مجعول

(۳) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

(۴) جعل و استفاده از سند مجعول و صدور چک پرداخت نشدنی و کلاهبرداری

تست ۱۱۲- «الف» سند متعلق به «ب» که مطالب مالی تعهد
آوری روی آن نوشته شده را به تصور اینکه متعلق به خود
«الف» است امضا می کند و بعد از امضا متوجه می شود سند
متعلق به «ب» است اگر «الف» سند را به دادگاه ارائه داده و
مال «ب» را به وسیله حکم دادگاه تصاحب کند مرتکب چه
جرم یا جرایمی شده است؟ (تألیفی)

(۱) استفاده از سند مجعول

(۲) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

(۳) جعل و استفاده از سند مجعول

(۴) استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

تست ۱۱۳- در تحقق کدام یک از جرایم زیر، ورود ضرر،
شرط تحقق جرم است؟ (قضاوت ۹۷)

(۱) جعل یک اجاره نامه

(۲) تقدیم تاریخ چک از سوی دارنده چک

(۳) صدور تصدیق نامه خلاف واقع علیه دیگری

(۴) ساختن مهر یک شرکت غیر دولتی

تست ۱۱۴- وکیلی ذیل وکالتنامه تصریح می‌کند موکل در حضور وی وکالتنامه را امضا کرده است، درحالی‌که موکل نزد دیگری مبادرت به امضای وکالتنامه کرده است. وکیل مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد ۹۹)

(۱) جعل (۲) نشر اکاذیب

(۳) تصدیق خلاف واقع (۴) مرتکب جرمی نشده است.

تست ۱۱۵- «الف» با علم به قصد مجرمانه «ب» برای وی سندی را جعل می‌کند. «ب» با ارائه سند مجعول به دیگری و فریفتن وی، مالش را می‌برد. اقدام «الف» منطبق با کدام گزینه است؟ (ارشد ۱۴۰۱)

(۱) جعل و معاونت در کلاهبرداری و معاونت در استفاده از سند مجعول

(۲) جعل و شرکت در کلاهبرداری و شرکت در استفاده از سند مجعول

(۳) جعل و شروع به معاونت در کلاهبرداری

(۴) فقط عنوان جعل را دارد.

تست ۱۱۶- «الف» به طور صوری قرارداد اجاره‌ای با «ب»

منعقد می‌کند و اجاره نامه را به مرجعی ارائه می‌دهد. وی

مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) جعل، استفاده از سند مجعول و در صورتی که به انگیزه

فرار از دین باشد، کلاهبرداری.

(۲) جعل و استفاده از سند مجعول

(۳) عمل وی جرم نیست.

(۴) استفاده از سند مجعول

تست ۱۱۷- شخصی که نقاشی‌ای که شبیه نقاشی یک

نقاش بسیار مشهور است را کشیده و آن را به عنوان اثر

آن نقاش مشهور می‌فروشد مرتکب چه جرم یا جرایمی

شده است؟ (تألیفی)

(۱) تحصیل مال نامشروع

(۲) کلاهبرداری

(۳) جعل و کلاهبرداری

(۴) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

تست ۱۱۸- در آزمون استخدامی یک اداره دولتی، مسؤول وارد کردن کلید سؤالات در رایانه، به عمد، کلید تصحیح برخی گزینه‌ها را اشتباه وارد می‌کند و تصحیح بر اساس آن صورت می‌گیرد. فرد به کدام عنوان، قابل تعقیب است؟ (ارشد سراسری ۹۷)

- | | |
|---------------|----------------------------|
| (۱) جعل مادی | (۲) جعل رایانه‌ای |
| (۳) جعل معنوی | (۴) قابل تعقیب کیفری نیست. |

فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

ماده ۵۴۳- هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

مثال ۷۲۵- «الف» در اثر اهمال مستحفظ با باز کردن لولاهای محل پلمپ شده وارد آن محل می‌شود.

ماده ۵۴۴- هرگاه بعضی یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵- مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴- هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ماده ۵۴۸- هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۰- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت چهار تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۴۹- هرکس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیباً محاکمه و براءت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین

شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج) اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۱- اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲- هرکس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

نکته ۶۰۰- چه زندانی یا شخص توقیف شده فرار کند چه نکند اسلحه دهنده مشمول این ماده است.

ماده ۵۵۳- هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی

بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره - در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ - هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره - در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵- هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

نکته ۶۰۱- جرم دخالت در مشاغل دولتی فقط با فعل محقق می‌شود بنابراین اگر شخصی دیگری را به جای مأمور دولت بگیرد و وی سکوت کرده و به طرف مقابل اعلام نکند که مأمور دولت نیست مرتکب جرم نشده است.

ماده ۵۵۶- هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره - استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷ - هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.

ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی - استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره - استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸- هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

نکته ۶۰۲- این ماده فقط ناظر به اماکنی است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است بنابراین انجام اعمال مذکور در ماده در مورد اثری که فرهنگی - تاریخی یا مذهبی بوده ولی به ثبت نرسیده باشد باعث تحقق جرم مذکور در این ماده نیست.

نکته ۶۰۳- خراب کردن تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور در ماده فقط در صورتی مشمول ماده است که مستقلاً واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد.

نکته ۶۰۴- تخریب ابنیه و اماکنی که دارای شرایط مذکور در این ماده نباشد (مانند اماکن فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت نرسیده است همچنین خراب کردن تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی نیستند) مشمول احکام عام جرم تخریب (مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ ق.م.ا.ت) است (نه اینکه اساساً جرم نباشد).

ماده ۵۵۹- هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

نکته ۶۰۵- برای تحقق جرم این ماده هر دو شرط زیر باید وجود داشته باشد:

- اشیای مسروق از اشیاء و لوازم و یا مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی باشد.
- محل سرقت از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی باشد.

بنابراین سرقت از خودرویی که در حال حمل اشیای مذکور در ماده است مشمول این ماده نیست مشمول سایر مواد مربوط به سرقت است زیرا سرقت از اماکن مذکور در این ماده نبوده است.

ماده ۵۶۰- هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱- هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.

ماده ۵۶۲- هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

تبصره ۱- هرکس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات

سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

نکته ۶۰۶- صرف حفاری به قصد به‌دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی باعث تحقق جرم مذکور در ماده است حتی اگر مرتکب نتواند اموال را به دست آورد.

نکته ۶۰۷- تشدید مجازات مذکور در تبصره ۲ فقط در مورد فروشنده اموال است نه خریدار لذا در صورت فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز به اشخاص خارجی، فروشنده به حداکثر مجازات مذکور در تبصره (ضبط اموال و سه سال حبس) و خریدار به مجازات مذکور در تبصره (ضبط اموال و حبس از شش ماه تا سه سال) محکوم می‌شود

ماده ۵۶۳- هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.

نکته ۶۰۸- تحقق جرم تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی منوط به وجود ۳ شرط است:

- اماکن تاریخی و مذهبی به ثبت آثار ملی رسیده باشد.
- اماکن مذکور مالک خصوصی نداشته باشد.
- سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود و مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴- هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵- هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی- تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۵۶۶- هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی- فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۵۶۶ مکرر (الحاقی ۱۳۸۸/۴/۸)- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۲- چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

نکته ۶۰۹- معرفی، نگهداری، حمل و خرید نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی فقط زمانی که به قصد عرضه، قاچاق یا فروش باشد مشمول این ماده است بنابراین اگر قصد مرتکب امر دیگری مانند نگهداری این آثار برای

زیبایی منزل باشد مشمول ماده نخواهد بود. اما ساختن اشیای مذکور، مطلقاً مشمول ماده است (صرف نظر از اینکه قصد مرتکب از ساختن اشیای مذکور چه بوده است).

نکته ۶۱۰- در مورد ساختن اشیای مذکور، صرف ساختن ولو اینکه هیچ اقدام دیگری صورت نگیرد مشمول ماده خواهد بود.

نکته ۶۱۱- در مواردی که مرتکب نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی را بفروشد اگر خریدار از تقلبی بودن مال ناآگاه باشد در صورت وجود سایر شرایط فروشنده علاوه بر ارتکاب جرم موضوع این ماده مرتکب کلاهبرداری نیز شده است.

ماده ۵۶۷- در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.

ماده ۵۶۸- در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسؤولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.

تبصره- اموال فرهنگی- تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹- در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰- هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۱- هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲- هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت نمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳- اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴- اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور

امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

نکته ۶۱۲- در این ماده اصل بر مجازات مباشر (شخصی که از ارائه دادن موارد مذکور در ماده امتناع کرده) است اما در صورت اثبات این امر که مباشر به موجب امر کتبی رسمی (نه شفاهی یا کتبی غیر رسمی) از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به امتناع از ارائه موارد مذکور در ماده بوده، مباشر از مجازات معاف و آمر مجازات می‌شود.

ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

نکته ۶۱۳- جرم مذکور از جمله جرایم مطلق است یعنی صرف صدور عمدی قرار بازداشت خلاف قانون منجر به تحقق جرم می‌شود حتی اگر این دستور منجر به توقیف یا بازداشت شخص نگردد.

ماده ۵۷۶- چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷- چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸- هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم

می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹- چنانچه هریک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰- هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به

اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱- هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از هشتاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از هشتاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۰ (۲.ق.ج.ر) - هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۶۱۴- جرم موضوع ماده ۵۸۲ فقط توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قابل ارتکاب است بنابراین اگر افرادی که مستخدم و مأمور دولت نیستند اقدامات مذکور در ماده را انجام دهند مانند اینکه مکالمات تلفنی اشخاص را استراق سمع کنند مشمول این ماده نیستند.

نکته ۶۱۵- شنود (استراق سمع) غیر مجاز مکالمات تلفنی توسط افرادی که کارمند دولت نیستند مشمول ماده ۷۳۰ ق.م.ا.ت قرار می‌گیرد.

نکته ۶۱۶- در مورد افشا کردن نیازی به سری بودن مطالب افشا شده نیست و افشای هر مطلبی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از سری و غیر سری مشمول این ماده است

ماده ۵۸۳- هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از هشتاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته ۶۱۷- تفاوت حبس با توقیف در این است که حبس در مکان معین و محصور انجام می‌شود ولی در توقیف لزوماً شخص در مکان محصور نگه داشته نمی‌شود بنابراین کسی که با عنوان مجعول سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی نگه دارد مرتکب توقیف غیرقانونی شده است.

ماده ۵۸۴- کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته ۶۱۸- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است و معاونت در توقیف یا حبس غیر قانونی تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا است.

ماده ۵۸۵- اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶- هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷- چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل، توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

نکته ۶۱۹- برخلاف ماده ۵۸۵ که کیفیت مخففه‌ی مذکور در آن ماده هم در مورد مرتکب و هم در مورد معاون اعمال می‌شود کیفیات مشدده‌ی مذکور در مواد ۵۸۶ و ۵۸۷ فقط در مورد مرتکب جرم قابل اجراست. (نه معاون)

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷- هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

نکته ۶۲۰- جرایم استنکاف از رسیدگی و تأخیر انداختن صدور حکم فقط با ترک فعل محقق می‌شود اما جرم رفتار کردن بر خلاف صریح قانون با فعل و ترک فعل محقق شود.

نکته ۶۲۱- برطبق مواد ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت انشای رأی، یک هفته پس از اعلام ختم رسیدگی است.

ماده ۶۰۰- هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد می گردد.

ماده ۶۰۱- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی حق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳- هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او

بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از بیست و پنج تا دویست و پنجاه میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶- هریک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد

(پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره- هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده ۷۱۰ ق.م.ا.ت-هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۱ ق.م.ا.ت- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم- کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان - هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۷۲۲ ق.م.ا.ت - چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بند ۶ ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی - کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.

نکته ۶۲۲- طبق اصول کلی حقوق جزا افراد جامعه هیچ تکلیفی مبنی بر گزارش دادن وقوع جرم ندارند و گزارش نکردن جرم حتی اگر به قصد کمک به مجرم باشد جرم نیست مگر در مواردی که قانونگذار صراحتاً گزارش ندادن وقوع جرم را جرم شناخته باشد که در این مواد این امر جرم انگاری شده است.

نکته ۶۲۳- باید توجه داشت که در ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مواردی را به ماده ۶۰۶ اضافه کرده است و در واقع دامنه شمول ماده ۶۰۶ را گسترش داده است از جمله:

۶۲۳/۱- چند جرم مانند تحصیل مال نامشروع، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفسد اقتصادی را به جرایم مذکور در ماده ۶۰۶ اضافه کرده است.

۶۲۳/۲- ماده ۱۳ به شروع به جرایم نیز اشاره کرده است.

۶۲۳/۳- ماده ۶۰۶ فقط به رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات اشاره کرده است در حالی که در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کارکنان دستگاه‌های موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز در صورتی که در حیطه وظایف خود از جرایم مذکور در ماده ۱۳ آگاه شوند مکلف هستند بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید. در غیر این صورت به مجازات ماده ۶۰۶ محکوم می‌شوند.

نکته ۶۲۴- در ماده ۷۱۰ ق.م.ا.ت فقط برای ضابطین دادگستری که جرایم مذکور در مواد ۷۰۴ تا ۷۰۹ ق.م.ا.ت (قمار بازی) را گزارش ندهند و در ماده ۷۱۱ ق.م.ا.ت فقط برای ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا ۷۰۹ ق.م.ا.ت (قمار بازی) در بستر خدمات ارائه‌شده مطلع شده و آن را اطلاع ندهد و در ماده ۷۲۲ ق.م.ا.ت برای متصرف وسیله موتوری که سرقت پلاک یا سرقت وسیله موتوری را گزارش ندهد مجازات تعیین شده است (نه بقیه

افراد) ولی در ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست و بند ۶ ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای تمامی افرادی که جرایم مذکور در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست و قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و جرایم یا خطر قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش نکنند مجازات تعیین شده است (نه فقط ضابطین و مأمورین دولت)

نکته ۶۲۵- در ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، علاوه بر گزارش ندادن جرم، گزارش ندادن خطرانی که متوجه اطفال و نوجوانان است نیز جرم انگاری شده است اما در سایر موارد فقط گزارش ندادن جرم، جرم انگاری شده است.

نکته ۶۲۶- در ماده ۷۲۲ ق.م.ا.ت برای متصرف وسیله موتوری که سرقت پلاک یا سرقت وسیله موتوری را گزارش نکند مجازات تعیین شده است اعم از اینکه مالک باشد یا مالک نباشد بنابراین اگر «الف» اتومبیل خود را به «ب» عاریه بدهد و در زمانی که اتومبیل در تصرف «ب» است پلاک یا خود وسیله موتوری سرقت شود فقط گزارش ندادن آن از جانب «ب» جرم است (نه از جانب «الف»)

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷- هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱- هرگاه متمرّد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

۲- هرگاه متمرّد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره- اگر متمرّد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

نکته ۶۲۷- برای تحقق جرم تمرد سه شرط لازم است:

حمله یا مقاومت نسبت به مأمورین دولت باشد.

با علم و آگاهی باشد بنابراین اگر «الف» به تصور اینکه «ب» مأمور دولت نیست به «ب» حمله کرده یا مقاومتی در مقابل وی نماید تمرد محسوب نمی شود.

در حین انجام وظیفه باشد بنابراین حمله یا مقاومت به مأمور دولت در مواقعی که مشغول انجام وظیفه نیست مشمول این ماده نیست.

نکته ۶۲۸- اگر مأمورین در هنگام انجام وظیفه از حدود اختیارات خود خارج شوند مقاومت یا حمله نسبت به آنها تمبرد نیست.

فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

نکته ۶۲۹- مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ به جرم تبانی اشاره دارد تبانی یعنی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم توافق کنند. عنصر مادی تبانی توافق و عنصر روانی آن قصد عملی کردن توافق است.

نکته ۶۳۰- تفاوت تبانی با شروع به جرم در این است که در شروع به جرم، مرتکب یا مرتکبین باید وارد عملیات اجرایی شده باشند و صرف تهیه مقدمات یا قصد مجرمانه برای شروع به جرم کفایت نمی‌کند اما در تبانی نیازی به ورود به عملیات اجرایی جرم نیست. (به عبارتی تبانی یک مرحله قبل از شروع به جرم است).

نکته ۶۳۱- زمانی می‌توان مرتکبین را به مجازات تبانی محکوم کرد که جرم مورد نظر آن‌ها تحقق نیافته باشد در صورتی که جرم مورد نظر تحقق یابد مرتکبین فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شوند (نه مجازات تبانی و جرم ارتكابی)

نکته ۶۳۲- اگر یکی از طرفین قصد اجرایی کردن توافق را نداشته باشد تبانی محقق نیست مثلاً اگر پلیسی به قصد به دام انداختن «الف» با وی برای پرداخت رشوه تبانی کند در اینجا نه «الف» و نه پلیس به جرم تبانی محکوم نمی‌شوند.

نکته ۶۳۳- ماده ۶۱۰ به تبانی در جرایم علیه امنیت و ماده ۶۱۱ به تبانی در سایر جرایم اشاره دارد.

نکته ۶۳۴- برای تحقق تبانی موضوع ماده ۶۱۱ علاوه بر تبانی وجود هر دو شرط زیر لازم است:

- مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند.

- بدون اراده خود موفق به انجام جرم نشوند. (بنابراین اگر طرفین به طور ارادی از انجام جرم منصرف شوند به مجازات این ماده محکوم نمی‌شوند).

نکته ۶۳۵- در مورد ماده ۶۱۰ (تبانی برای جرایم علیه امنیت) هیچ کدام از این دو شرط لازم نیست بنابراین در تبانی برای جرم علیه امنیت صرف تبانی باعث تحقق جرم است.

نکته ۶۳۶- تبانی برای جرم علیه امنیت، خود جرم علیه امنیت محسوب می‌شود بنابراین احکامی که برای جرایم علیه امنیت وجود دارد (مانند ممنوعیت صدور قرار تعویق صدور حکم، ممنوعیت صدور حکم جایگزین حبس، عدم اعمال قوانین مربوط به مرور زمان) در مورد تبانی برای جرم علیه امنیت نیز وجود دارد.

فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

تبصره- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

نکته ۶۳۷- تبصره ماده طبق قانون کاهش حبس تعزیری نسخ شده است و مجازات معاون طبق ماده ۱۲۷ ق.م.ا و تبصره های این ماده یک تا دو درجه پایین تر از حبس مباشر (حبس درجه پنج یا شش) است.

نکته ۶۳۸- در مواردی که شخص از طریق اسید پاشی باعث فوت دیگری شود و مجازات مرتکب قصاص نبوده یا به هر علتی قصاص نفس اجرا نشود مجازات مرتکب حبس درجه یک است. (ماده ۲ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸)

ماده ۶۱۳- هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

نکته ۶۳۹- این ماده طبق قانون کاهش حبس تعزیری نسخ شده و مجازات شروع به قتل عمدی طبق ماده ۱۲۲ ق.م.ا حبس درجه چهار است.

ماده ۶۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

نکته ۶۴۰- در مورد جنایت عمدیِ مادونِ نفس که قصاص اجرا نشود سه حالت متصور است:

جنایت، منجر به نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد (چه وسیله مورد استفاده اسلحه یا چاقو باشد چه نباشد): مرتکب به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

جنایت، منجر به ضایعات فوق نشود ولی وسیله ارتکاب جرم اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد: مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

جنایت، منجر به ضایعات فوق نشود و وسیله ارتکاب جرم نیز اسلحه یا چاقو و امثال آن نباشد: مرتکب تعزیر نمی‌شود.

نکته ۶۴۱- در موردی که شخصی با اسیدپاشی مرتکب جنایت بر دیگری شده و مجازات آن قصاص نبوده یا به هرعلتی قصاص ساقط شود طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مجازات مرتکب به این نحو تعیین می‌شود:

در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد،
به حبس تعزیری درجه دو؛
در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد،
به حبس تعزیری درجه سه؛
در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد،
به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده ۶۱۵- هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

نکته ۶۴۲- حداقل شرکت کنندگان در منازعه باید سه نفر باشد.

نکته ۶۴۳- مجازات مذکور در ماده در مورد تمامی شرکت کنندگان اعمال می‌شود.

مثال ۷۲۶- «الف» و «ب» به همراه شش نفر دیگر در منازعه شرکت می‌کنند «الف» دست «ب» را قطع می‌کند.

نکته ۶۴۴- نزاع جرم مقید به نتیجه است و صرف نزاع باعث تحقق جرم مذکور در این ماده نیست.

نکته ۶۴۵- نتیجه جرم باید به سبب نزاع باشد و نیازی نیست در همان صحنه نزاع رخ دهد.

مثال ۷۲۷- «الف» در نزاع ضربه‌ای به «ب» وارد و «ب» سه روز بعد از دنیا می‌رود.

نکته ۶۴۶- نیازی نیست مجنی‌علیه از منازعه کنندگان باشد.

مثال ۷۲۸- پنج نفر با هم مشغول نزاع هستند و به رهگذری که در حال رد شدن از خیابان است آسیبی وارد می‌شود.

ماده ۶۱۶- در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

ماده ۶۱۷- هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲) - تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۶۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را ننموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

نکته ۶۴۷- جرایم مذکور در ماده ۶۱۷ و تبصره‌های ماده از جرایم مطلق است و صرف انجام امور مذکور در ماده بدون نیاز به تحقق نتیجه منجر به تحقق جرم است.

نکته ۶۴۸- حمل، وارد کردن، تولید و عرضه قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس درصوتی که صرفاً برای درگیری و ضرب و جرح مورد استفاده قرار گیرند مطلقاً جرم است

اما حمل سایر سلاح‌ها مانند چاقو فقط در صورتی که وسیله تظاهر، قدرت‌نمایی، مزاحمتِ اشخاص، اخاذی یا تهدید قرار گیرد جرم است.

نکته ۶۴۹- منظور از اخاذی این است که شخصی با تهدید دیگری از وی تقاضای مال کند.

نکته ۶۵۰- اگر تهدید با چاقو یا اسلحه باشد مشمول ماده ۶۱۷ و اگر با چاقو و اسلحه نباشد مشمول ماده ۶۶۹ است.

نکته ۶۵۱- مقصود از اسلحه در ماده ۶۱۷ اعم از اسلحه سرد و گرم است ولی استفاده از سلاح قلبی مشمول ماده ۶۱۷ نیست.

ماده ۶۱۸- هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مثال ۷۲۹- شخصی در هنگام شب و زمانی که همه در حال استراحت هستند به آواز خوانی و هل‌هل‌ه کردن نامتعارف در خیابان پردازد.

نکته ۶۵۲- ایجاد صدای غیر متعارف اعم از اینکه صدا منشأ انسانی داشته باشد یا موسیقی یا در نتیجه تحریک عمدی حیوان باشد مشمول این ماده است.

ماده ۶۱۹- هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰- هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حيله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره - طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری
مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.

نکته ۶۵۳- آدم ربایی یعنی شخصی بدون رضایت یا صرفاً
با رضایت ظاهری جا به جا شود.

مثال ۷۳۰- «الف»، «ب» را گرفته و در اتومبیلی قرار داده
و به منزلی می برد.

مثال ۷۳۱- «الف» اسلحه‌ای بر روی سر «ب» می گذارد و
وی را تهدید به قتل می کند و «ب» در اثر این تهدید با
رضایت ظاهری سوار اتومبیل می شود و «الف» وی را به
منزلی می برد.

نکته ۶۵۴- اگر با وعده دروغ کسی را ترغیب به جا به
جایی کند آدم ربایی نیست.

مثال ۷۳۲- آقای «الف» خانم «ب» را با وعده ازدواج
راضی به مسافرت می کند.

نکته ۶۵۵- آدم ربایی و مخفی کردن دو جرم است اما اگر
توسط یک نفر انجام شده باشد به یک مجازات محکوم می شود.

مثال ۷۳۳- «الف»، «ب» را می رباید و سپس «ج»، «ب» را
مخفی می کند.

مثال ۷۳۴- «الف»، «ب» را می رباید و مخفی می کند.

قاچاق انسان

نکته ۶۵۶- جرم قاچاق انسان تا حدودی شبیه آدم ربایی است اما سه تفاوت مهم با آدم ربایی است که عبارتند از:

- در قاچاق انسان حتماً باید شخص از مرزهای کشور عبور کرده باشد (یا به کشور وارد یا از کشور خارج شود) به عبارتی جا به جایی شخص در داخل خاک ایران تحت هیچ شرایطی باعث تحقق جرم قاچاق انسان نیست. اما در آدم ربایی ممکن است جا به جایی در داخل یا خارج از ایران اتفاق بیفتد.

- قاچاق انسان در برخی موارد حتی در صورت رضایت واقعی شخصی که از کشور خارج شده هم محقق می شود در حالی که آدم ربایی تحت هیچ شرایطی در صورت رضایت شخصی که جا به جا شده است محقق نمی شود.

- برای تحقق قاچاق انسان وجود قصد خاصی در مرتکب شرط دانسته شده است و قاچاق انسان زمانی محقق می شود که قصد مرتکب از خارج کردن شخص از کشور، فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح یا بردگی یا ازدواج باشد در حالی که در آدم ربایی وجود قصد خاصی شرط نیست و مرتکب با هر قصد و انگیزه ای اقدام به جا به جایی بدون رضایت شخص کند آدم ربایی محقق است.

ماده ۱ قانون قاچاق انسان - قاچاق انسان عبارتست از :

الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

مثال ۷۳۵- «الف»، با تهدید «ب» را برای ازدواج با اخذ روادید و ویزا به ترکیه منتقل و «ج» نیز با همان قصد ازدواج «ب» را تحویل می گیرد.

ماده ۲ قانون قاچاق انسان - اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:

الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

مثال ۷۳۶- «الف» اقدام به تشکیل گروهی برای اینکه اشخاص را بدون رضایت به قصد برداشتن عضو از خارج وارد کشور کنند تشکیل می‌دهد «ب» عملیات مادی را انجام می‌دهد و «ج» در ایران افرادی که وارد شده‌اند را تحویل می‌گیرد.

ب) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.

ج) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

نکته ۶۵۷- به قصد فحشا با رضایت و به طور غیر مجاز: در حکم قاچاق انسان

به طور سازمان یافته به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج و با رضایت (چه مجاز چه غیر مجاز): در حکم قاچاق انسان.

به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج و بدون رضایت (چه مجاز چه غیر مجاز): قاچاق انسان

نکته ۶۵۸- در مواردی که فردی بدون رضایت از مرز خارج شود و شرایط جرم قاچاق انسان وجود نداشته باشد (مثلاً مرتکب فاقد قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح یا بردگی یا ازدواج باشد) جرم آدم ربایی رخ می دهد.

نکته ۶۵۹- مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ ذیل ماده ۳۰۶ توضیح داده شده است مواد مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ نسخ شده است و ماده ۶۳۰ ذیل ماده ۳۰۲ توضیح داده شده است.

ماده ۶۳۱- هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به چهار تا پانزده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از یک ماه و نیم تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از پانزده تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از بیست و پنج تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴ - هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵ - هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از چهار تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶- هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

نکته ۶۶۰- قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض مشمول این ماده است.

نکته ۶۶۱- اگر مخفی کردن جسد برای مخفی کردن ادله جرم باشد موضوع مشمول ماده ۵۵۴ ق.م.ا.ت است نه ماده ۶۳۶.

فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

نکته ۶۶۲- تعزیر مذکور در این ماده، تعزیر غیر منصوص است (نه تعزیر منصوص شرعی) لذا امکان اعمال نهادهای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا.ت مانند کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت (ماده ۲۷ ق.م.ا) در مورد این جرم وجود دارد. (رای وحدت رویه ۷۷۰ مورخ ۹۷/۴/۲۶)

ماده ۶۳۸- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۷۰۱ ق.م.ا.ت- هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

نکته ۶۶۳- در مواردی که عمل ارتكابی دارای کیفر باشد انجام آن به طور علنی در انظار و معابر عمومی مرتکب را مشمول ماده ۶۳۸ می‌کند (اعم از اینکه عفت عمومی را جریحه دار کند یا نکند) اما در مواردی که عمل ارتكابی دارای کیفر نیست فقط زمانی مرتکب مشمول ماده ۶۳۸

است که اولاً به طور علنی و در معابر و انظار عمومی ارتکاب یابد ثانیاً عفت عمومی را جریحه دار کند. بنابراین انجام عمل حرامی که دارای کیفر نیست و یکی از این دو شرط را ندارد جرم نیست.

ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور

کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

۲- هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

۳- هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آنها به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آنها را معرفی نماید.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره ۲- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند- دارندگان نوارها و دیسک‌ها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از چهار تا بیست میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها، دیسک‌ها و لوح‌های فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.

نکته ۶۶۴- طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ صرف نگهداری موارد مذکور ماده ۶۴۰ در صورتی که تعداد آن‌ها معد برای امر تجاری و توزیع نباشد جرم نیست. البته لازم به توضیح است طبق تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند شخصی که نوارها و دیسک‌ها و لوح‌های فشرده مستهجن یا مبتذل را نگهداری کند به مجازات مذکور در تبصره محکوم می‌شود اما صرف نگهداری بقیه مصادیق مذکور در ماده ۶۴۰ (نظیر نقاشی تصاویر یا مطبوعات مستهجن) طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ جرم نیست.

ماده ۶۴۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

نکته ۶۶۵- اگر مزاحمت تلفنی همراه با توهین باشد مقررات تعدد معنوی اعمال می‌شود. (میرمحمد صادقی (۴) ص ۵۴۶)

نکته ۶۶۶- برطبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ دادگاه صالح به رسیدگی به این جرم، دادگاه شهری است که شخصی که برای وی مزاحمت ایجاد شده در آن قرار دارد

مثال ۷۳۷- «الف» که ساکن مشهد است برای «ب» که ساکن اصفهان است مزاحمت ایجاد کند.

فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲- به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ شده است.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۶۴۳- هرگاه کسی عالماً زن شوهر دار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از پنجاه تا سیصد میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴- کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به واقعه نگردد.

۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به واقعه نگردد.

نکته ۶۶۷- عقد اعم از عقد دائم و موقت و عده اعم از عده وفات یا طلاق رجعی یا طلاق بائن است.

ماده ۶۴۵- به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به

پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

نکته ۶۶۸- عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق، فسخ نکاح و رجوع مطلقاً جرم است اما عدم ثبت نکاح موقت برطبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط در ۳ مورد زیر جرم است و در سایر موارد عدم ثبت نکاح موقت جرم نیست:

- باردارشدن زوجه
- توافق طرفین
- شرط ضمن عقد

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱—هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به واقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به واقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره - هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۶۴۷ - (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، مجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

نکته ۶۶۹- این جرم فقط با فعل محقق می شود بنابراین اگر مثلاً زن تصور کند مرد دارای صفت خاصی است ولی مرد از گفتن اینکه دارای آن صفت نیست امتناع کند مشمول ماده نخواهد بود.

ماده ۵۱- هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۵۲- هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده ۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

نکته ۶۷۰- با توجه به اینکه در قانون تعزیرات و حمایت خانواده ارتکاب برخی از رفتارها فقط از جانب مرد (زوج) جرم است و ارتکاب برخی دیگر از رفتارها هم توسط مرد و هم توسط زن (زوج و زوجه) جرم است لذا به منظور حفظ بهتر این مطلب این جرایم به طور جداگانه ذکر می شود.

۶۷۰/۱- رفتارهایی که ارتکاب آن فقط توسط مرد (زوج) جرم است عبارتند از:

- عدم ثبت وقایع نکاح دائم، نکاح موقت (در مواردی که ثبت آن الزامی است)، طلاق، فسخ نکاح، رجوع از طلاق
- ازدواج برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

۶۷۰/۲- رفتارهایی که ارتکاب آن هم توسط مرد و هم توسط زن (زوج و زوجه) جرم است عبارتند از:

- ازدواج با زنی که در قید زوجیت مرد دیگر یا در عده است.
- تدلیس در نکاح
- انکار یا ادعای بی اساس زوجیت
- خودداری از انجام تکالیف حضانت
- مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شدن

فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده ۶۴۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و شش روز تا شش ماه حبس و یا به بیست تا شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده ۷۴۵ (۱۷ق.ج.ر) - هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۶۷۱- افشای سر فقط در صورت وجود یکی از دو شرط زیر جرم است:

- مرتکب از افرادی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می‌شوند.
- افشای سر به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی باشد.

نکته ۶۷۲- جرم موضوع ماده ۷۴۵ (افشای سر رایانه‌ای) از جرایم مقید است و فقط در صورتی این جرم محقق می‌شود که افشای سر منجر به ضرر شده یا افشای سر عرفاً موجب هتک حیثیت فردی که سرش افشا شده، باشد اما جرم موضوع ماده ۶۴۸ (افشای سر به مناسبت شغل و وظیفه) جرم مطلق است و صرف افشای سر باعث تحقق جرم است (حتی اگر این اقدام منجر به ضرر یا هتک حیثیت نشود)

نکته ۶۷۳- طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا جرم ماده ۶۴۸ قابل گذشت و جرم ماده ۷۴۵ غیر قابل گذشت است.

نکته ۶۷۴- مشاغل مذکور در ماده ۶۴۸ تمثیلی هستند و صاحبان هر شغلی مانند وکلا یا مأمورین نیروی انتظامی و... که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار هستند مشمول این ماده هستند.

نکته ۶۷۵- فقط زمانی افشای اسرار توسط مشاغل مذکور در ماده ۶۴۸ را می‌توان جرم دانست که دستیابی به آن اسرار بنابر شغل و وظیفه باشد مثلاً اگر پزشکی در یک میهمانی از بیماری یک نفر آگاه شود و آن را افشا کند چون دستیابی به اطلاعات به مناسبت شغل و وظیفه نبوده لذا پزشک، مرتکب جرم مذکور در ماده ۶۴۸ نشده است.

نکته ۶۷۶- در آزمون‌های حقوقی اگر به افشای سر به طور مطلق اشاره شده باشد (بدون اینکه اشاره به افشای سر به مناسبت شغل و وظیفه یا افشای سر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شده باشد) باید مطابق با ضوابط افشای سر به مناسبت شغل و وظیفه (ماده ۶۴۸) به سؤال پاسخ داده شود.

ماده ۶۴۹- هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

نکته ۶۷۷- جرم این ماده از جرایم مطلق است و به صرف اینکه سوگند دروغ یاد شود جرم موضوع این ماده محقق است ولو اینکه سوگند دروغ نتیجه‌ای نداشته باشد مثلاً اگر مقام قضایی متوجه دروغ بودن سوگند شده و آن را نپذیرد جرم موضوع این ماده محقق است.

نکته ۶۷۸- یادکننده سوگند ممکن است شخصی غیر از اصحاب دعوا باشد مانند ولی یا قیم.

ماده ۶۵۰- هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به بیست و پنج تا صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

نکته ۶۷۹- فقط شهادت در دادگاه در ماده ذکر شده بنابراین شهادت دروغ در دادسرا فاقد وصف کیفری است.

نکته ۶۸۰- شهادت دروغ نیز مانند سوگند دروغ جرم مطلق است و به صرف شهادت دروغ، ولو آنکه اثری از شهادت دروغ حاصل نشود جرم موضوع این ماده محقق است.

نکته ۶۸۱- مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ذیل جرایم علیه اموال توضیح داده شده است.

فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته ۶۸۲- جرم موضوع این ماده مقید به نتیجه است و زمانی محقق می‌شود که سند یا نوشته یا امضا یا مهر اخذ شود.

نکته ۶۸۳- تنها سند، نوشته، مهر و امضا در این ماده ذکر شده و گرفتن اشیا و اموال دیگر مشمول این ماده نیست.

نکته ۶۸۴- به تصریح ماده لازم نیست سند یا نوشته متعلق به تهدید شونده باشد بلکه اگر متعلق به شخص دیگری باشد و به تهدید شونده سپرده باشد جرم موضوع این ماده محقق است مثلاً اگر «الف» سند متعلق به خود را به «ب» بسپارد و «ج» با تهدیدِ «ب» سند متعلق به «الف» را بگیرد جرم موضوع این ماده محقق شده است.

نکته ۶۸۵- اگر سند متعلق به تهدید کننده باشد جرم موضوع این ماده محقق است مانند اینکه «الف» سندی نزد «ب» داشته باشد و با تهدیدِ «ب» سند متعلق به خود را از وی بگیرد.

ماده ۶۶۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم - ورشکستگی

ماده ۶۷۰- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

نکته ۶۸۶- موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت آمده است بر اساس این ماده هر تاجری که یکی از امور زیر را انجام داده باشد ورشکسته به تقلب خواهد بود:

دفاتر خود را مفقود نموده باشد.

قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد.

خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده باشد.

نکته ۶۸۷- برطبق مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت برای موارد دیگری غیر از موارد مذکور در ماده ۵۴۹ مجازات

ورشکستگی به تقلب تعیین شده است بر اساس این دو ماده:

«ماده ۵۵۱- در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

(۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.

(۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده ۵۵۲- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»

نکته ۶۸۸- ماده ۵۴۱ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقصیر را بیان کرده است بر اساس این ماده:
«تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

(۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

(۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملات کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

(۳) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

(۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

ماده ۶۷۲- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد.

ماده ۵۵۵ قانون تجارت: اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۳ قانون تجارت - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

نکته ۶۸۹- مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ذیل جرایم علیه اموال توضیح داده شده است.

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

نکات کلی جرم تخریب

نکته ۶۹۰- تخریب به معنای نابود کردن (از بین بردن) کل مال یا ایراد خسارت به مال متعلق به غیر است بنابراین برای تحقق جرم تخریب، الزاماً نباید تمام مال از بین برود و در مواردی که بخشی از مال از بین برود نیز در صورت وجود سایر شرایط تخریب محقق می‌شود.

نکته ۶۹۱- برای تحقق جرم تخریب باید خسارتی به خود مال وارد شود و اگر عمل مرتکب بدون خسارت به مال

باعث ضرر یا خسارت دیگری به صاحب مال شود جرم
تخریب محقق نیست

مثال ۷۳۸- اگر «الف» به موتورسیکلت متعلق به «ب» قفل
بزند عمل وی تخریب نیست زیرا به موتورسیکلت
خسارتی وارد نشده است هر چند که «ب» برای شکستن
قفل مجبور است هزینه صرف کرده و در نتیجه ضرر
خواهد کرد.

نکته ۶۹۲- تخریب فقط نسبت به مال ملموس صورت
می گیرد بنابراین از بین بردن اموری که مالیت ندارد مانند
مشروبات الکلی و همچنین از بین بردن مالی که ملموس
نیست مانند صدمه زدن به حق اختراع یا اسرار تجاری
شخص دیگر باعث تحقق تخریب نیست.

نکته ۶۹۳- در جرم تخریب، تعلق مال به غیر شرط تحقق
جرم است و اگر شخصی مال متعلق به خود ولو اینکه
دیگری بر آن حقی داشته باشد را از بین ببرد مرتکب
تخریب نشده است مثلاً اگر «الف» اتومبیل خود که به
«ب» اجاره داده را از بین ببرد مرتکب جرم تخریب نشده
است.

نکته ۶۹۴- تخریب با ترک فعل نیز محقق می‌شود مانند اینکه مسؤول برق کارخانه‌ای با عدم قطع برق باعث شود کارخانه آتش بگیرد.

نکته ۶۹۵- استفاده غیرمجاز از مال دیگری بدون اینکه مال از بین برود یا نابود شود باعث تحقق جرم تخریب نیست.

مثال ۷۳۹- «الف» از تلفن همراه «ب» بدون اجازه «ب» با «ج» تماس می‌گیرد.

نکته ۶۹۶- برطبق رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ اگر مالی مشاع باشد و یکی از شرکا با قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز به تخریب مال اقدام کند جرم تخریب محقق است.

ماده ۶۷۵- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.

ماده ۶۷۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده و در صورتی که میزان خسارت وارده بیش از یک صد میلیون ریال باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸- هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

نکته ۶۹۷- آتش زدن تمامی اموال منقول (غیر از کشتی و هواپیما) مشمول ماده ۶۷۶ است. آتش زدن کشتی و هواپیما مشمول ماده ۶۷۵ است.

نکته ۶۹۸- برطبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا.جرایم مذکور در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ از جرایم قابل گذشت و جرم مذکور در ماده ۶۷۸ غیر قابل گذشت است.

ماده ۶۷۹ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و شش روز تا سه ماه یا جزای نقدی از پانزده تا بیست و پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته ۶۹۹- حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع شده است مطلقاً مشمول ماده است.

ماده ۶۸۰ - هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از بیست تا بیست و پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱- هرکس عالماً دفاتر و قبایله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتي و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

نکته ۷۰۰- منظور از دولتی بودن مالکیت دولت بر سند است (نه صدور توسط دولت)

نکته ۷۰۱- ماده ۶۸۱ مطلق و غیر قابل گذشت و ماده ۶۸۲ مقید و قابل گذشت است.

نکته ۷۰۲- صرف دو نیم کردن و پاره کردن یک سند را همیشه نمی‌توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه عمل مرتکب باید به نحوی باشد که از بین بردن بر آن صدق کند.

ماده ۶۸۳- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضييع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از پانزده تا بیست و پنج میلیون میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ - هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- طبق قانون کاهش اصلاح حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.

نکته ۷۰۳- مالکیت دولت مهم نیست بلکه مورد استفاده عمومی مهم است.

نکته ۷۰۴- برای تحقق جرم موضوع این ماده اموال مذکور در این ماده باید ایجاد یا نصب شده باشد و تخریب این اموال قبل از ایجاد یا نصب آن‌ها مشمول این ماده نیست و با دیگر مواد مربوط با تخریب منطبق خواهد بود.

نکته ۷۰۵- اعمال مذکور در این ماده اگر بدون قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد موجب مجازات تعزیری و اگر با قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد موجب مجازات محاربه است.

ماده ۶۸۸- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹- در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰- هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱- هرکس به قهر و غلبه داخل ملک شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از یک ماه و نیم تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و نیم حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

ماده ۵۸۰ - هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب

یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

نکته ۷۰۶- اگر شخصی به منزل خود که دیگری غصب کرده وارد شود مشمول این مواد نیست اما اگر شخصی به خانه خود که دیگری اجاره کرده وارد شود مشمول این مواد خواهد بود.

ماده ۶۹۵- چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶- در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

نکته ۷۰۷- این ماده برطبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ ضمنی شده است برطبق ماده ۲۲ این قانون:

«کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.»
و برطبق ماده ۳ همین قانون:

«اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»

لذا برطبق ماده ۳ این قانون اولاً اگر محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ثانیاً حتی در صورت حبس نیز در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود.

نکته ۷۰۸- مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ ذیل جرایم علیه تمامیت معنوی توضیح داده شده است.

فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار بازی، شرط بندی، بخت آزمایی)

ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

نکته ۷۰۹- ذیل ماده ۶۳۸ ق.م.ا.ت توضیح داده است.

ماده ۷۰۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲) — هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

نکته ۷۱۰- منظور از در معرض فروش قرار دادن این است که شخص مشروبات را برای فروش عرضه کند مانند اینکه آن ها را در مغازه بگذارد (حتی اگر در عمل موفق به فروش نشود).

ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲) — وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

نکته ۷۱۱- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ رسیدگی به جرم وارد کردن مشروبات الکلی به کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و قسمت اخیر ماده ۷۰۳ که رسیدگی به جرم مذکور را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است به موجب ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ نسخ شده است و رسیدگی به جرم وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراهای، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

نکته ۷۱۲- تبصره ۳ ماده ۷۰۲ طبق ماده ۴۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویه ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ نسخ شده است و هم‌اکنون طبق فقط قاجاق مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست. (نه سایر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی)

ماده ۷۰۴- هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از شصت تا دویست میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

نکته ۷۱۳- بند ۱ ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر با تعیین وجه یا مال یا منفعت یا خدمت یا امتیاز مالی با هم مسابقه می‌دهند در این مورد تفاوت ندارد مبلغ یا امتیاز مالی را بازنده یا شخص ثالث (شخصی غیر از شرکت کنندگان در مسابقه) پرداخت کند و همچنین تفاوتی ندارد مبلغ یا امتیاز تعیین شده به برنده برسد یا به شخص ثالث و در هر حال جرم مذکور در این بند محقق است.

مثال ۷۴۰- «الف» و «ب» با یکدیگر یک مسابقه رایانه‌ای برگزار کنند و مقرر شود بازنده مبلغی را به برنده یا شخص ثالثی پرداخت کند.

۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

نکته ۷۱۴- بند ۲ ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر با هم مسابقه نمی‌دهند بلکه امری را پیش بینی می‌کنند و توافق می‌کنند هر کس که پیش بینی او اشتباه بود وجه یا مال یا منفعت یا خدمت یا امتیاز مالی را به کسی که پیش بینی درست داشته یا به شخص ثالثی بپردازد

مثال ۷۴۱- مانند اینکه قرار باشد یک مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و آمریکا برگزار گردد و «الف» پیش بینی کند که ایران برنده می‌شود و «ب» پیش بینی کند که آمریکا برنده می‌شود و «الف» و «ب» توافق هر کس پیش بینی‌اش اشتباه باشد مبلغی را به طرف دیگر یا شخص ثالثی بدهد.

۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.

نکته ۷۱۵- بند ۳ ناظر به زمانی است که افرادی با هم توافق کنند وجه یا مال یا منفعت یا خدمت یا امتیاز مالی را جمع کرده و طبق قرعه به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان واگذار کنند.

مثال ۷۴۲- ۶۰۰ نفر توافق کنند که هر یک مبلغ یک میلیون تومان پرداخت کنند و با قرعه کشی نام یک نفر از این ۶۰۰ نفر انتخاب و کل این ۶۰۰ میلیون تومان متعلق به وی باشد.

نکته ۷۱۶- در هر سه بند علاوه بر وجه (وجه نقد) به مال (مانند اتومبیل یا موبایل) مفعت (مانند استفاده یک ساله رایگان از منزل متعلق به شخص) خدمت (مانند اینکه شخص بازنده کاری را برای برنده انجام دهد) و امتیاز

مالی (مانند دادن وام) نیز اشاره شده است بنابراین تحقق جرم قمار بازی (شرط بندی) فقط منوط به رد و بدل شدن وجه یا مال نیست بلکه منفعت، خدمت و امتیاز مالی نیز می تواند موضوع جرم قمار بازی (شرط بندی) قرار گیرد.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می شود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

مثال ۷۴۳- «الف» و «ب» با هم مسابقه تیراندازی برگزار کرده و مقرر می کنند بازنده صد میلیون تومان به برنده بدهد.

مثال ۷۴۴- «الف» و «ب» با هم مسابقه تیراندازی برگزار کرده و مقرر می کنند بازنده صد میلیون تومان به «ج» بدهد.

مثال ۷۴۵- «الف» و «ب» با هم مسابقه تیراندازی برگزار کرده و «ج» و «د» بر سر این مسابقه شرط بندی می کنند.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.

ماده ۷۰۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

نکته ۷۱۷- دایر یا اداره کردن مکانی برای شرط بندی اعم از اینکه در فضای حقیقی یا مجازی مشمول این ماده است. بنابراین اگر شخصی اقدام به تأسیس یا اداره سایت شرط بندی کند مشمول این ماده خواهد بود.

نکته ۷۱۸- صرف دایر کردن یا اداره کردن قمارخانه باعث تحقق جرم موضوع این ماده است حتی اگر هیچ قماری در قمارخانه صورت نگرفته باشد قمار نشود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجاری محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارائه کند و دادستان می تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است:

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۷۰۷ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش با اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض اوراق بهادار، مفاسد حساب یا وسایل پرداخت

مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

نکته ۷۱۹- اگر مرتکب، قمار بازی (شرط بندی) را حرفه خود قرار داده باشد یا سر دسته گروه مجرمانه باشد صرف نظر از مبلغ شرط بندی مشمول این ماده است اما در مواردی که مرتکب، قماربازی را حرفه خود قرار نداده و نقش سردستگی نداشته باشد تنها در صورتی مشمول این ماده است که مبلغ شرط بندی به اندازه مبلغ تعیین شده در این ماده باشد.

نکته ۷۲۰- اگر اقدام مرتکب در حد افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی محکوم می‌شود (نه مجازات این ماده)

ماده ۷۰۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.

تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.

نکته ۷۲۱- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار جرم نیست به عبارتی حمل و نگهداری ابزار مخصوص قمار فقط در صورتی که به قصد استفاده در قمار باشد یا برای چندین بار تکرار شود جرم است اما تولید، معامله یا عرضه، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای مطلقاً جرم است.

ماده ۷۰۹ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - ۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

نکته ۷۲۲- در ماده ۷۰۶ مجازات دایر کننده یا اداره کننده مراکز قماربازی اشاره شده است و در بند ۱ ماده ۷۰۹ به مجازات افرادی که به دایر کننده یا اداره کننده کمک کرده یا در این مکان‌ها قبول خدمت کنند تعیین شده است که مجازات مرتکب مجازات درجه ۵ غیر از حبس است (به عبارتی دادگاه نمی‌تواند به حبس درجه پنج حکم دهد بلکه باید به یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج حکم دهد).

۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا

اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.

نکته ۷۲۳- توضیحات بند ۲: در این بند مجازات کسی که قماربازی را تبلیغ یا ترویج یا افراد را به قمار بازی دعوت می کند تعیین شده است و صرف تبلیغ و ترویج باعث تحقق جرم است حتی اگر قمار بازی صورت نگیرد.

۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.

نکته ۷۲۴- توضیحات بند ۳ و تبصره‌های این بند: این بند و تبصره ۱ مجازات اشخاصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را در اختیار افرادی که قمار بازی یا جرایم مرتبط با آن (جرایم مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹) را انجام می‌دهند را مشخص کرده است لازم به توضیح است اگر در اختیار گذاشتن حساب و کارت بانکی و... از روی علم و عمد باشد مشمول بند ۳ و اگر از روی تقصیر باشد مشمول تبصره است بنابراین این جرم به صورت غیرعمدی نیز محقق می‌شود.

۷۲۵/۱- در مواردی که دادن حساب یا کارت بانکی و...
عمدی بوده مرتکب هم به مجازات معاونت و هم به یک تا دو سال محرومیت از استفاده ابزارهای مذکور (کارت بانکی و...) محکوم می‌شود اما در مواردی که دادن حساب یا کارت بانکی و... غیر عمدی و از روی تقصیر باشد فقط به یک تا دو سال محرومیت از استفاده ابزارهای مذکور (کارت بانکی و...) محکوم می‌شود.

۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزش‌های الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳) - هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بان‌کها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.

ماده ۷۱۲ - هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

نکته ۷۲۵- افعال زیر باعث تحقق کلاشی است:

شخصی با علم به اینکه نمی‌تواند هزینه خدمات را بپردازد از خدمات استفاده کند مثلاً شخصی با علم به

اینکه پولی ندارد چند روز در هتل اقامت کند یا در رستورانی غذا بخورد.

شخصی با جلب ترحم دیگران یا با فریب دادن دیگران از آنان مالی را بگیرد (البته منظور از فریب دادن فریبی است که مصداق کلاهبرداری نباشد و گرنه اگر مصداق کلاهبرداری باشد مورد با همان کلاهبرداری منطبق است نه کلاشی) مانند اینکه به دروغ در کنار بیمارستان خود را بیمار جلوه داده و برای کمک به خود پول بگیرد. شخصی که با اصرار از دیگران پول بگیرد.

نکته ۷۲۶- تکدی‌گری یا کلاشی موردی باعث تحقق جرم این ماده نیست بلکه جرم این ماده زمانی محقق می‌شود که مرتکب، تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند. البته ولگردی مطلقاً جرم محسوب می‌شود.

نکته ۷۲۷- طبق تبصره ۲ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»

ماده ۷۱۳- هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴- هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

تبصره- اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده ۷۱۵- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده روز تا دو ماه و نیم و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

نکته ۷۲۸- باید توجه داشت در تصادفات رانندگی فقط زمانی می‌توان راننده را تعزیر کرد که تصادف در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده به وقوع پیوسته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط تعزیر راننده منتفی است بر خلاف دیه که همانگونه که در مبحث دیه گفته شد برای اینکه شخص مسؤول پرداخت دیه باشد باید جنایت به وی منتسب (مستند) باشد و تقصیر و عدم تقصیر نقشی در مسؤولیت شخص برای پرداخت دیه ندارد.

ماده ۷۱۸- در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده ۷۱۹ - هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱ - راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰- هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱- هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳- هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴- هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از دو تا ده میلیون ریال و یا هر

دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵- هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶ تا ۷۲۸- به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.

قانون جرایم رایانه‌ای

نکات کلی جرایم رایانه‌ای

نکته ۱- نکته‌ای که در جرایم رایانه‌ای باید به آن توجه داشت این است که قانون‌گذار عنوان جرایم را بر اساس عملی که بر روی رایانه انجام می‌شود انتخاب کرده است مثلاً در کلاهبرداری رایانه‌ای رایانه فریب می‌خورد نه انسان همچنین در سرقت رایانه‌ای مالی برداشته نمی‌شود بلکه داده‌ی رایانه‌ای به سرقت می‌رود به همین دلیل شاید برخی از مصادیق جرایم رایانه‌ای در ظاهر با عنوان آن شبیه نباشد مثلاً کلاهبرداری رایانه‌ای بیش از آنکه شبیه کلاهبرداری ساده باشد شبیه سرقت ساده است.

بخش اول - جرایم و مجازات‌ها

فصل اول - جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و

سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث اول - دسترسی غیر مجاز

ماده ۷۲۹ (ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مثال ۷۴۶- «الف» بر روی موبایل خود رمز گذاشته و «ب» به اطلاعات موبایل «الف» دسترسی پیدا می‌کند.

مبحث دوم - شنود غیرمجاز

ماده ۷۳۰ (ق.ج.ر) - هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۲۹- مقصود از شنود رایانه‌ای فقط شنیدن نیست بلکه در مورد داده‌های شنیداری به معنی شنیدن و در مورد دیگر داده‌ها به معنی تحصیل کردن یا دیدن آن است.

مثال ۷۴۷- اگر دو نفر در تلگرام با یکدیگر چت کنند و شخصی به طور غیر مجاز محتوای پیام‌های آن‌ها را ببیند مرتکب شنود غیر مجاز شده است.

نکته ۷۳۰- در شنود غیر مجاز داده‌ها باید در حال انتقال باشد و مرتکب در همان حال انتقال، داده‌ها را شنود کرده باشد و الا اگر همان داده‌ها را پس از انتقال مشاهده کند شنود نیست.

مثال ۷۴۸- «الف» با استفاده از یک سیستم نرافزاری مکالمات «ب» و «ج» را در هنگام مکالمه شنود می‌کند.

مثال ۷۴۹- «الف» با استفاده از یک سیستم نرافزاری مکالمات «ب» و «ج» را در موبایل ضبط کرده و یک روز بعد مکالمه روز قبل «ب» و «ج» را می‌شنود.

نکته ۷۳۱- وسیله ارتکاب جرم در شنود و دسترسی غیر مجاز و جاسوسی رایانه‌ای مهم نیست به عبارتی چه مرتکب با استفاده از وسایل رایانه‌ای مانند هک کردن به محتوا یا داده‌ها دسترسی پیدا کند چه از طریق غیر رایانه‌ای مانند دیدن با چشم به محتوا به داده‌ها دسترسی پیدا کند جرم محقق است.

نکته ۷۳۲- اگر محتوا از حالت خصوصی بودن خارج شود دسترسی به آن‌ها دسترسی غیر مجاز یا شنود رایانه‌ای نیست.

مثال ۷۵۰- «الف» تصاویر خصوصی «ب» را در محیط اینستاگرام پخش می‌کند حال با توجه به پخش شدن عکس‌ها محتوا از حالت خصوصی خارج شده است و اگر «ج» به عکس‌ها دسترسی پیدا کند «ج» مرتکب جرم نشده است.

مبحث سوم - جاسوسی رایانه‌ای

ماده ۷۳۱ (۳.ق.ج.ر) - هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱- داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

تبصره ۲- آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مثال ۷۵۱- «الف» با هک کردن موبایل «ب» به داده‌های سری دسترسی پیدا می‌کند.

مثال ۷۵۲- «الف» با هک کردن موبایل، محتوای سری در حال انتقال بین دو مسؤول بلند پایه را شنود می‌کند.

ماده ۷۳۲ (۴.ق.ج.ر) — هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۳ (۵.ق.ج.ر) - چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم - جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها

وسامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم - جعل رایانه‌ای

ماده ۷۳۴ (۶.ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها.

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.

ماده ۷۳۵ (۷ق.ج.ر) - هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتهای یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

نکته ۷۳۳- در جعل رایانه‌ای داده‌ای ایجاد می‌شود یا در آن تغییر ایجاد می‌شود یا به طور متقلبانه وارد می‌شود بنابراین اگر شخصی با استفاده از رایانه نوشته یا سندی مانند شناسنامه و... را جعل کند مرتکب جعل ساده شده است (نه جعل رایانه‌ای)

مثال ۷۵۳- «الف» مقدار فروش سالانه خود را در سامانه مربوط به مالیات وارد کرده سپس «ب» که رقیب تجاری «الف» است با هک کردن سایت مربوطه میزان فروش «الف» را زیاد می‌کند.

مثال ۷۵۴- «الف» سیستم «ب» که وکیل دادگستری است را هک کرده سپس اظهار نامه ای از طرف «ب» که حاوی اقرار «ب» است را به «ج» می‌فرستد.

نکته ۷۳۴- جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای ملازمه با یکدیگر ندارند به عبارتی ممکن است جعل، ساده ولی استفاده از سند مجعول، رایانه‌ای باشد یا برعکس، جعل، رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول، غیر رایانه‌ای باشد

مثال ۷۵۵- اگر «الف» شناسنامه‌ای را در منزل خود جعل و سپس از صفحات آن اسکن تهیه کرده و در سایت یک اداره بارگزاری کند در اینجا «الف» مرتکب جعل ساده و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای شده است

مثال ۷۵۶- اگر شخصی در داده رایانه‌ای تغییر ایجاد کرده سپس از آن پرینت گرفته و به صورت حضوری آن برگه را به اداره تحویل دهد مرتکب جعل رایانه‌ای و استفاده از سند مجعول ساده شده است.

مبحث دوم - تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۷۳۶ (۸ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۷ (۹ق.ج.ر) - هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۸ (۱۰ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا

سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۳۵- برای تحقق جرایم مذکور در این سه ماده تفاوتی ندارد که شخص با استفاده از رایانه (مانند هک کردن یا فرستادن ویروس) داده‌ای را حذف یا مختل کند یا اینکه خود مرتکب وارد سیستم رایانه‌ای متعلق به دیگری شده و داده‌ها را حذف کند یا در آن اختلال ایجاد کند.

نکته ۷۳۶- عنصر مادی تخریب رایانه‌ای عبارتند از:

۱- حذف ۲- تخریب ۳- از کار انداختن.

نکته ۷۳۷- عنصر مادی اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی عبارتند از:

۱- غیر قابل پردازش کردن ۲- مختل کردن کارکرد ۳- مانع دسترسی اشخاص مجاز شدن

مثال ۷۵۷- «الف» موبایل «ب» را برداشته و فایلی را حذف می‌کند.

مثال ۷۵۸- «الف» با هک کردن کامپیوتر «ب» کاری می‌کند که یکی از برنامه‌های کامپیوتر «ب» باز نشود.

مثال ۷۵۹- «الف» کاری انجام می‌دهد تا سیستم حسابداری موجود در کامپیوتر «ب» نتواند به درستی فاکتورها را ثبت کند.

مثال ۷۶۰- «الف» رمز کامپیوتر «ب» را عوض کرده تا «ب» نتواند وارد کامپیوتر شود.

ماده ۷۳۹ (۱۱ق.ج.ر) - هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۷۴۰ (۱۲ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۳۸- این ماده به سرقت رایانه‌ای اشاره دارد. سرقت رایانه‌ای به این معنی است که شخصی داده‌های متعلق به دیگری را برباید اعم از اینکه داده‌ها در دست صاحب آن بماند یا نماند.

نکته ۷۳۹- در مواردی که داده از اختیار صاحب آن خارج می‌شود (مثلاً داده پاک می‌شود) اگر شخصی که داده را پاک کرده آن را برای خود بر نداشته باشد جرم تخریب اتفاق می‌افتد اما اگر داده‌ها را برای خود بر داشته باشد جرم سرقت رایانه‌ای رخ می‌دهد. و اگر ابتدا بدون اینکه داده را پاک کرده داده را برای خود بردارد و سپس پاک کند مرتکب دو جرم سرقت و تخریب شده است.

مثال ۷۶۱- «الف» فایل موجود در کامپیوتر «ب» را حذف (delete) می‌کند.

مثال ۷۶۲- «الف» فایل موجود در کامپیوتر «ب» را cut و سپس در فلش خود کپی می‌کند.

مثال ۷۶۳- «الف» فایل موجود در کامپیوتر «ب» را کپی کرده و در فلش خود می‌ریزد و سپس فایل را از کامپیوتر «ب» حذف (delete) می‌کند.

ماده ۷۴۱ (۱۳ق.ج.ر) - هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۴۰- این ماده به کلاهبرداری رایانه‌ای اشاره دارد و بر خلاف کلاهبرداری ساده که فقط گرفتن مال مشمول کلاهبرداری است در کلاهبرداری رایانه‌ای علاوه بر مال، تحصیل منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری مشمول کلاهبرداری رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

نکته ۷۴۱- در کلاهبرداری رایانه‌ای انسانی فریب نمی‌خورد بلکه سامانه‌ی رایانه‌ای فریب می‌خورد بنابراین اگر انسانی فریب خورده و پول را از طریق سامانه رایانه‌ای به دیگری بدهد کلاهبرداری ساده یا دیگر جرایم علیه اموال اتفاق افتاده است.

مثال ۷۶۴- «الف»، با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب می‌دهد و «ب» از طریق عابر بانک یا همراه بانک پول را به حساب «الف» می‌ریزد.

مثال ۷۶۵- «الف» متوجه رمز کارت «ب» می‌شود سپس «الف» با رفتن به همراه بانک، شماره کارت و رمز «ب» را زده و چند میلیون تومان از پول «ب» را به حساب خود انتقال می‌دهد.

فصل چهارم - جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۷۴۲ (۱۴ق.ج.ر) - هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۴۲- تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن فقط در صورتی که به قصد افساد یا تجارت باشد جرم است اما انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن مطلقاً جرم است.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۷۴۳ (۱۵ق.ج.ر)- هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ (۱۶ق.ج.ر) (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) - هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و شش روز تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره - چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ (۱۷ق.ج.ر) - هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته ۷۴۳- تغییر یا تحریف یا انتشار صوت یا تصویر دیگری (ماده ۷۴۴) فقط در صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت دیگری شود جرم است اما انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری (ماده ۷۴۵) در صورتی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت دیگری شود جرم است.

نکته ۷۴۴- تفاوت این دو ماده در این است که ماده ۷۴۴ ناظر به مواردی است که صوت یا تصویر دیگری تغییر یافته و سپس منتشر شود در حالی که ماده ۷۴۵ ناظر به مواردی است که صوت یا تصویر یا فیلم دیگری بدون تغییر و تحریف منتشر شود.

ماده ۷۴۶ (۱۸ق.ج.ر) - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده

حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم - مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

ماده ۷۴۷ (۱۹ ق.ج.ر) - در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

- الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
 - ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
 - ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
 - د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
- تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۷۴۸ (۲۰ق.ج.ر) - اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره - مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده ۷۴۹ (۲۱ق.ج.ر) - ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وبسایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها

و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۷۵۰ (۲۲ق.ج.ر)- قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان

صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۷۵۱ (۲۳ ق.ج.ر) - ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از شصت میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره - ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۷۵۲ (۲۴ق.ج.ر) - هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵۳ (۲۵ق.ج.ر) - هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلاف در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره - چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم - تشدید مجازات‌ها

ماده ۷۵۴ (۲۶ ق.ج.ر) - در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۷۵۵ (۲۷ ق.ج.ر) - در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

نکته ۷۴۵- مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹ (۲۸ تا ۵۱ ق.ج.ر) - به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ صریح شده است.

بخش سوم - سایر مقررات

ماده ۷۸۰ (۵۲ ق.ج.ر) - در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره - در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۷۸۱ (۵۳ ق.ج.ر) - میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۷۸۲ (۵۴ ق.ج.ر) - آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با

همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

ماده ۷۸۴ (۵۵ق.ج.ر) - شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۷۸۵ (۵۶ق.ج.ر) - قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

تست جرایم رایانه‌ای

تست ۱۱۹- دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سامانه‌های رایانه‌ای، دارای کدام عنوان مجرمانه است؟ (قضاوت ۹۱)

(۱) اختلال در داده‌ها (۲) دسترسی غیرمجاز

(۳) شنود غیرمجاز (۴) جاسوسی رایانه‌ای

تست ۱۲۰- «الف»، عکس‌ها و شماره‌های مخاطبین خود را پس از وارد کردن گذرواژه خود، در فضای رایانش ابری که گوگل در اختیار وی قرار می‌دهد، ذخیره می‌کند. «ب» با ورود به این فضا، اطلاعات تمامی مخاطبین وی را در تلفن همراه خود ذخیره می‌کند. «ب» مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟ (ارشد ۹۹)

(۱) شنود غیرمجاز - دسترسی غیرمجاز

(۲) شنود غیرمجاز - سرقت رایانه‌ای

(۳) دسترسی غیرمجاز - سرقت رایانه‌ای

(۴) دسترسی غیرمجاز - جعل داده

تست ۱۲۱- «الف» تلفن همراه همکار خود را بدون اجازه او از روی میز برداشته و فایل‌های آن را نگاه می‌کند. سپس آن را در جای خود می‌گذارد. وی مرتکب کدام جرم شده است؟ (ارشد سراسری ۹۴)

(۱) اگر تلفن همراه با تدابیر امنیتی، حفاظت شده باشد، بزه دسترسی غیرمجاز است.

(۲) صرف دیدن فایل در هیچ صورت جرم نیست، اما کپی کردن آن‌ها جرم است.

(۳) تنها اگر دارای داده‌های سری باشد، بزه دسترسی غیرمجاز است.

(۴) تنها در صورت بهره‌برداری از فایل‌ها، عمل وی جرم است.

تست ۱۲۲- فردی به قصد افشای داده‌های سری به دولت بیگانه، آن‌ها را از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحصیل می‌نماید، ولیکن پیش از افشای آن‌ها دستگیر می‌شود. وی مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) سرقت رایانه‌ای

(۲) شنود رایانه‌ای

(۳) شروع به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده

(۴) جاسوسی رایانه‌ای

تست ۱۲۳- «الف» همسر «ب» است. او با باز کردن پیامک‌های تلفنی «ب» به رمز امنیتی یکی از شبکه‌های اجتماعی که به صورت پیامک برای وی ارسال شده دسترسی می‌یابد و آن را بر روی شبکه اجتماعی نصب شده در دستگاه خود وارد کرده و از آن پس تمامی پیامک‌های «ب» در شبکه اجتماعی را دریافت می‌کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۶)

(۱) شنود رایانه‌ای (۲) سرقت رایانه‌ای

(۳) دسترسی غیر مجاز (۴) جرمی مرتکب نشده است.

تست ۱۲۴- «الف» بدون هیچ رابطه‌ای با شرکت زیرساخت مخابرات، تنها از طریق ماهواره، به طور مستقیم از اینترنت اختصاص داده شده به ایران بهره برده و خدمات تلفن اینترنتی عرضه می‌کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟ (ارشد سراسری ۹۵)

(۱) شنود غیر مجاز رایانه‌ای

(۲) سرقت رایانه‌ای

(۳) استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین‌المللی

(۴) کلاهبرداری رایانه‌ای

تست ۱۲۵- «الف» با دستکاری در داده‌ای که محتوای آن تصویر دیگری است، آن را به گونه‌ای که موجب هتک حیثیت او شود، تغییر داده و پخش می‌نماید. جرم وی مشمول کدام حکم است؟ (دکتر ۹۹)

- (۱) تعدد مادی استفاده از داده مجعول و هتک حیثیت دیگری
- (۲) تعدد معنوی بین هتک حیثیت دیگری و نشر اکاذیب رایانه‌ای
- (۳) مشمول تعدد نیست و تنها مجازات هتک حیثیت دیگری را دارد.

(۴) تعدد مادی بین جرایم جعل داده، استفاده از داده مجعول و هتک حیثیت دیگری

تست ۱۲۶- «الف» با به دست آوردن کد اقتصادی دیگری به طور غیرمجاز، وارد سامانه اداره دارایی شده و مشخصات عملکرد شرکت متعلق به خود را به نام شرکت او وارد سامانه کرده و بر این اساس، مالیات برای دارنده کد اقتصادی تعیین می‌شود. «الف» مرتکب کدام جرم شده است؟ (دکتر ۹۹)

- (۱) دسترسی غیرمجاز و سرقت رایانه‌ای
- (۲) اظهار خلاف واقع و سرقت رایانه‌ای
- (۳) دسترسی غیرمجاز و جعل رایانه‌ای
- (۴) دادن تصدیق‌نامه خلاق واقع و کلاهبرداری رایانه‌ای

تست ۱۲۷- «الف» مبادرت به فریب «ب» می‌کند و «ب» به واسطه فریب، از طریق سامانه بانکی، مالی را به حساب «الف» واریز می‌کند. پول به مدت سه ماه در حساب «الف» باقی مانده است. «الف»، مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟ (ارشد ۹۹)

(۱) کلاهبرداری رایانه‌ای و پولشویی

(۲) کلاهبرداری غیر رایانه‌ای و پولشویی

(۳) فقط کلاهبرداری غیر رایانه‌ای

(۴) فقط کلاهبرداری رایانه‌ای

تست ۱۲۸- «الف» داخل اتوبوس از طریق گوشی همراه خود، مکالمه «ب» با همسرش را که حاوی تبادل اطلاعات کادرت بانکی و رمز دوم است، ضبط کرده و سپس از طریق همان اطلاعات، مبادرت به خرید اینترنتی می‌کند. اقدام «الف»، چه عنوانی دارد؟ (دکتر ۹۸)

(۱) شنود غیر رایانه‌ای و تحصیل مال به طریق نامشروع

(۲) دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای و سرقت رایانه‌ای

(۳) شنود غیرمجاز رایانه‌ای و سرقت رایانه‌ای

(۴) کلاهبرداری رایانه‌ای

تست ۱۲۹- «الف» سایتی راه اندازی می کند، به این شکل که هر فرد با ورود به سایت، در ابتدا با پرداخت مبالغ ناچیز، در قرعه کشی شرکت کرده و با احتمال ۹۹/۹ درصد برنده می شود. پس از افزایش نوبتی مبلغ موضوع شرط بندی، از مرحله بیستم به بعد، سایت به گونه ای طراحی شده که احتمال برنده شدن وجود ندارد. وی مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟ (دکتر ۹۸)

(۱) جعل رایانه ای و کلاهبرداری غیر رایانه ای

(۲) فاقد عنوان مجرمانه است.

(۳) کلاهبرداری غیر رایانه ای

(۴) کلاهبرداری رایانه ای

تست ۱۳۰- فرید بر خلاف واقع و با نشان دادن عکس یادگاری مونتاژ شده، خود را از دوستان برادر مرحوم محسن معرفی و اعلام می کند که برای عرض تسلیت از شهرستان آمده است. محسن نیز فریب خورده و از او دعوت می کند شب را در منزلش بماند، ولی فرید شبانه تبلت محسن را که دارای داده های خصوصی است بدون اطلاع وی برداشته و از منزل خارج می شود. عنوان اتهامی فرید چیست؟ (قضاوت ۹۶)

(۱) کلاهبرداری

(۲) سرقت غیر رایانه ای

(۳) سرقت رایانه ای

(۴) خیانت در امانت

قوانین خاص

قانون جرم سیاسی

نکته ۷۴۶- با توجه به اینکه مجرمین سیاسی معمولاً با انگیزه بهبود امور کشور و براساس برخی از اعتقادات درونی به ارتکاب جرم دست می‌زنند لذا معمولاً تحمل مجازات‌های سنگین در مورد آن‌ها بدون فایده بوده و در قوانین، ارفاقاتی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می‌شود قانون جرم سیاسی نیز به تعریف جرم سیاسی و ارفاقاتی که در مورد مجرمین سیاسی اعمال می‌شود پرداخته است.

ماده ۱- هر یک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده ۲- جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند:

الف) توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزراء،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ) جرایم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷

ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث) نشر اکاذیب

ماده ۳- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

- پ) آدمربایی و گروگان‌گیری
- ت) بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
- ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
- ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان
- چ) رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
- ح) جاسوسی و افشای اسرار
- خ) تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
- د) اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
- ذ) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتكابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن

نکته ۷۴۷- برای اینکه جرمی سیاسی محسوب شود وجود هر سه شرط زیر الزامی است:

• جرم ارتكابی با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتكاب یابد.

• قصد مرتكب از ارتكاب جرم ضربه زدن به اصل نظام نباشد.

• جرم ارتكابی از جرایم مذکور در ماده ۲ باشد. (بنابراین سایر جرایم تحت هیچ شرایطی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.)

نکته ۷۴۸- در مورد جرایم مذکور در ماده ۲ نکات زیر لازم به توضیح است:

• در بند الف توهین و افترا فقط زمانی جرم سیاسی محسوب می‌شود که به واسطه مسؤولیت مقامات مذکور باشد بنابراین اگر شخصی به واسطه خصومت شخصی و بدون توجه به مسؤولیت مقامات مذکور در این بند مرتكب توهین یا افترا شود جرم وی سیاسی محسوب نمی‌شود. ضمناً در این بند به مقام رهبری اشاره نشده است بنابراین توهین و افترا به رهبر جرم سیاسی نیست.

• جرایم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و

انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ عبارتند از: نقض آزادی‌های مشروع دیگران و ایراد تهمت و افترا و شایعه پراکنی توسط احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی.

ماده ۴- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.

ماده ۵- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌شود:

الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس
از مجرمان عادی

ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران
بازداشت و حبس

پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز
در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای
تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن
نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول
مدت حبس

چ) حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در
طول مدت حبس

نکته ۷۴۹- در این ماده به ارفاقاتی که در حق متهمین و محکومین جرایم سیاسی اعمال می‌شود اشاره شده است در مورد بند ث لازم به توضیح است هرچند طبق این بند بازداشت و حبس انفرادی محکومین جرایم سیاسی ممنوع است اما اگر مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند می‌تواند حداکثر به مدت پانزده روز بازداشت و حبس انفرادی را اعمال کند. در سایر بندهای مذکور در این ماده مقام قضایی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند متهمان و محکومین سیاسی را از حقوق مذکور در این ماده محروم کند.

نکته ۷۵۰- برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه انجام می‌گیرد.

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۵- معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تظاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

ماده ۳۵- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

ماده ۳۸- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) - مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:

الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت - کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

نکته ۷۵۱- طبق رأی وحدت رویه ۷۸۳ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اگر شخصی تا قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۴۵ (قبل از سال ۱۳۹۶) به اعدام محکوم و سپس در اثر عفو، مجازات وی به حبس ابد تقلیل یافته باشد مجازات وی به قسمت دوم ماده ۴۵ تبدیل می‌شود (نه قسمت اول که مربوط به مشمولین اعدام است) و مجازات وی به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و ضبط اموال تبدیل می‌شود.

مثال ۷۶۶- «الف» سال ۹۲ به اعدام محکوم و سال ۱۳۹۳ مجازات وی به حبس ابد تخفیف می‌یابد.

نکته ۷۵۲- مقصود از کلمه (ارسال) در قانون مبارزه با مواد مخدر، ارسال به خارج از کشور است و ارسال به داخل کشور مصداق ارسال نیست. (رأی وحدت رویه ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰)

نکته ۷۵۳- در مورد بند پ اگر مجازات به علت تعلیق، تخفیف یا عفو یا هر دلیل دیگری بخشی از حکم اجرا شود معیار محاسبه، همان محکومیت اجرا شده است. (نه کل مجازات) (رأی وحدت رویه ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴)

مثال ۷۶۷- «الف» به دلیل حمل مواد مخدر ۲۰ سال حبس محکوم شده است پس از گذشت ۱۲ سال از حبس، مورد عفو رهبری قرار گیرد سپس جرمی مربوط به مواد مخدر با حکم اعدام انجام دهد چون مجازات اجرا شده بیش از ۱۵ سال نیست (۱۲ سال است) به اعدام محکوم نمی‌شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نکته ۷۵۴- قاچاق کالا و ارز به این معنی است که کالا یا ارز بدون رعایت تشریفات قانونی از مرز خارج شده یا بدون رعایت تشریفات قانونی از خارج از کشور وارد کشور شود بنابراین صرف نگهداری کالا (ولو اینکه غیر مجاز باشد) یا جا به جایی غیر مجاز کالا و ارز در داخل

کشور را نمی‌توان باعث تحقق جرم قاچاق باشد. (لازم به توضیح است هرچند این اعمال ممکن است به موجب قوانین جرم باشد اما عنوان مجرمانه آن قاچاق نیست.)

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب) کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ) ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت) تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث) کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج) کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

چ) کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

س) قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش) قاچاقچی حرفه‌ای (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): - موارد زیر قاجاق ارز محسوب می شود:

الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاه‌های کشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

نکته ۷۵۵- طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اگر مأمورین برای ارتکاب جرم خودداری از تعقیب مأمورین رشوه گرفته باشند عمل ارتكابی تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آنها، مجموع

ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتكابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتكابی است.

تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتكاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتكابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتكاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتكابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. ...

ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارزش قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارزش در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب) در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارزش، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارزش موضوع این قانون است.

ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن ها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.

ب) ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل ها

۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ) ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

۵- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آن ها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

۸- بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت) ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد...

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این

صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

ماده ۳— کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۴— در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می‌شود.

ماده ۸— هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخفیه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره - در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده ۱۴ - کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

ماده ۹- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۵- چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

تبصره- چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ رسیدگی می شود.

ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر

حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸

ماده ۱- هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره ۱- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره ۲- در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده ۲- هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف- در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب - در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ - در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده ۳- در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۴- مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره ۲- در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده ۶ - به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

مواد جزایی لایحه اصلاحی قانون تجارت

ماده ۲۴۳- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱- هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.

۲- هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.

۳- هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.

۴- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.

۵- هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.

۶- هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند.

ماده ۲۴۴- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

۱- هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد

۲- هرکس سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۳- هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلأ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

ماده ۲۴۶ - رئیس اعضا هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرایم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

۱- در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت

را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.

۲- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

ماده ۲۴۸ - هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسين یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹ - هرکس با سو نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و

یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۰- رئیس و اعضا هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضا دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۳- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

۱- هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام بشود.

۲- هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

ماده ۲۵۴ - رئیس و اعضا هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۸ - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.

۱- رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲- رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

۳- رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴- رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سونیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

ماده ۲۵۹ - رئیس و اعضا هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت نمایند و یا بازرسان شرکت را به مجمع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۰ - رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل که عمداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۱ - رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۲ - رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیرهنویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهنویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

۲- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر گرفته یا قبل از انقضا مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

ماده ۲۶۳- رئیس و اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۴ - رئیس و اعضا هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.

۲- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.

۳- در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.

ماده ۲۶۵ - رئیس و اعضا هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۶ - هرکس با وجود منع قانونی عالمأ سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و

به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا

یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷ - هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالمأ راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۸ - مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمأ مرتکب جرایم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۱- در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.

۲- در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.

۳- در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفات که در این قانون اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.

۴- در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.

۵- در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.

۶- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های

ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.

ماده ۲۶۹ - مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.

۱- در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

قانون جرایم نیروهای مسلح

ماده ۱۷- هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.

ماده ۱۸- هریک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

ماده ۲۰- هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۲۱- نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند:

الف) هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

ب) هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

ج) هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲- هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود.

ماده ۲۴- افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می شوند:

الف) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب) هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج) هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د) هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره - هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ه) هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوایی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیراین صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- هرکس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود.

تبصره ۲- معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵- منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه ها و دولت هائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.

تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

ماده ۴۱- هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵

ماده ۵۹ - عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ - فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱ - هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲— هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۷— دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

- ۱- ممنوعیت خروج از کشور
- ۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
- ۳- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
- ۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
- ۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
- ۶- ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

نکته ۷۵۶- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ شرط تحقق جرم انتقال مال با قصد فرار از دین این است که حکم محکومیت قطعی مدیون صادر شده باشد لذا اگر مدیون قبل از صدور حکم قطعی، مال خود را ولو با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد، جرم مذکور محقق نمی شود.

نکته ۷۵۷- پولشویی صوت و تصویر ۹۸ دقیقه ۲۵ به بعد
آدم ربایی و قاچاق انسان صوت و تصویر ۱۱۱ دقیقه ۱۷ به بعد
حمایت خانواده صوت و تصویر ۱۱۲ دقیقه ۱۲ به بعد

آدرس سایت (که تدریس‌ها علاوه بر تلگرام در این سایت قرار می‌گیرد): **ahmadghafoori.com**

پیج اینستا (آرای وحدت رویه، مطالب مشاوره‌ای و علمی و...): **@ghafooriasli**

کانال‌های تلگرام:

کانال اصلی (آرای وحدت رویه، مطالب مشاوره‌ای و علمی و...): **@ghafooriasli**

کانال تدریس رایگان جزا: **@jazaghafouri**

کانال تدریس رایگان کیفی: **@keyfarighafoori**

همچنین تدریس‌ها در سایت آپارات و در پیج **jazaghafouri** قرار می‌گیرد برای مشاهده به ترتیب تدریس‌ها به لیست پخش مراجعه شود.

طرح هرگونه پرسش و نظر و پیشنهاد و انتقاد صرفاً از دو طریق زیر امکان دارد:

۱- ارسال پیام در تلگرام به پی وی:

@ahmadghafoori۶۹

۲- ارسال دایرکت در اینستاگرام به نشانی:

@ghafooriasli